

İstîlâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu'nda
Yer Alan Hadislerin
Tahrîc ve Tenkîdi Bağlamında

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN
HADİS KULLANIMI



Mustafa YÜCEER

Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu'nda
Yer Alan Hadislerin
Tahrîc ve Tenkîdi Bağlamında



ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI



Mustafa YÜCEER

صانمه أي خواجه كه سندن زر و سيم ايسترلر

يوم لا ينفع ده قلب سليم ايسترلر

(روحي)

Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu'nda
Yer Alan Hadislerin Tahrîc ve
Tenkîdi Bağlamında

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Baskı

Vadi Grafik Reklam ve Tasarım Ltd. Şti.

Tel: 0 (312) 395 85 71

1. Baskı, Ankara 2017

ISBN 978-975-00846-2-1

Sertifika No: 33748

© Mustafa YÜCEER

İletişim

mustafayuceer@gmail.com

İÇİNDEKİLER

ÖZGEÇMİŞ	5
KISALTMALAR.....	6
ÖNSÖZ	7
ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİLER	9
A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI	9
B. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI VE YÖNTEMİ	10

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖMER NASUHI BİLMEN'İN HAYATI, İLMİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ	15
A. HAYATI.....	15
B. ESERLERİ.....	17
1- TEFSİRLE İLGİLİ ESERLERİ	17
a. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri.....	17
b. Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakâtü'l-Müfessirîn.....	18
c. Sûre-i Fetih'in Türkçe Tefsiri, İ'tila-i İslam ve İstanbul'un Tarihçesi ve Fethi	18
d. Nasâyîhi Kur'aniye, Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler	19
2. HADİSLE İLGİLİ ESERLERİ	19
a. Hikmet Goncaları, 500 Hadis-i Şerif.....	19
3. FIKIH VE İSLÂM HUKÛKUyla İLGİLİ ESERLERİ	20
a. Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu.....	20
b. Büyük İslam İlmihali.....	20
4. KELAM İLMİYLE İLGİLİ ESERLERİ.....	21
a. Muvazzah İlm-i Kelam	21
b. Mülahhas İlm-i Tevhid Akâid-i İslâmiyye	21
5. DİL VE EDEBİYATLA İLGİLİ ESERLERİ	21
a. İki Şukûfe-i Taaşşuk	22
b. Nüzhetu'l-Ervâh	22
c. Dini ve Felsefi Ahlak Lügatçesi.....	22

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

6. FARKLI KONULARDAKİ ESERLERİ.....	22
a. Yüksek İslam Ahlakı.....	22
b. Ashab-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikâtları ve Hz. Muâviye Hakkındaki Suallere Cevaplar	23
c. İslamiyetin Ulvî Mahiyeti, Müslümanların Yüksek İ'tikadları Hakkında Tedkikatta Bulunan Bir Amerikalının Suallerine Cevaplar.....	23
d. Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler	23
C. ÖMER NASUHÎ BİLMEN'İN HADİS USÛLÜ VE BAZI HADİS MESELELERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ.....	24
1. SÜNNETİN TANIMI, MAHİYETİ VE ÖNEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ	25
2. RÂVÎ VE RİVAYET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ	28
3. HADİS RİVAYETİYLE İLGİLİ YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ	31
4. NESH KONUSU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ.....	36

İKİNCİ BÖLÜM

ÖMER NASUHÎ BİLMEN'İN İSTİLÂHÂT-I FIKHİYYE KÂMÛSU'NDA GEÇEN HADİSLERİN TAHRÎC VE DEĞERLENDİRİLMESİ	41
A. HUKÛK-I İSLÂMİYYE VE İSTILAHÂTİ FIKHİYYE KÂMÛSU	41
B. "HUKÛK-I İSLÂMİYYE VE İSTİLÂHÂT-I FIKHİYYE KÂMÛSU" ADLI ESERDE GEÇEN HADİSLERİN TAHRÎC VE DEĞERLENDİRİLMESİ	45
1. BİRİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ	45
2. İKİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ	111
3. ÜÇÜNCÜ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ	128
4. DÖRDÜNCÜ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ	155
5. BEŞİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ.....	171
6. ALTINCI CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ	174
7. YEDİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ.....	188
8. SEKİZİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ	197
C. İSTİLÂHÂTİ FIKHİYYE KÂMÛSUNDA GEÇEN HADİSLERLE İLGİLİ TABLOLAR.....	210
D. İSTİLÂHÂTİ FIKHİYYE KAMUSUNDA GEÇEN HADİSLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME	217
SONUÇ.....	221
KAYNAKÇA	223



ÖZGEÇMİŞ

Mustafa YÜCEER

08/07/1984 yılında Ankara/Çamlıdere’de doğdu. Hafızlık eğitiminden sonra Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi’nden 2003 yılında mezun oldu. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 2008 yılında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2012 yılında bitirdi. 2004-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Din Görevlisi/Vaiz olarak çalıştı. 2015 yılında Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden 23. Dönem Kursiyeri olarak mezun oldu. Aynı yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bölümü’nde Prof. Dr. Bilal Saklan danışmanlığında Ömer Nasûhi Bilmen’in “Hukûk-I İslâmiyye ve Istılâhât-I Fıkhiyye Kâmusu” Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahrîc ve Değerlendirilmesi konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayan Yüceer, doktora eğitiminde tez aşamasındadır. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışan Yüceer’in 2006 Yılında Esmâ Yangınları, 2007 yılında Esra Geceleri ve 2010 yılında Zuleyma isimli şiir kitapları ile gazete yazılarını derlediği Yağmur Cıvıltısına Nun ve Râ isimli denemeleri (2009) yayınlandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yüceer, Arapça ve Farsça ile ilgilenmektedir. ¹

1 İletişim: mustafayuceer@gmail.com

KISALTMALAR

a.g.e. : adı geçen eser

a.g.m. : adı geçen madde

AÜİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

b. : bin, ibn

bkz. : bakınız

c. : cilt

c.c. : celle celâlüh

CÜİFD: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

DİA :Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

D.İ.B. : Diyanet İşleri Başkanlığı

EÜİFD: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İFAV: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı

h. : hicrî

Hz. : Hazreti

h zr. : Hazırlayan

OMÜİF: Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi

s. :sayfa

s.a.v. :Sallallahü Aleyhi ve Sellem

sy. :sayı

T.D.V. : Türkiye Diyanet Vakfı

tsh. : Tashih eden

thk. : Tahkik eden

tlk. : Ta'lik eden

thrc. : Tahrîc eden

t.y. : Basım tarihi yok

UÜİFD: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

v. : Vefat tarihi

vb. : ve benzeri



ÖNSÖZ

Ömer Nasûhi Bilmen, son dönem İslam âlimlerinden olup, İslam Hukûku, Hadis, Tefsir, Kelam ilmiyle ilgili birçok eseri mevcuttur. Bu eserlerden İslam Hukûku alanında yazılmış olan *Hukûkî İslâmiyye ve Istilahâtı Fıkhiyye Kâmûsu*, Muâmelâta (Cezâlar, Devletler Hukûku, Vakıf, Ferâiz, Alışveriş, Fâiz vb.) dair konuları dört mezhebe göre ele almıştır. Bu konular, öncelikle Kur'an ve Sünnet ışığında değerlendirilmiştir. Bir konu hakkında ayet varsa o ayet verilmiş, sonra sünnetten delil getirilmiş, daha sonra icmâ, kıyas vb. deliller getirilerek o konu hakkındaki meseleler üzerinde durulmuştur. Ayrıca her konunun sonunda o konunun hikmetiyle ilgili hadislerle yer verilmiştir.

Bu bağlamda ansiklopedik bir eser meydana getiren Ömer Nasûhi Bilmen'in sünnetten getirdiği delillerin sıhhatini bilmek, son derece önemlidir. Çünkü bu eser günümüzde pek çok çalışmada kaynak olarak gösterilmektedir.

Biz bu çalışmamızda, önce Bilmen'in hayatını, ilmi kişiliğini, eserlerini ve hadis ilmiyle ilişkisini anlattık. Daha sonra *Istilahâtı Fıkhiyye Kâmûsu*'nda geçen 334 hadisin tahrîcini yaptık. Önce hadis metinlerini ciltlere göre tasnif edip tercüme ettik. Yaklaşık 50 adet Türkçe hadisin Arapçalarını tespit edip, hadislerin temel kaynaklardaki yerlerine işaret ettik. Hadisler ve râvîler hakkında muhaddislerin görüşlerini dile getirdik.

Araştırmamızın sonuna, hadislerin kaynaklardaki yerlerine ve sıhhat derecelerine göre değerlendirildiği, tablolar koyduk. Bu tablolardaki verilen bilgilerle birlikte genel bir değerlendirme yaptık.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Akademik çalışmalarında her türlü desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Bilal Saklan, Prof. Dr. Mahmut Yeşil, Prof. Dr. Muhittin Uysal, Prof. Dr. Mehmet Eren, Prof. Dr. Adil Yavuz, Prof. Dr. Fikret Karapınar, Prof. Dr. Seyit Avcı, Doç. Dr. Ömer Özpinar, Rifat Oral, Dr. Ali Pekcan, Dr. Taha Çelik hocalarıma; kitabımı okuma nezâketi gösteren Dr. Nureddin Boyacılar hocama, bu çalışmanın arka planında sabırla beni teşvik eden anneme, babama, eşime ve ailemin bütün fertlerine teşekkürlerimi arz eder, Allah'tan (c.c) sıhhat, afiyet ve ömürlerine bereket dilerim. Çalışmamızı kitap olarak düzenleyen kardeşim Ali Yüceer'e emeklerinden dolayı teşekkür eder, medeniyetimizin kayıp halkasından birini bulabilme yolunda çalışma azmi bahşeden Allah'a (c.c) sonsuz hamd ederim.

Vâhibu'l-idrâk müzdâd eylesin îz'ânımızı.

Mustafa YÜCEER

Konya 2017



GİRİŞ

ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİLER

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI

Araştırmanın konusu fıkıh, tefsir, kelâm ve hadis gibi Temel İslam Bilimleri alanlarında eserler veren Ömer Nasûhi Bilmen'in "*Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu*" adlı eserinde bulunan hadislerin tahrîci¹ ve o hadislerle ilgili yapılan değerlendirmelerden oluşmaktadır.

Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu'nda geçen hadislerin tahrîcini ve değerlendirmesini yaptığımız bu çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Ömer Nasûhi Bilmen'in hayatı, ilmî kişiliği ve eserlerinin tanıtılmasına ayrılmıştır. Bu bölümde Bilmen'in hadis ve hadis usûlüne dair bazı görüşleri de ele alınacaktır.

İkinci Bölümde önce *Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu* hakkında bilgiler verilip daha sonra *Kâmûs*'ta geçen hadisler tahrîc edilecektir. Bu bölümün sonunda hadislerin kaynak değeri ve sıhhat değerini gösteren tablolar hazırlanıp bu tablolar üzerinde genel bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın sonuna *Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu*'nda geçen hadislerin fihristi alfabetik olarak eklenecektir.

1 **Tahrîc:** Hadisin isnadla nakilde bulunulan ana kaynaklardaki yerlerini belirtmektir. İhtiyaç duyulduğunda hadisin derecesi beyan edilir." Tahhan, Mahmud, *Usûlu't-Tahrîc ve Dirâsetü'l-Esânîd*, Beyrut, 1979, s.11-12. Bir başka tanıma göre tahrîc: "rivâyetin ferdiyeti, varsa değişik tariklerinin birbirine uygun yahut muhâlif olması açısından durumunu belirlemek amacıyla hadisin onu doğrudan rivayet eden kaynaklardaki yerlerini belirtmektir." Melî-bârî, Hamza ve Akayile, Sultan, *Keyfe Nedrusu İlme Tahrîci'l-Hadîs*, Ürdün 1997, s.27.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Yüksek İslam Enstitüsü'nde ders veren, Müftülük ve Diyanet İşleri Başkanlığı yapan son devir âlimlerinden Ömer Nasûhi Bilmen'in eserlerinin temel dayanağı Kur'an-ı Kerim ve Hz.Peygamberin sünnetidir. Pek çok esere kaynaklık eden Ömer Nasûhi Bilmen'in eserlerinin sünnetten referanslarını ortaya koymak özellikle Hanefî fıkıh geleneğinin hadislerinin sıhhat derecelerine yönelik yapılan tenkitlerde düşünülürse son derece önemlidir. Çünkü Hanefî fakihlerin hadisleri kullanma metodları oldukça eleştirilmiştir. Ayrıca zayıf hadislerin hükümlere etki etmesi konusu da tartışılmalıdır. Bu bağlamda onun eserlerine ışık tutan hadisleri tahrîc etmek ve hadislerin senetleri hakkında değerlendirmelerde bulunmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca Bilmen'in eserlerine kaynaklık eden hadislerin tahrîc edilmiş şekliyle okunması ise okuyuculara fayda sağlayacaktır.

B. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI VE YÖNTEMİ

“*Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu*” adlı eser yazarın kendi ifadesine göre İslam Hukûkunun başlıca bütün aksamını ve Hanefî mezhebi üzerine tedvin edilmiş meseleleri ve hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümler en muteber fıkıh kitaplarından alıntılar yapılarak oluşturulmuştur. İslam Hukûkuna dair “*Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye*” “*Fıkıh Usûlü*” “*Tabakâtü'l-Fukahâ*” gibi alanlarda tasnifler ve hükümler verilmiştir. Kitap 8 ciltten meydana gelmiş ve her cilt kendi içinde kitaplara ve baplara ayrılmıştır. Toplam 334 hadis metni zikredilmiş, senetleri ve râvîleri ile ilgili birkaç hadis dışında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bunun yanında mevkûf bazı rivayetlerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca metni Arapça verilmeyen bazı hadislerle işaret edilmiştir. Hadis metinleri ile ilgili birkaç hadis dışında herhangi bir kaynak belirtilmemiştir. Eserde bulunan hadislerle ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra çalışmamızın metodu ve kaynaklarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

1- Öncelikle hadislerin Arapça metinleri tasnif edilmiş, günümüz Türkçesine tercümeleri yapılmıştır. Tezin ikinci bölümü olan tahrîc kısmı ciltlere göre düzenlenmiş ve hadisler buna göre sıralanmıştır.

2- Hadislerin bazısı uzun bir hadisin bir kısmı olarak verildiği için hadislerin tamamının tespit edilmesi gerektiği yerde hadisler tespit edilmiş ve sahâbî râvîsi veya râvîleri belirtilmiştir.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

3- Bundan sonra temel hadis kitapları (öncelikle *Kütüb-i Tis'a*) esas alınarak hadis metinleri taranmıştır. Öncelikle hadis olarak verilen metinlerin temel hadis kitaplarındaki yerleri gösterilmiş, hakkında *zayıf*, *hasen* gibi hükümler verilen rivayetlerin senetleri zikredilmiştir. Tirmizî'nin (v.279/893) hadis hakkında verdiği hükümleri belirtilmiş, İbn Mâce, (v.273/886) ve Ebû Dâvûd (v. 275/889) ve rivayetlerinde Münziri (v.656/1258), Hattâbî (v.388/998) ve Elbânî'nin (v.1420/1999) hükümleri göz önünde bulundurulmuştur. Taberânî'nin (v.360/974) rivayetlerinde Heysemî'nin (v.807/1404) hükümleri esas alınmıştır. Hâkim en-Nisâbü'rî'nin (v.405/1014) *el-Müstedrek*'inde geçen hadisler hakkında Zehebî'nin (v.748/1347) görüşleri dikkate alınmıştır. Ahmed b. Hanbel'in (v.241/855), İbn Hıbbân'ın (v-354/968), rivayetlerinde Şuayb el-Arnâvut'un hükümleri tercih edilmiştir. Dârimî'nin (v.255/869) Sünen'inde Hüseyin Selim Esed'in hükümleri dikkate alınmıştır. Eğer *Kütüb-i Tis'a*'da birden çok eserde hadis metni bulunmuşsa Buhârî (v.256/870), veya Müslim'in (v.261/875) sıhhatinde ittifak olduğu için diğerlerinin rivayetleri (Sadece o hadisi tahrîc ettikleri bilgisi verilmek suretiyle) zikredilmiştir. Fakat sonraki âlimlerin o metinlerle ilgili görüşlerine yer verilmemiştir. Bu anlamda tahrîcin ilk aşaması gerçekleştirilmiş ve hadis olarak verilen metinlerin temel hadis kitaplarındaki yerlerine işaret edilmiştir.

4- Daha sonra temel hadis kaynaklarında geçen hadislerle Bilmen'in eserine koyduğu hadisler arasındaki lafız farklılıkları varsa onlara işaret edilmiştir.

5- Temel hadis kitaplarında bulunamayan metinler sonraki dönemlerde yazılan eserlerde taranmış, Zehebî, Heysemî, İbn Hacer el-Askalânî (v.852/1448) ve Suyûtî (v. 911/1505) gibi âlimlerin bu rivayetlerle ilgili hükümleri değerlendirilmiştir.

6- Ayrıca temel hadis kitaplarında olup zayıf olduğuna dair hükümlerin olduğu hadis metinleri hakkında daha sonra yapılan tahrîc çalışmaları dikkate alınmıştır.

7- Zevaid türü eserlerden Heysemî'nin *Mecmau'z-Zevâid*'-i, halk dilinde dolaşan rivayetleri derleyen kitaplardan, Aclûnî'nin (v.1162/1749), *Keşfu'l-Hafâ'sı*, duafâ ve mevduât türü eserlerden Ukaylî'nin (v.322/926), *Kitâbü'd-Dua'fâ'sı* ve İbnü'l-Cevzî'nin (v.597/1201) *el-Mevduât*'ından faydalanılmıştır.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

8- *el-Mu'cemü'l Müfehres li-Elfâzi'l Hadisi'n Nebevî*, *Miftâh-u Künûzi's-Sünne*, *Mevsûa Etrafî'l Hadis*, hadisleri bulmak için kullandığımız kitaplardır. Ayrıca Şâmile, Cevâmiu'l Kelim gibi bilgisayar programlarından da faydalanılmıştır.

9- Hadislerin birden çok rivayeti olduğu tespit edildiği zaman her râvînin senedi hakkında hükümler verilmiş ve değerlendirmeler ona göre yapılmıştır.

10- Temel hadis kaynaklarında geçen rivayetlerden, hakkında tenkit olmayanların sadece sahâbî râvîsi zikredilmiştir. Hakkında herhangi bir tenkit bulunan senedin râvîleri hakkında ise ayrıntılı bilgi aktarılmıştır.

11- Eserin Fıkıh alanına ait bir çalışma olması dolayısıyla Fıkıh ve Fıkıh Usûlü kaynaklarından istifade edilmiş, özellikle Zeylaî'nin (v.762/1376), "*Nasbu'r-Râye*", İbn Hacer el-Askalânî'nin "*ed-Dirâye*" gibi Hanefî fıkının önemli metni olan "*Hidâye*" üzerine yapılan tahrîc kitaplarından faydalanılmıştır. Yine Şâfiî Mezhebi eserlerinden Gazâlî'nin (v.505/1111) *el-Vecîz*'i üzerine yazılan Râfiî'nin (v.623/1226), "*Fethu'l-Azîz fî Şerhi'l-Vecîz (eş-Şerhu'l-Kebîr)*" isimli eserinin hadislerinin tahrîci olan İbn Mülakkin'in (v.804/1401) "*el-Bedru'l-Münîr*" ve İbn Hacer el-Askalânî'nin "*et-Telhîsu'l-Habîr*" gibi tahrîc kitaplarından istifade edilmiştir.

12- İslam Hukûku şer'i hükümlerle iç içe olduğu için ahkâm hadisleri ile ilgili eserler gözden geçirilmiştir. Özellikle *Kütüb-i Tis'a* dışında bulunan hadislerin ahkâm hadisleri ile ilgili kitaplarda olmasına dikkat edilmiştir.

13- Tahrîc çalışmasında Elbânî, Muhammed Sıddık el-Gumârî (v.1413/1993), Şuayb el-Arnâvut, Hüseyin Selim Esed ve Muhammed b. Muhsin et-Türkî gibi muâsır âlimlerin görüşlerinden de istifade etmeye gayret gösterilmiştir. Zayıf ve hasen hadislerin tamamının senetleri zikredilmek suretiyle kaynaklardaki yerleri gösterilmiş, mümkün mertebe zayıf hadislerin mütâbî veya şâhidi² varsa belirtilmiştir. Zayıf hadislerle

2 Mütâbî'; Râvîsi rivayette tek kaldığı için ferd zannedilen bir hadis başka tariklerden rivayet edilip edilmediği anlaşılmak üzere yapılan araştırmaya İtibâr çalışması denir. Yapılan bu çalışmanın sonunda o hadisin rivayetinde tek kaldığı sanılan râvînin şeyhinden veya şeyhinin şeyhinden bir başka râvî tarafından rivayet edildiği tespit edilirse o diğer râvînin rivayetine ilk hadisin mütâbî' adı verilir. Şâhid; iki anlamda kullanılır. a) itibar çalışmasında ferd olduğu sanılan hadisin başka bir râvî tarafından ilk hadisi rivayet eden râvînin şeyhinden rivayet ettiği hadis için kullanılmıştır. b) Ferd olduğu zannedilen hadisin bilinen vecihlerinden farklı bir şekilde ancak aynı manada rivayet edilen başka bir hadis için kullanılmasıdır. Şâhid mütâbî'den daha umumdur. Çünkü hem lafzı hem manayı kuvvetlendirir.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

ilgili cerh-ta'dil âlimlerinin verdikleri hükümler değerlendirmede etkili olmuştur.

14- Çalışmamız boyunca verdiğimiz hükümler şu anda var olan ve ulaşabildiğimiz kaynaklar doğrultusunda olup, cerh ve ta'dil âlimlerinin görüşleri etrafında şekillenmiştir. Bu yüzden hata yapmamız söz konusu olabilir.

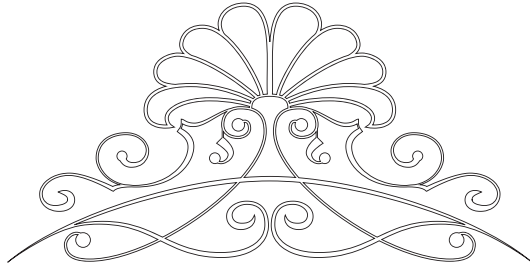
15- Bilmen'in eserinde yaklaşık 50 adet hadisin Türkçe'si verilmiştir. Bu hadisler tespit edilmiş ve Arapça karşılıkları bulunduktan sonra tahrirleri yapılmıştır.

16- Bulamadığımız hadislerle ilgili kullandığımız ifadeler onların aslının olmadığı manasında olmayıp, henüz ulaşamadığı anlamındadır.

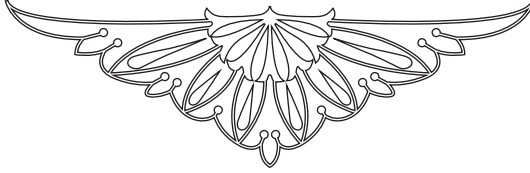
17- Dipnotlarda eserler verilirken *Kütüb-i Sitte* müelliflerinin diğer eserleri isimleriyle zikredilmiş onun dışında *Concordance*'in metodu (Kitap ismi bâb numarası, Müslim'in *Sahîh*'inde Kitap ismi, hadis numarası) takip edilmiştir. Örnek olarak “Buhârî, Ezan 5” denildiği vakit *el-Câmiu's-Sahîh*'i anlaşılmaldır. Mâlik b. Enes ve Dârimî'de de aynı üslup söz konusudur. Taberânî'nin eserleri “*el-Meâcim*” ayrı ayrı zikredilmiştir. İbn Hıbbân'ın eseri “es-Sahîh” olarak verilmiştir.

Araştırmanın konusu, amacı, kaynakları ve yöntemi hakkında bilgi verilen Giriş kısmından sonra şimdi Ömer Nasûhî Bilmen'in hayatının, eserlerinin ve ilmi kişiliğinin ele alındığı Birinci Bölüme geçilecektir.

Mütâbî' ise sadece lafızla ilgilidir. Detaylı bilgi için bkz. Uğur, Mücteba, *Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü*, s.291, TDV yayınları, Ankara, 1992.



BİRİNCİ BÖLÜM





ÖMER NASUHI BİLMEN'İN HAYATI, İLMİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

A. HAYATI

Ömer Nasûhi Bilmen, 1883 (h.1300) yılında Erzurum ili Ilıcak ilçesi Salasor köyünde doğdu.¹ Babası Hacı Ahmed Efendi, annesi Mûhibe Hanım'dır. Küçük yaşta babasının vefatı üzerine Erzurum Ahmediye Medresesi müderrisi ve nakîbüleşrâf² olan amcası Abdürrezzak İlmî Efendi'nin himayesinde yetişti.

Amcasından ve Erzurum Müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi'den yirmi yaşına kadar ders okudu. İki hocasının da vefatı üzerine 1908 yılında İstanbul'a gelerek burada Fatih Dersiâmlarından Tokatlı Şakir Efendinin derslerine devam edip icazet aldı. Aynı yıl açılan Medresetü'l-Kudât'a

1 Yaran, Rahmi, "Bilmen, Ömer Nasûhi," *DİA*, İstanbul, 1992, VI/162; Bilmen, A. Selim, *Ömer Nasûhi Bilmen'in Hayatı-Eserleri-Anılar*, s.13, Yavuz, Hulusi, *Siyaset ve Kültür Tarihi Açısından Osmanlı Devleti ve İslam*, İz Yayıncılık, 1998, s.208.

Bilmen'in doğum tarihi ve yeri konusunda ihtilaflar olmakla beraber Selahattin Kıyıcı doğum yerinin Salasor ve doğum tarihinin 1883 olduğunu belirtmiştir. Bkz. Kıyıcı, Selahattin, "Ömer Nasûhi Bilmen'in Bazı Makaleleri" *YYÜİFD*, 3.sayı, s.2, Van 2000.

2 Sözlükte "vekil, bir topluluğun başkanı" anlamındaki nakîb kelimesiyle Hz. Muhammed'in, kızı Fatıma'nın iki oğlundan Hasan'ın soyunu ifade eden eşrâftan (tekili şerîf) oluşun terkip, peygamber soyundan gelenlerle ilgilenmek üzere kurulan teşkilâtın sorumlusu için kullanılmıştır. Bkz. Buzpınar, Şit Tufan, "Nakîbüleşrâf" *DİA*, İstanbul, 2000, XXII/322.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

(Hukûk Fakültesi) girmiş ve burayı birincilikle bitirip, akabinde Ders Vekâleti tarafından açılan imtihanı da kazanarak Dersiâm³ oldu.⁴

1912 yılında Beyazıt dersiâmı olarak memuriyet hayatına başlayan Bilmen, 1913'te Fetvâhâne-i Âlî Müsevvid Mülâzımlığı'na, (Fetva makamının stajer kâtipliği) bir yıl sonra başmülâzımlığa ve 1915'te Mahkeme-i Temyiz Şer'iyye Dairesi Hey'eti Te'lifiyye Âzâlığı'na atandı. 1922 yılında Meclis-i Tedkîkât-ı Şer'iyye Âzâlığı'na atanan Ömer Nasûhi, aynı yıl dairenin kaldırılması üzerine tekrar derisâmığa döndü. 1923 yılında Sahn Medresesi Âlî bölümünde kelim müderrisliğine getirildi. Fakat bu medresenin kapanmasının ardından 14 Şubat 1926' da İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine (Müftü Muavinliği) 16 Haziran 1943 yılında ise İstanbul Müftülüğüne getirildi.

Uzun yıllar İstanbul Müftülüğü görevine devam eden Bilmen, 1960 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına atandı ve 6 Nisan 1961 yılında emekliye ayrıldı.⁵

Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Bilmen, bir ara Fransızca'ya merak sarmış ve tercüme yapabilecek kadar bu dili de öğrenmiştir.

Dersiâmlık diplomasını aldığı 1912 yılından itibaren bir müddet Fatih Camii'nde dersler veren Ömer Nasûhi, Dârul-Hılâfe Medresesi'nde ve Medresetul Vâizin'de fıkıh ve fıkıh usûlü dersleri okuttu ayrıca kelâm müderrisliği yaptı.⁶ Bunun yanında Darüşşafaka Lisesi, İstanbul İmam Hatîb Okulu, Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh Usûlü ve kelim dersleri verdi. 12 Ekim 1971 yılında vefat eden Ömer Nasûhi Bilmen, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi.⁷

Ömrünü ilimle geçirmiş, geride pek çok eser bırakmış olan son devir âlimlerinden Ömer Nasûhi Bilmen, gerek tefsir gerek fıkıh alanında önemli iki eser bırakmıştır. Bunun yanında kelim ve hadise dair eserler yazmıştır. Bilmen'in yayınlanmış romanı ve değişik dergilerde yayınlanmış pek

3 Medreselerde öğrencilere, camilerde halka açık ders verme yetkisine sahip müderris için kullanılan unvan. Dersiâm olabilmek için medreseden mezun olup icazet aldıktan sonra bir imtihana daha girmek gerekiyordu. Bu şekilde halka açık ders verme yetkisi alan müderrisler halk arasında oldukça etkili oluyorlardı. Bkz. İspirli, Mehmet " Dersiâm" DİA, İstanbul 1994, IX/185.

4 Bilmen, Ahmed Selim, *a.g.e.* 15; Yaran, *a.g.m.*, DİA, VI/162; Yavuz, *a.g.e.* 209.

5 Bilmen, A. Selim, *a.g.e.* 15-22; Yaran, *a.g.m.*, DİA, VI/162; Yavuz, *a.g.e.* 210

6 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Büyük Tefsir Tarihi*, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1974, II/797

7 Bilmen, A. Selim, *a.g.e.* 15; Yaran, *a.g.m.*, DİA, VI/162; Yavuz, *a.g.e.* 217

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

çok yazısı da bulunmaktadır. Bu bölümde Bilmen'in eserleri ve özellikleri tanıtılacaktır.

B. ESERLERİ

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Dil Ve Edebiyat ve Farklı Konulardaki Diğer Eserleri şeklinde tasnif ettiğimiz bu bölümde Bilmen'in eserleri tanıtılacak, yeni baskıları varsa dipnotta belirtilecektir.

1- TEFSİRLE İLGİLİ ESERLERİ

Daha çok fıkıh yönü ön planda tutulan Bilmen'in tefsirle ilgili dört adet eseri bulunmaktadır. Bu eserler sırasıyla şu şekildedir:

a. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsîri

Tefsir alanında 8 cilt olarak kaleme aldığı eser ilim dünyasında oldukça tanınmıştır. Eserine üç sayfalık bir mukaddime yazarak başlamıştır. Bu mukaddimede Kur'an'ın mahiyetini, tefsirlerin gerekliliğini ve tefsir yazma nedenini açıklamıştır. Tefsirin mukaddimesinde Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğunu, lafız ve manalarının vahye dayandığını, hükümlerinin bütün insanlığı kapsadığını belirtmiştir.⁸

Tefsir, “Kabulünü zât-ı ilâhî'den istirham etmekte olduğum bu eserin naçizane tahririne -1 Muharrem 1381- (1961) senesinde başlanılmış ve -27 Zilhicce 1384- (1964) sene-i hicriyesinde nihayete erdirilmiştir” cümleleriyle tamamlanmaktadır.⁹ Tefsir resmi Mushaf tertibinde ele alınmıştır. Surenin başında nerede nazıl olduğu, varsa sebep-i nüzül, kaçınıcı sure, kaç ayet olduğu, ismini nereden aldığı, hangi konulardan bahsettiği gibi umumi bilgiler verilmiştir.¹⁰ Konu bütünlüğüne göre ayetlerin önce meali verilmiş daha sonra tefsire geçilmiştir. Ayetlerin sonunda günlük hayatta insanlara fayda sağlayacak nâsihatlere yer verilmiştir. Şiirleri örnek olarak kullanmıştır.¹¹ Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri önceliklidir.¹² Daha sonra hadisler, sahâbe ve tabiin görüşlerine yer verilmiştir.¹³ Hadislerin senet ve metinleri verilmemiş

8 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*, I-VIII, Bilmen Yayınevi İstanbul, 1963. 1/3.

9 Bilmen, a.g.e. VIII/4122

10 Bilmen, a.g.e. 1/6,7

11 Bilmen, a.g.e. 1/285,334,385

12 Bilmen, a.g.e. 1/190, 225, 292

13 Bilmen, a.g.e. 1/174

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

bazen râvîsi zikredilmiş bazende kitap ismine atıf yapılmıştır.¹⁴ Bilmen, tefsirinde israiliyat konusunda çok titiz davranmıştır. Dilsel, kevnî, bilimsel atıflar yok denecek kadar azdır. Son olarak eserde genel ve özel pek çok tartışmaları ele almış, ayetle ilgili kavramların izahına genişçe yer vermiş, fikhî olarak uygulamanın nasıl olacağını anlatmış ve geçmiş âlimlerin görüşlerini aktarmıştır.¹⁵

b. Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakâtü'l-Müfessirîn

Bilmen bu eserinde, müfessirlerin tefsir sahasındaki mesleklerini ve yaşamış oldukları asırlar itibariyle de tabakalarını tayin etmeye çalışmıştır.¹⁶ 464 kişinin hal tercemeleri kuşatıcı bir şekilde yazılmıştır. Müfessirleri, tabîinden itibaren vefat tarihlerine veya yaşadıkları asırlara göre 14 tabakaya ayırmıştır. Bu on dört tabakanın başında mümtaz tabaka olarak sahâbeden 15 kişiye yer vermiştir.¹⁷

Tefsir usûlü ile alakalı konuların ele alındığı ilk bölüm 1955 yılında, tabakatla ilgili kısım 1960 yılında Ankara'da basılmıştır. Daha sonra 1973 yılında iki cilt halinde Bilmen Yayınevi tarafından neşredilmiştir.¹⁸

c. Sûre-i Fetih'in Türkçe Tefsiri, İ'tıla-i İslam ve İstanbul'un Tarihçesi ve Fethi

İstanbul'un Fethi'nin 500. Yıldönümü münasebetiyle yazılan eser üç kısımdan oluşur. İlk kısım Fetih Suresinin tefsirine ayrılmıştır.¹⁹ Eserin mukaddimesinde Hudeybiye Antlaşması özetlenerek anlatılmış, fetih suresinin sebebi nüzülü belirtildikten sonra surenin tefsiri uzunca yapılmıştır.²⁰ İkinci kısım bir mukaddime yedi bölümden oluşur, dinler tarihiyle alakalıdır.²¹ Üçüncü kısım ise İstanbul'un tarihçesini vermektedir. Fakat

14 Bilmen, a.g.e. 1/167

15 Bilmen, a.g.e. 1/309,

16 Bilmen, Ömer Nasûhî, *Büyük Tefsir Tarihi Tabakâtü'l- Müfessirîn*, I/183, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1973.

17 Bilmen, a.g.e., I/187-202.

18 Bilmen, A.Selim, a.g.e. 28, Yaran, Rahmi, a.g.m., VI/163

19 Bilmen, Ömer Nasûhî, *Sûre-i Fetih'in Türkçe Tefsiri, İ'tıla-i İslam ve İstanbul'un Tarihçesi ve Fethi*, Burhaneddin Erenler Matbası, İstanbul, 1953, s.3-163 arası.

20 Bilmen, a.g.e.3-8.

21 Bilmen, a.g.e, s.163-273.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

ilk baskıda bu tarihçe yoktur.²² İlk defa 1953 yılında neşredilen eser daha sonra değişik yıllarda tab edilmiştir.²³

d. Nasâyîhi Kur'aniye, Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler

Bu eser, Ömer Nasûhi'nin Ramazan ayında vermiş olduğu vaazların özetlerinden meydana gelmiştir. Eserin mukaddimesinde nasihat nedir, vaizler ve mev'izalar nasıl olmalıdır gibi sorular on maddelik bir özetle cevaplanmıştır. Daha sonra otuz derste otuz vaaz işlenmiştir. Dersler, önce konuyla ilgili bir ayet verilip manasının açıklanmasıyla başlanıp daha sonra o ayetin konuyla ilişkisi kurularak anlatılmıştır.²⁴

Önceleri "Nasâyîhi Kur'aniye" ismiyle basılan eser daha sonra "Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler" şeklinde basılmaya devam edilmiştir. Eserin üslubu vaaz niteliğindedir.²⁵

2. HADİSLE İLGİLİ ESERLERİ

Ömer Nasûhi Bilmen'in hadislerle ilgili doğrudan telif bir eseri bulunmamaktadır. Ancak 500 Hadis-i Şerif isimli eseri hadis derlemesi niteliğindedir. Şimdi bu eseri tanıtacağız.

a. Hikmet Goncaları, 500 Hadis-i Şerif

Bu eser adı üstünde 500 hadis-i şeriften oluşmaktadır. Eser Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd başta olmak üzere değişik kitaplardan derlediği hadisleri içerir. Kitap önce hadislerin metninin verilmesi, daha sonra tercümelerinin yapılması ve akabinde şerh mahiyetinde tavsiye ve öğütlerin yapılması şeklinde oluşmuştur. Kitabın önsözü hadis usûlüne dair bazı terimlerin izahı ile başlayıp daha sonra Bilmen'in hadisleri aldığı kaynaklara verdiği rumuzların izahına geçilmiştir.

Eser 1963 yılında Bilmen yayınlarınca basılmıştır.²⁶ Günümüzde sadeleştirilerek tekrar basılan eserin öncelikle tahrîc çalışmasının yapılması gerekmektedir.

22 Bilmen, a.g.et. s.273.

23 Bilmen, A.Selim, a.g.e. 28, Yaran, Rahmi, a.g.m., VI/163

24 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Nasâyîhi Kur'aniye, Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler*, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1964. s.5-11

25 Bilmen, A.Selim, a.g.e. 29, Yaran, Rahmi, a.g.m., VI/163

26 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Hikmet Goncaları, 500 Hadis-i Şerif*, Bilmen Yayınları, İstanbul, 1963; Bu eser aynı isimle sadeleştirilip basılmıştır.

3. FIKIH VE İSLÂM HUKÛKUyla İLGİLİ ESERLERİ

Fetvâ makamında bulunan ve fıkıhçılığı otoritelerce kabul edilen Bilmen'in *İstılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu* ve *Büyük İslam İlmihali* bulunmaktadır. Şimdi bu eserlerle ilgili bilgiler vereceğiz.

a. Hukûk-ı İslâmiyye ve İstılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu

Ömer Nasûhi Bilmen'in belki de en önemli eseri olarak görülen *Kâmûs*, İslam Hukuku'nda mezhepler arası mukayeseli bir çalışmadır. Bu sahada sistematik olarak hazırlanmış eserlerdendir. Konular belirli bir usûl ve metodla ele alınmıştır. Bilmen'in fıkıh alanındaki bu eseri bizim çalışmamızın konusu olması dolayısıyla özel bir başlık altında ikinci bölümün başında tanıtılacaktır.

b. Büyük İslam İlmihali

Bilmen'in, Müslümanların ibadet hayatına fayda sağlaması için yazdığı bu eser, ilk olarak 1947-1948 yılları arasında fasiküller halinde yayınlanmıştır. Daha sonra tek cilt halinde pek çok kez basılmıştır. Eser 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır: *İtikad*, *Tahâret*, *Namaz*, *Oruç*, *Zekât*, *Hac*, *Kurban ve Av*, *Kerahiyet ve İstihsan*, *İslam Ahlâkı*, *Siyer-i Nebi*. İtikad konusunda özet bilgilerle başlayan bu eserde, ibadetlerle ilgili konulara geniş yer verilmiş ve dinî hükümler detaylı ve doyurucu olarak açıklamıştır. Eserin son kısmı islam ahlâkı ile Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin s.a.v. hayatlarına ayrılmıştır. Sadeleştirilmiş şekliyle günümüzde baskıları devam etmektedir.

Eser genel itibariyle Hanefi mezhebinin görüşleri etrafında oluşturulmuş bunun yanı sıra ihtiyaca göre diğer mezheplerin uygulamaları da belirtilmiştir. Bilmen, bu eserindeki hadislerin hiçbirinin kaynağını belirtmemiştir. Bir hadis naklederken “*bir hadisi şerifte buyuruldu ki*” diyerek o hadisi nakletmiştir. Birkaç ravi dışında hadislerin ravilerinin ismini de zikretmemiştir. Aynı şekilde âyetlerin de kaynağı gösterilmeden nakledilmiştir.²⁷

İlk baskısı Bilmen Yayınevi tarafından 1963 yılında yapılmıştır.²⁸

27 Hadislerin tahrirci ve detaylı bilgi için bkz. Aslan, Mehmet Emin, *Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahrirci Ve Değerlendirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana 2011. 135 s.

28 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Büyük İslam İlmihali*, s.8; Bilmen, A.Selim, a.g.e. 49

4. KELAM İLMİYLE İLGİLİ ESERLERİ

Ömer Nasûhi Bilmen'in kelâm ilmi ile ilgili iki eserini tespit edebildik. Şimdi bu eserleri tanıtacağız.

a. Muvazzah İlm-i Kelam

Altı bölüm ve sonuçtan oluşan eser, kelam ilminin yeni döneminde yazılmış olması dolayısıyla önemlidir. Başlıca itikadi ve kelami konulara yer verilmiş ve bazı modernist akımlar hakkında tenkitlerde bulunulmuştur.²⁹ Harf inkılabından önce yazılmıştır. Kitabın girişinde kelam ilminin mahiyeti, tedvini, ünlü kelimacılar, ictihad gibi konular ele alınmıştır. Daha sonra dinin mahiyeti, tarihçesi İslam dini hakkında bilgiler aktarılmış ve son olarak iman konusu ele alınmıştır.³⁰

Birinci bölümde ilahiyata taalluk eden meseleler, ikinci bölümde nübüvvet, üçüncü bölüm ilahi kitapları, dördüncü bölüm melekleri, beşinci bölüm kaza ve kaderi son bölüm ise ahiretle ilgili konuları ele almıştır. Sonuç bölümünde sema, semavat, Batlamyus ve Kopernik nazariyeleri, deprem, arzın meydana gelişi, arş ve kürsi gibi değişik konulara dair açıklamalar yapmıştır.

b. Mülahhas İlm-i Tevhid Akâid-i İslâmiyye

1962 yılında 95 sayfa olarak basılan eser, isminden de anlaşılacağı üzere İslam akaidine ait konuları incelemektedir. Eser Yüksek İslam Enstitüsü müfredatına göre düzenlenmiştir.³¹ Eserin konuları “Tevhîdî Bâri, Melâike-i Kirâm, Semâvî Kitaplar, Nübüvvet ve Risâlet, Yevmi'l-Ahiret, Kaza ve Kader Hüsün ve Kubuh” olmak üzere altı fasıldan oluşmaktadır.³² Günümüzde yeni baskıları mevcuttur.

5. DİL VE EDEBİYATLA İLGİLİ ESERLERİ

Daha çok dînî ve ilmî eserleriyle tanınan Bilmen'in şiir, roman ve lügat yazması onun çok yönlü oluşunun bir göstergesidir. Şimdi bu eserlerin tanıtımını yapacağız.

29 Yaran, Rahmi, *a.g.m.*, VI/163

30 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Muvazzah İlmî Kelam*, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1972, s.3

31 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Mülâhhas İlmî Tevhid Akâid-i İslâmiyye*, Ahmed Said Matbası, İstanbul, 1962. s.1.

32 Bilmen, *a.g.e.*, s.3,53,56,61,74,83.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

a. İki Şukûfe-i Taaşşuk

Ömer Nasûhi Bilmen'in 1904 yılında yazdığı “İki Aşk Çiçeği” anlamına gelen eser, vefatının akabinde oğlu tarafından hayatının anlatıldığı eserin 99-168 sayfaları arasında neşredilmiştir. 1900'lü yılların edebi durumunu, öğretici bir üslupla yaptığı eser, sadeleştirilmeden basılmıştır.³³

b. Nüzhetu'l-Ervâh

Gençlik yıllarında Farsça yazıp daha sonra Türkçe'ye çevirdiği bir divançesidir.³⁴ 1968 yılında İstanbul'da neşredilmiştir.

c. Dini ve Felsefi Ahlak Lügatçesi

Bu eserde müellif günlük hayatta ve edebiyat sahasında kullanılan 770 kelimenin izahını yapmıştır. Bilmen, önce her kelimenin lügat manasını daha sonra terim anlamını vermiştir. Daha sonra terimin insan zihnine yerleşmesi için bir beyit veya kıta örneklemesinde bulunmuştur. Eserin düzeni Osmanlı Türkçesine göredir.³⁵

6. FARKLI KONULARDAKİ ESERLERİ

Bilmen'in değişik konularda yazdığı eserleri de bulunmaktadır. Bu eserler sırasıyla şunlardır:

a. Yüksek İslam Ahlakı

Amelî ve nazarî ahlak dersleridir. Bilmen'in Dârü'sşafaka Lisesi'nde okuttuğu ahlak derslerinden derlenmiştir. İlk önce 1949 yılında basılan eser, daha sonra Bilmen Yayınlarından 1964 yılında ikinci defa çıkmıştır.

Yüksek İslam Ahlakı, onun şahsında temsil ettiği ahlakî değerlerin kaleme dökülmüş bir özeti gibidir. Bir el kitabı niteliğinde olan bu eser, ahlakın kaynağının İslam olduğu, aklın ve vicdanın vahiyden beslenmeden ahlakî değer üretmeyeceği, dinsiz ahlâkın mümkün olmadığı tezi üzerine bina edilir. Batılı ahlakçıların görüşlerine de yer veren Bilmen, ahlâk kavramını nazarî, amelî, ferdî, içtimâî, ailevî bütün yönleriyle ele alır.”³⁶

33 Yaran, Rahmi, *a.g.e.* VI/163; Bilmen, A.Selim, *a.g.e.* 26; Eser 2007 yılında “İki Aşk Çiçeği” adıyla tekrar basılmıştır.

34 Yaran, Rahmi, *a.g.m.*, VI/163

35 Bilmen, A.Selim, *a.g.e.* 53

36 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Yüksek İslam Ahlakı*, Timaş Yayınları. İstanbul 2007.

b. Ashab-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikâtları ve Hz. Muâviye Hakkındaki Suallere Cevaplar

1948 yılında yayınlanan eserin amacı o günlerde değişik gazete ve dergilerde sahâbe hakkında yapılan bazı olumsuz görüşlere karşı bir cevap niteliğindedir. Müellif kitabı yazmaktaki amacını belirtirken daha hacimli bir esere ihtiyaç olduğunu ve yazmak istediğini ancak vazifelerinin yoğunluğundan dolayı yazamadığını belirtmiştir. Eser Hz. Peygamber s.a.v. ve âline ta'zim, ehli beyte hürmet ve ashab-ı kirama dair genel bilgilerden oluşan bir bölümle başlamış üç bölümden oluşmuştur. İlk olarak Hz. Peygamber ve ashabı hakkında bilgiler yaklaşık 60 sayfadır. Daha sonra Muâviye, Ebû Süfyan ve Yezid gibi devrin önemli şahısları ile ilgili 41 soruya cevap verilmiştir. Son olarak ehlisünnet görüşünü savunanların sahâbe hakkındaki tavrını hadis, fıkıh, kelam, islam tarihi gibi alanlardan örneklerle anlatmıştır.³⁷

c. İslamiyetin Ulvî Mahiyeti, Müslümanların Yüksek İ'tikadları Hakkında Tedkikatta Bulunan Bir Amerikalının Suallerine Cevaplar

Bir Amerikalı'nın Müslümanlıkla ilgili sorduğu 23 soruya verdiği cevaplardır. İlk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1963 yılında 32 sayfa olarak bastırılmıştır. Eserin ana soruları tevhid, nübüvvet ve mead konuları etrafındadır.³⁸

d. Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler

Bu eser, müftülük, vaizlik, imam-hatiplik, müezzin-kayyım ve kuran kursu öğreticiliği gibi görevler için imtihana gireceklere yardımcı kitap olarak hazırlanmıştır.³⁹ Eserde tefsir, fıkıh, hadis, kelam, siyer gibi temel İslam ilimlerinden bilgiler vardır.⁴⁰

Pek çok kitap telif eden Bilmen'in muhtelif dergilerde yayınlanmış ilmî-edebî makale ve yazıları bulunmaktadır. “*Beyânu'l-Hak, Sebîlürreşâd, Sırât-ı Müstakîm İslâmın Nuru*” bu dergilerden bazılarıdır.⁴¹

37 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Ashab-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları ve Hz. Muâviye Hakkındaki Suallere Cevaplar*, Burhaneddin Erenler Matbaası, 1948, s.5

38 Bilmen, Ömer Nasûhi, *İslamiyetin Ulvi Mahiyeti, Müslümanların Yüksek İ'tikadları Hakkında Tedkikatta Bulunan Bir Amerikalının Suallerine Cevaplar*, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1956.

39 Yaran, Rahmi, *a.g.m.*, VI/163

40 Bilmen, Ömer Nasûhi, *Dini Bilgiler, (Sualli-Cevaplı)* Bilmen Yay. İstanbul, t.y. (Mukaddime) s.3-4

41 Yaran, Rahmi, *a.g.m.*, VI/163

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Özellikle fıkıh, kelam ve tefsir ilmine önemli katkıları olan Ömer Nasûhi Bilmen'in eserleri üzerine özellikle akademik sâhada çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar lisans tezi olarak başlayıp doktora seviyesine kadar ulaşmıştır.

Ömrünü eser telif etmek ve öğrenci yetiştirmekle geçiren Bilmen'in eserlerini tanıttıktan sonra şimdi onun bazı hadis meselelerine bakışını ve hadis usûlüne dair görüşlerini ele alacağız.

C. ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN HADİS USÛLÜ VE BAZI HADİS MESELELERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Fıkıh ve tefsir alanında ciltler halinde eserler veren Ömer Nasûhi Bilmen'in hadis alanında hacimli bilgiler veren bir eseri yoktur. Onun bu sahada yazdığı çalışması “*Hikmet Goncaları, 500 Hadis-i Şerif*” adlı eserdir. Eserlerin tanıtımını yaptığımız bölümde Hikmet Goncaları adlı eserle ilgili genel bilgiler vermiştik. Metodolojik olarak bu eser, hadis derlemesi gibi düşünülebilir. Eser oluşturulurken mutlak anlamda sahih hadisler seçilmemiştir. İncelemelerimiz neticesinde eserin amacı bir hadis kitabı oluşturmaktan çok Müslümanlara bir öğüt ve nâsihat vermeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca tahrîc çalışmasını yaptığımız *Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fihkîyye Kâmusu*'nun 1. cildinde Hadis Usûlü'ne dair kavramlar ve bazı ihtilaflı konularda bilgiler vermiştir.

Bilmen'in hadisçiliğinin arka planını oluşturan bilgileri elde ettiğimiz, *Kâmusu*'n ilk cildin ikinci bölümünde Bilmen, “Sünen-i Nebeviyyeye Dair” isimli bir başlık açmış, hadis usûlü ve hadisle ilgili bilgileri bu kısımda vermiştir.⁴² İslam Hukûkuna dair yazılan *Kâmus*'ta hadis ve hadis usûlüne dair bilgilerin verildiği bu bölüm yaklaşık 32 sayfadan ibarettir. Bunun yanında *Kâmus*'un hemen başında Fıkıh Usûlüne dair bazı istilahların anlatıldığı bölümde hadis ve hadis usûlüne dair bilgilerde verilmiştir. Bu bilgilerin kaynağı özellikle Hanefî usul âlimlerinin eserlerinden oluşmaktadır.

Şimdi bu bilgiler ışığında Bilmen'in hadis ve hadis usûlüne dair görüşleri ele alınacaktır. Cessâs, Serahsî ve Pezdevî başta olmak üzere Hanefî usulcülerin râvî ve rivayetle ilgili görüşleri ile Bilmen'in verdiği bilgilerin ilişkisi değerlendirilecektir.

42 bkz. Bilmen, Ömer Nasûhi, *Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fihkîyye Kâmusu* 1/132-162.

1. SÜNNETİN TANIMI, MAHİYETİ VE ÖNEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Sünnetin mahiyeti ve önemini ele alan Bilmen, öncelikle sünnetin tanımını “Hz. Peygamber’in s.a.v. bütün mübarek sözleri ile bir kısım fiilleri ve bazı hadiselerle karşı sükût buyurmuş olmalarıdır” şeklinde yapmış, kavli sünnetlere ehâdis-i şerif denildiğini belirtmiştir.⁴³ Sünnet ile hadis kavramının aralarındaki farkı ise şu şekilde izah etmektedir:

Muhaddislerin cumhûruna göre Hadis ile Sünnet ta’birleri birbirlerinin müteradifidir, ikiside aynı manada kullanılmaktadır. Ancak bazen hadis ile sadece Hz.Peygamber’in (s.a.v.) sadece söz ile olan beyanı kast olur. Sünnet kavramı ise hem söz ve fiile hem de takriri beyanlara şamildir. Dolayısıyla sünnet tabiri hadis tabirinden daha umumi olmuş olur.⁴⁴

Bilmen, dini hükümlere ait olan bütün sözleri ilahi vahyin neticesi olarak görmüş ve “وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى” *O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuştuğu ancak vahyedilen bir vahyidir. (Necm-3,4)* ayetini referans alarak sünnetin vahyi gayri metlûv⁴⁵ olduğunu ve vahyin zahir

43 Bilmen, *Kâmûs*, 1/132

44 Geniş bilgi için bkz. Bilmen, Ömer Nasûhi, *Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler*, İstanbul: D.İ.B.Yayınları, 1959, s. 22.

45 Vahiy: Sözlükte “gizlice bildirmek, fısıldamak” manalarına gelen vahiy, islâmî terimler arasında kâinatın yaratıcısı Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını özel yollarla peygamberlerine bildirmesine denir. Bu tarife göre vahiy, bir anlamda Yaratıcı’nın peygamberlikle görevlendirdiği kullarıyla konuşması mesabesindedir. İslâm âlimleri vahiy iki kısımda mütalaa etmişlerdir. Birincisi vahy-i metlûv denilen ve Kur’ân-ı Kerim’den ibaret olan vahyidir ki tamamen vahiy eseridir. İkincisi vahy-i gayri metlûv (okunmayan vahiy) dir ki sünnetten ibarettir. Vahyin Hadis ilmiyle ilgisi zaten bu noktadadır. Sünnet, kısmen vahye dayanır. Buna delâlet eden aklı ve nakli deliller vardır. Bir kere Hz. Peygamber (s.a.v)’in Kur’ân-ı Kerim haricinde vahiy alması gerekli, hatta zorunludur. Şu da var ki o ne yapmışsa kendisini peygamberlikle görevlendiren makamın adına yapmıştır. Kendiliğinden dinî bir asıl getirmesi imkân dışıdır. Aynı zamanda bağlı olduğu makamın “gözleri önünde” yani kontrolü altındadır. Allah ona kitaptan başka bir de hikmet indirmiş, bilmediklerini öğretmiştir. Vahyin i’cazı çok kere teferruata yer vermediğinden ilahî emirlerin tatbik şekillerini göstermesi ve insanlar arasında Allah’ın gösterdikleriyle hükmetmesi için de kendisine kitap indirilmiştir. Bütün bunlar Hz. Peygamber’in sünnetin özünü teşkil eden uygulamalarının, uygulama sırasında ve başka maksatlarla söylediği bazı sözlerinin vahiy eseri olduğunu gösteren açık delillerdir, bunun yanısıra bir ayeti kerimde şöyle buyurulmuştur;

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى “O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuştuğu ancak vahyedilen bir vahyidir. (Necm-3,4) Ayetteki “huve” zamirinin Kur’ân-ı Kerim’e raci olduğu söylenmiştir. Ancak başka manaya ihtimalden uzak değildir; zira nutk, mücerred konuşmaya denir. Kur’ân okuyan kimse ise elbette konuşmaktan başka bir işi yapıyordur.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

kısımının bir parçası kabul edildiğini ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in biz-zat ictihat ve teemmül neticesinde beyan buyurduklarını ise vahyi gayri metlûvün “batın” kısmında değerlendirmiştir.⁴⁶ Bu değerlendirme genel olarak Hanefî usûlcülerin bakışıdır. Serahsî bu ayeti sünnetin vahyin bir cüzü olduğuna delil olarak sunmuştur.⁴⁷

Sünneti, vahyin gayri metlûv kısmında değerlendirenlerden biri de İmam Şâfiî'dir.⁴⁸ Onun delillerinin başında *حكمة* hikmeti, *sünnet* olarak kabul etmesi gelmektedir.⁴⁹ Bu konuda usûlcülerin örnek verdiği *Erike* hadisi olarak meşhur bir rivayet vardır.⁵⁰ Bu rivayetdeki “*Kur'an-ı Kerim ve onun bir misli daha verilmiştir*” ifadesinden misl kelimesi ile kast edilenin sünnet olduğu dolayısıyla sünnetinde vahyin bir parçası olduğu anlaşılmıştır.⁵¹

Ömer Nasûhî, sünneti, Hanefî usûlcülerin yaptığı tasnife göre; mütevatîr, meşhur ve âhad kısımlara ayırmıştır.⁵² Mütevatîr haberi, “*Mütevâtir sünnetler, yalan üzerine ittifakları âdeta nazaran aklın caiz görmediği bir cemaatin Resulüekrem'den rivayet ettikleri sünnetlerdir*” şeklinde tanımlamıştır. Mütevatîr haberin, kat'iyet ifade ettiğini ve itikat, ibadet ve muâmelâta

Bu karine ile zamirin nutka ait olduğu düşünülürse onun konuştukları vahye dayanır manasına kolayca varmak mümkündür. Ayrıca sünnetten ibaret tatbikatların, emir ve nehiylerin çok kere konuşarak olduğu da hesaba katılırsa sünnetin yerine göre vahiyden kaynaklandığı sonucuna varılır. Ancak kaydetmek gerekir ki, Hz. Peygamber'in bütün yaptıkları ve söylediklerinin vahiy eseri olduğunu söylemeye imkân yoktur. O hale göre sünnetin bir dinî emir veya nehiy getiren ya da bir hüküm koyan kısmının vahye dayandığını söylemek yerinde olur. Uğur, *a.g.e.* s.415,416,417, T.D.V. Yayınları, Ankara 1992, Sünnet ve vahiy ilişkisi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Genç, Mustafa, *Sünnet Vahiy İlişkisi*, Kitâbî Yayınları, 2009.

46 Bilmen, *Kâmûs*, 1/133.

47 Serahsî, *el-Usûl*, II/97.

48 İmam Şâfiî, *er-Risâle*, 110-112.

49 Bu ayetler için bkz. Bakara, 2/129, 151, 231; Al-i İmran, 3/48, 81, 164; en-Nisa, 4/54, 113; Maide, 5/110; Nahl, 19/125; el-İsra, 17/39; Lokman, 31/12; el-Ahzab 33-34; Sad, 38/20, ez-Zuhruf, 43/63; el-Kamer, 54/5; Cum'a 62/2.

50 Ebû Dâvûd, Sünnet 6, Hadisin metni *أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِنْهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ حَلَّالٌ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ شَبْعَانَ عَلَى أَرَبِكَيْهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ*

“Şunu kat'i olarak biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ve onun bir misli daha verilmiştir. Yakında bazı kimseler çıkacak karnı tok bir halde, rahat koltuğunda oturarak: Şu Kur'an'a sarınlınız, ondan helal olarak ne görürseniz onu helâl kabul ediniz, neyi de haram görürseniz onu haram biliniz diyeceklerdir.

51 Sancaklı, Saffet, “Sünnet Vahiy İlişkisi”, Diyanet İlmi Dergi, c.43, Sayı:3, 2007, s.25.

52 Bilmen, *a.g.e.*, 1/134.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

dair konularda delil olduğunu belirtmiştir.⁵³ Bu ifadeyi Hanefî usulcüler “mütevâtir olarak sabit olan bilgi, görülerek elde edilen bilgi gibi zaruridir” şeklinde aktarmışlardır.⁵⁴ Ayrıca mütevâtir haberi inkâr edenler, zarurî bilgiyi inkâr ettiklerinden dolayı tekfir olunmuşlardır.⁵⁵

Bilmen, meşhur haberi “Meşhur sünnetler, bidayeten Resulüekrem Efendizden bir iki zat rivayet etmiş olduğu hâlde bilâhare ümmeti merhume arasında şöhet bulup ikinci ve üçüncü asırlarda tevâtür derecesini bulmuş olan sünnetlerdir” şeklinde tanımlamıştır. Meşhur haberlerin zan mertebesinde bulunduğunu ve inkâr edenlerin fasık-sapık sayılacağını ifade etmiştir.⁵⁶ Hanefîlerin özel bir terimi olan bu kavram “sahabe tabakasında âhâd olarak rivayet edilip daha sonraki tabakalarda mütevâtir derecesine ulaşan rivayetler için kullanılmıştır.⁵⁷ Onlara göre meşhur haber kesin (zarurî) bilgiyi değil kanaat oluşturan bilgiyi ifade eder. Dolayısıyla meşhur haberi inkâr eden ittifakla tekfir olunmaz. Çünkü mütevâtir oluşu sonraki tabakalardadır ve âdeten yalan olması söz konusudur.⁵⁸

Bilmen'in âhâd sünneti tanımı ise şu şekildedir: “Haberi âhâd ile sabit sünnetler, bir zatın diğer bir zattan veya bir zatın bir cemaatten veya bir cemaatin bir râviden rivayet etmiş olduğu sünnetlerdir. Tevâtür derecesinde olmayan râvîlerin, meselâ: iki üç zatın rivayet ettikleri bir sünnet de haberi ahad kabilindendir.” Bilmen âhâd haberin gâlibi zan ifade ettiği takdirde ibadet ve muamelatta kabul edileceğini, inkâr edenlerin tekfir edilmemekle birlikte bidat ehli kabul edileceğini söylemiştir.⁵⁹

Hanefî usulcülerinin tanımı ise bir, iki veya daha çok râvînin rivayet ettiği, fakat meşhur ve mütevâtir mertebesine ulaşmayan haberlerdir şeklinde olup haber-i vahid ameli gerektirmekle birlikte ilm-i yakîn ifade etmez.⁶⁰ Haber-i vâhidi inkâr eden kâfir olmaz. Ancak onunla amel gerekli olduğu için reddeden dalalete düşer. Onunla amel eden itaatkâr, tevil etmeden inkâr edense asi olur.⁶¹

53 Bilmen, *Kâmûs*, I/135.

54 Serahsî, *el-Usûl*, I/282, Pezdevî, *el-Usûl*, II/360-362 (Abdülaziz el-Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr* içinde)

55 Serahsî, *a.g.e.*, I/292.

56 Bilmen, *Kâmûs*, I/135.

57 Serahsî, *a.g.e.*, I/292; Pezdevî, *a.g.e.*, II/368,369

58 Serahsî, *a.g.e.*, I/292; Pezdevî, *a.g.e.*, II/370

59 Bilmen, *Kâmûs*, I/136.

60 Serahsî, *a.g.e.* I/294. Pezdevî, *a.g.e.*, II/371

61 Serahsî, *a.g.e.* I/112

2. RÂVÎ VE RİVAYET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bilmen, râvîde aranan şartları dört başlık altında toplamıştır.⁶² Bilmen'in verdiği bu bilgiler Hanefî usûl âlimlerinin râvîde aradığı şartlar olup akıl, Müslümanlık, adalet ve zabt'tır.⁶³

1- Akıl: Mecnunların, gayri mümeyyiz çocukların ve matuhların rivayetlerinin makbul olmayacağını belirtmiştir.

2- Müslümanlık: Râvînin Müslüman olması gerektiğini belirtir. Dolayısıyla gayri Müslimlerin rivayetlerinin makbul olmayacağını söylemiştir.

3- Adalet: Râvînin, din ve ahlak bakımından müstakim olup, büyük günahlardan sakınması, küçük günahlarda ısrarlı olmaması ve insan izzetine zarar verecek şeylerden kaçınması gerektiğini belirtmiştir.

4- Zabıt: Râvînin zabıt sahibi olması gerektiğini belirten Bilmen, bunun hadisi doğru bir işitme, hadisin lafzını ezberleme ve bu ezber üzerinde murakabede bulunma ile gerçekleşeceğini söylemiştir. Ayrıca rivayetin manasını iyi anlamalı ve onu rivayet edeceği zamana kadar ezberinde tutmalıdır. Bu konuda râvînin, rivayet ettiği hadisin sadece lafzını değil, taalluk ettiği hükümlerini de bilmesi, zabtın en üst seviyesine ulaşması anlamına gelmektedir.⁶⁴

Hanefî usûlüne göre kıyâsa aykırı olan haber-i vâhidin kabulü için râvînin fakih olması gerekir.⁶⁵ Özellikle ilk dönem Hanefî fakihlerinin rivayeti kabul etmede bir tercih olarak gördükleri râvînin fakih olması⁶⁶ konusunu Bilmen'de gerekli görmüş, bu sayede delalet lafızlarını ve hüküm çıkarma metodlarını karşılaştırma imkânının gerçekleşeceğini belirtmiştir. Hanefî usûlcülerinden rivayetlerin çelişmesi durumunda belirleyici unsurun râvîlerin fıkıh bilgisi olduğu nakledilmiştir.⁶⁷ Râvînin tek kalması konusunda kıyâsın önemli bir belirleyici olduğuna işaret eden Bilmen, bu konuyu iki hadisin izahı ile anlatmıştır.⁶⁸

62 Bilmen, *a.g.e.* 1/136.

63 Serahsî, *el-Usûl*, I/345-346

64 Bilmen, *Kâmûs*, I/136.

65 Cessâs, *el-Fusûl*, III/134,

66 Râvînin fakih olması şartı ile ilgili bilgi için bkz. Çilingir Hamdi, "Hanefîlere Göre Haberin Kıyasa Aykırı Olması Durumunda Râvînin Fakih Olma Şartı," SÜİFD Sayı 21, (2010/1) s.69-83.

67 Pezdevî, *el-Usûl*, II/397. (Abdülaziz el-Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr* içinde)

68 Mâ'kil b. Sinan'ın rivayet ettiği hadiste Hilâl b. Mürre, duhul gerçekleşmeyen eşi Berdâ'ya herhangi bir mehr belirlemeden vefat etmiş ve Hz. Peygamber bu kadına kabilesinin ka-

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bilmen, râvide bulunması gereken şartları anlattıktan sonra Hz. Peygamber'den s.a.v rivayet edilen bir rivayeti müsned veya mürsel olmak üzere ikiye ayırmıştır.⁶⁹

a- Müsned (Muttasıl) Hadis: Bizzat Hz.Peygamber'e ulaşan silsile ile rivayet edilmiş haberlerdir.

b- Mürsel Hadis: (hadisçilere göre mürsel, tâbiunun "kâle rasulullah" lafzı ile sahabeyi atlayarak rivayet ettikleri hadislerdir. Bilmen'in dört kısımda değerlendirdiği mürsel hadis hanefî usulcüler tarafından da dört kısımda değerlendirmiştir.⁷⁰

1- Sahâbe Mürseli: Sahabî doğrudan Hz.Peygamberden almadığı bir hadisi sanki ondan almış gibi rivayet etmesidir. İbn Abbâs'ın rivayetlerinde oldukça çoktur. Kabul edilmesi konusunda icma vardır.⁷¹

2- İki ve üçüncü karnda (yani tâbinin) sahâbeyi atlayıp doğrudan Hz. Peygamberden rivayetine denir ki Hanefî mezhebine göre delil olarak kabul edilmiştir. İmam Mâlik'e göre ve Ahmed b. Hanbel'in bir görüşüne göre huccettir. Zâhirî mezhebince ve ehl-i hadise göre ise asla huccet olmaz. İmam Şâfiî'ye göre böyle bir mürsel; ayete veya meşhûr bir haber ile kıyâsa uygun olmalıdır. Yahut ümmet tarafından telakki bi'l-kabûl ile karşılanmalıdır. Ya da böyle bir mürsel rivayete şeyhleri farklı iki adl râvî iştirak ederse kabul edilir.⁷²

3-Üçüncü karnden sonraki râvîlerin mürselidir. Kabûlü konusunda Hanefîler arasında ihtilaf vardır. Hanefî usûlcülerindne Kerhî'ye göre makbul, İsa b. Ebân gibi âlimlerce huccet değildir.⁷³

dınlarının mehrinden emsal bir mehir verilmesine hükmetmiştir. Bu rivayeti Hz. Ali kabul etmemiş fakat Hanefî mezhebine kıyasa uygun olduğu için amel etmişlerdir. Hadisin kıyasa uygunluğu, ölümün duhûl gibi olmasıdır. Tıpkı duhûl ile mehir lazım geldiği gibi ölüm ile de mehir lazım gelir. Ancak Şâfiîler bu hadis-i kıyasa uygun görmemiş ve amel etmemişlerdir. Onlara göre mehir ya takdir ile veya iki tarafın rıza göstermeleriyle veya duhûl ile vacip olur. Nitekim duhûlden önce talâk gerçekleşse mehir lazım gelmez. Ölümde tıpkı bunun gibidir ve kişinin mehir belirlemeden ve duhûl gerçekleşmeden öldüğü durumlarda mehir lazım gelmez şeklinde hüküm vermişlerdir. Diğer örnek için bkz. Bilmen, *Kâmûs*, 1/137-138.

69 Bilmen, *Kâmûs* 1/140-142

70 Pezdevî, *el-Usûl*, III/2 (Abdülaziz el-Buhârî; Keşfü'l Esrâr içinde)

71 Bilmen, *Kâmûs*, 1/140

72 Bilmen, *a.g.e.*, 1/141

73 Bilmen, *a.g.e.*, 1/142

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

4- Bir yönü mürsel, diğer bir yönü ise müsned olan rivayettir. Bu rivayet, bazılarınca kabul edilmiş bazılarınca reddedilmiştir. لا نكاح إلا بولي “Ni-kah ancak velinin izniyledir” hadisi bir senetle müsned, başka bir senetle mürsel olarak gelmiştir. Hanefiye göre bu hadis bu şekliyle haber-i âhad olup makbuldür.⁷⁴ Kabul etmeyenlerin delili, Akıl ve bâliğanın kendini evlendirebileceğine delalet eden “Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde onlar (kadın ile ilk kocası) Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın, anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir.” (Bakara 230) ayeti kerimesidir. Bu yönüyle hadis, kendisinden daha kuvvetli bir delile muhalif görüldüğünden kabul edilmemiştir. Mürsel hadisleri delil olarak kabul edenler bu dördüncü kısmı kabul etmemişlerdir. Mürsel hadisi kabul etmeyenler ise bu kısmın kabul edilip edilmeyeceğinde ihtilaf göstermişlerdir. Bir kısmına göre bu dördüncü nevi de makbul değildir. Çünkü bir yönden inkıta vardır. Ve bu inkıta rivayetin kabul edilmemesini gerektirir. Bir yönden müsned olması onun kabulünü gerektirmez. Çünkü cerh ta'dilden daha evlâdır. Diğer bir kısma göre “mürsel olarak gelen senette rivayetin durumu meskût bırakılmıştır. Müsned olan senette ise rivayetin durumu hakkında bir bilgi vardır. Dola-yısıyla hakkında bir hüküm verilmemiş olan mürsel rivayet, hakkında bir bilgi sahibi olduğumuz müsned rivayete muarız olamaz” şeklinde görüş belirtmişlerdir.⁷⁵

Yukarıda aktarılan bilgiler Serahsî başta olmak üzere Hanefî usul kitaplarındaki ortak bilgilerdir. Mürsel hadis hakkında Cessâs'ın “Râvî, âdil olmayan ve güvenilmeyen birinden rivayet eden bir kimse olmadıkça, ilk üç asırdaki mürsel haber hüccettir. Sonrakilerin mürselinde ise ancak âdil ve sika râvîlerden rivâyet almakla meşhur olmuş kimselerin mürseli kabul edilir. Çünkü Hz. Peygamber'in s.a.v ilk üç nesilin hayırlı olduğuna dair hadisi bunu ortaya koymaktadır. Serahsî bu konudaki görüşlerin en uygunu budur diyerek Cessâs'ın görüşünü kabul etmiştir.⁷⁶

Bilmen, Hanefî usûl kitaplarında ifade edilen hadis usûlüne dair kaide-leri, bir hadisçi gibi kategorize ederek ele almıştır. Hadisleri birkaç açıdan

74 Evlilikte velayet konusu için bkz. Danışman, Muhammet Ali, “İslam Hukukuna Göre Evlilikte Velayet ve Kapsamı,” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2006, s.239-258

75 Bilmen, a.g.e., 1/142

76 Serahsî, Usûl, I/363

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

taksim etmiş özellikle zayıf hadisle ilgili terimleri izah etmiştir. Bu izahların akabinde tahririni de yaptığımız hadislerden örnekler sunmuştur. Hadis Usûlüne dair gelenekte yaşanan tartışmalara atıflarda bulunmuş ve kısa izahlarla konuyu ele almıştır. Kitabın ikinci kısmı hadis usûlünün özeti gibi tasarlanmıştır.⁷⁷ Haberlerin mahiyeti ve mahalleri konusunda özellikle durmuş, haberlerin delaletleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Bu bilgilerin konumuzla doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla biz bu kısımda Bilmen'in hadislerin rivayetiyle ilgili yapılan birtakım itirazlar hakkındaki görüşlerini vereceğiz.

3. HADİS RİVAYETİYLE İLGİLİ YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bilmen, merviyûn anı ⁷⁸ tarafından vuku' bulan ta'n ve itiraz sebeplerini yedi kısımda değerlendirirken; bir hadise, merviyûn anıdan başkası tarafından vuku' bulacak ta'n ve itirazı da yedi kısımda değerlendirmiştir. Bu taksimi oluşturan bilgiler, tespit edebildiğimiz kadarıyla Hanefî Mezhbine ait Cessâs'ın *el-Fusûl fi'l-Usûl* isimli kitabı, Serahsî ve Pezdevî'nin *el-Usûl* kitaplarıyla birlikte ⁷⁹Molla Fenârî'nin (v.834/1431) *Fusûlü'l-Bedâyi'* isimli kitabından alınmıştır.⁸⁰ Bu eserlere baktığımızda Bilmen'in temel kaynak olarak Pezdevî'nin usule dair yazdığı eserini almıştır. Bunun yanında Molla Fenârî'nin *Fusûlü'l-Bedâyi'* isimli eserinden de faydalanmıştır. Şimdi Bilmen'in hadis rivâyeti ile ilgili itiraz ve ta'n sebeplerinden merviyûn anıdan vuku' bulanlar maddeler halinde sıralanacaktır.

1- Hadis rivayet eden “Merviyûn anı”, kendisine nisbet edilen rivayeti kabul etmez. Mesela “ben böyle bir hadisi nakletmedim” der. Bu ittifakla rivayetin kabul edilmeme sebebi olup, râvînin bu rivâyeti delil olarak kabul edilemez. Ancak bununla ne merviyûn anı'nın ne de ondan hadis rivayet

77 Bkz. Bilmen, *Kâmûs*, 1/140-150

78 Merviyûn anı: Kendisinden rivayette bulunulan kişi manasından da anlaşılacağı gibi tâlib denilen hadis ravisine hadis rivayet eden muhaddise denir. Bir başka deyişle merviyûn anı, kendisinden hadis rivayet edilen şeyhtir. Uğur, a.g.e., s.219.

79 Cessâs, *el-Fusûl*, III/ 183-207 Serahsî, *el-Usûl*, II/3-12. Pezdevî, *el-Usûl*, III/92-119 (Keşfü'l Esrâr içinde)

80 Molla Fenârî, *Fusûlü'l-Bedâyi'* fî Usûli's-Şerâi', II/246-281.

ÖMER NASŪHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

eden râvînin adaleti düşmez. Diğer rivayetleri yine kabul edilir. Çünkü adaletleri yakîndir ve şek ile yakîn zâil olmaz.⁸¹

2- Râvî, kendisinden rivayet edilen haberi nakletme konusunda tereddütte bulunur. Ebû Hanîfe, Ebû Yusuf, Kerhî, Ahmed b. Hanbel (bir görüşünde) böyle bir rivayetin kabul edilmeyeceğine ittifak etmişlerdir. İmâm-ı Muhammed, Şâfiî, Mâlik b. Enes ise bunun cerh olmadığını ifade etmişlerdir. Gerekçeleri râvînin unutmış olma ihtimalidir. Ve böyle bir tereddütle sika bir râvînin rivayeti düşmez demişlerdir. Bu konunun en önemli örneği kadınların velilerinin izni olmadan evlenmeleri hakkındadır. Zührî, Urve, Hz. Âişe senediyle gelen rivayette İbn Cüreyc'in Zührî'ye bu hadisi rivayet edip etmediğini sorması üzerine Zührî hatırlamadığını söylemiştir. Bu rivayeti Ebu Hanife kabul etmezken Şâfiî kabul etmiş ve bu hadisle hüküm vermiştir.⁸²

3- Râvî, hadisi te'vil eder. Hadisi zahir olmayan manasına haml eder. Mesela râvînin önce âmm lafızla rivayet edip sonra bu âmmı tahsis etmesi gibi. Böyle bir rivayetin kabulü konusunda ihtilaf vardır. Örnek olarak İbn Abbas, “” –dinini değiştireni öldürünüz- hadisini rivayet etmiş, sonra mürted olan kadının öldürülmesini kabul etmemiştir. Hâlbuki من يدل âmm bir lafız olup erkegede kadına da şamildir. Bunu erkeklere hasr etmek tahsistir. İmam Şâfiî bununla amel etmemiş, râvînin yapmış olduğu bu tahsisi mürtedde için delil olarak saymamıştır. İhtilaf, manası müşterek bir lafızda gerçekleşir. Bunun örneği hayz ve temizlik manalarına gelen “قروء” kuru’ lafzını zikredip burada kastım temizliktir dediği zaman bu diğer manayı reddetmek değil, râvî tarafından çıkartılmış bir sonucun tercih edilmesidir ki rivayetin kabul edilmesini gerektirir.⁸³

4- Râvî, rivayet ettiği haberin aksiyale amel eder. Bu bir cerh⁸⁴ sebebi olup rivayetin ya mensûh olduğunu veya sabit olmadığına delalet eder.

81 Bilmen, *Kâmûs*, 1/158; Bu bilgiler Pezdevî'nin eserinde باب ما يلحقه النكير من قبل فصل في الخبر يلحقه, a.g.e, III/92; Serahsî, *başlığı altında verilmiştir. Pezdevî, a.g.e, III/92; Serahsî, başlığı altında konuyu ele almıştır. Serahsî, Usûl, II/3-11; Fenârî ise الفصل السادس في الطعن isimli bölümde zikretmiştir. Molla Fenârî, Fusûlü'l-Bedâyi', II/276.*

82 Bilmen, a.g.e., aynı yer. Pezdevî, a.g.e. III/96; Molla Fenârî, a.g.e., II/277

83 Bilmen, *Kâmûs*, 1/158; Pezdevî, a.g.e. III/97; Molla Fenârî, a.g.e., II/278

84 Cerh: Râvînin adalet ve zabt sıfatlarını tam olarak taşımadığının tespit edilip ortaya konması. Bunun sonucunda, duruma göre rivayet ettiği hadis değer kazanır. Kabul ya da red olur.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bunun örneği İbn Ömer, Hz. Peygamberin namaza başlarken, rükûa giderken, rükûdan kalkarken ellerini omuzları hizasına kaldırdığını rivayet etmiştir. Hâlbuki Mücahit; “Ben İbn Ömer’in arkasında senelerce namaz kıldım, senelerce ona arkadaşlık ettim, iftitah tekbirinden başka ellerini kaldırdığını görmedim” demiştir. Buradan şu sonuç çıkmaktadır ki İbn Ömer rivayet ettiğinin mensûhiyetine inanmış ve ona muhalif amel etmiştir.⁸⁵

5- Râvî, rivayetinin muhalifiyle; rivayet etmeden önce amel etmiştir. Amel ettiği esnada hadise vakıf olmayıp, daha sonra doğru habere ulaşınca bu ameli terk etmesi durumudur. İçkinin haram kılınması olayı buna örnektir. İçkinin haram kılınması ile ilgili ayete muttali olamayan bazı kimseler onun mübah olduğunu düşünerek içmişler daha sonra bu ayetin nüzulünden haberdar oldukları vakit derhal terk etmişlerdir. Bu durum onların rivayetlerinin terk edilmesi için sebep değildir.⁸⁶

6-Râvî, rivayet ettiği haberle amel etmekten imtina eder. Bu rivayetin terk edilme sebebidir. Çünkü hadis gerçekten sabit ve sahih olsaydı onunla amel etmesi gerekirdi.

7- Râvî, rivayetinin aksine amel ettiği zaman bilinemeyebilir. Yani rivayetinden önce mi yoksa sonra mı amel ettiği konusu şüpheli bir hal almıştır. Burada “şek ile yakîn zâil olmaz” kaidesiyle amel edilir. Bu durum rivayetin terkinin gerekli kılmaz.⁸⁷

Bilmen’in mervîyyûn anhtan başkası tarafından vuku’ bulacak itiraz ve ta’n⁸⁸ sebepleri hakkındaki görüşlerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

1- Hadis hakkındaki ta’n, hadisin kendisine gizli kalma ihtimali bulunmayan bir sahâbi tarafından vuku bulmasıdır ki bu ta’n bir cerh sebebidir. Bunun örneği **“Evlenmemiş kimselerin zinadan dolayı cezaları yüzer değnek ve bir sene nefydir”** hadisini Ubâde b. Sâmit rivayet etmiş fakat Hulefâ-i Râşidîn bununla amel etmemiştir. Bu hadis zina edene uygulan-

Uğur, a.g.e., s. 75. Bilmen, cerh kavramını bazen râvî bazen rivâyette ilgili kullanmıştır.

85 Bilmen, *Kâmûs*, 1/159; Pezdevî, a.g.e. III/97; Molla Fenârî, a.g.e., II/278,279

86 Bilmen, a.g.e., 1/159; Pezdevî, a.g.e. III/99; Molla Fenârî, a.g.e., aynı yer.

87 Bilmen, a.g.e., 1/159; Pezdevî, a.g.e. III/100-102; Molla Fenârî, a.g.e., aynı yer

88 Ta’n: Sözlükte mızrakla vurmak, yaralamak manalarına gelen ta’n, Hadis Usûlü ilminde râvînin cerhe sebep teşkil eden hallerden birisiyle cerh edilmesine denilmiştir. Ta’na maruz kalan râvî zayıftır, hadisleri hakkında zayıflığına göre hüküm verilir. Uğur, a.g.e., s. 392

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

cak had cezasıyla ilgilidir. Şayet sabit olsaydı halifenin bunu uygulaması gerekirdi. Ancak halifeler bu haddi sadece yüz değnek vurmaya hasr etmişlerdir.⁸⁹

2- Hadis hakkındaki ta'n, hadisi sahabinin işitmemiş olmasından kaynaklanabilir ki bu bir cerh kabul edilmez. Örnek olarak “sizden kim namazda kahkaha ile gülecek olursa abdestini yenilesin” hadisini Ebû Mûsâ ta'n etmiştir. Bu ta'n ediş hadisi işitmemiş olmasından kaynaklanabilir. Dolayısıyla bu hadisle amel edilmiştir.⁹⁰

3- Hadisi ta'n eden muhaddis olduğu halde, hadis hakkında yaptığı ta'n mücmel veya müphem olabilir. Bu hadis, “mecrûhtur, metrûktur, gayri sabittir” gibi ifadeleri kullanması cerh sayılmaz. Böyle bir hadis kuvvetini kaybederek amelden men edilemez. Kısa kapalı ifadelerle ta'n edilen hadislerle amel etmek terk edilemez. Yani ta'n sebebinin mutlak surette söylenmesi gerekmektedir.⁹¹

4- Hadisi ta'n eden kimse muhaddis olup, açık bir şekilde ta'n sebebini belirtmiş olduğu halde yapmış olduğu açıklama ve izah cerh sebebi olarak kabul edilmemiştir. “Bu hadis, ta'n edilmiştir. Bunu rivayet eden adam çarşıda pazarda gezip dolaşan biridir” gibi râvîsinin ismini zikretmeden yapılan ta'n Hanefî mezhebince cerh için yeterli değildir. Çünkü râvînin adını zikretmeyişi onun sika olduğuna delalet etmektedir.⁹²

5- Hadisi ta'n eden kimse muhaddis olup, açık bir şekilde ta'n sebebini belirtmiş olduğu halde yapmış olduğu açıklama ve izahın doğruluğu konusunda ihtilaf bulunur. Bu da cerh değildir.⁹³

6- Hadisi ta'n eden kimse muhaddis olup, açık bir şekilde ta'n sebebini belirtmiştir. Yapmış olduğu açıklama ve izah, cerh sebebi olduğu ittifakla kabul edilecektir. Ancak ta'n eden kimse taassub ve adavetle bilinen bir kimsedir. Bu ta'n da cerh sayılmaz. Mesela Ehl-i Sünnet hakkında mülhid ve zındıkların ta'nda bulunmaları gibi.⁹⁴

89 Bilmen, *Kâmûs*, 1/159; Pezdevî bu bölümü *باب الطعن يلحقه الحديث من قبل غير الراويه* adlı başlığın altında ele almıştır. Pezdevî, *a.g.e.* III/103; Molla Fenârî ise bir önceki bölümüm devamı olarak aktarmıştır. Molla Fenârî, *a.g.e.*, II/279

90 Pezdevî, *a.g.e.* III/104; Molla Fenârî, *a.g.e.*, II/280

91 Bilmen, *a.g.e.*, 1/160; Pezdevî, *a.g.e.* III/106; Molla Fenârî, *a.g.e.*, II/280

92 Pezdevî, *a.g.e.* III/108-111; Molla Fenârî, *a.g.e.*, II/280

93 Bilmen, *a.g.e.* 1/161; Pezdevî, *a.g.e.* III/114; Molla Fenârî, *a.g.e.*, II/281

94 Bilmen, *Kâmûs*, 1/161; Pezdevî, *a.g.e.* III/115; Molla Fenârî, *a.g.e.*, II/281

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

7- Yukarıda zikredilen ta'n etme şekillerinin dışında, ta'n eden muhaddisin önyargısız, açık ve izah bir şekilde yaptığı ta'nı ittifakla kabul edilir ve cerh sayılır. Mesela “Falanca râvî şöyle bir yalan ile mâruftur, fîsk ehlidir, büyük günah işleyendir” gibi ifadelerin söylenmesi gibi. Sahih ve mu'teber sayılan ta'n sebeplerini kırka kadar çıkarmak mümkündür.⁹⁵

Bilmen'in hadis rivayeti, cerh ve ta'n sebepleri ile ilgili konularda verdiği bilgiler Hanefî mezhebinin genel görüşleridir. Bu bilgilerin kaynağına baktığımızda yukarıda belirtildiği gibi Hanefî *Usûl* kitaplandırır.” adlı babta yer alan bilgilerin maddeleştirilmiş şeklidir ve mücerret nakillerdir. Ces-sâs hadiseler etrafında konuyu anlatmıştır. Serahsî ise konuyu râvîden kaynaklanan ve başka bir şekilde kizbin habere dâhili şeklinde iki ana başlıkta incelerken râvîden kaynaklananları dört ana başlıkta değerlendirmiştir. Râvînin dışındakileri ise iki başlık altında ele almıştır. Birinci kısmı sahâbîlerden kaynaklananlar oluştururken diğer kısmı muhaddislerden kaynaklananlar belirlemiştir.⁹⁶ Bilmen'in verdiği bilgilerin kaynağını ise tam anlamıyla Pezdevî ve Molla Fenârî'nin kitapları oluşturmaktadır. Çünkü Pezdevî bu bilgileri yedişer madde halinde vermiş, Molla Fenârî'de bu bilgileri ondan aktarmıştır. Bilmen'in Kâmûs formatında oluşturduğu eserin sistematik bir şekilde düzenlenmesi için bu bilgileri kategorize etmesi özellikle Hanefî Mezhebinin usûl anlayışının ortaya çıkmasına ayrıca katkı sağlamıştır. Bunun yanında Bilmen'in bu bilgileri aktarırken herhangi bir metod veya bakış açısı getirdiğini söylemek mümkün değildir. Birebir mücerret nakillerden oluşan bilgileri “Merviyyûn an-hı tarafından kaynaklanan ta'n ve itirazı” yedi kısma, “bir başkası tarafından vuku bulacak ta'n ve itirazı” ise yine yedi kısma ayırmıştır. Netice olarak Bilmen'in hadis usûlü ile ilişkisinin somut örneklerini sunmaya çalıştığımız bu bölümde onun geçmiş usûl âlimlerinin vermiş olduğu bilgileri nakletmekle yetindiğini müşahade ettik. Bunu yaparken geleneğin getirdiği bilgi birikimine ilave bir yorum eklemek yerine bilgileri sistemleştirme gayretinin bulunduğunu söylemek mümkündür.⁹⁷

95 Bilmen, Kâmûs, 1/162; Pezdevî, a.g.e. III/116-118; Molla Fenârî, a.g.e., II/281

96 Serahsî, a.g.e. II/7.

97 Hanefî Mezhebinin hadis usulü anlayışı hakkında detaylı bilgi için bkz. Abdülmecid et-Türkmânî, Dirâsâtü fi Usûli'l-Hadis alâ Menhaci'l-Hanefiyye, Mektebetü's-Sa'ade, Pakistan, 2009;

Ünal, İsmail Hakkı, İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, D.İ.B. Yay. Ankara 2012; Yiğit Metin, İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına göre Ebû Hanîfe'nin Usûl Anlayışında Sünnet, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ömer Nasûhi Bilmen'in hadis usûlüne dair vermiş olduğu bilgilerden bazı örnekleri sunduğumuz bu bölümden sonra şimdi Bilmen'in nesh kavramıyla ilgili görüşlerinden bahsedeceğiz.

4. NESH KONUSU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Lügatte “*ortadan kaldırmak, izale etmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek, tebdil, tahvil ve bir yerden diğerine nakletmek ve yazmak*”⁹⁸ gibi manalara gelen nesh kavramı ıstılahta genel olarak; “*önceki şer’î bir hükümün o hükümün delilinden sonra gelen bir hükümle yürürlükten kaldırılması, mükelleflerle alakasının kesilmesi*”⁹⁹ şeklinde tanımlanmıştır.

Bu konuda “Neshe Dair Malumat” adlı başlıkta Bilmen, şu bilgileri vermiştir.

1- Nesh aklen ve naklen caizdir ve gerçekleşmiştir. Çünkü Allah c.c. kulları hakkında dilediği gibi tasarruflarda bulunabilir. Bu konudaki en önemli delili önceki peygamberlerin şeriatlarının nesh edilmesidir. Örneği ise Hz. Âdem zamanında kız kardeşe evlenmek caiz iken diğer şeriatlarda bu hüküm kaldırılmıştır. Bir başka örnek Hz. Yâkup zamanında iki kız kardeşi nikâhlamak caiz iken daha sonra yasaklanmıştır.¹⁰⁰

2- Hristiyanlar neshi kabul etmektedir. Fakat Yahudîler neshi kabul etmemektedirler.

3- Nesh, zamanla kayıtlanamaz. Yani maziye, hale ve istikbale ait bir haberde nesh gerçekleşemez. Çünkü böyle bir nesh yalan veya cehalete sebep olabilir. Aynı şekilde itikada dair konularda da nesh olmaz. Yine hisse ve akla taalluk eden hükümlerde de nesh olmaz. Ateşin yakıcılığı zamanla değişmez. Dolayısıyla “bir ma’lûl, illetinden önce mevcut olamaz” kaidesince böyle konularda da nesh olmaz. Ayrıca الجهاد ماض الى يوم القيامة hadisi ile cihadın kıyamete kadar devam edeceği ifade edilmiştir. Artık bu konuda nesh söz konusu değildir.¹⁰¹

4- Neshin en önemli şartı nâsihin kitap veya sünnet olması ve nesh eden delilin mensûhun delilinden daha sonra gelmiş olmasıdır. Kıyâs ve

98 Râğıb, el-İsfahânî, *Müfredat*, s.498; İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, 4/28-29, neshle ilgili detaylı bilgi için bkz. Koçkuzu, Ali Osman, *Hadiste Nâsih Mensuh Meselesi*, s. 77-85; İFAV Yayınları, İstanbul 1985.

99 Cürçânî, Şerif, *Târîfât*, s.260; Aydın, Abdullah, *Hadis İstılahları Sözlüğü*, s.126

100 Bilmen, *Kâmûs*, 1/98

101 Bilmen, *a.g.e.*, 1/99

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İcmâ ile şer'i bir hüküm nesh edilemez. Bunun sebebi neshin ancak Hz. Peygamber s.a.v. döneminde olacağı içindir. Bir başka sebep ise kıyâs zanni bir delildir. Nass ile sabit bir hüküm zanni bir delil ile nesh edilemez. İcmâ ise Hz. Peygamber döneminde yoktu. Problemlerin çözümünde karar mercî bizzat kendisiydi. Ve onun sözüne muhalif bir icmâ da söz konusu olamazdı. Dolayısıyla onun vefatından sonra gerçekleşen icma ile de nesh yapılamaz.¹⁰²

5- Neshin gerçekleşmesi ise şu şekillerde olabilir:

a- Kitap, kitapta bulunan başka bir hükmü nesh edebilir.

b- Sünnet, bir başka sünnetin hükmünü nesh edebilir

c- Kitap, sünnette bulunan bir hükmü nesh edebilir.

d- Mütevâtir veya meşhur haber, kitapta bulunan bir hükmü nesh edebilir. Ancak haber-i vahid olan sünnetle ne kitap, ne mütevâtir veya meşhur haber nesh edilemez. Belki kendisi gibi haber-i vâhid olan başka bir sünneti nesh edebilir. Bu görüş Hanefî mezhebine aittir. Şâfiî'ye göre son iki maddedeki nesh kabul edilmemiştir. Sebep olarak sünnetin vahyin bir parçası olmasını göstermektedir.¹⁰³

6- Kur'an-ı Kerim'de gerçekleşen nesih üç gruptadır:

a- Hem tilaveti, hem de hükmü mensûh ayetler. Ayetin hem metni hem hükmü kaldırılmıştır.

b- Tilaveti mensûh olmayıp yalnız hükmü mensûh ayetler. Zinâ eden kadınların evlerinde hapis edilmeleriyle ilgili ayetin metni mevcut fakat hükmü mensûhtur.

c- Hükmü baki kalıp yalnız tilaveti nesh edilen ayetler. Tahrîcini de yaptığımız *والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله* "evli ihtiyar erkek ve evli ihtiyar kadın zinada bulunursa ikisini de Allah c.c. katından bir azap olarak recm ediniz" ayetinin metni mushafta mevcut olmayıp nesh edilmiştir.¹⁰⁴

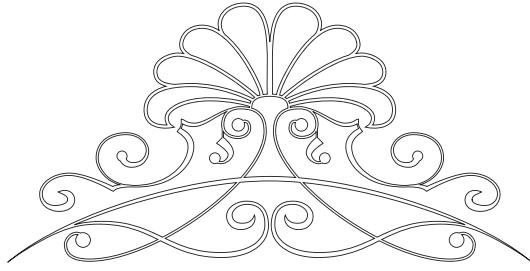
102 Bilmen, *a.g.e.*, 1/100

103 Bilmen, *a.g.e.*, 1/101

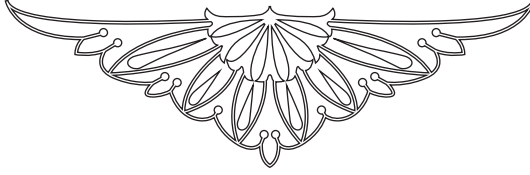
104 Ahmed b. Hanbel ve İbn Mâce, İbn Abbas'ın; Mâlik b. Enes, Said b. Müseyyeb'in, Hz. Ömer'in bu sözü ayet olarak okuduklarını söylediğini sahih olarak rivayet etmişlerdir. (Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Hudûd 1; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 5/182; İbn Mâce, Hudûd 9.)

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bilmen'in hayatı, ilmî kişiliği, eserleri ve hadis ilmi ile ilişkisini anlattığımız birinci bölümden sonra şimdi *Istılahâtı Fıkhiyye Kâmusu'nun* tanıtımını ve hadislerinin tahrîcini yaptığımız ikinci bölüme geçiyoruz.



İKİNCİ BÖLÜM





ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN ISTILÂHÂT-I FIKHİYYE KÂMÛSU'NDA GEÇEN HADİSLERİN TAHRÎC VE DE- ĞERLENDİRİLMESİ

A. HUKÛK-I İSLÂMİYYE VE ISTILAHÂTİ FIKHİYYE KÂMÛSU

İslam Hukûkunun tamamını kapsayan ve Türkçe olarak yazılması ön-
görülen ilk eser, Mustafa Hayri Efendi'nin (v.1320/1902) Şeyhülislamlığı
zamanında düşünülmüştü. Bu bağlamda nikâh, talâk, muamelât ve cezâyâ
dair özellikle Hanefî mezhebinin görüşlerini içine alan bir eserin yazılması
için Meşîhat-ı İslamiyye Dairesi'nde bir heyet kurulmuş ve bu heyet başta
nikâh ve talâkla ilgili konular olmak üzere çeşitli meseleleri ihtiva eden
Arapça metinleri toplamıştı. Bu metinlerin tercümesi için üyelerden “Me-
celle” şârihi Ali Haydar Efendi (v.1335/1916) ¹ ile fetvahanede telif heyeti
azası olan Ömer Nasûhi Bilmen görevlendirilmiş, ancak Hayri Efendi'nin
Şeyhülislamlıktan ayrılmasıyla (16 Mayıs 1916) bu heyetin çalışmaları

1 Küçük Ali Haydar Efendi: Haydar Molla veya çağdaşı fıkıh usulü müellifi Haydar Efen-
di'den (Büyük) yaşça küçük olduğu için Küçük Haydar Efendi diye de anılmaktadır. Soyadı
kanunundan sonra Arsebük soyadını almıştır. (24 Nisan 1853) Batum'da doğdu.1935
yılında İstanbul'da vefat etti.

Ali Haydar Efendi'nin hâkimlik hayatının yanı sıra uzun bir öğretim hayatı da olmuş, on iki yıl
Mülkiye Mektebi'nde, beş yıl Medresetü'l-kudât'ta ve otuz yılda Hukuk Mektebi'nde Me-
celle, Ahkâm-ı evkâf ve kavânin dersleri okutmuştur. Bu arada, başta Mecelle şerhi olmak
üzere birçok kitap ve makale kaleme alarak verimli bir telif hayatı geçirmiştir.

Eserleri:

1- *Düverü'l-Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm.*

2- *Mirkâtü'l- Mecelle.*

3- *Şerh-i Cedid li-Kânûni'l Arâzi*

4- *Tertibü's-Sunûf fî Ahkâmi'l Vukûf*

5- *Tavzihu'l-Müşkilât*

6- *Teshilü'l-Ferâiz*

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

durmuştu. Daha sonra Ömer Nasûhi, bu eseri kendi başına tamamlamayı başarmıştır.²

Yayınlandığı anda büyük yankı uyandıran bu eser, sistematik bir çalışma olup mezhepler arası mukayeseli bir İslam Hukûku kitabıdır. Türkiye’de Latin alfabelerinin kabulünden sonra kaleme alınmış kapsamlı ve muhtevalı bir eserdir.

Müellif, eserin önsözünde fıkıh ilminin ibadetler, vakıf, vasiyet, miras gibi değişik dallarında Türkçe bazı eserler bulunmakla beraber İslam Hukûku’nun bütün konularını içeren kitapların yok denecek ölçüde az olduğunu, Türkçe’ye çevrilen bazı fıkıh kitaplarının da ya çok muhtasar ya da düzensiz şekilde kaleme alındığını söyleyerek bu alanda kapsamlı bir eserin telifine olan ihtiyacı dile getirir.³

Eserin ibadetlerle ilgili kısmı 1947 yılında “*Büyük İslam İlmihali*” adıyla ayrıca basılmıştır. Eserin hazırlanması akademik çevrelerde geniş yankı uyandırmış ve yayımlanması için özellikle Ebû’ulâ Mardin’in olumlu mütâlâsı, Sıddık Sami Onar, Hüseyin Nail Kubalı ve Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun bu yöndeki teşvik ve kararları sonucu eser, İstanbul Üniversitesi Hukûk Fakültesi tarafından 1949-1952 yıllarında neşredilmiştir. Adı geçen Hukukçuların da esere yazdıkları takrizlerde işaret ettikleri gibi, İslam Hukûku’nu hakkıyla bilen insanların çok azaldığı bir dönemde yazılan kitap, hem Müslümanların çeşitli dîni ve Hukûki problemlere karşı İslam Hukûkunun çözümlerini öğrenme ihtiyacını gidermiş, hem de Türk Hukûk tarihi ve İslam Hukûkunun klasik doktrinini araştırarak hukûkçular için önemli bir kaynak teşkil etmiştir.⁴

Konuların tertibinde daha çok Kâsânî’nin (v.730/1330) “*Bedâi’u’s-Sanâi*” adlı kitabından faydalanan eser; otuz ana bölümden meydana gelmiş ve bu bölümler de kendi arasında alt bölümlere ayrılmıştır.

Eserin I. cildi İslam hukûkuna giriş mahiyetinde olup iki bölümden meydana gelmektedir. Fıkıh usûlüne dair olan ilk bölümde bu ilimle alakalı terimler verilmiş, bu ilmin mahiyeti, konusu ve gayesi, tarihçesi anlatılmış, literatürü verilmiş, daha sonra kitap, sünnet. icma ve kıyâs başta

2 Bilmen, A.Selim, *a.g.e.*, 36-37, Yaran, Rahmi, *a.g.m.*, VI/163

3 Bilmen, *Kâmûs*, 1/3-4

4 Koca Ferhat, “Hukûk-ı İslamiyye ve Istilâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu,” *DİA*, XVIII/319; Takrizler için bkz. Bimen, Ömer Nasûhi, *Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1968, VIII/289-296.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

olmak üzere çeşitli şer'î deliller sıralanmış, hükümle ilgili konular, icthad, fetva ve kaza konuları incelenmiştir. Mecelle'de yer alan ilk doksan dokuz madde ve Ebû'l Hasan el-Kerhî'den (v.340/952) rivayet edilen bazı usûl kaideleriyle Necmeddin en-Nesefî'nin (v.537/1142) bu kaideler için verdiği örnekler ve yaptığı açıklamalar da nakledilmiştir.

İkinci bölümde İslam hukûk tarihi ele alınmıştır. Burada Fıkıh ilminin tanımı ve faydası, kaynakları, aştap döneminden başlamak üzere çeşitli devirlerde yetişen müctehid ve fakihlerin derece ve tabakaları, ihtilaf sebepleri ve fıkıh mezhepleri anlatılmıştır. Daha sonra aştaptan itibaren müellifin yaşadığı döneme kadar yetişmiş meşhur müctehid ve fakihlerden 405 kişinin biyografisi verilmiştir.

Genel olarak şahıs hukûku ile aile hukûkunun kapsamına giren nikâh, talâk, nesep ve hidâne ile nafaka konuları II. ciltte yer almaktadır. III. cilt, İslam Hukûku'ndaki cezâ, hükümlerle savaş hukûku ve gayri müslimlerle ilgili bir kısım muamelâtı ihtiva eder. IV. ciltte irtidâd ve esirlerle ilgili konular, İslam devletinin gelirleri ve çeşitli şer'î ölçüler, emânetler, hibe ve vakıflarla ilgili bilgiler verilmiştir. V. ciltte yine vakıflar ve vasiyetler; VI. ciltte alım satım akidleri, şüf'a, icâre, kefâlet, havâle ve vekâlet; VII. ciltte rehin, şirketler, mefkûd, lâkit ve lukata, hacr ve ikrâh, gasp ve itlâf; VIII. ciltte ikrâr, davalar, beyyineler (şehâdet ve tahlif), kaza ve iftâ konuları incelenmiştir. VIII. cildin sonunda ayrıca müellifin İslam Hukûku'nda manevi zararların tazminiyle ilgili bir araştırması bulunmaktadır. Bu cildin sonuna bütün ciltlerde geçen konu başlıklarının alfabetik bir fihristi de eklenmiştir.

İstılâhât -1 Fıkhiyye Kâmusu'nda Hanefî mezhebinin görüşleri esas alınmakla beraber Mâliki, Şâfiî, Hanbelî ve Zahirî mezheplerine ait görüşlerde kısaca zikredilerek hukûkçular arasındaki ittifak ve ihtilaf noktaları gösterilmiştir. Kitapta hukûkî hükümlerin dayandığı şer'î deliller, geniş yer tutacağı endişesiyle zikredilmemiş, ancak hükümlerin gerekçesi sayılabilecek, onların teşrî, hikmet ve sebeplerini anlatan ve "ilel-i fıkhiyye" (menât-ı hüküm) adı verilen bazı delil ve yorumlara yer verilmiştir.

Müellif konuları işlerken özellikle klasik fıkıh kitaplarında yer alan ulemanın görüşlerini sâdıkanane bir şekilde nakletmekle yetinmiştir.

Müctehidde bulunması gereken şartları saydıktan sonra icthad etmek için "pek büyük bir kabiliyet ve pek geniş mâlumatın" gerektiğini, ayrıca "pek büyük bir diyânet ve pek azim bir seciyye-i ahlâkiyye" gerektiğini

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

belirtmiştir. İslam hukûkuyula ilgili kapsamlı bir kâmus olan eser, birçok kaynaktan faydalanılarak yazılmıştır. Bu kaynaklar bazen paragrafların sonunda belirtilmekle beraber genellikle her bölüm veya ciltten sonra toplu olarak baskı yeri ve tarihi, cilt ve sayfa numaraları verilmeden zikredilmiştir.⁵

İlk defa 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Hukûk Fakültesi tarafından basılan eserin, daha sonra farklı yayınevleri tarafından pek çok neşri yapılmıştır. Eserle ilgili sadeleştirme çalışmalarının yapılması gündemdedir. Böyle bir çalışmanın yapılması, alanında çok büyük bir boşluğu dolduran bu eserin, daha çok kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır.

Aşağıdaki tablo *Istilahâtı Fıkhiyye Kâmûsu*'nda işlenen konuların başlıklarını içermektedir. Konular cilt ve sayfa numaraları verilerek hazırlanmıştır. Bu konular kitapta kendi içinde maddeler halinde sıralanmış ve her konunun içinde alt başlıklar verilerek sistematik bir formatta olması düşünülmüştür.

İSTILAHAT-I FIKHIYYE KAMUSUNDA İŞLENEN KONULAR					
Konu	Cilt	Sayfa	Konu	Cilt	Sayfa
1. Fıkıh Usûlü	I	11-300	16. Şüf'a	VI	131-153
2. Fıkıhın Tarihçesi	I	301-473	17. İcâreler	VI	156-239
3. Münakehât	II	5-173	18. Kefâletler	VI	244-282
4. Talâk ve Fesh	II	174-394	19. Havâleler	VI	288-308
5. Nesep ve Hidâne	II	395-443	20. Vekâletler	VI	311-367
6. Nafakalar	II	444-514	21. Rehinler	VII	5-51
7. Cezâî Ahkâm	III	7-329	22. Şirketler	VII	57-207
8. Harp ve Cihâd	III	332-4/72	23. Mefkûd, Lâkid	VII	208-262

5 Koca, a.g.m., DİA, XVIII/319

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

9. Vergi, Araziler	IV	72-144	24. Hacr, İzin, İkrâh	VII	267-323
10. Emanetler Vedia	IV	144-218	25. Gasp ve İtlaf	VII	327-393
11. Hibeler	IV	223-279	26. Sulh ve İbrâ	VIII	5-35
12. Vakıflar	IV	284-5/112	27. İkrâr	VIII	37-79
13. Vasiyetler	V	115-203	28. Davalar	VIII	81-112
14. Verâset	V	207-399	29. Beyyine, Şahit	VIII	118-119
15. Bey-ü Şıra	VI	5-129	30. Hüküm ve Fetvâ	VIII	204-267

İstilahâtı Fıkhiyye Kâmûsu hakkında verilen bu bilgilerden sonra giriş kısmında belirtilen metodlar çerçevesinde yapılan tahrîc çalışmasına geçilecektir. Bu bölümde, 8 ciltin tamamında geçen rivayetler ele alınmış, tekrarlar dipnotta gösterilmiştir. Ayrıca bazı hadislerle ilgili yapılmış özel çalışmalara, makale ve tezlerde işaret edilmiştir. Bölüm sonunda genel bir değerlendirme yapılmış, tahrîcin neticeleri üzerinde durulmuştur.

B. “HUKÛK-I İSLÂMÎYYE VE ISTİLÂHÂT-I FIKHÎYYE KÂMÛŞU” ADLI ESERDE GEÇEN HADİSLERİN TAHRÎC VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. BİRİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

1. HADİS

هَاتُوا رُبْعَ عَشْرٍ أَمْوَالِكُمْ

Mallarınızın kırkta birini zekât olarak getirip veriniz.⁶

هَاتُوا رُبْعَ الْعَشْوَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتِي دِرْهَمٍ “her kırk dirhemden bir dirhem, iki yüz dirheme varmadıkça sizin üzerinize (zekât olarak) hiçbir şey yoktur. İki yüz dirhem olduğunda beş dirhem (zekâtı) vardır. (Bundan) fazlası hesabına göredir” şeklinde gelen hadisi Ebû Dâvûd (v.275/889), Ali b. Ebî

6 Bilmen, Ömer Nasûhi, *İstilahat-ı Fıkhiyye Kâmusu*, I/27,48.

ÖMER NASŪHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Tâlip'ten rivayet etmiştir.⁷ Dârekutnî (v.385/995) bu lafızla Ali b. Ebî Tâlip'ten rivayet etmiştir.⁸ Beyhakî (v.458/1066), هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ “Öşür'ün kırkta birini getirin” lafızıyla rivayet etmiştir.⁹ Elbânî (v.1420/1999) sahih hükmü vermiştir.¹⁰

قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ذِرْهَمًا ذِرْهَمًا “Ticaret maksatlı olmayan at ve kölelere zekat vermeyi sizden kaldırdım. Fakat gümüşlerinizin zekâtını bana getirin verin, her kırk dirhemde bir dirhem verin” şeklinde gelen rivayeti, Ahmed b. Hanbel (v.241/855), Ali b. Ebî Tâlip'ten tahrîc etmiştir.¹¹ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹² Aynı rivayeti Dârimî (v.255/869) rivayet etmiş; Hüseyin Selim Esed, senedinin güvenilir olduğunu belirtmiştir.¹³

Tirmizî (v.279/893) ve İbn Mâce (v.273/886) قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ذِرْهَمًا ذِرْهَمًا lafızıyla Ali b. Ebî Tâlip'ten tahrîc etmişlerdir. Tirmizî rivayetinin sahih olduğunu belirtmiştir.¹⁴ Tirmizî ve İbn Mâce rivayetine Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹⁵

Zehebî (v.748/1347), Ali b. Ebî Tâlip rivayetinde bulunan râvilerden Eyyüb b. Câbir ve Hâris'in hadis naklinde gevşek olduklarını söylemiştir.¹⁶ Zeylâî (v.762/1360), bu lafızla birden çok senetle nakledildiğini ve rivayetin sahih olduğunu ifade etmiştir.¹⁷

Bilmen'in mütevâtir hadise örnek olarak verdiği هَاتُوا رُبْعَ عَشْرِ أَمْوَالِكُمْ lafzı temel hadis kaynaklarında ve mütevatir hadisleri derleyen kitaplarda bu ifade ile geçmemektedir. Fakat bu hadis ile yakın manada olan هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ lafzıyla Ali b. Ebî Tâlip'ten gelen rivayete Tirmizî başta olmak üzere cerh ve ta'dil âlimleri sahih hükmü vermiştir.

7 Ebû Dâvûd, Zekât 5, H.No:1572

8 Dârekutnî, Sünen, II/92.

9 Beyhakî, es-Sünenü'l- Kübrâ, IV/55, H.No:7523; Ma'rifetü's-Sünen VI/131.

10 Elbânî, Sahihu Süneni Ebî Dâvûd, I/434, H.No:1572

11 Ahmed b.Hanbel, el-Müsned, I/132.

12 Ahmed b. Hanbel, Müsnedü el-İlmam Ahmed b. Hanbel Şuayb el-Arnâvut Tahkiki, II/118, H.No:711

13 Dârimî, Zekât 7, Dârimî, Müsnedü ed-Dârimî, Hüseyin Selim Esed Tahkiki, II/1014.

14 Tirmizî, Zekât 4; İbn Mâce, Zekât 4.

15 Elbânî. Sahihu Süneni't-Tirmizî, I/341, H.No:620; Sahihu Süneni İbn Mâce, II/97, H.No:1817

16 Zehebi, Tenkihü't-Tahkik, I/340

17 Zeylâî, Nasbu'r-Râye, II/366

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

2. HADİS

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız.¹⁸

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî (v.256/870), İbn Huzeyme (v.311/923), İbn Hıbbân (v.354/965), Dârekutnî (v.385/995); Mâlik b. Huveyris'ten tahrîc etmişlerdir.¹⁹ Zehebî, İbn Mülakkin (v.804/1401), İbn Hacer (v-852/1448) ve Elbânî; senedin sahih olduğunu söylemişlerdir.²⁰

Şuayb el-Arnâvut, Buhârî ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir hükmü vermiştir.²¹

3. HADİS

أَدُّوا عَنْ كُلِّ حَرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Fıtır sadakasını hür ve köle her Müslüman için yerine getiriniz.²²

Bilmen, mutlak emrin mukayyed oluşuna örnek olarak vermiştir. أَدُّوا عَنْ كُلِّ حَرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ mutlak olarak geldiğini ve adu عن كل حر وعبد من المسلمين ile mutlak lafzın mukayyed olduğu örnek olarak gösterilmiştir. Bu lafızla ve hadis olarak verilen ifade temel hadis kitaplarında geçmemektedir. Bu konuda gelen hadis metinlerine baktığımızda manayı doğrulayacak şekilde şu rivayetler bulunmaktadır.

أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ - أَوْ قَالَ قَمْحٍ - عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , غَنِيِّ أَوْ فَقِيرٍ

Tahâvî, Sa'leb b. Ebû Suayr'ın babasından bu lafızla merfû olarak tahrîc etmiştir. Ayrıca Eş'âs'ın Hz. Osman'ın hutbede bu sözleri söylediğini de mevkuf olarak tahrîc etmiştir.²³

18 Bilmen, a.g.e., I/48-76-96

19 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, V/53; Dârimî, *Mukaddime* 27; Buhârî, *Ezân* 18; Edeb 27; İbn Huzeyme, *Sahîhu İbn Huzeyme*, I/206, H.No:397; İbn Hıbbân, *es-Sahîh*, Kitabu's-Salât, V/541, H.No:1658; Dârekutnî, *es-Sünen*, I/704.

20 Zehebî, *Tenkihü't-Tahkik*, I/164; İbn Mülakkin, *el-Bedrü'l-Münir*, III/307; İbn Hacer el-As-kalânî, *et-Telhisu'l-Habîr*, I/348. Elbânî, *Sahihü'l Câmi*, I/216, H.No:893; *Sahih-u Ede-bi'l-Müfred*, s.81, H.No:213.

21 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXIV/158, H.No:20530.

22 Bilmen, a.g.e., I/69.

23 Tahâvî, *Şerhu Müşkili'l-Âsar*, IX/29. H.No:3410, IX/40, H.No:3421

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim(v.261/875), İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî; İbn Ömer'den **فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ** عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على كلِّ حرٍّ *“Rasûlullah s.a.v. fîr zekâtını Ramazan ayında müslümânlardan köle, hür, erkek, kadın, küçük, büyük üzerine hurmadan bir sâ' yâhud arpadan bir sâ' olarak farz kıldı”* lafzıyla rivayet etmişlerdir.²⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

Abdürrezzak b. Hemmâm (v.211/826), Ahmed b. Hanbel ve Dârekutnî, Abdullah b. Sa'lebe'den aynı manaya gelen

حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَذُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَذُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ *فَمَنْحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ*

ifadesiyle rivayet etmişlerdir.²⁵ Şuayb el-Arnâvut bu rivayetin merfû olarak zayıf olduğunu belirtmiştir.²⁶

4. HADİS

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

İmamlar Kureyş'tendir.²⁷

Değişik lafızlarla fakat genelde aynı manalara gelen hadisi, Buhârî, **إِنْ** Değişik lafızlarla fakat genelde aynı manalara gelen hadisi, Buhârî, *“Hilâfet işi Kureyş'te bulunacaktır”* şeklinde ve Müslim'le birlikte *“İnsanlardan iki kişi kaldığı”* لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان , *“İnsanlardan iki kişi kaldığı müddetçe bu iş Kureyş'de devam edecektir”* lafızlarıyla Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.²⁸ Hadis müttefakun aleyhtir.

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (v.204/819), Ahmed b. Hanbel, Nesâî (v.303/917), Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî (v.307/919), Taberânî ve Beyhakî, Enes

24 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Sadaka 51; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/137; Buhârî, *Fıtır Sadakası* 2; Müslim, *Zekât* 12; İbn Mâce, *Zekât* 21; Ebû Dâvûd, *Zekât* 20; Tirmizî, *Zekât* 36; Nesâî, *Zekât* 33

25 Abdürrezzak b. Hemmâm, *Musannef*, III/318; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* V/432; Dârekutnî, *Sünen*, II/147-148

26 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXIX/67, H.No:23663.

27 Bilmen, *a.g.e.*, I/70, 187

28 Buhârî, *Ahkâm* 2; Müslim, *İmâre* 5

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

b. Mâlik'ten *الْأَيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ* lafzıyla tahrîc etmişlerdir.²⁹ Şuayb el-Arnâvut sahîh hükmü vermiştir.³⁰ Kettânî mütevatir hadis olarak değerlendirmiştir.³¹

Halifeliliğin Kureyşten olması gerektiği ile ilgili delil olarak kullanılan hadislerden biri olan bu hadis, sahîh olarak değişik lafızlarla fakat aynı manaya gelecek şekilde tahrîc edilmiştir.

5. HADİS

عن عائشة رضي الله عنها قالت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة

H. Peygamber'in vefatı üzerine hanımları Osman b. Affan'ı H. Ebubekir'e Peygamberden kalan miras istemesi için gönderdiler. H. Osman onlara Rasulullah'ın "Biz peygamberler miras bırakmayız. Bıraktığımız sadakadır" dediğini söyledim.³²

Bilmen'in âmm lafzın çeşitlerini anlatırken örnek olarak verdiği bu hadis, Ebû Ubeyde>Câbir > H.Âişe senediyle ve bu lafızla Rebî' b. Habîb (v. 175/791) tarafından tahrîc edilmiştir.³³

Nesâî, Muhammed b. Mansur el Mekkî > Süfyan > Amr b. Dînâr > Zührî > Mâlik b. Evs b. El-Hadsân > İbn Ömer senediyle *إِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ مَا تَرَكَاهُ (فَهُوَ) صَدَقَةٌ* lafzıyla tahrîc etmiştir.³⁴

29 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *el-Müsned*, II/240; Ahmed, b. Hanbel, *el-Müsned*, III/129; Nesâî, *es-Sünenü'l- Kubrâ*, III/467, H. No.5942, Ebû Ya'la el-Mevsilî, *el-Müsned* VI/321; Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Kebîr*, I/252; Beyhakî, *es-Sünenü's-Suğrâ*, VII/170.

Bu konuda detaylı bilgi için bkz. "Hatipoğlu, Mehmed Said, *Hilafetin Kureyşliği*, Otto Yay. I.Baskı Ankara 2012"; Bakkal, Ali *Ebubekir'in Halife Seçilmesinde "İmamlar Kureyş'tendir" Hadisinin Rolü üzerine*" İstem Dergisi Yıl:3, Sayı:6, s.87-104.

30 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XIX/318, H.No:12307.

31 Kettânî, *Nazmü'l-Mütenâsir*, s.159, H.No:175

32 Bilmen, *a.g.e.*, I/70.

33 Rebî' b. Habîb, *el-Müsned, (el-Câmi')* s.261, H.No: 669.

İbâdî mezhebine mensub bir âlim olan Rebî' b. Habîb ve Müsnedi hakkında detaylı bilgi için bkz. "Erul, Bünyamin *Hicrî II. Asırda Rivâyet Üslûbu er-Rebî' b. Habîb ve Dirâyet ve Rivâyet açısından el-Câmi'*; AÜİFD Cilt XLIV (2003) Sayı:2, s. 27-68.

34 Nesâî, *es-Sünenü'l-Kubrâ*, IV/64, H.No:6309.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Mülakkin (v.804/1401) ve İbn Hacer; Ebû Hureyre'den tahrîc edildiğini söylemişlerdir.⁴² Ayrıca Elbânî, râvîlerinin Muhammed b. Sabbâh dışında güvenilir olduğunu, Zehebî'nin bu râvî hakkında tanınır olmadığını ve haberinin münker olduğunu söylediğini bildirmiştir.⁴³

İbn Abbas rivayeti عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول “*kabir azabının çoğu idrardandır. Dolayısıyla idrardan sakının*” şeklinde olup, Bezzâr, Taberânî, Dârekutnî ve Hâkim en-Nisâbü'rî, ve rivayet etmişlerdir.⁴⁴ Heysemî sahih hükmü vermiştir.⁴⁵

Bilmen'in استنزهوا عن البول lafzıyla verdiği metin Kütüb-i Tis'a dışında temel hadis kaynaklarında bulunmaktadır. Hadisin birden çok sahabîden farklı lafızlarla rivayet edildiği ve sahih olduğu anlaşılmaktadır.

7. HADİS

نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الْبَيْعِ الْغَرَرِ

Hz.Peygamber s.a.v. beyû'l garar (meçhulün satışı) yasakladı.⁴⁶

Mâlik b. Enes, Said b. Müseyyeb'ten, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁴⁷ Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁴⁸ Şuayb el-Arnâvut, sahih hükmü vermiştir.⁴⁹ Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.⁵⁰ Kettânî mütevatir hadis olarak değerlendirmiştir.⁵¹

8. HADİS

الْجِهَادُ مَا ضَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

42 İbn Mülakkin, *el-Bedrû'l Münîr*, II/323; İbn Hacer, *et-Telhisu'l-Habîr*, I/311; *ed-Dirâye*, I/92-93; H.No:85,86.

43 Elbânî, *İrvâu'l-Galîl*, I/311

44 Bezzâr, *el-Müsne'd*, VII/138; Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XI/79, H.No:11120; Dârekutnî, *Sünen*, I/128; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, I/183-184;

45 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, I/207

46 Bilmen, *a.g.e.*, I/73

47 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Büyü' 34; Dârimî, Büyü' 20, Tahâret 30; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/376,436,439; Müslim, Büyü 4; İbn Mâce, Ticârât 23; Ebu Dâvûd, Büyü 25; Tirmizî, Büyü 17; Nesâî, Büyü 27.

48 Elbânî. *Sahîhu Süneni't-Tirmizî*, II/16, H.No:1230.

49 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XII/373, H.No:7411.

50 Dârimî, *a.g.e.*, III/1663

51 Kettânî, *Nazmü'l-Mütenâsir*, s.156-157, H.No:171

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Cihad, kıyamete kadar devam edecektir.⁵²

Bu lafızla hadis olarak bulunmayan bu metin yakın lafızlarla ancak buna uygun manalarda rivayet edilmiştir. Özellikle nesh konusunun işlendiği yerlerde cihadın kıyamete kadar devam edeceğini dolayısıyla bu konuda nesh olamayacağına delil olarak getirilmektedir. Bilmen'inde *nesh* ve *liaynihi muhkem* konularını anlatırken örnek olarak getirdiği bu metnin temel hadis kitaplarındaki karşılığı şu hadilerdir:

وَالْجِهَادُ مَا ضَمُّهُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي
Ebû Dâvûd, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmiştir.⁵³ Ebû Nuaym (v.430/1038); بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْمَالٍ: الْجِهَادِ مَا ضَمُّهُ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِلَى الْقِيَامَةِ
Heysemî (v.807/1404); Sevrî, Evzâî ve İbn Cüreyc'ten sadece İsmail b. Yahya et-Temîmî'nin rivayet ettiğini söylemiştir.⁵⁴ Zeylaî, Ebû Dâvûd
rivayetinde bulunan Yezîd b. Ebû Nüşbe'nin meçhul bir râvî olduğunu Münzirî'den nakille söylemiştir.⁵⁵ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁵⁶

Bunun yanında Buhârî ve Müslim'in İbn Abbas'tan tahrîc ettikleri
هَاجِرَةٌ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَبَأٌ، وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا hadisi bu hadisin manasını desteklemekte ve Mekke'nin fethinden sonra hicretin bittiğini ancak cihadın devam edeceğini ifade etmektedir.⁵⁷

9. HADİS

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Velisiz nikâh caiz olmaz.⁵⁸

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Tirmizî (v.307/919), Bezzâr, Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî ve İbn Hıbban; Ebû Musa el-

52 Bilmen, *a.g.e.*, I/76-99

53 Ebû Dâvûd, Cihad 35, H.No:2532

54 Ebû Nuaym, *Hilyetü'l Evliyâ*, III/352; Heysemî, *Mecmaü'z-Zevâid*, I/111

55 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, III/377.

56 Elbânî, *Daifu Sünen-i Ebî Dâvud*, I/195, H.No:2532

57 Buhârî, Cihad 1; Müslim, İmâre 86.

58 Bilmen, *a.g.e.*, I/77

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Eş'arî'den tahrîc etmişlerdir.⁵⁹ Hüseyin Selim Esed, sahih hükmü vermiştir.⁶⁰ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁶¹ Muhammed b. Hasan et-Türkî sahih hükmü vermiştir.⁶² Said b. Mansûr (ö. 227 /842), > Ebû Avâne> Ebû İshak> Ebû Bürde> Babası senediyle tahrîc etmiştir.⁶³

10. HADİS

الْتَّمُرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدَّ يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ
ازْدَادَ فَقَدْ زَبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ

Hurma karşılığında hurma, buğday karşılığında buğday, arpa karşılığında arpa ve tuz karşılığında tuz; misli misline peşin satılır. Her kim ziyade verir veya alırsa, muhakkak ribâ yapmıştır. Ancak cinsleri değişirse o başka!⁶⁴

Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁶⁵

Ahmed b. Hanbel rivayetine Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁶⁶ Elbânî, İbn Mâce ve Nesâî rivayetlerine sahih hükmü vermiştir.⁶⁷

11. HADİS

تَقْعُدُ إِحْدَيْهِنَّ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي

Onlar ömürlerinin yarısını evlerinin köşesinde namaz kılmadan, oruç tutmadan, oturarak geçirirler.⁶⁸

59 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *el-Müsned*, I/422; Ahmed b Hanbel, *el-Müsned*, IV/413,418; Dârimî, Nikâh 11, H.No:2228, 2229; İbn Mâce, Nikâh 15, H.No:1881; Tirmizî, Nikâh 14, H.No:1101; Bezzâr, *el-Müsned*, VIII/108; Ebû Ya'la el-Mevsîlî, *el-Müsned*, XIII/ 195, H.No: 7227; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, IX/388, H.No:4077.

Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Yıldız Aysu Sena, "İslam Hukuku açısından nikâhta velayet" Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Diyarbakır 2012.

60 Dârimî, *a.g.e.*, III/1396

61 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXII/280, H.No:19518

62 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *Müsnedü Ebû Dâvûd et-Tayâlisî*, I/422.

63 Said b. Mansûr, *Kitâbü's-Sünen*, I/174, H.No: 527

64 Bilmen, *a.g.e.*, I/79

65 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/232; Müslim, *Müsâkât* 82; İbn Mâce, *Ticarât* 48; Tirmizî, *Büyu'* 23; Nesâî, *Büyu'* 42.

66 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XII/92, H.No:7171.

67 Elbânî, *Sahihu İbn Mâce*, II/235, H.No:2283; *Sahihu Nesâî*, III/225, 4574.

68 Bilmen, *a.g.e.*, I/88

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bu ifade ile fıkıh kitaplarında bulunan metin⁶⁹ hadis kitaplarında bulunamamıştır. Bilmen'in hadis olarak verdiği ve özellikle Şâfiî'lerin “kadınların hayızı konusunda temizlik süresinin en azını hesaplarken (15 gün) ve hayzın en üst sınırını hesaplarken “en azı 1, en çoğu 15 gündür” delil olarak kullandıkları bir hadistir.

Hadis olarak verilen metin hakkında yapılan değerlendirmeler şu şekildedir: Beyhakî, bu lafzın senedine ulaşmak için çok araştırmalar yaptığını fakat hadis kitaplarında bulamadığını belirtmiştir.⁷⁰ Şâfiî fıkının önemli kaynaklarından Râfiî'nin Şerhu'l-Kebîr isimli eserinin tahrîcinde İbn Mü-lakkin; إحدان شطر دهرها لا تصلي lafzıyla ilgili İbn Mende'den nakille Hz.Peygambere isnat edildiğini fakat bunun doğru olmadığını böyle bir rivayetin bulunmadığını bildirmiştir.⁷¹

İbn Kesîr, ne Kütüb-i Sitte ne de başka bir kaynakta bu rivayetle ilgili bir şey bulamadığını ifade etmiştir.⁷² İbn Hacer bu lafızla aslının olmadığını belirtmiştir.⁷³

12. HADİS

أَقْلَ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِبَالِهَا وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ

Hayzın en az müddeti üç gün üç gece en çoğu ise on gündür.⁷⁴

Taberânî, Ahmed > Muhriz b. Avn & Fazl b. Gâim> Hassân b. İbrahim > Abdülmelik > 'Alâ b. Kesîr > Mekhûl > Ebû Umâme senediyle ve أَقْلُ الْحَيْضِ ثَلَاثُ أَيَّامٍ lafzıyla tahrîc etmiştir.⁷⁵

Heysemî zayıf olduğunu belirtmiştir.⁷⁶

Dârekutnî, Muhammed b. Ahmed b. Enes > Hammâd b. Menhel > Muhammed b. Raşid > Me'kûl > Vâsile b. el-Eska'dan rivayet etmiş, senedinde Muhammed b. Enes'in zayıf olduğunu, Hammad b. Menhel'in meçhul olduğunu belirtmiştir.⁷⁷ Aynı râvîden gelen rivayet hakkında Ne-

69 bkz. Gazâlî, *Mustasfâ*, I/263

70 Beyhakî, *Ma'rifetü's-Sünen*, II/145

71 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l-Münîr*, III/55

72 İbn Kesîr, *Tuhfetü't-Tâlib*, I/361

73 İbn Hacer el-Askalânî, *et-Telhisu'l-Habîr*, I/423.

74 Bilmen, *a.g.e.*, I/88

75 Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Evsat*, I/189-190

76 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, I/280

77 Dârekutnî; *Sünen*, I/218

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

vevî (v.676/1277), Zehebî ve İbn Hacer el-Askalânî, zayıf olduğuna hükmetmişlerdir.⁷⁸

13. HADİS

لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

On dirhemden az miktardan dolayı el kesilmez.⁷⁹

Ahmed b. Hanbel, Amr b. Şuayb'ın⁸⁰ dedesinden bu lafızla rivayet etmiştir.⁸¹ Şuayb el-Arnaut zayıf hükmü vermiştir.⁸² Taberânî, Muhammed b. Nûh b. Harb > Halid b. Mihrân > Ebû Mutî' el-Bahlî > Ebû Hânîfe > Kasım b. Abdurrahman > Abdurrahman (babası) > Abdullah İbn Mes'ud senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş ve bu rivayeti Ebû Hanîfe'den sadece Ebû Mutî' Hakem b. Abdullah el-Bahlî'nin rivayet ettiğini belirtmiştir.⁸³ Heysemî zayıf olduğunu ifade etmiştir.⁸⁴

Dârekutnî, Ebû Mâlik el-Cünbî & Züfer b. el-Hüzeyl > Haccâc > Amr b. Şuayb > Babası > Dedesi senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁸⁵

Ebû Dâvûd; İbn Abbas'tan merfû olarak قطع يد رجل في مجنّ قيمته دينار أو *Rasûlullah (s.a.v.) kıymeti bir dinar (altın) veya on dirhem (gümüş) olan bir kalkan (çalan) adamın elini kesti*” şeklindedir.⁸⁶

78 Nevevî, *el-Mecmu'*, II/410; Zehebî, *Tenkihü't Tahkik*, I/90; İbn Hacer el-Askalânî, *ed-Dirâye*, I/84, H.No: 68

79 Bilmen a.g.e., I/96

80 Hadis Usûlü'nde 'Amr b. Şuayb > babası > dedesi (Muhammed b. Abdullah b. Amr)' arasındaki ittisal tartışmalıdır. Zira hadis rivayetlerinde geçen Amr b. Şuayb'ın rivayetlerinde "an ceddihi" ibaresiyle Amr'ın mı yoksa babası Şuayb'ın mı kastedildiği belli değildir. Eğer bununla Amr'ın dedesi Muhammed b. Abdullah b. Amr kastediliyorsa sened mürsel olur. Çünkü Muhammed b. Abdullah'ın Hz. Peygamber'le sohbeti olmamıştır. "Ceddihi" ibaresi ile Şuayb'ın dedesi Abdullah b. Amr kastediliyorsa, isnâd daha da tartışmalı hale gelmektedir. Zira Şuayb'ın, dedesi Abdullah b. Amr'a mülaki olup olmadığı ve ondan hadis işitip işitmediği hadis âlimleri arasında ihtilaflı bir konudur. Buhârî ve Yahya b. Ma'in, bir habere dayanarak Amr b. Şuayb'ın dedesi Abdullah b. Amr'dan hadis işittiğini söylerken, İbn Ebî Hâtim hadis işitmediği kanaatindedir. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. İbn Hacer el-Askalânî, *Tehzîbü't-Tehzîb*, VII/49-54; Zehebi, *Mizânü'l-i'tidâl*, III/ 264- 268; Koçyiğit, Talat, *Hadis Tarihi*, 2. Baskı, TDV Yayınları, Ankara, 1998, s.46-48 .

81 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/204

82 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XI/502, H.No:6900.

83 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VII/155.

84 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VI/422.

85 Dârekutnî; *Sünen*, III/192-193.

86 Ebû Dâvûd, Hudud 12.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Tirmizî, Abdullah b. Mesud'tan bu manaya gelen لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم lafzıyla mevkûf olarak tahrîc etmiş ve rivayetin mürsel olduğunu belirtmiştir.⁸⁷

Nesâî ve İbn Mâce'nin Ümmü Eymen'den gelen rivayeti يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم: “Hırsızın eli bir kalkan değerine ulaşan miktarlarda kesilir. Rasûlullah (s.a.v) zamanında bir kalkan bedeli bir dinar veya on dirhem idi” şeklinde olup mevkûftur.⁸⁸

Tahâvî'nin Ümmü Eymen'den merfû rivayeti aynı manaya gelen لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ديناراً أو عشرة دراهم lafzıyladır.⁸⁹

Bilmen'in beyanın çeşitlerini açıklarken *Beyan-ı Tefsir* konusunda mücmelin beyanına örnek olarak كَسَبَآ جَزَاءِ مَا كَفَرُوا أَيْدِيَهُمَا حَرْبًا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُمَا (Maide 38) ayetinde hırsızlık ne kadar olacak ve hırsızın eli neresinden kesilecektir gibi akla gelen soruları yani ayetteki mücmelliği Hz. Peygamber'in s.a.v. "On dirhemden az miktardan dolayı el kesilmez." Hadisini örnek getirerek açıkladığı bu hadis, birden çok senetle ve farklı sahâbîlerden tahrîc edilmiştir.

Hadislerin bir kısmı mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Rivayetlerle ilgili verilen hükümlerin geneli hadisin zayıf olduğu yönündedir.

14. HADİS

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقُطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِذَاءَهُ ، فَشَفَعَ فِيهِ: هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

Hız. Peygamber s.a.v. onun (Safvan'ın) elbisesini çalan kişinin elini kesilmesini emretti. Safvân hırsız için şefa'at edip (davadan vaz geçince) Peygamberimiz “Bunu adamı getirmeden önce yapmalıydın” dedi.⁹⁰

87 Tirmizî, Hudûd, 16.

88 İbn Mâce, *Hudud* 22; Nesâî, *Kat'û's-Sârik* 10.

89 Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsar*, III/163

90 Bilmen a.g.e., I/96

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Hâkim en-Nisâbüri, Safvân b. Ümeyye'den tahrîc etmişlerdir.⁹¹ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁹²

Bir önceki hadis ile ilişkisi de bulunan bu hadis, ilgili ayetin beyanı noktasında hırsızın elini bileğinden kesilmesini beyan (tefsir) etmiştir. Hadis Kütüb-i Tis'a'da geçen sahih hadislerdendir.

15. HADİS

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا قَرَرُوهَا

Size kabir ziyaretini yasaklamıştım, artık onları ziyaret edebilirsiniz.⁹³

Büreyde b. el-Hasîb'ten زيارة القبور فروروها şeklinde gelen rivayeti Ahmed b. Hanbel, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Hıbbân, tahrîc etmişlerdir.⁹⁴

Ebû Dâvûd ve Dârekutnî Abdullah İbn Mes'ud'dan bu lafızla rivayet etmiştir.⁹⁵ Hâkim en-Neysâbüri (v.405/1014) rivayet etmiştir.⁹⁶

Bilmen'in sünnetin sünneti nesh edebileceğine örnek olarak verdiği bu hadis Kütüb-i Tis'a hadislerindendir.

16. HADİS

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Kan alanın da, kan aldıranın da orucu bozulur.⁹⁷

Şeddâd b. Evs'ten gelen rivayeti Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve İbn Hıbbân tahrîc etmiştir.⁹⁸ İbn Mâce rivayetine Elbânî, Ahmed b. Hanbel rivayetine Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermişlerdir.⁹⁹

91 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/401; İbn Mâce, *Hudûd* 28; Ebû Dâvûd, *Hudûd* 28; Nesâî, *Kat'us-sarik* 4; Hâkim en-Nisâbüri, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, IV/422.

92 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXIV/18, H.No:15305.

93 Bilmen, *a.g.e.*, I/100, 103

94 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/ 452, III/38, 250, VI/ 355, 357; Müslim, *Cenâiz* 106; İbn Mâce, *Cenâiz* 47; Ebû Dâvûd, *Cenâiz* 77, Eşribe 7; Tirmizî, *Cenâiz* 7; Nesâî, *Cenâiz* 100.

95 Ebû Dâvûd, *Cenâiz* 47; Dârekutnî, *Sünen*, IV/259.

96 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XII/213; Hâkim en-Nisâbüri, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, I/532.

97 Bilmen *a.g.e.*, I/103

98 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* IV/122; İbn Mâce, *Sıyâm* 18; Ebû Dâvûd, *Sıyâm* 28; İbn Hıbbân *es-Sünen*, VIII/301.

99 Elbânî, *Sahihu İbn Mâce*, II/68, H.No:1804; Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, H.No:17112.

17. HADİS

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Hiz. Peygamber s.a.v. ihramlıyken kan aldırdı. Oruçluyken de kan aldırdı.¹⁰⁰

Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Beyhakî; İbn Abbâs'tan rivayet etmiştir.¹⁰¹ Müslim hadisin *وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ* kısmını tahrîc etmiştir. Bu kısım müttefakun aleyhtir.

Şeddâd'ın rivayetine göre hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozulmuştur. İbn Abbas rivayetine göre ise Hiz. Peygamber oruçuyken hacamat yaptırmıştır. Şeddâd'ın rivayeti Mekke'nin fetih yılında varid olmuştur. İbn Abbâs'ın şahit olduğu fiili sünnet ise Vedâ hacı senesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sonraki bir fiili sünnet önceden var olan bir hadisi nesh etmiştir.

Burada da önceki Şeddâd rivayeti İbn Abbâs hadisi ile nesh edilmiştir.¹⁰²

18. HADİS

مَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ

Rasûlullah (s.a.v)'e dilediği kadar kadınla evlenmek helâl kılındıktan sonra ruhunu teslim etmiştir.¹⁰³

“*Rasûlullah (s.a.v)'e dilediği kadar kadınla evlenmek helâl kılındıktan sonra ruhunu teslim etmiştir.*” şeklinde Dârimî, Tirmizî, Bezzâr (v.292/906), Nesâî, Taberî (v.310/923) ve İbn Hıbbân (v.354/965), Hiz. Âişe'den ve Ümmü Seleme'den tahrîc etmişlerdir.¹⁰⁴ Zeylaî, sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁵ Hüseyin Selim Esed ve Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁶

¹⁰⁰ Bilmen *a.g.e.*, I/103

¹⁰¹ Buhârî, Siyam 61; Müslim, Hac 11; İbn Mâce, Siyam 18; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, II/2235

¹⁰² Bilmen, *a.g.e.*, I/103Bu konuda gelen rivayetler ve geniş bilgi için bkz. Rifat Oral, *Bulûğul-Meram Şerhi*, II/120-122 , Esra Yayınları Konya 2012.

¹⁰³ Bilmen, *a.g.e.*, I/100

¹⁰⁴ Taberî, *Tefsiri Taberî*, XIV/154; Dârimî, Nikâh 44; Tirmizî, Kur'an Tefsiri 34; Bezzar, *el-Müsened*, XVIII/300; Nesâî, Nikâh 2; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XIV/281.

¹⁰⁵ Zeylaî, *Tahrîcû Ehâdisi'l-Keşşâf*, III/123

¹⁰⁶ Dârimî, *a.g.e.*, III/1439

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bilmen'in sahih bir hadisin Kur'an-ı Kerim ayetlerini لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (Bundan başka kadınlar sana halâl olmaz. Ahzab 52) nesh edebileceğine örnek olarak verdiği hadis, temel hadis kitaplarında bulunmakla birlikte cerh ve ta'dil âlimleri hadisle ilgili sahih hükmü vermişlerdir.

19. HADİS

وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

Evli ihtiyar erkek ve kadın zinada bulunurlarsa ikisini de azab olarak recmediniz.¹⁰⁷

Bu ifade ayet olarak nazil olmuş daha sonra tilaveti nesh olmuştur.

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce ve Mâlik b. Enes, Zeyd b. Sâbit'ten nakille İbn Abbâs'ın, Hz. Ömer'in "Ömer Kitabullah'a (onda olmayan şeyi) ilavede bulundu demiycek olsalar, (Kur'an'ın sonuna) şu âyeti elimle yazardım dediğini rivayet etmişlerdir. Bu ayet زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ "Evli ihtiyar erkek ve evli ihtiyar kadın zinâ edecek olurlarsa onları bir azab olarak recmedin" sözüdür.¹⁰⁸ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁹

Dârimî, Zeyd b. Sâbit'in Hz. Peygamberden "evli ihtiyar erkek ve evli ihtiyar kadın zinada bulunurlarsa ikisini de azab olarak recm ediniz" sözünü dinlediğine şahitlik ederim ifadesini rivayet etmiştir.¹¹⁰ H.Selim Esed sahih hükmü vermiştir.¹¹¹

İbn Hıbban, Übey b. Ka'b'ın Ahzab suresinin Bakara suresiyle eşit olduğunu hatta "evli ihtiyar erkek ve kadın zinada bulunurlarsa ikisini de recm ediniz" ayetinin bulunduğunu rivayet etmiştir. Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹¹²

20. HADİS

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا

107 Bilmen, a.g.e., I/101

108 Mâlik b. Enes, Muvatta', Hudud 1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/182; İbn Mâce, Hudud 9.

109 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXV/473, H.No:21596.

110 Dârimî, Hudud, 16

111 Dârimî, a.g.e., III/1497

112 İbn Hıbbân, es-Sahih, X/173

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Amellerin en faziletlisi en kuvvetli ve güçlü olanıdır.¹¹³

İmam Muhammed, Kitâbü'l-Kesb isimli eserinde **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** şeklinde hadis olarak rivayet etmiştir. Eseri yayına hazırlayan Abdülfettah Gudde bu rivayetin İbn Abbas'ın sözü olduğunu hadis olmadığını belirtmiştir.¹¹⁴ İmam Muhammed'in bu rivayeti daha sonraki Hanefî usulcülerde kitaplarında zikretmişlerdir.¹¹⁵

Ayrıca Hanefî fıkıh kitaplarında nafile ibadetlerin anlatıldığı kısımlarda hadis olarak ifade edilmiştir.¹¹⁶

Aynî, bu lafzı sabah namazını cemaâtle kılmanın faziletiyle ilgili kısımda **أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا** lafzıyla hadis olup olmadığını belirtmeden ifade etmiştir.¹¹⁷

أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَرُهَا şeklindeki rivayetin mevzû olduğunu Aliyyü'l Kârî (v.1014/1605), ve Zürkânî (v.1122/1710), söylemiştir.¹¹⁸

Bilmen'in nesh konusunda nâsihin mensûhtan daha güçlü olması gerektiğini savunan Şâfiîlere cevap olarak bir şeyin hayırlı olmasının başka güçlü olmasının başka olduğunu söylerken örnek olarak getirdiği bu rivayet temel hadis kaynaklarında tahrîc edilmemiştir. Bunun yanında ulaşılabilen en eski kaynak İmam Muhammed'in eseridir. Hanefî fıkıh geleneğinde hadis olarak kabul edilen bu rivayete daha sonraki âlimler mevzû hükmü vermişlerdir.

21. HADİS

كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغَسْلِ

Nutfenin gelmesinden dolayı yıkanmak Müslümanlığın başlangıcında bir ruhsattı. Daha sonra yıkanılması emredildi.¹¹⁹

¹¹³ Bilmen, *a.g.e.*, I/103

¹¹⁴ Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, Kitâbü'l-Kesb, s.103-104

¹¹⁵ Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü'l-Esrâr, III/188.

¹¹⁶ Kâsânî, *Bedâiü's-Sanâ'i*, I/294.

¹¹⁷ Aynî, Umdetü'l-Kârî, V/169

¹¹⁸ Aliyyü'l Kârî el-Esrârü'l Merfûa, s.123, H.No:50; Zürkânî, *Muhtasaru'l Makâsîd*, s.70. H.No:124

¹¹⁹ Bilmen, *a.g.e.*, I/103

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

إِذَا التَّقَى الْخَتَانِ وَجِبَ الْغَسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ şeklinde gelen rivayeti Ahmed b. Hanbel, Dârimî; Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî; Ebû Sa'îd el-Hudrî ve Ubey b. Ka'b'tan tahrîc etmişlerdir.¹²⁰ İbn Hacer senedinin sahih olduğunu söylemiştir.¹²¹ Şuayb el-Arnâvut,¹²² Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.¹²³ Elbânî; İbn Mâce rivayetine sahih hükmü vermiştir.¹²⁴

Bu hadisin daha sonra إِذَا التَّقَى الْخَتَانِ وَجِبَ الْغَسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ “iki sünnet yeri karşılaştığında ister meni gelsin ister gelmesin gusletmek gerekir” şeklinde gelen rivayetle nesh olduğu konusunda sahabîlerin çoğunun görüş birliği bulunmaktadır. Bunun yanında İbn Abbâs ise hadisin mensûh olmadığını belirtmiştir.¹²⁵

22. HADİS

فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لِيَأْتِ 1-

فَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيَكْفُرْ 2-

1- Yemin ettiği için kefareti versin ve sonra yemin ettiği şeyi yapsın.¹²⁶

2- Önce hayırlı ise yeminini bozsun sonra keffaretini versin.¹²⁷

Bilmen'in atıf harflerinin işlevsel yönlerini anlattığı bölümde کلمة- sinin bazen manasına haml edildiğine örnek olarak verdiği rivayetlerdir.

Ebû Hureyre'den Mâlik b. Enes, Müslim ve İbn Mâce'nin rivayeti: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ “Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefareti vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.” şeklindedir.¹²⁸ Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Nesâî, Ebû Mûsa el-Eş'arî'den;

120 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/115-116; Dârimî, *Taharet* 74; Müslim, *Hayz* 21; İbn Mâce, *Taharet* 111; Ebû Dâvud, *Taharet* 83; Tirmizî, *Tahâret* 81.

121 İbn Hacer el-Askalânî, *et-Telhisu'l-Habir*, I/203.

Hadislerde Neshle ilgili detaylı bilgi için bkz. Koçkuzu, Ali Osman, *a.g.e.*, 77-85; İFAV Yay, İstanbul 1985.

122 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XVII/343, H.No:11243

123 Dârimî, *a.g.e.*, I/588.

124 Elbânî, *Sahîhi Sünenü İbn Mâce*, I/187, H.No: 614.

125 Nevevî, *Şerhu Sahîhi Müslim*, IV/36-37

126 Bilmen, *a.g.e.*, I/111

127 Bilmen, *a.g.e.*, I/112.

128 Malik b. Enes, *Muvatta*, Eymân 11; Müslim, *Eymân* 12; Tirmizî, *Eymân* 6; İbn Mâce, *Keffâret* 7,

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَلَا يَكْفِرْ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ
güm şeyi yaparım” lafzıyla tahrîc etmişlerdir.¹²⁹ Hadis müttefakun aleyhtir.

Ahmed b.Hanbel, Abdullah b. Amr'dan “فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَلَا يَكْفِرْ عَنْ يَمِينِي” lafzıyla; İbn Mâce, Amr b. Şuayb'dan (Abdullah b. Amr) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ تَهْلُكُ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا tahrîc etmiştir.¹³⁰ Tirmizî, Abdurrahman b. Semüre'den tahrîc etmiş ve sahih hükmü vermiştir.¹³¹ El-bânî ve Şuayb el-Arnaut sahih hükmü vermişlerdir.¹³²

23. HADİS

أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ دُخِرَا
بَلَّةَ مَا أَطْلَعْتُمْ عَلَيْهِ

Salih kullarım için gözlerin görmediği kulakların işitmediği, insanların hatırına gelmeyen şeyleri hazırladım ki bunlar sizin muttali olduklarınızdan başkadır.¹³³

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, İbn Hibbân, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹³⁴ Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibbân rivayetine Şuayb el-Arnaut,¹³⁵ Dârimî rivayetine Hüseyin Selim Esed,¹³⁶ İbn Mâce rivayetine Elbânî sahih hükmü vermişlerdir.¹³⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

Bilmen'in İstisna edatlarından بَلَّةَ 'yi tanıtırken örnek olarak verdiği bu hadis Müttefakun Aleyh¹³⁸ hadislerden olup sahihtir.

129 Buhârî, Eymân 1; Müslim, Eymân 10; İbn Mâce, Keffâret 7, H.No:2111; Nesâî, Eymân 1, H.No:3810.

130 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsne'd*, II/204,211,212;

131 Tirmizî, Nüzûr 5, H.No: 1529

132 Elbânî, Sahîhu Süneni İbn Mâce, II/197, H.No: 2137; Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XI/348,349,350, H.No:6736

133 Bilmen, *a.g.e.*, I/125

134 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/212-407; Dârimî, Rikâk, 98; Buhârî, Tevhîd 35; Müslim, İmân 312; İbn Mâce, Züh'd 39; Tirmizî, Cennet 15; İbn Hibbân, *es-Sahih*, II/91 H.No: 369.

135 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XII/489, H.No:8143.

136 Dârimî, *a.g.e.*, III/1860

137 Elbânî, Sahîhu Süneni İbn Mâce, III/408, H.No: 4404.

138 Muttefakun Aleyh: “Sözlük bakımından “üzerine birleşilmiş olan şey” manasına bir tabirdir. Buhârî ile Müslim'in her ikisinin ittifakla sahih kabul ederek sahihlerine aldıkları hadislerle denir. Buhârî ile Müslim'in sahihleri, İslâm âlimlerinin tamamına yakın büyük çoğunluğu tarafından Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan her ikisinde birden yeralan hadisler sahihin en yüksek derecesini teşkil ederler. Bununla bir-

24. HADİS

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Kim bilerek bana yalan isnad ederse ateşteki yerine hazırlansın.¹³⁹

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî;¹⁴⁰ Abdullah b. Zübeyr, Enes b. Mâlik, Câbir b. Abdullah, Ebû Hureyre, Ali b. Ebî Tâlib ve Abdullah b. Mesud'dan tahrîc etmişlerdir.¹⁴¹ Hadis lafzen ve manen mütevatire örnek olup müttefakaun aleyhtir.

25. HADİS

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Ameller niyetlere göredir.¹⁴²

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî; Ömer b. Hattâb'tan tahrîc etmişlerdir.¹⁴³ Hadis müttefakun aleyhtir.

Bilmen'in meşhur sünnetlere örnek olarak verdiği ve Müttefakun Aleyh olan hadisi, başlangıçta sadece Hz. Ömer rivayet etmiştir. Ancak bu hadis sonraki dönemlerde meşhur olmuştur. Buhârî, kitabının başına bu hadisi alarak hadise farklı bir anlam yüklemiştir.

likte muttefekun aleyh tabiri, az da olsa, hadis âlimlerinin sıhhati üzerinde ittifak ettikleri hadis manasına da kullanılmıştır. Nitekim İbnuş-Salâh'a göre sahih hadisler muttefekun aleyh ve muhtefun fihi olarak iki kısma ayrılır. İlki sıhhatinde görüş birliğine varılan; ikincisi ise ihtilaf edilen hadislerdir. Ancak, kaydetmek gerekir ki, bir hadis hakkında muttefekun aleyh denildiğinde ilk manasına alınır ve Buhârî ile Müslim'in kitaplarında ittifakla naklettikleri sahihin ilk mertebesindeki hadisler kastedilmiş olur. İbnu'l-Cevzi'nin kaydettiğine göre muttefekun aleyh hadisler 2317 tanedir. Bunları bir araya toplayan iki kıymetli eser vardır. Bunlardan birincisi, Muhammed Habibullah eş-Şinkiti'nin Zâ'û'l-Muslim fime'ttefeka Aleyhi'l-Buhârî ve Muslimi; diğeri, Muhammed Fuad Abdülbâki'nin el-Lu'lu'u ve'l-Mercân fi me'ttefeka Aleyhi's-Şeyhân isimli eseridir. Sonuncusu Türkçeye de çevrilmiştir. Uğur, a.g.e., s. 296

139 Bilmen, a.g.e., I/135

140 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, IV/47, 100; Dârimî, Mukaddime 25; Buhârî, İlim 38, Cenâiz 33, Edeb 109; Müslim, Mukaddime 3,4, Zühd, 72; İbn Mâce, Mukaddime 4; Ebû Dâvûd, İlim 4; Tirmizî, Fiten 70, İlim 8.

141 Bu hadisin râvilerini topluca görebilmek için bkz. İbnu'l Cevzi, *el-Mevzuât*, thk. Dr. Nureddin Boyacılar: I/50-127: 41 ile 207. hadisler. Ayrıca; bkz. "Kuzudişli Bekir "Men Kezebe Aleyye..." Hadisi Ve Lafzen Mütevâtir Meselesi", Marife Dergisi, cilt.7, ss.137-166, 2007."

142 Bilmen, a.g.e., I/135

143 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/25-43; Buhârî, Bedü'l-Vahy 1, İman 41, Nikâh 5, Talâk 11; Müslim, İmâre 155; İbn Mâce, Zühd 26; Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Cihad 16; Nesâî, Tahâret 59.

26. HADİS

اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فِصَّةً مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدْ اتَّخَذُوها رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِصَّةِ

Abdullah b. Ömer'den gelen rivayette Hz.Peygamber (s.a.v.) evvelâ altından bir mühür yüzük edildi. Onu takındığı zaman yazılı kaşını avucunun içine gelen tarafa getirdi. Rasûlullah bu mühür yüzüğün kaşına “Muhammedü'r-Rasûlullâhi; Muhammed Allah'ın elçisidir” cümlesini naksettirmişti. İnsanlar da O'nun gibi yüzük edindiler. Hz Peygamber halkın da altın yüzükler edinmiş olduklarını görünce kendi altın mühür yüzüğünü çıkarıp attı ve: “Ben bu altın mühür yüzüğü ebediyen takınmam” buyurdu.

Bundan sonra gümüşten bir mühür yüzük edildi. İnsanlar da gümüşten yüzükler edindiler.¹⁴⁴

Buhârî, Nesâî, Tahâvî, İbn Hıbbân; Abdullah b. Ömer'den rivayet etmişlerdir.¹⁴⁵ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹⁴⁶ Müslim'in aynı râvîden rivayeti اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدْ اتَّخَذُوها رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِصَّةِ lafzıyla.¹⁴⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

Bilmen, sünnetin önemini anlatırken fiilî, kavî ve takrîrî sünneti bir hadisle örneklemiştir.

Altından yüzük edinmesi fiilî sünnete, sonra “ben altın yüzüğü ebediyen takmam” buyurması kavî sünnete, gümüşten bir yüzük edindikten sonra insanların gümüşten yüzük edinmelerine sükût etmeleri ise takrîrî sünnete örnektir.

Verilen metin Kütüb-i Sitte kitaplarında bulunup sahihtir.

27. HADİS

144 Bilmen, a.g.e.134

145 Buhârî, Libâs 44; Nesâî, Zînet 52; Tahâvî, Şerhu Meâni'l-Âsar, IV/262; İbn Hıbbân, es-Sünen, XII/307

146 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., X/128, H.No:5887

147 Müslim, Libas 12.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِهِ فِي بَرِّ وَحِيقِ

Hiçbir mehir ta'yîn etmeden evlenen ve evlendiği ile zifafa girmeden ölen bir adam hakkında Abdullah b. Mesud şöyle demiştir: O kadının tam bir mehir alma hakkı vardır, iddet beklemesi gerekir. Miras alma hakkı vardır. Ma'kıl b. Sinan dedi ki: “Ben Resûlullah'ı (s.a.v.) Berva' bint Vâşık hakkında böyle hüküm verirken işittim.”¹⁴⁸

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Tirmizî ve Nesâî; Abdullah b. Mes'ud'dan tahrîc etmişlerdir.¹⁴⁹ Ahmed b. Hanbel rivayetine Şuayb el-Arnâvut, sahih hükmü vermiştir.¹⁵⁰

28. HADİS

قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَكَنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةَ.

Fâtıma bint Kays; Eşim beni Hz. Peygamber zamanında üç talâk ile boşadı ve Rasulullah s.a.v.:”senin ne oturma hakkın ne de nafaka hakkın vardır” dedi.¹⁵¹

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Nesâî, Tirmizî, Beyhakî ve İbn Hibbân; Fâtıma b. Kays'tan tahrîc etmişlerdir.¹⁵² Ahmed b. Hanbel rivayetine Şuayb el-Arnâvut, sahih hükmü vermiştir.¹⁵³

29. HADİS

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

148 Bilmen, a.g.e., I/137

149 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/430,431; Darîmî, Nikâh 47; İbn Mâce, Nikâh 18; Tirmizî, Nikâh, 44; Nesâî, Nikâh 68.

150 Ahmed b. Hanbel, a.g.e. XXX/410, H.No:18464.

151 Bilmen, a.g.e., I/138

152 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, X/82; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, VI/411; Müslim, Talâk 51; İbn Mâce, Talâk 9; Tirmizî, Talâk 5, H.No:1180; Nesâî, Talâk 54; Beyhakî, *es-Süne-nü'l-Kübrâ*, VII/329; İbn Hibbân, *es-Sahih*, X/64.

153 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXV/306, H.No:27322

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İnsanlara hükmeden emîr bir çobandır; o sürüsünden mes'üldür. Kişi aile fertlerinin çobanıdır. O da onlardan mes'üldür. Kadın kocasının evine ve çocuklarına çobandır; o da onlardan mes'üldür. Köle, efendisinin malına çobandır; o da ondan mes'üldür. Dikkat edin! Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz.¹⁵⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Tirmizî; Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.¹⁵⁵ Müttefakun Aleyh olan hadisin lafzı Müslim'e aittir.

30. HADİS

الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Şahit(delil) davacıya yemin ise inkâr edene(davalıya) aittir.¹⁵⁶

Bilmen'in hadis olarak verdiği bu metin Mecelle'nin 76. Maddesi olarak düzenlenmiş bir külli kaidedir. Kaideye dayanak teşkil eden hadis ise Beyhakî > Ebû'l-Hasen Ali b. Ahmed b. Abdân > Ahmed b. Ubeyd > Ca'fer b. Muhammed el-Firyâbî > Hasan b. Sehl > Abdullah b. İdris > Osman b. Esved > İbn Ebî Müleyke > İbn Abbas senediyle ve *لو يعطى الناس بدعواهم* "İnsanlara *لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر* (mücerred) dâvaları sebebi ile (istedikleri) verilse, bir takım insanlar bazı insanların kanlarını ve mallarını iddia ederlerdi. Lâkin şahit(delil) davacıya yemin ise inkâr edene(davalıya) aittir" lafzıyla tahrîc etmiştir.¹⁵⁷ Yine Beyhakî'nin, İbn Müleyke > İbn Abbas senediyle *البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه* ve *البينة على الطالب واليمين على المطلوب* şeklinde rivayetleri vardır.¹⁵⁸

İmam Şâfiî (v.204/819), *الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ* lafzıyla ve merfû olarak sabit olduğunu belirterek Abdullah b. Abbâs'tan rivayet etmiştir.¹⁵⁹ Tirmizî > Ali b. Hucr > Ali b. Müshir > Muhammed b. Ubeydullah > Amr b. Şuayb > Babası > Dedesi senediyle ve *الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى*

154 Bilmen, a.g.e. I/138

155 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/5-54,55; Buhârî, Cum'a 11; Müslim, İmâre 20; Ebû Dâvûd, İmâre 1; Tirmizî, Cihad 27

156 Bilmen, a.g.e., I/139

157 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, X/426

158 Beyhakî, a.g.e. X/427

159 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, V/138, H.No:1739; VII/208, H.No: 491, 2911,3081, 3100

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

لَا يُعْطَى lafzıyla tahrîc etmiş ve râvilerden Muhammed b. Ubeydullah'ın hıfzından dolayı zayıf kabul edildiğini belirtmiştir.¹⁶⁰

Nevevî, İbn Abbas'tan gelen bu rivayeti "el-Erbaûn" isimli eserinde 33. Hadis olarak zikretmiş ve hasen olduğunu belirterek Beyhakî'nin rivayet ettiğini ifade etmiştir.¹⁶¹

Dârekutnî > Yahya b. Muhammed b. Sâ'id > Ebûbekir en-Nisâbü'rî & İsmâil b. Muhammed es-Saffâr > Abbas b. Muhammed > Osman b. Muhammed b. Rebîa b. Ebû Abdurrahman > Müslim b. Halid > İbn Cüreyc > Ata' > Ebû Hureyre senediyle ve وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتَةِ عَلَى مَنْ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتَةِ lafzıyla rivayet etmiştir.¹⁶²

Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Beyhakî (İbn Abbâs'tan) sonunda لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ rivayet etmişlerdir.¹⁶³ İbn Hacer¹⁶⁴ ve İbn Mülakkin bu rivayetin sahih olduğunu belirtmişlerdir.¹⁶⁵ Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹⁶⁶ Hadis müt-tefakun aleyhtir.

31. HADİS

عن نعيم المجرم قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمر القرآن حتى إذا بلغ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

Nuaym el Mücemmir'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Hü-reyre'nin arkasında namaz kıldım, okumaya Besmele ile başladı sonra Fatiha sûresini okudu. Fatihayı bitirince Âmin dedi. Cemaatte: "Âmin" dediler. Her secdeye varınca "Allahü ekber" diyordu. Selâm

160 Tirmizî, Ahkâm 12

161 Nevevî, *el-Erbaûn*, H.No:33

162 Dârekutnî, *Sünen*, IV/114.

163 Buhârî, *Rehin* 6; Müslim *Akziye* 1; İbn Mâce, *Ahkâm* 7; Beyhakî, *es-Sünen*, V/541

164 İbn Hacer el-Askalânî, *Tahrîcû Mişkâtî'l Mesâbih*, III/490, H.No: 3684

165 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l Munîr*, IX/450

166 Elbânî, *İrvâu'l-Galîl*, VIII/278, H.No:266

Bu rivayetin senet tahlili için bkz. Kahraman Hüseyin, Ayşenur Soylu, "Fikhî Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında "Beyyine ve Yemin Hadisi"nin Tahrîc ve Tenkidi, UÜİFD, Cilt: 17, Sayı: 2, 2008

s. 709-727.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

verince şöyle dedi: Benliğim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki: Namazı Rasûlullah'ın s.a.v namazına en çok benzeyeniniz benim.¹⁶⁷

Nesâî, Nuaym b. Mücmir'in anlattığı bu olayı Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.¹⁶⁸ İbn Huzeyme aynı lafızla ve senetle rivayet etmiş, Mustafa el-A'zamî, Ebû Hilal'in dışındaki raviler için sahih hükmü vermiştir.¹⁶⁹ Dârekutnî ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹⁷⁰

Besmelenin açıktan okunmasıyla ilgili gelen bu rivayeti sadece Ebû Hureyre'nin rivayet etmiş olması hadisin şaz olmasını veya bir inkıtanın bulunmasını gerekli kılar. Çünkü besmelenin açıktan okunması konusunda sahâbîlerin bunu duymamış olmaları düşünülemez. Dolayısıyla bu hadisle amel edilmesi konusunda ihtiyatlı davranılmıştır.

32. HADİS

إِبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ خَيْرًا كَيْلًا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ

Yetimlerin mallarını korumak için hayırlı bir kazandırma yolu arayınız, ta ki o malları sadaka (zekât) tüketmesin.¹⁷¹

İmam Şâfiî, Yusuf b. Mâhik el-Mekkî'den rivayet edildiğini, munkatı (mürsel) olduğunu, Beyhakî ise aynı râvîden mürsel olduğunu; İbn Ömer'den merfû olduğunu söylemiştir.

İbn Hacer, mürsel olduğunu zikredip daha sonra bu rivayeti Şâfiî'nin sahih olarak değerlendirdiğini belirtmiştir.¹⁷²

اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ لَا تَأْكُلَهَا الرِّكَاءُ

şeklinde Enes b. Mâlik'ten gelen rivayeti Taberânî (v.360/971) sahih kabul etmiştir.¹⁷³ Suyûtî sahih derken Elbânî bu rivayete zayıf demiştir.¹⁷⁴

Bilmen'in buluş çağına gelmemiş kimselerden zekat alınması konusunda örnek olarak verdiği bu hadis batınen, manen munkatı bir hadis

167 Bilmen, a.g.e., I/140.

168 Nesâî, Sıfatu's-Salat 21

169 İbn Huzeyme, *Sahihu İbn Huzeyme*, I-251

170 Dârekutnî, *Sünen* I/305; Beyhakî, *Ma'rifetü's-Sünen*, II/364

171 Bilmen, a.g.e. I/140

172 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, III/73, H.No:789,794; Beyhakî, *es-Sünen*, II/6; İbn Hacer el-Askalânî, *et-Telhîsu'l Habîr*, II/308

173 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, IV/264, H.No: 4152.

174 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağır*, s.13, H.No:96; Elbânî, *Zaifu'l-Câmi*, s.15, H.No:87; *İrvâu'l-Ğalîl*, III/259

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

olarak değerlendirildiği için onların malından zekat alınmaz diyen Hanefî mezhebi ve alınır diyen Şâfiî mezhebi bu rivayetle amel etmeyip kendi içtihatlarıyla hüküm vermişlerdir.

33. HADİS

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ

Her ümmetin bir emini vardır bu ümmetin emini Ebû Ubayde'dir.¹⁷⁵

Hadis olarak verilen metni Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Nesâî ve İbn Hıbbân; Enes b. Mâlik'ten bu lafızla tahrîc etmişlerdir.¹⁷⁶ Tirmizî, aynı râvîden tahrîc etmiş ve hasen-garip¹⁷⁷ hükmü vermiştir.¹⁷⁸

Zehebî bu senetle pek çok rivayetin mevcut olduğunu söylemiştir.¹⁷⁹

34. HADİS

اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

Allah, kendisinden hayâ edilmeye insanlardan daha layıktır.¹⁸⁰

Buhârî > Behz b. Hâkim, > Hâkim (Babası) > Mu'aviye b. Hayde(dede-si) senediyle rivayet etmiştir.

Buhârî'nin ta'liklerinden olan bu hadisi Bilmen, muallak hadise örnek olarak vermiştir.

Ebû Dâvûd > Abdullah b. Mesleme > Babası > Behz b. Hakîm senediyle ve İbn Beşşâr > Yahya > Behz b. Hakîm senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.¹⁸¹ Tirmizî, Behz b. Hakîm'den hasen olarak rivayet etmiştir.¹⁸² İbn Mâce Behz b. Hakîm'den rivayet etmiştir.¹⁸³

35. HADİS

175 Bilmen, a.g.e., I/144

176 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/75; Buhârî, *Meğâzî* 68; Nesâî, *Kıyâmu'l-Leyl* 21; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XV/462, Nesâî, *Kıyâmu'l-Leyl* 21.

177 Hasen-Garib: Tek isnadla rivayet edilmiş ve hasen seviyesine ulaşmış hadis demektir. Buna göre söz konusu hadis hasen li-zâtihi'dir; onun hasen olabilmesi için başka tariklerden rivayetine ihtiyaç kalmamıştır.

178 ; Tirmizî, *Menakıb* 35

179 Zehebî, *Siyeru Alâmi'n-Nubelâ*, I/9

180 Bilmen, a.g.e., I/145

181 Ebû Dâvûd, *Hammâm* 2

182 Tirmizî, *Âdab* 39

183 İbn Mâce, *Nikâh* 28

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا خَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

Cennete cimri, hilekâr, hain ve eli altındakilere kötü muamelede bulunan kimse giremeyecektir.¹⁸⁴

Ahmed b. Hanbel; Ebû Sa'îd (Benî Haşim'in azatlısı) > Sadaka b. Musa > Ferkad es-Sebehî > Murre b. Şerâhîl > Hz.Ebûbekir senediyle rivayet etmiştir.¹⁸⁵ Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.¹⁸⁶

Tirmizî, Ahmed b. Menî' > Yezîd b. Harun > Sadaka b. Musa > Ferkad es-Sebehî > Murre b. Şerâhîl > Hz.Ebûbekir senediyle ve لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ “Hilekâr, cimri ve yaptığı iyilikleri başa kakan kimse Cennete giremez” lafzıyla rivayet etmiş ve hasen-garip hükmü vermiştir.¹⁸⁷

İbnu'l-Kayserânî (v.507/1113), iki senedinin bulunduğunu ve senetlerin zayıf olduğunu söylemiştir.¹⁸⁸ Zehebî, râvîlerinden Firkat es-Sebhî'nin mecruh olduğunu, İbn Musa'nın ise zayıf olduğunu belirtmiştir.¹⁸⁹ İbn Hacer ve Aclûnî (v.1162/1749), senedin zayıf olduğunu söylemişlerdir.¹⁹⁰

36. HADİS

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Alan satan birbirinden ayrılmadıkları sürece muhayyerlerdir.¹⁹¹

Ahmed b. Hanbel, İbn Ömer'den; Mâlik b. Enes, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî; Hakîm b. Hızâm'dan, tahrîc etmişlerdir.¹⁹² Hadis müttefakun aleyhtir.

37. HADİS

يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ

184 Bilmen, a.g.e., I/148

185 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/IV

186 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., I/191, H.No.13

187 Tirmizî, *Birr* 41

188 İbnu'l-Kayserânî, *Zahiratu'l Huffâz*, V/2710; H.No:6322

189 Zehebî, *Mizânu'l İ'tidâl*, III/346

190 İbn Hacer el-Askalânî, *Buluğu'l Meram*, s.611, H.No,1536; Aclûnî, *Keşfu'l Hafâ*, II/372, H.No:3115

191 Bilmen, a.g.e., I/148

192 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Büyü' H.No:79; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/9; Dârimî, Büyü' 15; Buhârî, Büyü' 19,22,42,44,46; Müslim, Büyü' 43,46,47; İbn Mâce, *Ticârât* 17; Ebû Dâvûd, Büyü' 51; Tirmizî, Büyü' 26; Nesâî, Büyü' 4,8.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

“Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri, biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir.”¹⁹³

Ahmed b. Hanbel, Ukbe b. Amir'den; bu lafızla tahrîc etmiştir.¹⁹⁴ Şuayb el-Arnâvut sahîh hükmü vermiştir.¹⁹⁵

Dârimî, Müslim, Nesâî ve İbn Huzeyme; Ukbe b. Amir'den tahrîc etmişlerdir.¹⁹⁶ İbn Hacer ve Hüseyin Selim Esed sahîh olarak değerlendirmişlerdir.¹⁹⁷

38. HADİS

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

Kim namazını kılar, zekatını verir, hacc eder, orucunu tutar ve misafirine ikram ederse cennete girer.¹⁹⁸

Taberânî, Ubeyd b. Gannâm ve Muhammed b. Abdullah el-Hadramî > Ebûbekir b. Ebî Şeybe & Muhammed b. Osman b. Ebî Şeybe > Hubeyb b. Habîb > Ebî İshak > Gayzâr b. Hureys > İbn Abbâs senedi ve bu lafızla rivayet etmiştir.¹⁹⁹

Beyhakî, İbn Abbâs'tan mevkûf ve Hubeyb b. Habîb > Ebî İshak > Gayzâr b. Hureys > İbn Abbâs senedi ve bu lafızla merfû olarak rivayet etmiştir.²⁰⁰

İbn 'Adî, (v.365/976) İbnu'l-Kayserânî ve Heysemî; Abdullah b. Abbâs'tan rivayet edildiğini ve Habîb b. Ebî Habîb'in zayıf olduğunu belirtmişlerdir.²⁰¹

193 Bilmen, *a.g.e.*, I/148

194 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/460

195 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXVIII/605, H.No:17379.

196 Dârimî, Savm 47; Müslim, Sıyam 144,145; Nesâî, İmân 7; İbn Huzeyme, *Sahihu İbn Huzeyme*, III/292

197 İbn Hacer el-Askalânî, *Taghîku't-Ta'lik*, II/385; Dârimî, *a.g.e.*, II/1106.

198 Bilmen, *a.g.e.* I/150

199 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XII/136

200 Beyhakî, *Şuabu'l-İmân*, XII/124

201 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zu'afâ*, III/330; İbnu'l-Kayserânî, *Zahîratu'l Huffaz*, IV/2221, H.No:5156; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, I/50

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Dimyâtî (v.705/1306), aynı râvîden gelen rivayetin senedinde problem olduğunu belirtmiş, İbn Hacer el-Askalânî, Ebû Hatim'in münker dediğini söylemiş ve münker hadisi anlatırken örnek olarak vermiştir.²⁰²

39. HADİS

أَسِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

اسِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Abdesti eksiksiz alınız çünkü Hz. Peygamber: yazık cehennemde yanacak ökçelere buyurdu.²⁰³

Bilmen'in müdrec hadise²⁰⁴ örnek olarak verdiği hadisin merfû kısmı “يَلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ” *“yazık cehennemde yanacak ökçelere”* ifadesidir. Bu lafzıla hadisi, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Nesâî, Ebû Hureyre'den; Mâlik b. Enes, Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.²⁰⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

40. HADİS

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ

Bir adam tasaddukta bulunur ve onu gizleyerek sağ elinin verdiğini sol eli bilmez.²⁰⁶

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Tirmizî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.²⁰⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

41. HADİS

تَخْتَمُوا بِالْعَقِيقِ

Akikten yüzük edininiz.²⁰⁸

202 İbn Hacer el-Askalânî, *Nüzhetü'n-Nazar*, 1/83, Dimyâtî, *el-Mütcerü'r-Râbih*, s.263, H.No:526

203 Bilmen, *a.g.e.* I/149

204 Müdrec hadisi: Râvisi tarafından senede veya metine hadisin aslından olmayan bazı sözler sokulmuş olan hadise denir. Aydınî, *a.g.e.*, s.64

205 Mâlik b. Enes, *Muvatta'* Taharet 5; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/193,201; Dârimî, Taharet 34-35; Buhârî, Vudû'29; Müslim, Taharet 29; İbn Mâce, Taharet 44; Ebû Dâvûd, Taharet 46; Nesâî, Taharet 55.

206 Bilmen, *a.g.e.*, I/150

207 Mâlik b. Enes, *Muvatta'*, Şiâr 14; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/261; Buhârî, Ezan 25, Zekât 16; Müslim, Zekât 91; Tirmizî, Zühhd 53

208 Bilmen, *a.g.e.*, I/151

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ukaylî (v.322/934) hadis olarak sabit olmadığını belirtmiştir.²⁰⁹ İbn Adî “Hz. Âişe’den بالعقيق فإنه مبارك *teşekkinde gelen rivayetin senesinde bulunan Yakub b. Velid’i, Ahmed b. Hanbel kızb ile itham etmiştir*” şeklinde bilgi vermiştir.²¹⁰ İbn Hıbbân, Hatîb el-Bağdâdî ve İbnu’l Cevzî, (v.597/1201) mevzû olduğunu söylemişlerdir.²¹¹ Sehâvî (v.902/1496) el-Ecvibe’de beş farklı senetle bu ifadenin rivayet edildiğini ve hepsinin mevzû olduğunu söylemiştir.²¹²

Bilmen’in musahhaf hadise²¹³ örnek verdiği bu lafız *تختموا* ve *تخيموا* şeklinde kullanımları söz konusu olmakla beraber mevzû olarak değerlendirilmiştir.

42. HADİS

رُمِيَ أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَنْحَلِهِ

Ubeyy b. Ka’b, Ahzab muharebesinde omuzundan vuruldu.²¹⁴

Bilmen’in hadis rivayetinde yapılan harf hatalarına örnek olarak verdiği hadisi Ahmed b. Hanbel, Müslim, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Câbir b. Abdullah’tan tahrîc etmişlerdir.²¹⁵ Şuayb el-Arnâvut sahîh hükmü vermiştir.²¹⁶ Lafız Müslim’e aittir. İbn Mâce, Ebû Ya’la el-Mevsilî ve Beyhakî; Câbir b. Abdullah’tan مَرَضَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ مَرَضًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَبِيبًا، فَكَوَاهُ *Übeyy bin Ka’b bir hastalığa tutuldu. Bunun Üzerine Peygamber s.a.v. ona bir tabib gönderdi. Tabib ekhal (denilen kol damarı) nı dağladı*”lafızıyla tahrîc etmişlerdir.²¹⁷ Hüseyin Selim Esed sahîh hükmü vermiştir.²¹⁸

209 Sehâvî, *el-Mekasidu’l Hasene*, s.167, H.No:321; Ukaylî, *ez-Zuafâu’l Kebîr*, 4-449

210 İbn Adî, *el-Kâmil fi’z-Zuafâ*, 7/2605

211 İbn Hıbbân, *es-Sikât*, 7-540; Hatîb el-Bağdâdî, *Târihu Bağdad*, XI/251; İbnu’l Cevzî, *el-Mevzûat*, 3/234, H.No1462

212 Sehâvî, *el-Ecvibetü’l Merziyye*, 1-109, H.No:32; Akik, yakut vb. şeylerden yüzük edinme ile ilgili hadisler ve Hz. Peygamber’in yüzüğü ile ilgili rivayetlerle ilgili bilgi için bkz. en-Nâcî, Burhaneddin İbrahim b. Muhammed b. Mahmûd, *et-Tağlîku’r-Raşık fi’t-Tahattumi bi’l-Akîk*, Dâru’t-Tevhîd, Riyad 2008.

213 Musahhaf Hadis: “haber” kelimesini “hayır” okumak gibi kelimeyi teşkil eden harflerde nokta değişikliği ile rivayet edilen hadise denir. Uğur, *a.g.e.*, 275

214 Bilmen, *a.g.e.*, 1/151

215 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Müslim, Selam 74; Tirmizî, Siyer 29, H.No:1582; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XIII/447, H.No:6083

216 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXII/155, H.No:14253.

217 İbn Mâce, Tıp 24.

218 Ebû Ya’la el-Mevsilî, *el-Müsned*, IV/191; Beyhakî, *es-Sünenü’l-Kübrâ*, IX/575.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bilmen'in muharref²¹⁹ hadise örnek olarak verdiği hadis temel hadis kaynaklarında değişik lafızlarda fakat aynı manada geçmekte olup sahihtir.

43. HADİS

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ جَنَاحٍ

Ok, deve, at ve kuş hariç yarış müsabakaları caiz değildir. ²²⁰

Bu rivayet *أَوْ جَنَاحٍ* lafzı hariç bu ifade ile sahihtir. Çünkü Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.²²¹ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.²²²

Beğavî (v.516/1122), Ebû Hureyre'den hasen olarak rivayet etmiştir.²²³ İbn Hacer, Ebû Hureyre rivayetini sahih olarak değerlendirmiştir.²²⁴

Ancak Bilmen bu rivayeti mevzû hadis ile ilgili örnek olarak getiriyor ki İbn Cevzî'nin Hatîb el-Bağdâdî'den nakille anlattığına göre Gıyâs b. İbrâhim, Halife Mehdi'nin huzurunda iken halifenin yanında duran bir güvercini varmış. Gıyâsa hitaben: bize hadis oku deyince bu rivayeti okumuş ve ardından halifeyi hoşnut etmek-ulufe almak- için *أَوْ جَنَاحٍ* yani kuş ifadesini de eklemiştir. Halife ona yüklü bir ulûfe vermiş ancak olayın aslını öğrenince kuşun boğazlanmasını emretmiştir.²²⁵ Burada şunu ifade edelim ki Bilmen bu bilgiyi aktarmış ancak hüküm verirken "Yani yarış müsabakaları caiz değildir. Ancak ok, deve, at, kuş müsabakaları müstesna" demiştir. Kuş ifadesinin müdrec olup mevzû olduğunu kendisi de ifade ettikten sonra hükümde kuş kelimesini de eklemesi sehven bir hata olsa gerek.

44. HADİS

إِنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي فَتْحِ مَكَّةَ أَكَانَ صَلْحًا أَوْ عَنُودَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَنُودٌ

219 Muharref Hadis: tahrif edilmiş, manası ile ilgili olarak hadis ilminde umumiyetle ibareleri değiştirilerek rivayet edilmiş hadislerle denir. Uğur, a.g.e., 315.

220 Bilmen, a.g.e., I/152

221 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/256; Ebû Dâvûd, Cihad 60; İbn Mâce, Cihad 44; Tirmizî, Cihâd 22; Nesâî, Hiye'l 14

222 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XII/453, H.No: 7482.

223 Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, V/535, H.No:2647

224 İbn Hacer el-Askalânî, *et-Telhîsu'l-Habir*, IV/161.

225 İbnu'l-Cevzî, *el-Mevzuât*, III/269

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Sahâbe-i Kiram, Mekke-i Mükەرreme'nin fethi konusunda ihtilafa düşmüş ve fethin sulh ile mi yoksa savaş ile mi gerçekleştiğini peygambere sormuşlar. Hz. Peygamber savaş ile fethedildiğini söylemiştir.²²⁶

Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Ali Muhammed b. Ahmed b. Es-Savvâf > Abdullah b. Ahmed b. Hanbel > Ahmed b. Hanbel > Abdurrezzak > Malik > Ebû Ma'mer > Abdülvahid > Zührî > Enes b. Malik senediyle ve bu lafızla rivayet edildiğini ancak bu olayı anlatan Abdulaziz b. Hâris'in bu hadisi hasmına karşı zafer kazanmak için uydurduğunu o mecliste bulunan Ömer b. Müslim'e bizzat kendisinin söylediği bilgisini vermiştir.²²⁷

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiği bilgisini veren Sehâvî mevzû olduğunu söylemektedir.²²⁸ Zehebî ise aynı râviden rivayet edildiğini, râvilerinden Abdulaziz b. Hâris'in Ahmed b. Hanbel'in Müsned'ine bir veya iki tane mevzû hadis eklediğini belirtmiştir.²²⁹

Bilmen'in mevzû hadis uydurma sebepleri içinde kişilerin iddialarını ispat etmek için hadis uydurduklarını saymış ve bu rivayeti örnek olarak vermiştir. Bilmen'in anlattığı olayın senediyle birlikte geçtiği yer sadece Hatip el-Bağdâdî'nin Târihi' olup o da mevzû olduğunu belirtmiştir.

45. HADİS

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

İslam'da zarar vermek ve zarara karşılık zarar vermek yoktur.²³⁰

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel ve İbn Mâce; Ubâde b. Sâmit'ten tahric etmişlerdir.²³¹ Câbir b. Abdullah'tan gelen rivayet hakkında İbn Recep (v.795/1393), rivayetlerin bazısı bazısını kuvvetlendirdiğini ve sahih olduğunu ayrıca mürsel bir rivayetin daha olup sahih olduğunu söylemiştir.²³² Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.²³³

226 Bilmen, *a.g.e.*, I/152.

227 Hatip el-Bağdâdî, *Târihu Bağdâd*, X/461.

228 Sehâvî; *Fethu'l-Muğis*, I/331

229 Zehebî, *Mizânü'l-İtidâl*, II/625

230 Bilmen, *a.g.e.*, I/154-261

231 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Akziye 31; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/327. İbn Mâce, *Ahkâm* 17

232 İbn Recep, *Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hikem*, II/207-209-211

233 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXVII/436, H.No: 22778.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Heysemî, râvîlerinden Muhammed b. İshak'ın güvenilir ancak müdellis bir râvî olduğunu belirtmiştir.²³⁴ Ubâde b. Sâmit'ten merfu olarak rivayet eden Beyhakî, Yahya el-Müzenî'den gelen rivayetin ise mürsel olduğunu belirtmiştir.²³⁵

Nevevî, el-Erbaûn'da Ebû Said el-Hudrî'den gelen rivayeti 32. Hadis olarak zikretmiş ve hasen hükmü vermiştir.²³⁶ İbn Hacer, İbn Mâce'nin Ubâde b. Samit'ten yaptığı rivayete munkatı demiş, İbn Abbâs'tan gelen rivayetin daha kuvvetli olduğunu belirtmiştir.²³⁷

Suyûtî, Abdullah b. Abbâs ve Ubâde b. Sâmit rivayetlerine hasen demiştir.²³⁸ Elbânî, bu rivayetin Ebû Said, İbn Abbâs, Ubâde, Âişe, Ebû Hu-reyre, Câbir b. Abdullah ve Sa'lebe b. Mâlik'ten geldiğini birden çok yolla kuvvetlendiğini zikrederek sahih hükmünü vermiştir.²³⁹

46. HADİS

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Herhangi bir kadın velisinin izni olmadan kendini nikâhlarsa bu nikâh batıldır.²⁴⁰

9. hadisle aynı manada olan hadisi, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Ebû Dâvûd ve İbn Asâkir; Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.²⁴¹ Tirmizî aynı râvîden hasen olarak rivayet etmiştir.²⁴² Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.²⁴³

47. HADİS

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

234 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/113

235 Beyhakî, *es-Sünen*, VI/157

236 Nevevî, *el-Erbaûn*, H.No:32

237 İbn Hacer el-Askalânî, *ed-Dirâye*, II/282, H.No:1041

238 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağir*, s.585, H.No: 9899

239 Elbânî, *İrvâul Ğalîl*, III/409

240 Bilmen, *a.g.e.* I/158

241 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, VI/33, H.No:2203- VIII/611, H.No:3751; Ahmed b. Hanbel, *el-Müs-ned*, VI/166; Dârimî, *Nikâh* 11; Ebû Dâvud, *Nikâh* 19; İbn Asâkir, *el-Mu'cemü's-Şüyüh*, I/204

242 Tirmizî, *Nikâh* 14.

243 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXX/435, H.No:24372.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

“Peygamber (s.a.v.) namaza kalktığı zaman ellerini omuz seviyesini buluncaya kadar kaldırdıktan sonra tekbir getirirdi. Rükû'a eğilmek istediğinde yine ellerini aynı şekilde kaldırır ve rükû'dan başını kaldırdığı zaman yine ellerini aynı şekilde kaldırır ve semî'allahu limen hamidehü Rebbenâ leke'I-hamd derdi.²⁴⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.²⁴⁵ Şuayb el-Arnâvut sahîh hükmü vermiştir.²⁴⁶ Hadis müttefakun aleyhtir.

48. HADİS

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Dinini değiştireni öldürünüz.²⁴⁷

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân; Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.²⁴⁸ Mâlik b. Enes'in Zeyd b. Eslem'den tahrîc ettiği rivayet ise “Dinini değiştirenin boynunu vurunuz” şeklindedir.²⁴⁹

İslam Hukukçuları bu hadisi mürted²⁵⁰ yani dinden çıkan kimseye verilecek cezanın belirlenmesinde esas almışlar ve hadisi belirleyici bir unsur olarak görenler mürtedin öldürülmesi gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Ancak mürtedin öldürülmeden önce tövbeye davet edilme şartı bulunmaktadır. Birde kadınlardan mürted olanların öldürülmesi konusu vardır ki Hanefî Mezhebi dışındaki üç mezhebe göre burada emir umum ifade ettiği için mürted kadınlarda öldürülür şeklindedir. Hanefîler ise Ebû Dâvûd ve İbn Mâce'nin rivayet ettiği عَنْ رِبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا، فَقَالَ: «انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ فَتِيلٍ. فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِيُقَاتِلَ» قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا. فَقَالَ: «فُلٌ لِيُخَالِدَ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» “Rebâh b. Rabi'dan rivayet edilmiştir.”

244 Bilmen, a.g.e., 159

245 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/134; Buhârî, Sıfatü's-Salat 2; Müslim, Salat 2; Beyhakî; *Ma'rifetü's-Sünen*, II/338

246 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., VII/301, H.No: 4674.

247 Bilmen, a.g.e. I/158

248 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/282,323; Buhârî, Cihâd 149; İbn Mâce, Hudûd 2; Ebû Dâvûd, Hudûd 1; Tirmizî, Hudûd 25; Nesâî, Tahrim 14; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, X/327.

249 Mâlik b. Enes, Muvatta', Akziye 15

250 Mürted: Buluş çağına gelmiş bir kişinin, maddi ve/veya manevi baskıya maruz kalmadan ve aklı başındayken bilinçli bir şekilde İslam' ı terk etmesi demektir.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Biz Rasulüllah ile bir gazvede beraberdik. Rasulullah bir gurup insanın bir şey etrafında toplandığını gördü. Bir adam gönderdi, bak onlar niçin toplanmışlar dedi. Gidip baktıktan sonra gelerek oradakiler öldürülmüş bir kadına bakıyorlar dedi. Hz. Peygamber, “bu kadın savaşıyordu” dedi. Daha sonra. Hz. Peygamber, orada bulunanlardan birine, Halit b. Velid’e git ve ona kadınların ve hizmetçilerin keskinlikle öldürülmemesini söyle dedi” lafzıyla gelen rivayeti delil olarak almışlar ve mürted kadının ancak savaşırsa öldürülebileceğine cevaz vermişlerdir.²⁵¹

49. HADİS

الرِّكَزُ بِالرِّكَزِ جِلْدَ مِائَةِ وَتَغْرِيبُ عَامٍ

Evlenmemiş kimselerin zinadan dolayı cezaları yüzer değnek ve bir sene sürgündür.²⁵²

Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Bezzâr ve Tahavî; Ubâde b. Sâmî’ten tahrîc etmişlerdir.²⁵³

50. HADİS

مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَهَقَّهْهُ فَلْيُعِدِّ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

Sizden kim namaz içinde kakhaha ile gülecek olursa namazını da abdestini de iade etsin.²⁵⁴

Taberânî, Ebû Musa el-Eş’arî’den *“kim namazda gülerse abdestini ve namazını iade eder”* lafzıyla rivayet etmiştir.²⁵⁵ Dârekutnî, Ebû Hureyre’den *“namazda kakhaha ile güldüğün zaman abdest ve namazı iade et”* lafzıyla rivayet etmiş, senedinde metrûk ve zayıf râvîlerin olduğunu belirtmiştir.²⁵⁶

251 Ebû Dâvûd, Cihâd 111; İbn Mâce, Cihâd 30; Hattâbî, Meâlimu’s-Sünen II/280.

Mürtedle ilgili ayet ve hadislerin değerlendirilmesi için bkz. Toksan Ali “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele” Bilimnâme XIX, 2010/2, s. 47-74.

252 Bilmen, a.g.e., I/159

253 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/476; Dârimî, Hudûd, 19; Müslim, Hudûd, 12-14; İbn Mâce, Hudûd 7; Ebû Dâvud, Hudûd 23; Tirmizî, Hudûd 8; Bezzâr, *el-Müsned*, VII/134 H.No:2686; Tahavî, *Şerhu Meânî'l-Âsâr*, III/138

254 Bilmen, a.g.e., I/160

255 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebir*, II/72

256 Dârekutnî, *Sünen*, I/302

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Beyhakî, Abdullah b. Ömer rivayetinin delil olamayacağını ve Hz. Âişe rivayetinde Yezid b. Sinân'ın hadisiyle delil getirilemeyeceğini belirtmiştir.²⁵⁷ İbn Ömer rivayetini İbnu'l Cevzi sahih görmemekte ve bu rivayetin yedi farklı şeklini zikretmektedir.²⁵⁸

İbn Hacer, Câbir b. Abdullah rivayetinin zayıf olduğunu belirtmiştir.²⁵⁹ Zehebî bu rivayete Yezid b. Sinan'ın cerh edilmesini gerekçe göstermiş ve zayıf demiştir. Ömer b. Hattab rivayetinde bulunan Amr isimli râvî hakkında eleştiriler bulunduğunu belirtmiştir.²⁶⁰ İbn Adî, Bakıyye > O, babasından > Amr b. Kays > Atâ' > Abdullah b. Ömer senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.²⁶¹ Suyûtî ve Elbânî Ebû Hureyre'den gelen rivayetin zayıf olduğunu belirtmişlerdir.²⁶²

51. HADİS

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَاةِ

إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى صَلَاةٍ

Ümmetim kesinlikle dalalet üzerine toplanmaz.²⁶³

Dârimi; Amr b. Kays'tan; İbn Mâce ve Tirmizî, Enes b. Mâlik'ten, وَلَا عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هَدًى “onlar dalâlet üzerine toplanmaz” şeklinde, Ahmed b. Hanbel, Ebu Zerr'den “cemaate tabi olun çünkü Allah ümmetimi ancak doğru yol üzerinde birlikte kılar” şeklinde tahrîc etmiştir.²⁶⁴ Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.²⁶⁵ İbn Asâkir, Hişâm b. Ammâr > Buhturî b. Ubeyd > Buhturî > Ebû Hureyre senediyle tahrîc etmiştir.²⁶⁶

Fıkıh Usûlü âlimlerinin icmâ'nın kaynağı olarak gördükleri bu hadis hakkında tarih boyu pek çok tartışmalar olmuştur. İbn Hacer hemen hemen aynı manaya gelen farklı rivayetleri zikrettikten sonra bu rivayetlerle

257 Beyhakî, *el-Hilâfiyyât*, I/324,334,

258 İbnu'l Cevzi, *el-İlelu'l Mütenehiye*, I/368-373

259 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, I/34, H.No:27

260 Zehebî, *Mizânu'l-i'tidâl*, VII/247; *Tenkihu't-Tahkik*, I/67

261 İbn Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, III/167

262 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağır*, s. 533, H.No:8827; Elbânî, *Za'ifu'l-Câmi*, s.819, H.No:5680

263 Bilmen, *a.g.e.*, I/164-167-169

264 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, VI/396;V/145; Dârimi, *Mukaddime* 8; İbn Mace, *Fiten* 8; Tirmizî, *Fiten* 7

265 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXV/219, H.No:21293

266 İbn Asâkir, *Târih-u Dimeşk*, XI/19.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

ilgili tartışmaları vermiş ve nihayetinde rivayetlerin birbirini desteklediğini ifade etmiştir.²⁶⁷

Abdulfettah Ebû Gudde, bu rivayeti değerlendirirken yukarıda zikrettiğimiz farklı metinleri ele alıp daha sonra Ahmed b. Hanbel rivayetini değerlendirip nihayetinde bu rivayetin metni meşhur, birden çok senedi olan, merfû ve maktu muhtelif şahitleri bulunan bir rivayet olduğunu ifade eder.²⁶⁸

Mütevâtir hadisleri topladığı eserinde Kettânî على ضلالة *“ümmetim dalalet üzere toplanmaz”* hadisinin manen mütevâtir olduğunu söylemiştir.²⁶⁹

52. HADİS

عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

En büyük cemaate tabi olunuz.²⁷⁰

Bir önceki Enes b. Mâlik rivayetinin devamı olan rivayetin bu kısmını *إن أمتي لن تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم* lafzıyla İbn Mâce tahrîc etmiştir.²⁷¹ Suyûtî sahih, Elbânî zayıf hükmünü vermiştir.²⁷² Ahmed b. Hanbel, Ebu Zerr'den *عليكم بالجماعة* şeklinde merfû olarak, tahrîc etmiştir.²⁷³ Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.²⁷⁴

Ayrıca Ahmed b. Hanbel, Ebû Ümâme'den mevkûf olarak tahrîc etmiştir.²⁷⁵ Heysemî Ebû Ümâme rivayetinin ravilerinin sika olduğunu belirtmiştir.²⁷⁶

53. HADİS

267 İbn Hacer el-Askalânî, *et-Telhisu'l-Habir*, III/299

268 Tâhir el-Cezâirî, *Tevcihü'n-Nazar* (hzr. Abdulfettah Ebû Gudde) s.311-313(*Ümmetim dalalet üzere toplanmaz*” hadisi ile ilgili dipnot)

269 Kettânî, *Nazmu'l-Mütenâsir*, I/20

270 Bilmen, *a.g.e.*, I/164

271 İbn Mâce, *Fiten* 8.

272 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağir*, 4626; Elbânî, *Za'ifu'l-Câmi*, s.261, H.No:1815

273 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/145; Dârimî, *Mukaddime* 8; İbn Mâce, *Fiten* 8, Tirmizî, *Fiten* 7.

274 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXV/219, H.No:21293

275 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.* IV/278.

276 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, V/218.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

السَّكَتُ عَنْ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أُخْرَسَ

Haksızlık konusunda susan; -yani batılı gördüğü halde hakkı söylemeyen- dilsiz şeytandır.²⁷⁷

Nevevî bu sözle ilgili Kuşeyrî'den naklen “bu sözü Ebû Ali ed-Dakkâk'ın söylediğini belirtmiştir. Ayrıca من سكت عن الحقّ فهو شيطان أخرس şeklinde gelen rivayeti Abdulhay b. Muhammed el-Hanbelî (İbnu'l-I'mâd) bu ifadenin Hasan b. Ali en-Nisâbüri'ye (Ebû Ali ed-Dakkâk) ait bir söz olduğunu söylemiştir.²⁷⁸

54. HADİS

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah c.c. katında da güzeldir.²⁷⁹

Ahmed b. Hanbel, Ebûbekir b.Ayyâş > Asım > Zirr b. Hubeyş >Abdullah b.Mesud senediyle mevkûf olarak rivayet etmiştir.²⁸⁰ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.²⁸¹ Bezzâr, Abdulvahid b. Gıyâs > Ebûbekir b.Ayyas > Asım > Zirr b. Hubeyş >Abdullah b.Mesud senediyle mevkûf olarak rivayet etmiştir.²⁸²

Taberânî, Ömer b. Hafs es-Sedûsî > Asım b. Ali > el-Mesûdî > Asım > Ebû Vâil > Abdullah b. Mes'ud senediyle mevkûf olarak rivayet etmiştir.²⁸³ Heysemî senedinin sahih olduğunu belirtmiştir.²⁸⁴

Abdullah b. Mes'ud rivayetini sahih senetle merfû²⁸⁵ ve mevkûf²⁸⁶ olarak rivayet edildiğini Aliyyü'l Kârî söylemiştir.²⁸⁷ Zeylaî, İbn Hacer, Sehâvî ve Zürkânî mevkûf olarak yine İbn Mesud rivayetini zikredip mevkûf se-

277 Bilmen, a.g.e. I/166

278 Nevevî, Şerhu Müslim, II/20; Abdulhay b. Muhammed el-Hanbelî (İbnu'l-I'mâd), Şezerâtü'z-zehab fî Ahbâri mine'z-Zehab, V/40

279 Bilmen, a.g.e. I/167.

280 Ahmed b.Hanbel, el-Müsne'd, I/379.

281 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XI/84, H.No:3600.

282 Bezzâr, el-Müsne'd, V/212.

283 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, IX/112.

284 Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, I/177-178.

285 Merfû: Hz. Peygambere nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerle –bazı âlimlere göre – sıfatlara denir. Uğur, a.g.e., 217.

286 Mevkûf: Sahabilerden rivayet edilen söz ve fiillere denir. Uğur, a.g.e., 225.

287 Aliyyü'l Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s.128-129, H.No:55.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

nedin hasen olduğunu kabul etmişlerdir.²⁸⁸ İbn Teymiyye (v.728/1328) ve Heysemî, Zer b. Hubeyş rivayetinin sahih olduğunu kabul etmişlerdir.²⁸⁹

55. HADİS

سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَجْتَمَعَ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَاةِ فَأَعْطَانِيهِ

Rabbimden ümmetimin delalet üzere toplanmamasını istedim, onu bana ihsan buyurdu.²⁹⁰

Ahmed b. Hanbel, Muhammed el-Müeddeb > İbn Sa'd Leys > Ebû Hânî el- Havlânî > Meçhûl olarak zikredilen (Vehb olarak ifade edilen kişi) > Ebû Basra el-Ğıfârî'den rivayet etmiştir.²⁹¹ Şuayb el-Arnâvut meçhul râvîden dolayı sahih li-gayrihi demiştir.²⁹² Taberânî, bu rivayeti Muttalib b. Şuayb el-Ezdî > Abdullah b. Salih > İbn Sa'd Leys > Ebû Hânî el- Havlânî > Meçhûl olarak zikredilen (Vehb olarak ifade edilen kişi) > Ebû Basra el-Ğıfârî'den rivayet etmiştir.²⁹³ İbn Abdilber (v.463/1071) aynı senetle rivayet etmiştir.²⁹⁴ Heysemî, râvîlerinden birinin isminin bilinmediğini belirtmiştir.²⁹⁵

56. HADİS

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُرَيْمَةَ فَحَسْبُهُ

Huzeyme kime şahadet ederse şahit olarak ona yeter.²⁹⁶

İbn Ebî Şeybe (v.235/849), Zeyd b. Hubâb > Muhammed b. Zürâre > Umâre b. Huzeyme > Huzeyme b. Sâbit'ten şu şekilde rivayet etmiştir.²⁹⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَاءِ بْنِ قَيْسٍ الْمُحَارَبِيِّ فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خُرَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا حَاضِرًا؟ قَالَ: صَدَّقْتُكَ لِمَا جِئْتُ بِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ لَهُ خُرَيْمَةَ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ خُرَيْمَةَ فَحَسْبُهُ

288 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/187, H.No: 763; Zeylâi, *Nasbu'r-râye*, IV/133; Sehâvî, *el-Makasidu'l Hasene*, s.368, H.No:368; Zürkânî, *Muhtasaru'l Makâsîd*, s.197, H.No:889.

289 İbn Teymiyye, *Minhâcû's-Sünne*, II/77-78; Heysemî, *Mecmau'z-zevâid*, I/182.

290 Bilmen, *a.g.e.*, I/169.

291 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, VI/396.

292 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXV/200, H.No:27224.

293 Taberânî, *el-Mucemu'l-Kebîr*, II/280, H.No: 2171.

294 İbn Abdilberr, *Câmiu Beyânî'l İlm*, I/756.

295 Heysemî, *Mecma'u-z-Zevâid*, VII/224.

296 Bilmen *a.g.e.*, I/173.

297 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, I/36-37, H.No:19.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Hız.Peygamber Sevâ b. Kays el-Muhâribî'den bir at satın almıştı. Sevâ bunu inkâr etti. Huzeyme bu inkârdan sonra Hız.Peygamber'in o atı satın aldığına dair şahitlik yapmak istedi. Peygamberimiz, Hız. Huzeyme'ye döndü ve "Yâ Huzeyme, sen neye dayanarak şahitlik ediyorsun? Hâlbuki sen, pazarlık esnasında hazır değildin." dedi,

Huzeyme şöyle cevap verdi: "Yâ Resûlallah, ben seni, getirmiş olduğun hakitlerden dolayı tasdik ediyorum. Çünkü kesin olarak biliyorum ki, sen, haktan başka bir şey söylemezsin." Huzeyme'nin bu sözünden dolayı Peygamberimiz, şöyle buyurdu: "Huzeyme kimin için şahitlik yaparsa onun şehadeti iki kişi yerine geçer."

Taberânî, Ubeyd b. Gannam> İbn Şeybe... senediyle, aynı lafızla rivayet etmiştir.²⁹⁸ Hâkim en-Nîsâbü'rî ve Beyhakî Ebû Velid > İbrahim b. Ebî Talib> Muhammed b. İshak > Abde b. Abdullah el-Huzâ'î > Zeyd b. el-Hubâb > Muhammed b. Zürâre > Umâre b. Huzeyme > Huzeyme b. Sâbit senediyle benzer lafızla rivayet etmişlerdir.²⁹⁹ Heysemî ve İbn Hacer, Huzeyme b. Sabit'ten rivayet edildiğini ve sahih olduğunu belirtmişlerdir.³⁰⁰

57. HADİS

دُمْ عَلَى صَوْمِكَ إِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ

Orucuna devam et sana ancak Allah c.c yedirip içirdi.³⁰¹

Bir kimsenin Hız. Peygamber'e "Ya rasulallah ben oruçlu olduğum halde unutarak yedim içtim demesi üzerine Hız. Peygamber'in verdiği cevaptır.

Hadisi مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمِّمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ şekliyle Ebû Hureyre'den Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim ve İbn Mâce tahrîc etmişlerdir.³⁰² İbn Kayyım (v.751/1350), Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermişlerdir.³⁰³ Hadis müttafakun aleyhtir.

58. HADİS

الْهَرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ

298 Taberânî, *el-Mucemu'l-Kebîr*, IV/87, H.No: 3730, Beyhakî, *es-Sünen*, 10/286, H.No: 20516

299 Hâkim en-Nîsâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/22

300 İbn Hacer, *el-İsâbe*, II/111, H.No:2247; *Fethu'l-Bârî*, VIII/519; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IX/323

301 Bilmen a.g.e., I/173

302 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsned*, II/425; Dârimî, *Savm* 23; Buhârî, *Siyam* 27, Müslim, *Siyam* 171; İbn Mâce, *Siyâm*, 15.

303 İbn Kayyım, *İ'lâmu'l Muvakkı'în*, I /207; Dârimî, a.g.e., II/1077.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Kedi murdar-necis değildir, çünkü o ev içinde dolaşıp duranlardandır.³⁰⁴

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî; İshak b. Abdullah > Hamide bint Ubeyd b. Rifâ' > Kebşe bint Ka'b > Ebû Katâde senediyle benzer lafızlarla tahrîc etmişlerdir. Tirmizî hasen-sahih hükmü vermiştir.³⁰⁵ Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.³⁰⁶ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.³⁰⁷

59. HADİS

لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسْتَقِيمًا حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمْ أَوْلَادُ السَّبَايَا فَفَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بَمَا
قَدْ كَانَ فَضَّلُوا وَأَصْلُوا

İsrailoğullarının işleri dosdoğru devam ediyordu, ta ki aralarında esir çocukları çoğaldı, olmayan şeyleri olan şeylere kıyâs ettiler de hem kendileri sapıttılar hem de başkalarını saptırdılar.³⁰⁸

Bilmen'in kıyası kabul etmeyenlerin delili olarak verdiği hadis kaynaklarda aynı manada fakat şu lafızlarla geçmektedir: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً "İsrailoğullarının durumu, bir şey olmaksızın mutedil olmaya (normal seyrine) devam etti. Nihayet içlerinde, (muhtelif) milletlerin esirlerinin çocukları yani İsrailoğullarının başkalarından esir aldığı kadınların çocukları olan melezler büyüdü ve onların içinde, (kendi) görüşleriyle hüküm verdiler. Böylece hem kendileri dalaletle düştüler hemde İsrailoğullarını dalaletle düşürdüler" lafızıyla İbn Mâce, İbn Ebî Şeybe, Beyhakî, Abdullah b. Amr'dan; Dârimî Urve b. Zübeyr'den mevkûf olarak rivayet etmiştir. Elbânî zayıf hükmü vermiştir.³⁰⁹ Hüseyin Seim Esed sahih hükmü vermiştir.³¹⁰

Bezzâr'ın Abdullah b. Amr'dan rivayetinin lafzı aynı olup son kısmı "kendi görüşleriyle fetva verdiler" şeklindedir.³¹¹ Dârekutnî,

304 Bilmen a.g.e., I/176

305 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Taharet 13; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/296; Dârimî, Taharet 58; İbn Mâce, Taharet 32; Ebû Dâvûd, Taharet 37; Tirmizî, Taharet 69; Nesâî, Taharet 53.

306 Dârimî, a.g.e., I/571

307 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXVII/211, H.No:22528

308 Bilmen a.g.e., I/181

309 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, XXI/264; Dârimî, *Mukaddime* 17; İbn Mâce, *Mukaddime* 7; Beyhakî, *Şuabu'l-İmân*, XV/177

310 Dârimî, a.g.e., I/241.

311 Bezzâr, *el-Müsned*, VI/402.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İnma hלקt בנו ישראל חין gelen Ebû Hureyre'den merfû olarak aynı manaya gelen *حين المولدون أبناء سبابا الأمم فوضعوا الرأى فضلوا*.³¹² İbn Hacer el-Askalânî, İsmail b. Hâlid el-Mahzûmî ile ilgili bilgi verirken Hz. Âişe'den merfû olarak rivayet ettiği bu hadisi örnek olarak getirmiş ve İsmail b. Halid'in zayıf bir ravi olduğunu belirtmiştir.³¹³

60. HADİS

Bilmen'in şer'î delillerden kıyâsı anlattığı bölümde, kıyasın caiz oluşuna hadisten örnek olarak şu ifadeleri getirmiştir: *"Has'amiyye isimli bir kadın sahabiyyenin Hz. Peygambere: Ey Allah'ın resulü! Babam hac yapmadan öldü. Ben onun yerine hac etsem ona faydası olur mu? diye sormuş, Hz. Peygamber: Söyle bakalım babanın üzerinde bir borç bulunsa ve sen onu ödese babanın borcu ödenmiş olur mu? diye sordu. Has'amiyyenin evet demesi üzerine Hz. Peygamber: Öyleyse Allah'a c.c. ait borç eda olunmaya daha layıktır şeklinde cevap vermiştir"* Bilmen'in Türkçe anlattığı hadisin metni aşağıdaki gibi olup, bulduğumuz hadis Has'amiyye'den değil Cüheyne kabilesinden bir kadının başından geçmiş ve kadının babasının değil annesinin öldüğü ifade edilmektedir.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً افْضُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Cüheyne kabilesinden bir kadın Resulullah'a gelerek şöyle dedi:

- Annem hac yapmayı adanmıştı fakat hac yapamadan öldü. Onun yerine ben hac yapayım mı? Resûlullah (s.a.v.) şöyle cevap verdi.

- Evet, onun yerine hac yap. Annenin borcu olsaydı onu ödemez miydin? Allah'a olan borçlarınızı da ödeyin. Çünkü Allah kendisine olan borçlar konusunda vefalı olmaya daha layıktır.³¹⁴

Buhârî, bu hadisi İbn Abbâs'tan tahrîc etmiştir. Yine İbn Abbâs'tan, bir adamın kız kardeşinin hac yapmayı adadıktan sonra yapamadan ölmesi ve Hz. Peygamber'den s.a.v. fetva istemesi üzerine Hz. Peygamberin aynı fetvayı verdiği şu hadisi tahrîc etmiştir. *أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ*.³¹⁵

312 Dârekutnî, *Sünen*, IV/164.

313 İbn Hacer el-Askalânî, *Lisânu'l-Mîzân*, I/402.

314 Bilmen *a.g.e.*, I/184

315 Buhârî, *Cezâu's-Sayd* 22; *Eymân ve'n-Nüzûr* 30

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

له: إِنَّ أَخْتِي قَدْ نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دِينَ» أَكُنْتُ قَاصِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

Taberânî, Ali b. Abdülaziz > Ârim Ebû'n-Nu'mân > Ebû Avâne > Ebû Bişr > Saîd b. Cübeyr > İbn Abbâs senediyle ve النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دِينَ كُنْتُ قَاصِيَتَهُ» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَحُجِّي عَنْهَا وَاقْضِي الَّذِي عَلَيْهَا، لَافْزِيْلَا تَاهْرِئِ لَافْزِيْلَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»³¹⁶

Ahmed b. Hanbel'in Said b. Cübeyr > İbn Abbâs'tan rivayeti ise أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَخِيكَ دِينَ، أَكُنْتُ قَاصِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» şeklinde olup bir kadının hac nezreden ve yerine getiremeden ölen kız kardeşi için fetva istemesi şeklinde tahrîc etmiştir.³¹⁷ Şuayb el-Arnâvut, sahîh hükmü vermiştir.³¹⁸ İbn Huzeyme bu lafızla İbn Abbâs'tan tahrîc etmiş, Mustafa el-'Azamî sahîh hükmü vermiştir.³¹⁹

Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî ve Nesâî, İbn Abbâs'tan أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُؤْفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ: «عُبَادَةُ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُؤْفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ: «Sa'd ibn Ubâde, annesi üzerinde bir nezr bulunduğunu ve annesi bu nezrini yerine getiremeden vefat ettiğini zikredip, Rasûlullah'tan bunun fetvasını istedi. Rasûlullah da ona: "Annen adına o nezri yerine getir!" buyurdu" lafzıyla tahrîc etmişlerdir.³²⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

Bilmen'in ifade ettiği hadise yakın bir başka hadis ise Buhârî ve Müslim'in Abdullah b. Abbas'tan rivayet ettikleri "Has'am kabilesinden bir kadın Veda Haccı yılında Resulullah'ın yanına gelerek; Ey Allah'ın Elçisi! Babam, çok yaşlıdır. Üzerinde hac borcu vardır. Şu anda kendisi deve üzerinde durmaya bile gücü yetmiyor" dedi. Hz. Peygamber (a.s.), "Onun yerine sen haccet" şeklindeki hadis olabilir."³²¹

Hiz. Peygamber'in s.a.v. borcun ödenmesi ile Allah'a c.c. adanan bir nezrin yerine getirilmesini kıyasladığı bir olaydır. Görüldüğü üzere riva-

316 Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, XII/50.

317 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I/240

318 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., IV/43, H.No:2141.

319 İbn Huzeyme, Sahihu İbn Huzeyme, IV/246, H.No:3041.

320 Buhârî, Hiye 3; Müslim, Nezir 1; İbn Mâce, Keffaret 19; Tirmizî, Nüzûr 18; Nesâî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV/453

321 Buhârî, Hac 1; Müslim, Hac 133.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

yetler Said b. Cübeyr > İbn Abbas senediyle gelmektedir. Hac ve zekât konusunda nezirde bulunan ve nezrinin yerine getiremeden ölen kimse ile ilgili Hz. Peygamber'in s.a.v. verdiği fetvâ aynıdır. Fakat fetvâ isteyenler ise farklıdır. Bunlar; Cüheyme kabilesinden bir kadın “annesinin nezrettiği hac için” (Buhârî, Taberânî); bir adam “kız kardeşi'nin nezrettiği hac için” (Buhârî); bir kadın “kız kardeşi'nin nezrettiği hac için”, (Ahmed b. Hanbel, İbn Huzeyme); Sa'd b. Ubâde “annesinin nezri (zekat konusunda) için” (Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî ve Nesâî) ve Has'amiyye kabilesinden bir kadındır. “Babasının yaşlı olmasından dolayı hacı eda edememesi dolayısıyla istediği fetva.” (Buhârî, Müslim) Rivayetlerin tamamı Kütüb-i Tis'a'da bulunmaktadır.

61. HADİS

فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ

Onlara bir kavim kelime-i şehadeti söylediği vakit canı ve kanı masum olur.³²²

İtikâda ait hükümlerin hikmet ve maslahatının anlatıldığı bölümde örnek olarak verilen bu metin uzun bir hadisin parçasıdır. Hadisin tamamı şu şekildedir: *أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ* “İnsanlar: Allah'tan başka ilâh yoktur deyinceye kadar (onlarla) çarpışmaya emrolundum; Şimdi her kim Allah'tan başka ilâh yoktur derse malını ve canını benden korumuş olur. Ancak kul hakları olursa müstesna! Onun da hesabı Allah'a kalmıştır.”

Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî ve Nesâî Ebu Hureyre'den; Buhârî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.³²³ Hadis müttefakun aleyhtir.

62. HADİS

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلُّوا كَمَا حَدَّثَ صَلَاةَ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

322 Bilmen a.g.e., I/204

323 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/11,19; Buhârî, İman 17, İtisam 28; Müslim, İman 32; İbn Mâce, Fiten 1; Tirmizî, İman 1; Nesâî, Cihad 1.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Numan b. Beşir'den rivâyete göre, Hz.Peygamber (s.a.v) güneş tutulduğu zaman rûkû' ve secde ederek bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılarıdı.³²⁴

Nesâî, Beyhakî ve Hâkim en-Nîsâbü'rî, Nu'man b. Beşir'den tahrîc etmişlerdir.³²⁵ Zehebî sahih hükümü vermiştir.³²⁶

63. HADİS

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

Hiz. Peygamber s.a.v. kûsuf namazındaki kıraati açıklıandı. İki rekatta dört kere rûkûa ve dört kerede secdeye gitti.³²⁷

Buhârî ve Müslim, Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir. Lafız Müslim'e aittir. Hadis müttefakûn aleyhtir.³²⁸

64. HADİS

اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِمُنْفِقٍ خَلْفًا وَلِلْمُؤْمِسِكِ تَلْفًا

Allahım infak edene halef vermede acele et. Elini sıkı tutan cimriye telef vermede acele et.³²⁹

Hadisi bu lafızla Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Kudâî, Taberânî, Ebû Derdâ'dan tahrîc etmişlerdir.³³⁰ Bunun yanında aynı manaya gelen fakat lafızlarda farklılıkların olduğu diğeri rivayet ise Buhârî ve Müslim'in, Ebû Hureyre'den مُنْفِقًا أَعْطَى اللَّهُمَّ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطَى مُنْفِقًا مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطَى مُنْفِقًا تَلْفًا Kulların kendisinde sabaha erdiği her bir günde muhakkak iki melek iner. Bu iki melekten biri: Yâ Allah! İnfâk ediciye bir bedel ver, der. Diğeri de: Yâ Allah! (Malı) tutucu olana telef ver, diye dua eder" şeklinde rivayet ettikleri hadistir.³³¹ Hadis müttefakûn aleyhtir.

65. HADİS

324 Bilmen, a.g.e., I/194.

325 Nesâî, Kûsûf 16; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III/332

326 Hâkim en-Nîsâbü'rî, el-Müstedrek ale's-Sahihayn, I/481

327 Bilmen, a.g.e., 194

328 Buhârî, Kûsûf 19; Müslim, Kûsûf 5.

329 Bilmen, a.g.e., I/205

330 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, el-Müsne'd, II/323; Kudâî, Müsne'd-ü Şihâb, II/25; Taberânî, el-Mu'ce-mu'l-Evsât, VII/236

331 Buhârî, Zekât 27; Müslim, Zekât 57

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

Ölmeden önce ölünüz.³³²

İbn hacer el-Askalânî, غير ثابت -tesbit edilmemiştir- ifadesine yer vererek kendisinden sonra gelenlere kaynaklık etmiştir.³³³ Sehâvî, İbn Hacer'in görüşünü nakletmekle yetinmiştir.³³⁴ Aliyyü'l Kârî, İbn Hacer'in sözünü zikredip bu sözün sûfiler tarafından söylendiğini ve "mecburen öleceğiniz eceliniz gelmeden kendi isteğinizle ölünüz" yani ölümden kastın şehvî-yatı ve boş şeyleri terk etmek, gafletten uzaklaşmak olarak yorumlandığını söylemiştir.³³⁵ Zürkânî, hadis olarak "mevcut değildir" demiştir.³³⁶

Kaynakların verdiği bilgiler etrafında bu metnin Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir hadis olmadığı, kelâm-ı kibar kabilinden söylendiği kanaati oluşmuştur.

66. HADİS

لا تُرضِعُوا أَوْلَادَكُمْ بِلَبَنِ الْحَمَّاءِ اللَّبَنِ يُوْثِرُ

Çocuklarınızı ahmakların sütleriyle emzirmeyiniz çünkü süt tesir eder.³³⁷

Hadis olarak verilen metin aynı manaya gelen لا تَرْضِعْ لَكُمْ الْحَمَّاءُ فَإِنَّ لَبَنَ يُوْثِرُ şeklinde söylenmiş olup kaynaklarda şöyle değerlendirilmiştir:

Taberânî > Ahmed b.Amr el-Basrî > Zekeriyâ b. Yahyâ > el-Asmaî > Urve > Ebû Ümeyye b. Ya'lâ es-Sakafî > Hişam b. Urve senediyle Hz. Âişe'den rivayet etmiştir.³³⁸

Heysemî, Taberânî'nin لا تَرْضِعُوا الْحَمَّاءُ فَإِنَّ لَبَنَ يُوْثِرُ şeklinde gelen Hz. Âişe rivayetinin zayıf olduğunu belirtmiştir.³³⁹

Ebû Dâvûd, Hasan b. es-Sabbâh > İshak b. bint Dâvûd b. Ebû Hind > Hişam b. İsmail el-Mekkî > Ziyâd es-Sehmî senediyle aynı manaya gelen

332 Bilmen, a.g.e., I/205

333 İbn hacer el-Askalânî, el-İmta', s.98

334 Sehâvî, el-Makâsîdu'l-Hasene, 498, H.No: 2159

335 Aliyyü'l Kârî el-Esrârü'l-Merfâa', s.352, H.No: 539

336 Zürkânî, Muhtasarü'l-Makâsîd, s.230, H.No:1110

337 Bilmen, a.g.e. I/208

338 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Sağîr, I/52

339 Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, IV/265

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

mürsel olarak
تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالضَّعَائِنِ
340

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğini söyleyen İbnu'l-Kayserânî ve İbn 'Adî, zayıf olduğunu söylemiştir.³⁴¹ Beyhakî, Ziyad b. İsmail es-Sehmî'den mürsel olarak rivayet edildiğini söylemiştir.³⁴²

Bilmen şer'î hükümlerin hikmetini anlatırken avlanmanın meşruiyetinin hikmeti ve avlanması yasak olanların avlanılmamasının bir gerekçesi olarak onlara zulm edileceğini belirtmiştir. Bunun manevî bir pislik olduğunu bu tür yenilmesi haram olan hayvanların etlerinin yenilmesi durumunda insana tesir edeceğini belirttikten sonra bu hadisi örnek olarak vermiştir. Rivayetlerin geneline baktığımızda Taberânî zayıf senetle merfû olarak tahrîce ederken, Ebû Dâvûd ve Beyhakî'nin mürsel olarak tahrîc ettiğini söyleyebiliriz.

67. HADİS

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالضَّعَائِنِ

Hediyeleşin, çünkü hediye buğz ve adaveti giderir.³⁴³

Kudâî, bu lafızla Hz.Âişe'den merfû olarak rivayet etmiştir.³⁴⁴ Saydâvî (v.402/1012) > Muhammed b. Ahmed el-Hakîmî > Muhammed b. Abdun-nûr > Ebû Yusuf el-'Aşî > Hişam b. Urve > Hişam > Hz. Âişe senediyle bu lafızla rivayet etmiştir.³⁴⁵

Ahmed b. Hanbel, Tirmizî, تهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَّ الصَّدْرِ “*hediyeleşin çünkü hediye kalpteki kini giderir*” şeklinde Ebû Hureyre'den rivayet etmişlerdir. Tirmizî garib derken Şuayb el-Arnâvut hadisin hasen ancak senedinin zayıf olduğunu belirtmiştir.³⁴⁶ İbn Hibbân; Enes b. Mâlik'ten zayıf olarak tahrîc etmiştir.³⁴⁷

340 Ebû Dâvûd, *Merâsil*, I/181, H.No:207

341 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zu'âfâ*, VI/263; İbnu'l-Kayserânî, *Zahîratu'l-Huffâz*, V/2612, H.No:6071

342 Beyhakî, *es-Sünenü'l Kübrâ*, VII/464

Bu konuda detaylı bilgi için bkz: “Esra PAÇACI, *Sünnette Süt Akralığı Ve İlgili Rivayetlerin İncelenmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008”

343 Bilmen, *a.g.e.* I/211

344 Kudâî, *Müsnedü Şihâb*, I/383

345 Saydâvî, *Kitâbu Mu'cemu's-Şuyûh*, s.78, R.No:20.

346 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/405; Tirmizî, *Velâ* 6

347 İbn Hibban, *el-Mecrûhîn*, II/187

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Mülakkin, Hz. Âişe'den birden çok senetle geldiğini ve hepsinin zayıf olduğunu belirtmiştir.³⁴⁸ Ebû Hureyre senedine, İbn Hacer zayıf demiştir.³⁴⁹

68. HADİS

أَحْكُمْ عَلَىٰ انْكَ إِنِ اصْبَتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ

Hüküm ver, şöyle ki: isabet edersen senin için on sevap, şayet hata edersen bir sevap vardır.³⁵⁰

Ahmed b. Hanbel, Ebû'n-Nadr > Ferec (İbn Fudâle) > Muhammed b. Abdulalî > Abdulalî > Abdullah b. Amr > Amr b. el-As senediyle ve عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لِعَمْرٍو: «افْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو»، فَقَالَ: أَنْتَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَإِنْ كَانَ» قَالَ: فَإِذَا فَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ قَالَ: «إِنْ أَنْتَ فَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ فَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ وَأَخْطَأْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ» *Amr İbnu'l-Âs (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber'e s.a.v. davalı iki adam geldi. O da Amr'a: Ya Amr! Aralarında hüküm ver deyince Amr: Ey Allah'ın Resulü! Sen bu işe benden daha layıksın. Hz.Peygamber s.a.v buyurdu ki: Böyle olsa bile sen hüküm ver. Amr, Eğer hükmedersem bana ne var? diye sorunca Hz.Peygamber: Eğer hükmedip, hükmünde isabet edersen sana on sevap var. Eğer sen icthad edip bunda hata edersen sana bir sevap var*” lafzıyla rivayet etmiştir.³⁵¹ Şuayb el-Arnaut zayıf hükmü vermiştir.³⁵²

Taberânî, Ahmed b. İsa > Ömer b. Muhammed b. Hasan el-Esedî > Ömer b. Muhamed > Ebû Ömer Hafs b. Süleyman > Kesir b. Şinzîr > Ebu Aliye er-Riyâhî > Ukbe b. Amir el-Cühenî senediyle rivayet etmiş ve râvilerinden Muhammed b. Hasan'ın infirad ederek tek kaldığını belirtmiştir.³⁵³ Ukbe rivayeti hakkında İbn Kayserânî ve Heysemî, râvilerden Hafs b. Süleyman'ın hadisinin metruk olduğu bilgisini vermiştir.³⁵⁴ Amr b. el-As rivayetine İbn Hacer, Şevkânî (v.1250/1834), zayıf hükmünü vermiştir.³⁵⁵

348 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l-Munîr*, VII/113

349 İbn Hacer, *et-Telhîsu'l-Habîr*, III/152

350 Bilmen, *a.g.e.*, I/244

351 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/115

352 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXIX/357, H.No: 17824

353 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsâd*, II/162-163

354 İbnu'l-Kayserânî, *Zahiretu'l-Huffâz*, IV/1911, H.No:4386; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/198

355 İbn Hacer, *el-Metâlibu'l Aliye*, II/219, H.No:2073; Şevkânî, *Neylül evtâr*, X/517, H.No:5867

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Hâkim en-Nisâbü'rî, Abdullah b. Amr'dan farklı lafız ancak bu manaya gelen bir hadis rivayet etmiş ve senedinin sahih olduğunu belirtmiştir. Zehebî, Ferec b. Fudâle'nin zayıf kabul edildiği bilgisini vermiştir.³⁵⁶

69. HADİS

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

Sizin ateşe atılmaya en cüretkârınız, fetva vermeye en cüretli bulunmanızdır.³⁵⁷

Dârimî, İbrahim b. Musa > İbn Mübarek > Saîd b. Ebî Eyyub > Abdullah b. Ebî Cafer el-Mısrî'den bu lafızla rivayet etmiştir.³⁵⁸ Hüseyin Selim Esed mu'dâl³⁵⁹ hükmü vermiştir.³⁶⁰

Aclunî; İbn Adî'nin Abdullah b. Ebî Cafer'den mürsel olarak rivayet ettiği bilgisini vermiştir.³⁶¹ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.³⁶²

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hadis olarak verilen bu metnin mürsel olarak senedinin zayıf olduğu kanaati oluşmuştur.

70. HADİS

أَيَّ سَمَاءٍ تَطْلُبُنِي وَأَيَّ أَرْضٍ تَقْلُبُنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَا عِلْمَ لِي بِهِ

Allah'ın c.c. kitabı hakkında bilmediğim bir şeyi söylersem beni hangi gök gölgelendirir ve hangi yer üstünde taşır.³⁶³

Hiz. Ebubekir'e ُkelimesinden sorulduğunda cevap olarak verdiği bu söz tefsir kitaplarında geçmektedir. Abese suresinin tefsirinde ele alınan rivayeti Taberi, Ebû Said Sellem b. Cündade > Hafis b. Gıyâs > Hasan b. Ubeydullah > İbrahim > Ebû Ma'mer > Hiz. Ebubekir senediyle rivayet etmiştir.³⁶⁴

356 Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ales's-Sahihayn*, IV/99

357 Bilmen, *a.g.e.*, I/250

358 Dârimî, *Mukaddime* 20

359 Mu'dâl: Hadis Usûlü imamı "bir ravinin rivayette birden fazla râviyi atlaması şeklinde anlamışlardır. Yani bir senette iki veya daha fazla râvinin düşmesidir. Uğur, *a.g.e.*, s.147.

360 Dârimî, *a.g.e.*, I/259.

361 Aclunî, *Keşful-Hafa*, I/50, H.No:113

362 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Za'ife*, IV/294, H.No:1814, *Zaifu'l-Câmi*, s.23, H.No:147

363 Bilmen, *a.g.e.*, I/250

364 Taberi, *Tefsiru Taberi*, I/72.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Abdilber, Abdullah b. Muhammed & Muhammed b. Muhammed > Muhammed b. Ahmed b. Yahya > Ebû Said b. el-Arâbî > Musa b. Harun el-Hammal > Himmânî > Halid > Ata' > Zazân & Ebû'l-Buhtûrî > Ali b. Ebî Talip'ten senedi zayıf olarak rivayet etmiştir.

Ayrıca Muhammed b. İbrahim > Muhammed b. Ahmed b. Yahya > Ahmed b. Muhammed b. Ziyad > Musa b. Harun > Yahya el-Himmani > Hafs > Hasan b. Ubeydullah, İbrahim en-Nehaî > Ebû Ma'mer > Hz. Ebû-bekir senediyle hasen olarak rivayet etmiştir.³⁶⁵ Zeylaî, İbn Hacer, İbrahim et-Temimi rivayetiyle munkatı olduğunu beyan etmiştir.³⁶⁶

71. HADİS

أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفُوهُ بِالسَّأَلَةِ. فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ سَلُونِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنَّتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرْمَوْا وَرَهَبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيَّ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ أَنَسُ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفْتُ يَمِينًا وَشِمَالًا إِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٍ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلَاحِظُ فَيَدْعِي لَغِيرِ أَبِيهِ. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ «أَبُوكَ حُذَافَةُ» ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ

Bir gün bazıları Hz.Peygamber'in etrafını alarak lüzumlu lüzumsuz bir takım sorular sormaya başlamışlardı. Bunu hoş görmeyen Hz.Peygamber minbere çıkmış ve: istediğinizi sorun, bugün bana ne sorarsanız cevabını alacaksınız buyurdular. Bunu duyan oradaki topluluk başlarına bir şey gelmesinden korktular yakalarını içeri çekerek ağlamaya başladılar. Cemaat arasından nesebine ta'n edilen bir kimse: benim babam kimdir diye sorunca, Hz.Peygamber: baban Huzeyfe'dir buyurdular. Bunun üzerine Hz. Ömer: Rab olarak Allah'tan din olarak İslamdan ve rasul olarak Hz. Muhammed'den razı olduklarını ve fitnelerin kötülüğünden Allah'a sığındıklarını beyan etmiştir.³⁶⁷

Ahmed b.Hanbel, Dârimi, Buhâri, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Bezzâr, Nesâî, İbn Hıbbân; Enes b. Mâlik'ten, tahrîc etmişlerdir.³⁶⁸ Hadis müttefakun aleyhtir.

365 İbn Abdilber, *Câmiu Beyânî'l-İlm*, II/ 834, H.No: 1561-1562.

366 İbn Hacer, *el-Kâfi's-Şâf*, 4/157, 158, Zeylaî, *Tahrîcû Ehâdisi'l-Keşşâf*, 4/158.

367 Bilmen, *a.g.e.*, I/252.

368 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/208; Buhâri, İlim 29, Mevâkî't 11; Müslim, İman 56; İbn Mâce, Ezan 4; Ebû Dâvûd, Salât 36, Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezan 38; Bezzar, *el-Müsne'd*, XIV/57, H.No:7504; İbn Hıbban, *es-Sahih*, XIV/337, H.No:6491.

72. HADİS

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ خَيْرٌ دِينِكُمْ أُيسَّرَ

Şüphesiz ki din kolaylıktır, dindeki işlerin en hayırlısı en kolay olanıdır.³⁶⁹

Hadis olarak verilen metin kaynaklarda iki bölümde değerlendirilmiştir. “İn dîn yiser” kısmı Buhârî, Nesâî, İbn Hıbbân, Ebû Hureyre’den tahrîc etmişlerdir.³⁷⁰ “dindeki işlerin en hayırlı olanı kolay olanıdır” kısmını Ahmed b. Hanbel, Buhârî ve Taberânî, Mihcân b. el-Erda’ senediyle tahrîc etmişlerdir.³⁷¹

73. HADİS

بُعِثْتُ بِالْحَنِفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Kolay ve adaletli bir şeriat olan Haniflikle³⁷² gönderildim.³⁷³

“Yahudiler bizim dinimizin çok rahat ve geniş bir din olduğunu bilecekler. Ben Hanîf ve müsama-hakâr bir din ile gönderildim” şeklinde Ahmed b. Hanbel, Hz. Âişe ve Ebû Ümâme el-Bâhilî’den rivayet etmiştir.³⁷⁴ Şuayb el-Arnâvud, râvîlerinden Abdurrahman b. Zinad dışındakilerinin sika olduğunu ve bu rivayetin şahitlerinin bulunduğunu söylemiş ve hasen hükmü vermiştir.³⁷⁵

Taberânî Hz. Âişe’den rivayet etmiş ve Heysemî zayıf hükmünü vermiştir.³⁷⁶ Hatîb el-Bağdâdî, Câbir b. Abdullah’tan zayıf olarak rivayet etmiştir.³⁷⁷ İbn Recep, Irâkî (v.806/1403), Heysemî, Elbânî, Ebû Ümâme el-Bâhilî’den, Suyûtî, Câbir b. Abdullah’tan zayıf olarak rivayet edildiğini

369 Bilmen, a.g.e., I/254.

370 Buhârî, Sahih, İman 29; Nesâî, Sünen, İman 28; İbn Hıbbân, es-Sahih, II/63, 351

371 Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, V/32; Buhârî, el-Edebü'l-Müfred, s.120, H.No:341; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, XX/296, H.No:704.

372 İslam öncesi dönemde Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği dine tabi olanlara verilen ad. Detaylı bilgi için bkz. “Kuzgun Şaban, “Hanif Maddesi” DİA, İstanbul, 1997, XVI/33-38”

373 Bilmen, a.g.e. 1/254.

374 Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, V/266.

375 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXI/346, H.No:24855

376 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, VII/ 200; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, IV/302

377 Hatip el-Bağdadi, Târih-u Bağdad, VII/209

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

bildirmişlerdir.³⁷⁸ Hz. Âişe rivayeti ile gelen senede Sehâvî, Aclûnî, hasen hükmünü vermiştir.³⁷⁹

74. HADİS

جِنَايَةُ الْعُجَمَاءِ جُبَارٌ

Behimenin itlafı (hayvanların telef ettikleri şeyler)hederdir.³⁸⁰

Hadis olarak verilen metni Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhâri, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Hıbbân, العجماء جرحها جبار “Hayvanların yaptığı zararın diyeti hederdir” şeklinde Ebû Hurey-re’den tahrîc etmişlerdir.³⁸¹ Hadis müttefakun aleyhtir.

75. HADİS

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة

H.z.Peygamber s.a.v. şöyle buyurdu: Allah'ın eli cemaatle beraber-dir.³⁸²

Tirmizî, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmiş ve hasen-garib hükmü ver-miştir.³⁸³ Elbânî sahih hükmü vermiştir.³⁸⁴

İbn Hıbbân, Arface b. Şurayh el-Eşcaî'den bu lafızla uzun bir hadisin parçası olarak tahrîc etmiş ve Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.³⁸⁵ Taberânî, Ömer b. Hattab'tan rivayet etmiş ve ravilerinden Amr b. Hâlid'in rivayetinde tek kaldığını belirtmiştir. Bir başka rivayeti ise Arface b. Şu-rayh'tan olup bu rivayet hakkında Heysemî sahih hükmü vermiştir.³⁸⁶

Beyhakî, Arface b. Şurayh'tan tahrîc etmiştir.³⁸⁷

378 İbn Recep, *Fethu'l Bârî*, I/149; Irâkî, *Tahrîcu'l İhyâ*, V/2206, H.No:3486; Heysemî, *Mec-mau'z-Zevâid*, V/282; Elbânî, *Zaîfu'l Câmî*, s.345, H.No:2336; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.189, H.No: 3150

379 Sehâvî, *el-Makâsîdu'l Hasene*, s.126 H.No:214-217; Aclûnî, *Keşfu'l Hafâ*, I/287, H.No:913

380 Bilmen, *a.g.e.* I/288, III/134

381 Mâlik b.Enes, *Muvatta*, Ukûl 12; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/228; Dârimî, Zekât 30; Buhâri, Diyet 28-29, Zekât 66, Mûsakat 3; Müslim, Hudud 45-47; İbn Mâce, Diyat 27; Ebû Dâvud, Diyat, 27; Tirmizî, Zekât, 16; Nesâî, Zekât 28; İbn Hıbban, *es-Sahih*, Kitabu'l-Ci-nayat, XIII/354, H.No: 6006

382 Bilmen, *a.g.e.*, I/318.

383 Tirmizî, Fiten 7

384 Elbânî, *Sahîhü Süneni Tirmizî*, II/458, H.No: 2166.

385 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, X/437

386 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsat*, VI/277; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, V/400

387 Beyhakî, *Şuabu'l-İman*, X/18

76. HADİS

اختلاف أمتي رحمة

Ümmetimin ihtilâfı rAhmedtir.³⁸⁸

İslam Tarihi boyunca üzerinde çok tartışmaların yapıldığı bu hadis kaynaklarda şu şekilde geçmektedir.

Beyhakî, Ebû Abdullah el-Hafız > Ebubekir Ahmed b. Hasan > Ebu Abbas Muhammed b. Yakub > Bekr b. Süheyl ed-Dimyati > Amr b. Haşim el-Beyruti > Süleyman b. Ebî Kerîme > Cüveybir > Dahhâk b. Mezâhim > İbn Abbâs senediyle ve اختلاف أصحابي لكم رحمة “Ashabın ihtilâfı sizin için rahmettir” lafzıyla tahrîc etmiştir.³⁸⁹

Bu rivayetle ilgili Nevevî'nin naklettiği Hattâbî'nin şu ifadeleri oldukça önemlidir: Bu rivayetin hadis olmadığını iki kişi iddia etmiştir. Birisi deli diğeri de dinine karşı kördür. Delilikle itham olunan İshak b. İbrahim el-Mûsîlî, diğeri de Amr b. Bahr el-Câhîz'dır. Onlar “eğer ihtilaf rahmet olsaydı ittifak azab olurdu diyorlar.”³⁹⁰

Hatîb el-Bağdâdî, Deylemî (v.509/1115) ve İbn Asâkir; İbn Abbâs senediyle tahrîc etmişlerdir.³⁹¹ İbn Asâkir, ravilerden Süleyman b. Ebî Kerîme'den dolayı illetli bir hadis olduğunu söylemiştir.³⁹² İbn Ebî Hatim zayıf hükmü vermiştir.³⁹³

İbn Mülakkin çok araştırmama rağmen merfû olarak kimin tahrîc ettiğini bulamadım derken Suyûtî ve Irâkî, Beyhakî'nin İbn Abbas'tan rivayetini haber vermişler “Umulur ki hadis hafızlarının kitaplarında muttasıl olarak vardır” demişlerdir.³⁹⁴

388 Bilmen, a.g.e., I/318

389 Beyhakî, *el-Medhal ile's-Süneni'l-Kübrâ*, s.114, H.No:113

390 Nevevî, *Şerhu Müslim*, XI/91

391 Hatîb el-Bağdâdî, *el-Kifâye*, 95; İbn Asâkir, *Târîhu Medîneti Dımeşk*, VI/285; Deylemî, *Firdevs*, II/72.

392 İbn Asâkir, aynı yer.

393 İbn Ebî Hâtim, *el-Cerh ve't-Ta'dil*, III/268.

394 Irâkî, *Tahrîcu İhya*, I/23; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, I/21; İbn Mülakkin, *Tezkiratü'l-Muhtâc*, I/71

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Aliyyü'l-Kârî mevzû derken ³⁹⁵ Elbânî; “aslı yok, muhaddisler bu lafzın senedine ulaşmak için çok çalıştılar ama muvaffak olamadılar” hükmü vermiştir. ³⁹⁶

77. HADİS

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

Ya rabbi! Ona hikmeti öğret! (Abdullah b. Abbas)

Ya rabbi! Onu dinde fakih kıl ve ona te'vili öğret!³⁹⁷

Buhârî, İbn Mâce, Tirmizî ve İbn Hıbbân, اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ “Ya rabbi! Ona hikmeti öğret” şeklinde Abdullah b. Abbâs’tan tahrîc etmişlerdir. ³⁹⁸

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Hıbbân, اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ “Ya rabbi! Onu dinde fakih kıl ve ona te'vili öğret” şeklinde Abdullah b. Abbâs’tan tahrîc etmişlerdir. ³⁹⁹ Hadis müttefakun aleyhtir.

78. HADİS

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَرَأَى أَحَبَّهُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ
وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ

Mesrûk şöyle demiştir: Bir defasında Abdullah b. Amr’ın yanında Abdullah b. Mes’ûd anıldı. Bunun üzerine Abdullah b. Amr şöyle dedi: İşte bu o kimsedir ki, ben Hz. Peygamber’in s.a.v: “Kur’ân okumayı dört kişiden isteyiniz: Abdullah b. Mes’ûd’dan -Rasûlullah isim saymaya Abdullah ile başladı- Ebû Huzeyfe’nin âzâdlısı Salim’den, Ubeyy ibn Ka’b’dan ve Muâz ibn Cebel’den” buyururken işittiğimden sonra, artık onu sevmeye devam edeceğim. ⁴⁰⁰

³⁹⁵ Elbânî, *es-Silsiletü's-Sahîha*, I/141, H.No: 57

³⁹⁶ Aliyyü'l-Kârî, *el-Esrâru'l-Merfua*, 506

³⁹⁷ Bilmen, *a.g.e.*, I/327

³⁹⁸ Buhârî, *Fazailü's-Sahabe* 24; İbn Mâce, *Mukaddime* 11; Tirmizî, *Menakıb* 42; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XV/530, H.No:7054

³⁹⁹ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/266, Buhârî, *Vudu'* 10; Müslim, *Fazailü's-Sahabe* 138; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XV/531, H.No:7055

⁴⁰⁰ Bilmen, *a.g.e.*,. 328.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Bezzâr, Nesâî, Tahâvî; Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.⁴⁰¹ Hadis müttefakun aleyhtir.

79. HADİS

إِنَّ الْجَسَدَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Şüphe yok ki senin üzerinde bedeninin hakkı vardır, refikanın üzerinde hakkı vardır, iki gözünün üzerinde hakkı vardır.⁴⁰²

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مَنِيَّ ، وَأَنَا حَدِيثٌ لَا أَبْصُرُ الْقَضَاءَ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهُ ، وَاهْدِ قَلْبَهُ ، يَا عَلِيُّ ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ : فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ ، أَوْ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ

H. Ali r.a. anlatıyor: Rasulullah s.a.v. beni Yemen'e göndermişti. Ben Ey Allah'ın Rasulü beni Yemen'e kadı tayin ediyorsun fakat orada benden yaşlı kimseler var. Benim kaza işlerine vukufiyetim de tam değildir dediğim zaman, elini göğsüme koydu ve: İlahi! Lisanını sabit kıl ve kalbini de hidayete ulaştır diye dua buyurmuştu. Daha sonra, Ey Ali huzuruna iki hasım gelip oturduğu zaman birincisinin sözlerini dinlediğin gibi ikincisinin de sözlerini dinlemeden aralarında hüküm verme. Şayet böyle yaparsan hüküm sana belirginleşir, doğru karar verirsin. H. Ali: Artık bundan sonra bana hiçbir meselede hüküm verme konusunda problem çıkmadı.⁴⁰⁷

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce ve Hâkim en-Nisâbü'rî; Ali b. Ebî Tâlip'ten tahrîc etmişlerdir.⁴⁰⁸ Zehebî bu rivayeti sahih olarak değerlendirmiştir. Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁴⁰⁹

82. HADİS

خِيَارَكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا

Sizin hayırlılarınız, ömürleri daha uzun, amelleri daha güzel olanlardır.⁴¹⁰

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Bezzâr, İbn Hibbân, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁴¹¹ Zehebî, Elbânî, Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁴¹² Beyhakî Ebû Hureyre'den بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُخِيرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا Hz. Peygamber, size en hayırlılarınızı

407 Bilmen, a.g.e. I/335

408 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/111, İbn Mâce, *Ahkâm* 1; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, III/145

409 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., II/225, H.No: 882

410 Bilmen, a.g.e., I/343

411 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, XIII/354; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/235; Bezzar, *el-Müsned*, XV/184; H.No: 8559; İbn Hibban, *es-Sahih*, VII/247, H.No: 2981.

412 Zehebî, *el-Mühezzebe*, III/1301, H.No:5799; Elbânî, *Sahihu'l-Câmî*, I/619, H.No:3262; Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XII/146, H.No: 7212.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

haber vereyim mi diye sordu. Sahabîler evet ey Allah'ın Rasûlü deyince Hz. Peygamber: ömrü uzun olanlar ve amelleri güzel olanlardır” lafzıyla tahrîc etmiştir.⁴¹³

83. HADİS

أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ

Sen Allah'ın c.c. ateşinden azatlısın.⁴¹⁴

H. Peygamber'in Hz. Ebûbekir için söylemiş olduğu bu sözü Tirmizî, Hz. Âişe'den garip olarak tahrîc etmiştir.⁴¹⁵ Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁴¹⁶ Hâkim en-Nisâbü'rî ve İbn Asâkir, bu lafızla Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.⁴¹⁷ Bezzar ve İbn Hıbbân, Abdullah b.Zübeyr'den tahrîc etmiş, Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁴¹⁸

84. HADİS

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سَدٌّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ

H. Peygamber s.a.v “Sohbetiyle olsun malıyla olsun bana en ziyade ikramda bulunan –fedakârlık yapan- Ebu Bekr'dir. Eğer, ben Rabbimden başkasını halil (dost) tutacak olsaydım, mutlaka Ebu Bekr'i halil edinirdim. Ancak (aramızda) İslam kardeşliği ve İslam muhabbeti var (bu) efdaldır). Mescide açılan (hususî) hiçbir kapı bırakılmayıp, hepsi kapatılacak, sadece Ebu Bekr'in kapısı açık bırakılacak” buyurdu.⁴¹⁹

Buhârî, Müslim ve Tirmizî; Ebû Said el-Hudrî'den tahrîc etmişlerdir. Tirmizî sahih hükmü vermiştir.⁴²⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

85. HADİS

413 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, III/371

414 Bilmen, *a.g.e.* I/350

415 Tirmizî, Menakıb 16.

416 Elbânî, *Sahihi Süneni Tirmizî*, III/508, H. No: 3679.

417 Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/145; İbn Asâkir, *Târihu Medîneti Dimeşk*, XXV/83.

418 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XV/280; H.No:6864, Bezzar, *el-Müsne'd*, VI/170

419 Bilmen, *a.g.e.*, I/351.

420 Buhârî, *Fezailu'l-Ashab* 3, Menakıbu'l-Ensar 45, Mesacid 80; Müslim, *Fezailu's-Sahabe*, 2, Tirmizî, Menakıb 15.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

Sufyân b. Ebî Zuheyr şöyle demiştir: Ben Rasûlullah(s.a.v.)'tan işittim, şöyle buyuruyordu: “Yemen fethedilecek; Yemen fâtilhlerinden bir topluluk gelecek, hayvanlarını Medine'ye sevk edecek; ailelerini ve kendilerine uyanları yükleyecekler (Yemen'e) taşıyacaklardır. Hâlbuki bunlar bilselerdi Medîne kendileri için hayırlıdır. Şâm da fethedilecek; oranın fâtilhlerinden de bir topluluk gelecek, hayvanlarını Medine'ye sevk edecekler; ailelerini ve bunlara uyan kimseleri yükleyecek, Şam'a göç edeceklerdir. Hâlbuki Medîne bunlar için daha hayırlıdır, eğer bilir olsalardı. Irak da fethedilecektir, Irak fâtilhlerinden bir topluluk da gelecek, hayvanlarını sürüp gelecekler; ailelerini ve bunlara uyanları yükleyip Irak'a gideceklerdir. Hâlbuki Medîne kendileri için hayırlıdır, bunlar bilir olsalardı (Medine'den ayrılmazlardı)⁴²¹

Malik b. Enes, Buhârî, Müslim, İbn Hıbbân, Tahavî ve Taberânî, Abdürrezk b. Hemmâm; Süfyan b. Ebî Züheyr'den tahrîc etmişlerdir.⁴²² Hadis müttefakun aleyhtir.

86. HADİS

سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقَرْيَ يَقُولُونَ يَثْرُبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

Said b. Yesar; Ben Ebû Hureyre'den Hz.Peygamber'in s.a.v. şöyle buyurduğunu işittim. “Ben bir beldeye (hicret edip konaklamakla) emr olundum ki, o belde, diğer beldeleri yer (yâni onun ahâlîsi diğer beldelerin halkını yener). O beldeye Yesrib diyorlar. Hâlbuki o el-Medîne'dir (tam ve kâmil bir medeniyet merkezidir). O, şerli insanları, demirci körüğünün demirin kirini giderdiği gibi, sürüp dışarıya atar.⁴²³

421 Bilmen, a.g.e., I/294.

422 Malik b. Enes, *Muvatta*, Câmî' 41; Buhârî, *Fadailu Medine* 8; Müslim, *Hac* 496; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XV/63; Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Kebîr*, VII/72; Tahavî, *Şerhu Müşkili'l-Âsar*, III/146-147, Abdürrezzak b. Hemmam, *Musannef*, IX/265.

423 Bilmen, a.g.e., I/294

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Bezzâr, Nesâî, İbn Hıbbân, Ebû Avâne, Ebû Ya'lâ, Tahavî; Said b. Yesâr senediyle Ebû Hureyre'den bu lafızla rivayet etmişlerdir.⁴²⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

87. HADİS

مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءُ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Kişinin kendisine fayda vermeyecek şeyleri terk etmesi, islamiyetin güzelliklerindendir.⁴²⁵

Mâlik b. Enes, İbn Mâce, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den, Ahmed b. Hanbel, Hüseyin b. Ali'den, tahrîc etmişlerdir.⁴²⁶ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁴²⁷

88. HADİS

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ

Bir mümin kendi nefsi için isteyip hoşlandığı şeyi kardeşi için de isteyip hoşnut olmadıkça hakkıyla mümin olamaz.⁴²⁸

Bilmen, Ebû Dâvûd es-Sicistânî'yi tanıtırken onun “es-Sünen” isimli eseri ile ilgili söylemiş olduğu “ben bu kitabımda 4800 hadis-i şerif topladım, insanın dini için bunlardan şu dört hadis yeter” ifadesine yer vermiş ve üçüncü sırada bu hadisi zikretmiştir.⁴²⁹ Ancak şu bir gerçek ki Ebû Dâvûd bu hadisle ilgili herhangi bir senet zikretmemiş ve râvî ismi vermemiştir. Bu ifadeyi talebesi Ebûbekir b. Dâse nakletmiş ve pek çok kitapta onun sözü olarak geçmiştir.⁴³⁰ Bu hadisle aynı manada olan *لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ* şeklinde Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce,

424 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/301; Buhârî, *Fadâilu'l-Medine* 2; Müslim, *Hac* 487; İbn Mâce, *Hac* 2; Nesâî, *Menâsiku'l-Hac* 5; ; Bezzâr, *el-Müsned*, II/418; İbn Hıbbân, *es-Sahih* VI/9; Ebû Avâne, *el-Müsned*, II/439; Ebû Ya'lâ, *el-Müsned*, XI/261 Tahavî, *Şerhu Müşkilü'l-Âsâr*, V/81.

425 Bilmen, *a.g.e.*, I/354

426 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Hüsnu'l-Hulk 3; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/201; İbn Mâce, *Fiten* 12; Tirmizî, *Züh* 11; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, I/465, H.No:229

427 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, III/256, H.No: 1732

428 Bilmen, *a.g.e.*, I/354

429 Ebû Dâvûd, *Mukaddime* 1

430 Ebûbekir Muhammed b. Bekir b. Muhammed b. Abdürrezzak b. Dâse; Ebû Dâvûd'un “Sunen”inin râvisidir. Hattâbî, İbn Abdilberr gibi âlimler kendinden hadis rivayet etmiştir. Hicrî 346 senesinde vefat etmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Zehebî, *Siyeru Âlâmi'n-Nübelâ*, XIII/209

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Tirmizî ve Nesâî; Enes b.Mâlik'ten tahrîc etmişlerdir.⁴³¹ Hadis müttefakun aleyhtir.

89. HADİS

الحلال بيّن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتهيات

Helal de haram da bellidir. Bunların arasında birtakım şüpheli işler vardır.⁴³²

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân, Numan b. Beşir'den tahrîc etmişlerdir.⁴³³ Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.⁴³⁴ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁴³⁵

90. HADİS

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ

Üç haslet vardır ki onlar kimde tamamıyla bulunursa imanın halavetini bulmuş olur: Allah c.c. ve Rasulü kendilerine her şeyden daha sevimli, bir kimseyi ancak Allah c.c. için sevmeli ve ateşe atılmasını çirkin gördüğü gibi tekrar küfre dönmeyi aynı şekilde çirkin görmelidir.⁴³⁶

Ahmed b.Hanbel, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmişlerdir.⁴³⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

91. HADİS

أَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

Ya rabbi! Onu (Hassan b. Sâbit) Cibril ile teyid buyur.⁴³⁸

431 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/177; Dârimî, *İsti'zân* 5 Buhârî, İman 7, Müslim, İman, 71,72; İbn Mâce, *Mukaddime* 66; Tirmizî, *Sıfatü'l Kiyâme* 59, H.No: 2515; Nesâî, İman 19; H.No: 5016;

432 Bilmen, *a.g.e.* I/354

433 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 4/269-270; Dârimî, *Mukaddime* 20; İbn Mâce, *Fiten* 14; Tirmizî, *Büyu'* 1; Ebû Dâvud, *Büyu'* 3; Nesâî, *Büyu'* 2; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, 2/497, H.No:721

434 Dârimî, *a.g.e.*, III/1647.

435 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXX/320, H.No: 18368

436 Bilmen, *a.g.e.*, 355

437 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsned*, III/103, 174; Buhârî, İman, 9; Müslim, İman,66; Tirmizî, İman, 10; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, I/474, H.No:238

438 Bilmen, *a.g.e.*, I/364

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Buhârî, Hassan b. Sâbit'ten; Müslim, Nesâî ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den; tahrîc etmiştir.⁴³⁹ Hadis müttefakun aleyhtir.

92. HADİS

لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما

“Kureyşe sövmeyiniz çünkü Kureys’in âlimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır.”⁴⁴⁰

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Beyhakî, Hatîb el-Bağdâdî, İbn Asâkir; Ebû Nuaym; Abdullah b. Mes’ud’tan rivayet etmişlerdir.⁴⁴¹ İbn Ebî Hâtim, râvîlerinden Ebu’l-Cârûd Nadr b. Hamîd’i metruk olarak görmüştür. Zehebî bu bilgiye Buhârî’nin Nadr hakkında hadisi münkerdir dediğini belirtmiştir.⁴⁴² Aclûnî ve Sehâvî râvîlerinden Cârûd’un meçhul olduğunu belirtmişlerdir.⁴⁴³

93. HADİS

عُقُولُ أَزْلَهَا بَارِيهَا

Allah c.c. nice akılları izale etmiştir.⁴⁴⁴

Hadis olarak verilen bu metin kaynaklarda Amr b. el-As’a ait bir söz olduğu ve şu şekilde geçtiği tespit edilmiştir. عقول وأي عقول ولكن أصلها باريها Amirî; el-Ceddü’l Hasîs isimli eserinde şu bilgileri vermiştir: Hat-tâbî, Kisâi’den nakille bir adam Amr b. el-As’a: bu kadar belağat, fasahat ve değerli görüşlere sahip olan insan nasıl olurda taşta tapardı? Amr b. el-As: Allah’a c.c. yemin olsun ki, akılları çok büyük dağlar ile tartılacak insanlarla oturuyordum. (onlarda puta tapıyordu) ama akıllarını yaratan onlar için delaleti murad etmişse ne denilebilir?⁴⁴⁵ İbn Manzûr bu sözü hadis olarak كاد fiilini anlatırken kullanmıştır.⁴⁴⁶

439 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsneid*, V/222; Buhârî, *Salât* 68; Müslim, *Fazailüs-Sahabe* 151; Nesâî, *Mesâcid* 24; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XVI/98, H.No:7148

440 Bilmen, *a.g.e.*, 388.

441 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *el-Müsneid*, II/199, Beyhakî, *Ma’rifetü’s-Sünen*, I/108; Hatip el-Bağdâdî, *Târîhu Bağdad*, II/60-61; İbn Asâkir, *Târîhu Medîneti Dimeşk* XIV/409; Ebû Nuaym, *Hilyetü’l-Evliyâ*, VI/295

442 İbn Ebî Hâtim, *el-Cerh ve’t-Ta’dil*, VIII/476; Zehebî, *Lisânü’l-Mizan* IV/256

443 Aclûnî, *Keşfu’l-Hafâ*, II/53; Sehâvî, *el-Makâsıdu’l-Hasene*, s.452

444 Bilmen, *a.g.e.*, I/407

445 Amirî, *el-Ceddü’l Hasîs fî Beyânı mâ Leyse Hadîs*, I/146. H.No:288

446 İbn Manzûr, *Lisânu’l-Arab*, III/383

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hadis olmadığı ve Amr b. As'a ait söz olduğu kanaati oluşmuştur.

94. HADİS

الخيرُ عادةٌ والشرُّ لُجاجةٌ ومن يراد الله به خيرا يفقهه في الدين

Hayır, bir âdettir, şer ise inatçılıktır, Allah c.c. her kim için hayır dilerse onu dinde fakih kılar.⁴⁴⁷

Mâlik b.Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim ve Tirmizî, kısmını tahrîc ederlerken; tamamını İbn Mâce, Muâviye b. Ebû Sufyan'dan tahrîc etmiştir.⁴⁴⁸ İkinci kısım müttefakun aleyhtir.

95. HADİS

اللهم اجعله هاديا مهديا

Allahım, onu (Muâviye b. Ebî Süfyan) hidayet edici ve hidayeti bulmus kıl ve onunla (insanlara) hidayet ver.⁴⁴⁹

Ahmed b. Hanbel, Ali b. Bahr > Velid b. Müslim > Saîd b. Abdülaziz > Rabîa b. Yezîd > Abdurrahman b. Ebû Amîre senediyle rivayet etmiştir. Şuayb el-Arnâvut Said b. Abdülaziz dışındaki râvîlerin sika olduğunu söylemiştir.⁴⁵⁰

Tirmizî, Abdurrahman b. Ebû Amîre'den hasen-garip olarak rivayet etmiştir.⁴⁵¹ Ebû Nuaym, aynı lafızla Abdurrahman b. Ebû Amîre'den rivayet etmiştir.⁴⁵² Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁴⁵³ Taberânî bu rivayeti sadece Bişr'den sadece Nasr'ın rivayet ederek infirad⁴⁵⁴ ettiğini belirtmiştir.⁴⁵⁵ İbn

447 Bilmen, a.g.e., I/414

448 Mâlik b.Enes, *Muvatta*, Kader 8; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/306; Dârimî, Mukaddime

24; Buhârî, İlim 10; Müslim, Zekât 98,100; İbn Mâce, Mukaddime 17; Tirmizî, İlim 4.

449 Bilmen, a.g.e., I/429

450 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, IV/216

451 Tirmizî, Menâkıb 47, H.No:3842

452 Ebû Nuaym, *Hilyetü'l- Evliyâ*, VIII/358

453 Elbânî, *Sahîhi Sünenü Tirmizî*, III/561, H.No:3842

454 İnfirad: Teferrüdle eş anlamlı olarak kullanılan terim, bir ravinin rivayetinde tek kalması yani bir şeyten ondan başka rivayet eden kimsenin olmamasına denir. Uğur, a.g.e., 399

455 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, I/205, H.No: 656

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Asâkir (v.571/1176), Abdurrahman b. Ebî Amîre'den birkaç farklı senetle rivayet etmiştir.⁴⁵⁶ Zehebî, munkatı, İbn Hacer zayıf, hükmü vermiştir.⁴⁵⁷

96. HADİS

اللهم اعز الإسلام بعمر بن الخطاب

Ya rabbi! İslamı Hattab'ın oğlu Ömer ile kuvvetlendir.⁴⁵⁸

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, İbn Hıbbân, Beyhakî ve Hâkim en-Nîsâbü'rî Hz. Âişe'den; Tirmizî Abdullah b. Ömer'den, tahrîc etmişlerdir.⁴⁵⁹

Şuayb el-Arnâvut bu hadisle ilgili olan اللَّهُمَّ اعْزِزْ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ “Allah’ım, şu iki adamdan -Ebû Cehil ve Ömer b. Hattâb’tan- sana en sevimli olanı ile İslam’ı güçlendir.” Rasûlullah (s.a.v.) sözünü şöyle sürdürdü: “O iki kişiden Allah’a sevimli olanı Ömer’dir” hadis-i şerifin tahrîcinde yukarıdaki metnin sahih olduğu hükmünü vermiştir.⁴⁶⁰

Taberânî, Hz.Ebûbekir'den yaptığı rivayetinde Zübeyr b. Abbâd'ın in-firad ettiğini belirtmiştir.⁴⁶¹

Sehâvî, Abdullah b.Abbâs'tan rivayet edildiğini ve şahitleri bulunduğu-zu zikretmiştir. Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁴⁶²

97. HADİS

إِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

Muaz oğlu Sa'd'ın ölümünden dolayı Rahman'ın arşı titredir.⁴⁶³

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Tirmizî, Câbir b.Ab-dullah'tan tahrîc etmişlerdir.⁴⁶⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

456 İbn Asâkir, *Târîhu Medîneti Dimeşk*, LIX/80-85

457 İbn Hacer, *Tahrîcu Mişkâtü Mesâbih*, V/486, H.No:6196; Zehebî, *Siyer-u Alâmu'n-Nübelâ*, VIII/38

458 Bilmen, a.g.e. 442

459 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsne'd*, I/456, 2/95; İbn Mâce, *Mukaddime* 11; Tirmizî, *Menâkıb* 17; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XV/305, H.No: 6882, Hâkim en-Nîsâbü'rî, *el-Müstedrek*, III/83, Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/370

460 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., IX/506, H.No: 5696

461 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VI/294, H.No:6453

462 Sehâvî, *el-Makâsıdu'l-Hasene*, s.107, H.No:168

463 Bilmen, a.g.e. I/447

464 Buhârî, *Menâkıbu'l-Ensar* 12, Müslim, *Fazailu's-Sahabe* 123-125; İbn Mâce, *Mukaddime* 11; Tirmizî, *Menâkıb* 50; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, III/296, 4/352

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

98. HADİS

يا سعد إرم، فذاك أبي و أمي

At, Ey Sa'd! (Sa'd b. Ebî Vakkâs) Anam babam sana feda olsun.⁴⁶⁵

İyi ok atmasından dolayı Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş sahabîlerden biri olan Sa'd b. Ebî Vakkâs'la ilgili söylenmiştir.

Hadisi Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Tirmizî, Ali b. Ebî Tâlip'ten tahrîc etmişlerdir.⁴⁶⁶ Hadis müttefakun aleyhtir.

99. HADİS

أقرأ أمتي أبي بن كعب

Ümmetimin en güzel kuran okuyucusu Ka'b oğlu Übey'dir.⁴⁶⁷

İbn Mâce ve Tirmizî; Enes b. Mâlik'ten aynı manada أَفَرُّهُمْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ şeklinde tahrîc etmişlerdir.⁴⁶⁸

Zehebî, Übeyb b. Ka'b'ın hal tercemesini anlattığı bölümde Enes b. Mâlik'ten tahrîc edildiğini belirtmiştir.⁴⁶⁹

100. HADİS

أُمُّ أَيْمَنَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي

Ümmü Eymen annemden sonra annemdir.⁴⁷⁰

İbn Asâkir, Süleyman b. Ebî's-Şeyh'ten Mu'dal olarak rivayet etmiştir.⁴⁷¹ İbn Hacer el-Askalânî, İbn Ebî Hayseme'nin Süleyman b. Ebî's-Şeyh'ten rivayet ettiğini belirtmiştir.⁴⁷² Suyûtî⁴⁷³ ve Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁴⁷⁴

101. HADİS

أفرصكم زيد

⁴⁶⁵ Bilmen, a.g.e. I/447

⁴⁶⁶ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/92; Buhârî, Cihad 80; Müslim, Fazailüs-Sahabe 41-42; İbn Mâce, Mukaddime 11; Tirmizî, Menakıb 26.

⁴⁶⁷ Bilmen, a.g.e. I/463.

⁴⁶⁸ Tirmizî, Sünen, Menakıb 33; İbn Mâce, Mukaddime 11.

⁴⁶⁹ Zehebî, *Siyerü A'lami'n-Nübelâ*, I/389, *Hilyetü'l Evliya* I/250.

⁴⁷⁰ Bilmen, a.g.e., 463.

⁴⁷¹ İbn Asâkir, *Târîhu Medîneti Dîmeşk*, VIII/51

⁴⁷² İbn Hacer el-Askalânî, *el-İsâbe*, VIII/169

⁴⁷³ Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, I/133

⁴⁷⁴ Elbânî, *Zaifu'l-Câmî*, VIII/148

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Sizin miras Hukûkunu en iyi bileniniz Zeyd'dir (Zeyd b.Sâbit)⁴⁷⁵

Bir önceki hadisin devamı olan hadisi, أَفَرَضَ أُمَّتِي زَيْد şeklinde Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî, İbn Hıbbân ve Hâkim en-Nisâbü'rî; Halid el-Huzaî > Ebû Kılâbe > Enes b. Mâlik senediyle rivayet etmişlerdir. Zehebî sahih hükmü vermiştir.⁴⁷⁶

İbn Mülakkin, Enes b. Mâlik, Ebû Said el-Hudrî ve İbn Ömer'den aynı manaya gelen عَلِمَهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْد şeklinde tahrîc edildiğini, Enes rivayetine Tirmizî'nin hasen-sahih hükmü verdiğini belirtmiştir.⁴⁷⁷ İbn Hacer, Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğini ve hasen olduğunu ve hadisi destekleyen şahitlerin bulunduğunu söylemiştir.⁴⁷⁸ Aclûnî sahih hükmü vermiştir.⁴⁷⁹

102. HADİS

لَا تَذْكُرُوا مَوْتَا كَمَا إِلَّا بِخَيْرٍ

Ölülerinizi hayırdan başka bir şeyle yâd etmeyiniz.⁴⁸⁰

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, İyas b. Ebî Temime > Ata' > Hz. Âişe senediyle rivayet etmiştir.⁴⁸¹ Nesâî, İbrahim b. Yakub > Ahmed b. İshak > Vüheyb > Mansur b. Abdurrahman > Ummü Abdurrahman > Hz. Âişe senediyle aynı manada لَا تَذْكُرُوا هَلَكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ şekliyle rivayet etmiştir. Taberânî, لَا تَقُولُوا, لَا تَذْكُرُوا هَلَكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ şeklinde Hz. Âişe'den rivayet etmiş ve Muâviye b. Fûrât'tan sadece Fûrât b. Ebî Fûrât'ın rivayet ettiğini belirtmiştir.⁴⁸²

103. HADİS

بَشُرُوا قَاتِلَ الزَّبِيرِ بِالنَّارِ

Zübeyr'in (Zübeyr b. Avvâm) katilini cehennem ile müjdeleyiniz.⁴⁸³

475 Bilmen, a.g.e. I/467

476 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, III/281; Tirmizî, Menakıb 33; İbn Mâce, Mukaddime 11, Nesâî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, Menâkıb, H.No:7242, İbn Hıbbân, *es-Sahih*, H.No.2218, Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, III/422

477 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l-Münîr*, VII/189-190

478 İbn Hacer, *Fethu'l Bârî*, XII/20

479 Aclûnî, *Keşfü'l-Hafâ*, I/179, H.No: 445

480 Bilmen, a.g.e., I/468

481 Ebû Dâvud et-Tayâlisî, *el-Müsne'd*, III/95

482 Nesâî, Cenaiz 51; Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, III/154; H.No:2770

483 Bilmen, a.g.e., I/472

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî > Şeybân > Asım > Zirr > Ali b. Ebî Tâlip'ten mevkûf olarak *وَاللّٰهُ لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارِ* “Allah’a c.c. yemin olsun ki İbn Safiyye’nin katili cehenneme girecektir” fadesiyle rivayet etmiştir.⁴⁸⁴

Ahmed b. Hanbel başka bir senetle yine Hz. Ali’den nakille aynı manada *لَيَدْخُلُ قَاتِلُ الرَّبِيِّ النَّارِ* şeklinde mevkûf olarak rivayet etmiştir.⁴⁸⁵ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁴⁸⁶ Taberânî, Ali b. Ebî Tâlip’ten mevkûf olarak rivayet edildiğini râvîlerinden Hüseyin b. Vâkîd’dan sadece Temliye rivayet ederek infirad ettiğini haber vermiştir.

Ebû Nu’aym *ليدخلن قاتل ابن صفية النار* şeklinde gelen rivayetin mevkûf olarak sahih olduğunu zikretmiştir.⁴⁸⁷

Hâkim en-Nisâbü’rî, Ebûbekir b. Dârim > Ebû Cafer el-Hadramî > Hamza b. Avn > Muhammed b. Kasım el-Esedî > Süfyân es-Sevrî & Şerîk > Âsım b. Ebu’n-Nücûd > Zerr b. Hubeyş senediyle ve *كنت جالسا عند علي فأتني برأس الزبير و معه فاتله فقال علي للأذن : بشر قاتل ابن صفية بالنار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لكل نبي حوارٍ و إن حوارِي الزبير* “Zerr b. Hubeyş “biz Hz. Ali’nin yanında otururken Zübeyr’in başını onu öldüren kimse Hz. Ali’ye bahşiş almak için getirmişti. Hz. Ali: Zübeyr’in katilini cehennem ile müjdeleyin. Çünkü ben Peygamberin -Her peygamberin bir yardımcısı-havarisi- vardır. Benim yardımcım- havarim- Zübeyr’dir- dediğini işittim” lafzıyla rivayet etmiştir. Zehebî sahih hükmü vermiştir.⁴⁸⁸

İbn Hacer, Abdullah b. Abbâs’tan gelen rivayeti mevkûf ve sahih bir rivayet olarak kabul etmiştir.⁴⁸⁹

104. HADİS

لكل نبي حوارٍ و حوارِي الزبير

484 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *el-Müsne'd*, I/137

485 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd* II/94

486 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, II/98, H.No: 679

487 Ebû Nuaym, *Hilyetu'l Evliyâ*, IV/186

488 Hâkim en-Nisâbü’rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, III/414

489 İbn Hacer, *el-İsâbe*, II/459

Hz. Zübeyr (ra), hicretin 36. yılı Receb ayında, Cemel vakâsında, savaşmayı bırakıp dönerken, Amr b. Cürmuz et-Temimî tarafından öldürüldü. Onu öldüren bu kişi, Hz. Ali’den –iyi bir şey almak niyetiyle- gelip kendisine bunu söyleyince, Hz. Ali kendisini cehennemle müjdeledi. (bk. İbn Hacer el-Askalânî, *Fethu'l-Bârî*, 7/82)

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Her peygamberin bir yardımcısı-havarisi- vardır. Benim yardımcım-havarim- Zübeyr'dir.⁴⁹⁰ (Zübeyr b. Avvâm)

Ahmed b. Hanbel, Ali b. Ebî Tâlip'ten; Buhârî, Müslim ve İbn Mâce, Câbir b. Abdullah'tan, tahrîc etmişlerdir.⁴⁹¹ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁴⁹² Hadis müttefakun aleyhtir.

105. HADİS

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ مِنَ الْحَيَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِهِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

Rasulullah s.a.v kardeşine hayâ hakkında öğüt veren bir zâta rast gelmiş ve şöyle buyurmuştur: onu bulunduğu hâl üzere bırak çünkü hayâ imandandır.⁴⁹³

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmiştir.⁴⁹⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

106. HADİS

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ وَلَا تُكْثِرُ عَلَيَّ فَأَنْسَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَغْضَبْ

Bir kimse Hz. Peygamber'e s.a.v gelip, Ey Allah'ın c.c. rasûlü bana birkaç kelime öğret ki onunla yaşayayım, fakat çok olmasın ki unutabilirim dediği vakit Hz.Peygamber: öfkelenme buyurdular.⁴⁹⁵

Mâlik b. Enes, Buhârî ve Tirmizî, Ebû Hureyre'den; Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî; İbn Kudâme es-Sa'dî'nin cariyesinden tahrîc etmiştir.⁴⁹⁶

Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁴⁹⁷

490 Bilmen, a.g.e., I/472

491 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/89; Buhârî, Cihad 40, 41; Megazi 29; Müslim, Fazailü's-Sa-habe, 13; İbn Mâce, Mukaddime 11.

492 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., II/98,99, H.No: 681,682.

493 Bilmen, a.g.e., I/473

494 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/56,147; Buhârî, İman 3,16; Edeb, 77; Müslim, İman 57-59; İbn Mâce, Mukaddime 9; Ebû Dâvûd, Edeb 6; Tirmizî, Birr 64; Nesâî, İman 27

495 Bilmen, a.g.e. I/ 473

496 Buhârî, Edeb 76; Tirmizî, Birr 73; Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Hüsnü'l Hulk 11; Ahmed b.

Hanbel, *el-Müsne'd*, II/466; Beyhakî, *Şuabu'l-imân*, X/520, H.No:7924, 7925

497 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXV/330, H.No:15964

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Abdilberr, Humeyd b. Abdurrahman b. Avf'dan rivayet edildiğini, mürsel olduğunu ancak Mâlik ve İbn Şihab tarafından tahrîc edildiğini belirtmiştir.⁴⁹⁸

107. HADİS

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ إِخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın Kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç gece dargın kalması helal olmaz.⁴⁹⁹

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmişlerdir.⁵⁰⁰ Hadis müttefa-kun aleyhtir.

2. İKİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

108. HADİS

حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوّجون نساءنا

Câbir b. Abdullah'dan rivayete göre Rasulullah: Biz ehl-i kitabın kadınları ile evlenebiliriz. Onlar ise müslümanların hanımları ile evlenemezler, buyurdu.⁵⁰¹

Taberî, Bakara Suresi 221. ayetin tefsirinde; Temîm b. el-Muntasır > İshak b. el-Ezrâk > Şerîk > Eş'as b. Sivâr > Hasan el-Basrî > Câbir b. Abdullah senediyle ve bu lafızla merfû olarak rivayet etmiştir.⁵⁰² Taberî'nin hadislerini tahrîc eden Ahmed Muhammed Şâkir bu hadis ile ilgili hadis kitaplarında bir bilgiye ulaşamadığını ifade etmiştir.⁵⁰³ Bunun yanında Hasan el-Basrî'nin Câbir b. Abdullah'la mülâkî olması konusu tartışmalı olduğu

498 İbn Abdilberr, *et-Temhîd*, VII/245

499 Bilmen, *a.g.e.*, I/474

500 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Hüsni'l-Halk 14,15; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/277, 288; Müslim, *Birr* 24,28; Buhârî, *Edeb* 57; İbn Mâce, *Dua* 5; Ebû Dâvud, *Edeb* 47; Tirmizî, *Birr* 24.

501 Bilmen, *a.g.e.*, II/26

502 Taberî, *Tefsîru Taberî*, IV/367, H.No:4224

503 Taberî, aynı yer.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

söylense bile Zehebî, Hasan el-Basrî'nin Câbir b. Abdullah'tan rivayette bulunduğunu belirtmiştir.⁵⁰⁴ Bu rivayeti İmam Şâfiî ve Beyhakî Câbir b. Abdullah'tan mevkûf olarak rivayet etmişlerdir.⁵⁰⁵ İbn Kesîr, tefsirinde Taberî'den nakletmiş ve ümmetin bu hükümde icma ettiğini ifade etmiştir.⁵⁰⁶

109. HADİS

تَنَاجَحُوا تَكَثَّرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْاَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla iftiharda bulunurum.⁵⁰⁷

Abdürrezzak b. Hemmâm (v.211/826) > İbn Cüreyc > Hişam b. Sa'd > Sa'd b. Ebî Hilâl senediyle mürsel olarak rivayet etmiştir.⁵⁰⁸ Beyhakî, Ma'rifetü's-Sünen eserinde İmam Şâfiî'nin bize تَنَاجَحُوا تَكَثَّرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْاَمَمَ حَتَّى بِالسَّقِطِ şeklinde Hz. Peygamber'den ulaştı dediğini ifade etmiştir.⁵⁰⁹ Suyûtî ve Aclûnî, Sa'd b. Ebî Hilâl rivayetine mürsel demişlerdir.⁵¹⁰ Abdullah b. Ömer rivayetini Irâkî, İbn Hacer, Şevkânî, zayıf şeklinde değerlendirmişlerdir.⁵¹¹ Elbânî, zayıf hükmünü vermiştir.⁵¹²

110. HADİS

لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ

Kadınları ancak velileri evlendirebilir, onlar da ancak denk olanları ile evlendirebilir.⁵¹³

Taberânî, Ahmed b. Abdülvehhab > Ebû'l-Muğîre > Mübeşşir b. Ubeyd > Haccac b. Ertâte > Amr b. Dînâr > Câbir b. Abdullah senediyle ve aynı manaya gelen لَا تُنَكِّحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ لَا تُنَكِّحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ لَافZıyla tahrîc etmiştir. Rivayette teferrüd bulunduğunu belirtmiştir.⁵¹⁴

504 Zehebî, *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*, IV/565.

505 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, V/6; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/172

506 İbn Kesir, *Tefsîr*, I/583

507 Bilmen, *a.g.e.*, II/45

508 Abdürrezzak b. Hemmam, *Musannef*, VI/173, H.No:10391

509 Beyhakî, *Ma'rifetü's-Sünen*, X/16

510 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s. 202, H.No:3366; Aclûnî, *Keşfu'l Hafâ*, I/322, H.No:1021

511 Irâkî, *Tahrîcü İhyâ*, II/939, H.No:1274; İbn Hacer, *et-Telhisu'l-Habîr*, III/247; Şevkânî, *Neylül-Evtâr*, VII/520, H.No:2616

512 Elbânî, *Zaifu'l Câmi*, s.365, H.No:2484

513 Bilmen, *a.g.e.*, II/73

514 Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Evsât*, I/6.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Dârekutnî, Mübeşşir b. Ubeyd > Haccâc b. Ertâte > Ata' & Amr b. Dînâr > Câbir b. Abdullah senediyle ve لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يَزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ “Kadınları denkleriyle evlendirin, onları velileri evlendirsin. On dirhemden az mehir yoktur” lafzıyla rivayet etmiş, senedine bulunan Mübeşşir b. Ubeyd'in metruk olduğunu ve onun rivayet ettiği hadislerin i'tibar çalışmasında mütâbi' olamayacağını belirtmiştir.⁵¹⁵

Beyhakî, bu rivayetin zayıf olduğunu delil olarak kuvvetlendirebilen bir hadisin olmadığını beyan etmiştir.⁵¹⁶

İbn Hümam (v.861/1457), Câbir b. Abdullah'tan zayıf olarak rivayet edildiğini ancak hadisi destekleyen şahitler bulunduğunu zikretmiştir.⁵¹⁷

İbnu'l-Kayserânî, Zeylaî, Zehebî ve İbn Hacer, bu rivayeti zayıf olarak değerlendirmişlerdir.⁵¹⁸

111. HADİS

فَرِيْشُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، بَطْنٌ بَيْطَنٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، فَرِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، رَجُلٌ بِرَجُلٍ

Kureyş bazısı bazısının dengidir. Diğer Araplarda kabile kabile birbirlerine denktir. Mevâlide diğerine denktir.⁵¹⁹

Beyhakî; Ebû Abdullah > Ebu'l-Abbâs Muhammed b. Ya'kub > Muhammed b. İshak es-Sağânî > Şüca' b. Velîd > bazı Müslümanlar > İbn Cüreyc > Abdullah b. Ebû Müleyke > Abdullah b. Ömer senediyle ve bu lafızla sonunda لَا حَانِكَ أَوْ حَجَّامٍ ifadesinin ziyadesiyle rivayet etmiştir.⁵²⁰

İbnu'l-Cevzî, Nâfi>İbn Ömer senediyle ve bu lafızla üç farklı rivayeti senetlerini Dârekutnî kanalıyla nakletmiş ve râviler hakkındaki değerlendirmeleri neticesinde zayıf olduğunu belirtmiştir.⁵²¹

Zeylaî, birden çok senetle rivayet edildiğini zayıf olduğunu söylemiştir.⁵²² İbn Hacer, Abdullah b.Ömer'den merfu olarak Kureyş lafzının olmadığı

515 Dârekutnî, *Sünen*, IV/358

516 Beyhakî, *es-Sünenü'l Kübrâ*, VII/133

517 İbn Hümam, *Fethu'l-Kadir*, III/291

518 İbnu'l-Kayserânî, *Zahiratü'l-Huffâz*, V/2643; İbn Hacer el-Askalânî, *ed-Dirâye*, II/62; *İthâ-fu'l-Mehere* III/2262; Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, III/196; Zehebî, *Tenkihu't-Tahkik*, II/196

519 Bilmen, *a.g.e.*, II/73

520 Beyhakî, *es-Sünenü'l Kübrâ*, VII/217; *es-Sünenü's-Suğrâ*, III/31

521 İbnu'l-Cevzî, *el-İlelu'l-Mütenâhiye*, II/128-129

522 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, III/197

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

ğı şekliyle rivayet edildiğini söylemiştir. Ancak sonunda **إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ** şeklindeki ziyadenin kim tarafından söylendiğinin bilinmediğini, zayıf olduğunu belirtmiştir.⁵²³ Zehebî bâtil hükmü vermiştir.⁵²⁴

112. HADİS

النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ

İnsanlar tarak dişleri gibi eşittir.⁵²⁵

Sehl b. Sa'd es-Sâ'dî rivayetini İbn Hıbbân nakletmiş ve Bekkâr b. Şu-ayb'ın hadisi ile delil getirilemeyeceğini ifade etmiştir.⁵²⁶

Ebü's-Şeyh el-İsfahânî (v.369/979), Ca'fer b. Ahmed b. Fâris > Hüseyin b. Nasr el-Kasbânî > Ebû Dâvûd Süleyman b. Amr en-Neha'î > Şerîk b. Ebû Nemr > Ebû Seleme > Abdurrahman b. Avf senediyle bu lafızla tahrîc etmiştir. Yine Sehl b. Sa'd es-Sâ'dî'den **النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ** lafızıyla tahrîc etmiştir.⁵²⁷

Ebû Dâvûd Süleyman b. Amr en-Neha'î > İshak b. Abdullah > Enes b. Mâlik'ten gelen rivayete İbn 'Adî, İbnu'l-Kayserânî, İbnu'l Cevzi, Sağâni (v.650/1252) ve Zehebî mevzû hükmü vermişlerdir.⁵²⁸

Mevzû hadis olarak zikredilen bu ifadenin Sehl b. Sa'd ve Abdurrahman b. Avf senediyle tahrîc edildiği bilgisine ulaşabildik. Sehl b. Sa'd rivayetine İbn Hıbbân zayıf hükmü vermiştir. *Kitâbü'l-Emsâl* yazarı Ebü's-Şeyh herhangi bir hüküm vermeden tahrîc etmiş kitabı tahkik eden Abdülali Abdülhamid İbn Hıbbân'ın görüşünü aktarmakla yetinmiştir. Ancak Abdurrahman b. Avf'tan gelen ve senedini zikrettiğimiz rivayetle ilgili herhangi bir hüküm verilmemiştir. Sonraki dönem cerh ve ta'dil âlimleri Enes b. Mâlik'ten gelen rivayete mevzû hükmü vermişlerdir. Bu rivayette bulunan Ebû Dâvûd Süleyman b. Abdullah'ın yalan uyduran biri olduğunu İbn 'Adî başta olmak üzere diğerleri de ifade etmişlerdir. Aynı kişi Abdurrahman b. Avf rivayetinin senedinde de bulunmaktadır. Nureddin Boyacılar üç

523 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/63, H.No:548

524 Zehebî, *Tenkîhu't-Tahkîk*, I/181

525 Bilmen, *a.g.e.*, II/73

526 İbn Hıbbân, *el-Mecrûhîn*, I/226

527 Ebü's Şeyh el-İsfahânî, *Kitâbü'l-Emsâl*, s.120, H.No:167,168.

528 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, IV/225; İbnu'l-Kayserânî, *Zahîratu'l-Huffâz*, V/2538, H.No:5903; İbnu'l Cevzi, *el-Mevzûât*, III/273, H.No:1508; Zehebî, *Telhisu Kitabi'l-Mevzûât*, s.277, H.No:743; Sağâni, *ed-Dürrü'l-Mültakit*, 21

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

farklı senetle ilgili bilgileri bir araya getirdikten sonra bu hadisin çok zayıf olduğu hükmünü vermiştir. Üç farklı sahâbîden nakledilen bu rivayetin sadece Sehl b. Sa'd'dan gelen rivayetine zayıf denebilir.

113. HADİS

المسلمون اخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

Müslümanlar kardeşler. Bir kimsenin diğer bir kimse üzerine takvadan başka bir üstünlüğü yoktur.⁵²⁹

Taberânî, Ebû Ubeyde Abdülvâris b. İbrahim > Abdurrahman b. Amr b. Ceble > Ubeyd b. Huneyn et-Tâî > Muhammed b. Habib b. Hurrâş el-Asrî > Muhammed b. Habib'ten merfu olarak rivayet etmiştir.⁵³⁰ Habib b. Hurrâş el-Asrî'nin babasından gelen rivayet hakkında Heysemî, râvilerinden Abdurrahman b. Amr'ın metruk olduğunu söylemiştir.⁵³¹ Suyûtî hasen hükmü vermiştir.⁵³² Elbânî, Amr b. Cebele hakkında Zehebî'nin, Ebû Hatim'in ve Darekutnî'nin "hadis uydurmuştur" hükümlerine dayanarak mevzû hükmünü vermiştir.⁵³³

114. HADİS

خطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني

Bilâl b. Rebâh r.a. arap kavimlerinden birinin kızını istemiş, bu istek geri çevrilmişti. Hz. Peygamber, Bilâl'e: "Git, onlara şöyle söyle; Allah'ın Rasulü size, beni evlendirmenizi emrediyor."⁵³⁴

Serahsî (v.483/1090) Mabsût'ta geçen bu ibareyi hadis olarak vermiş olmasına rağmen Mabsût'u tahkik eden kişi bu ibaredeki muhatabın Bilal b. Rebah değil Rebîa b. Ka'b olduğunu belirtmiştir.⁵³⁵ Ancak hadis olarak verilen bu ibareye hadis kitaplarında ulaşamadık. Ali el-Muttaki, İbn Kesir; Rebîa b. Ka'b'dan buna benzer bir hadisin rivayet edildiği bilgisini vermişlerdir.⁵³⁶

529 Bilmen, a.g.e., II/73

530 Taberani, *el-Mu'cemu'l-Kebir*, X/207

531 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VII/87

532 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.551, H.No: 9211.

533 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Zaîfe*, X/207, H.No:4677; *Zaîfü'l-Câmî*; s.855, H.No:5934

534 Bilmen, a.g.e., II/74

535 Serahsi, *Mabsut*, V/23

536 İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye*, V/356; Ali el-Muttakî, *Kenzü'l-Ummâl*, XIII/390-391

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, İbn Asâkir, Hâkim en-Nisâbü'rî'nin⁵³⁷ Rebîa b. Ka'b'dan gelen rivayetin ilgili kısmı şu şekildedir:

قال فقال لي «يا ربعة ألا تزوج» فقلت يا رسول الله ومن يزوجني؟ ما عندي ما أعطي المرأة.
فقال لي انطلق إلى بني فلان فقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة، قال:
فأتيتهم، فقلت إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة...

Bilal b. Rebâh'a izafe edilen bu olay Mebsût'ta evlilikte kefâet konusunda geçmekte olup daha sonra yapılan alıntılarda kaynak olarak bu kitap verilmiştir. Hadis kitaplarında bu konu ile ilgili olay ise Rebîa b. Ka'b ile ilgili olup temel hadis kitaplarında geçmektedir. Sonuç olarak Rebîa hadisi sahihtir. Ancak Bilal b. Rebah'la ilgili rivayete hadis kaynaklarında ulaşamadık.

115. HADİS

لا يحرم الحرام الحلال

Haram, helali haram kılmaz.⁵³⁸

İbn Mâce, İbn Ömer'den tahrîc etmiştir.⁵³⁹ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁵⁴⁰ Dârekutnî ve Beyhakî, Hz. Âişe ve İbn Ömer'den tahrîc etmişlerdir.⁵⁴¹

116. HADİS

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي هَانِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا

“Kim bir kadının tenasül uzvuna bakarsa o kadının anası ve kızı bakana haram olur.”⁵⁴²

İbn Ebî Şeybe, Cerîr b. Abdülhamid > Haccâc > Ebû Hânî'den merfû olarak rivayet etmiştir.⁵⁴³ İbn Hacer zayıf hükmü vermiştir.⁵⁴⁴ İbn Kudâme, Abdulah b. Mes'ud'tan merfû olarak rivayet edildiği bilgisini vermiştir.⁵⁴⁵

537 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, IV/178 Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek*, II/188; İbn Asâkir, *Tarihu Medîneti Dimeşk*, IV/320, XXX/112-113.

538 Bilmen, *a.g.e.*, II/96

539 İbn Mâce, *Nikah* 63

540 Daîfû İbn Mâce, s.153, H.No:2047.

541 Dârekutnî, *Sünen*, III/268; Beyhakî *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/169

542 Bilmen, *a.g.e.*, II/97

543 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, VI/165

544 İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, 9/156

545 İbn Kudâme, *el-Muğnî*, VII/487

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Hazm, Ebû Hânî'den rivayet edildiğini ancak Ebû Hânî'nin meçhul olduğunu söylemiştir.⁵⁴⁶ Elbânî, Ebû Hânî'den gelen rivayet hakkında münker hükmü vermiştir.⁵⁴⁷

117. HADİS

أَنَّ غِيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Gaylan b. Seleme Müslüman olduğu zaman on tane eşi vardı. Hz. Peygamber dört tanesini seçip diğerlerini boşamasını emretti.⁵⁴⁸

Ahmed b. Hanbel, Tirmizî, Dârekutnî, İbn Hıbbân, Hâkim en-Nisâbü'rî ve Beyhakî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir. Tirmizî sahih hükmü vermiştir.⁵⁴⁹ Elbânî ve Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁵⁵⁰

118. HADİS

لعن الله المحلل والمحلل له

Allah c.c. hulle⁵⁵¹ yapana da yaptırana da lanet etsin.⁵⁵²

İbn Ebi Şeybe, Dârimî, Tirmizî, Nesai ve Beyhakî, Abdullah b. Mes'ud'dan tahrîc etmişlerdir.⁵⁵³ Ahmed b. Hanbel'in lafzı لَعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ şeklinde dir.⁵⁵⁴ Şuayb el-Arnâvut sahih-ligayrihi hükmü vermiştir.⁵⁵⁵ Rivayetlerde لعن رسول الله ile geçmektedir.

119. HADİS

546 İbn Hazm, *el-Muhallâ*, IX/533

547 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Zaife*, 6110

548 Bilmen, *a.g.e.*, II/113

549 Ahmed b. Hanbel; *el-Müsned*, II/83; Tirmizî, Nikâh 32; Dârekutnî, *Sünen* III/271; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, IX/463; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/149; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*; II/192

550 Elbânî, *Sahihu Süneni't-Tirmizî*, I/574, H.No:1128; Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, Şuayb el-Arnâvut Tahkiki, VIII/220, H.No:4609

551 Hülle: Üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi amacıyla bir başka erkekle evlenmesi.

552 Bilmen, *a.g.e.* II/113

553 İbn Ebi Şeybe, *Musannef*, VII/292; Dârimî, Nikâh 53; Nesâî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, III/325; Tirmizî, Nikâh 28; H.No:2304; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/339

554 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/450,451

555 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, VII/334, H.No: 4308.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ إِلَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Kadınların mehirlerinde haddi aşmayınız. Eğer o dünyada bir şeref ve Allah c.c. katında bir takva olsaydı Hz. Peygamber s.a.v. buna herkesten daha çok layık olurdu.⁵⁵⁶

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Ebu'l Acfâ es-Selmî'nin Hz. Ömer'in şöyle söylediğini haber vermiştir.⁵⁵⁷

خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " أَلَا لَا تُغَالُوا صُدُوقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bu lafızla Ahmed b. Hanbel > İsmail > Selem b. Alkame > Muhammed b. Sîrin > Ebu'l-Acfâ es-Sülemî > Ömer b. Hattâb'tan mevkuf olarak tahrîc etmiştir.⁵⁵⁸ Şuayb el-Arnâvut sahîh hükmü vermiştir.⁵⁵⁹ Nesâî, Ömer b. Hattab'tan mevkuf olarak tahrîc etmiştir.⁵⁶⁰ Hadis mevkûf olup sahihtir.

120. HADİS

طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ

Rukane b. Abdulaziz eşini bir mecliste üç talâk ile boşadı ve daha sonra bundan pişman olup Hz. Peygamber'e durumu sormuş: Peygamberimiz ona nasıl boşadın diye sorunca: üç talâkla cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber: bir mecliste mi diye sormuş, Rukane evet deyince Hz. Peygamber: o bir talâktır dilerse eşine tekrar dönebilirsin şeklinde cevap vermiştir.⁵⁶¹

Ahmed b. Hanbel, Sa'd b. İbrahim > İbrahim (Babası) > Muhammed b. İshak > Dâvûd b. el-Husayn > İkrime (İbn Abbas'ın Mevlâsı) > İbn Abbâs

556 Bilmen, a.g.e., II/113

557 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *el-Müsned*, H.No:63

558 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/40-41.

559 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., I/382, H.No:205.

560 Nesâî, Nikah 77.

561 Bilmen, a.g.e., II/206

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَ أَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الْخَالِثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَثَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

İbn Abbas'tan rivayetle" Hz.Peygamber, Ebûbekir ve Ömer'in hila-fetinin ilk iki yılında üç talâ bir sayılıyordu .Sonra Ömer b .Hattâb;" İn-sanlar biraz düşünerek hareket etmeleri gereken yerde acele ediyorlar, bunu geçerli kılsak dedi ve geçerli kıldı⁵⁶⁷.

Ahmed b. Hanbel, Müslim, Dârekutnî, Beyhakî, Taberânî, Ebû Avâne ve Hâkim en-Nisâbü'rî, Abdullah b. Abbas'tan tahrîc etmişlerdir.⁵⁶⁸

122. HADİS

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Bir kimse hanımını üç talâk ile farklı veya birden boşaması duru-munda şerî tahlil gerçekleşmeden eşine dönemez.⁵⁶⁹

Taberânî, Ali b. Saîd er-Râzî > Muhammed b. Humeyd er-Râzî > Seleme b. Fazl > Amr b. Ebî Kays > İbrahim b. Abd el-Âlâ > Süveyd b. Gafele > Hasan b. Ali b. Ebî Tâlip'ten bu lafızla rivayet etmiştir.⁵⁷⁰ Hasan b. Ali b. Ebî Tâlip'ten gelen rivayet hakkında Heysemî ve Elbânî zayıf olduğunu belirtmişlerdir.⁵⁷¹

123. HADİS

أُبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Allah katında en sevilmeyen helal talâktır.⁵⁷²

Hiz. Peygamber bir adamın iki ya da üç kere evlenip boşandığını du-yunca söylediği⁵⁷³ bu hadisi İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Hâkim en-Nisâbü'rî; Kesîr b. Ubeyd > Muhammed b. Halid > Muarriif b. Vasil > Muharim b.

567 Bilmen, a.g.e.,II/206

568 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/61; Müslim, Talâk 15; Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XI/23; Ebû Avâne, *el-Müsned*, III/152; Dârekutnî, *Sünen*, IV/46; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/196; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/336.

569 Bilmen, a.g.e., II/207

570 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, III/91

571 Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, IV/342, Elbânî, *es-Silsiletü'z'Za'ife*, III/253, H.No:1210

572 Bilmen, a.g.e., 2/215

573 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/322

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Disâr > Abdullah b. Ömer senediyle tahrîc etmiştir.⁵⁷⁴ Suyûtî bu rivayete sahih hükmünü vermiştir.⁵⁷⁵ İbn Hibbân, İbnu'l-Kayserânî ve İbn 'Adî, bu rivayetin râvîlerinden Ubeydullah b. Velid'in hadisinin münker olduğunu söylemiştir.⁵⁷⁶ Elbânî, Muarrif b. Vasil'dan dolayı zayıf hükmü vermiştir.⁵⁷⁷ Bu rivayet hakkında Muhammed b. es-Sıddîk el-Gumârî rivayetin şahitlerini de getirip Muarrif b. Vasil'ın zayıf olmakla birlikte rivayetin tek olmadığını belirtmiştir.⁵⁷⁸

124. HADİS

تَزَوَّجُوا وَلَا تَطْلُقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الذَّوَاقِينَ وَلَا الذَّوَاقَاتِ

Evleniniz, boşanmayın, çünkü Allah zevkleri için boşanan kadın ve erkekleri sevmez.⁵⁷⁹

Taberânî, Mahmud b. Muhammed el-Vâsıtî > Vehb b. Bakiyye > Muhammed b. Abdulmelik > Amr b. Kays > Abdullah b. İsa > Umare b. Râşid > Ubâde b. Nesiyy > Ebû Mûsa el-Eş'arî senediyle rivayet etmiş ve râvîleri arasında teferrüd olduğunu belirtmiştir.⁵⁸⁰ Heysemî hasen,⁵⁸¹ İbn Kattân, Suyûtî ve Elbânî, zayıf hükmü vermişlerdir.⁵⁸²

125. HADİS

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Bir zaruret dışında kocasından boşanmak isteyen kadına cennet kokusu haramdır.⁵⁸³

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve İbn Hibbân, Sevban'dan (Hz.Peygamber'in azatlısı) tahrîc etmişlerdir.⁵⁸⁴ Hüseyin

574 İbn Mâce, Talâk 1; Ebû Dâvûd, Talâk 3; Hâkîm en-Nisâbü'rî; *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/196

575 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.10, H.No:53

576 İbn Hibbân, *el-Mecrûhin*, II/30 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zu'âfâ*, VII/222, İbnu'l-Kayserânî, *Zahîretü'l Huffâz*, I/518, H.No:799

577 Elbânî, *Za'ifu'l-Câmi*, s.8, H.No:44

578 Muhammed Sıddîk el-Gumârî, *el-Müdvâvî*, I/78, H.No:41

579 Bilmen, *a.g.e.*, II/215

580 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VIII/24, H.No:7848

581 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/616-617

582 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.580, H.No:9826, Elbânî, *Za'ifu'l-Câmi*, s.901, H.No:6244, İbn Kattân, *el-Vehm ve'l-İhâm*, II/547, H.No:547

583 Bilmen, *a.g.e.*, II/215

584 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, V/277; Dârimî, Talâk 6, H.No:2316; İbn Mâce, Talâk 21, H.No:2055; Tirmizî, Talâk 11, H.No:1187; Ebû Dâvûd, Talâk 17, H.No: 2226; İbn Hibbân,

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Selim Esed sahih hükmü vermiştir.⁵⁸⁵ Şuayb el-Arnaut sahih hükmü vermiştir.⁵⁸⁶

126. HADİS

من فَسَدَ امرأةً على زوجها فليس منّا

Bir kadını kocasına karşı ifsad eden bizden değildir.⁵⁸⁷

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Nesâî, Ebû Dâvûd ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den bu lafızla tahrîc etmişlerdir.⁵⁸⁸ Beyhakî Ebû Hureyre'den rivayet edip bu rivayetin mütâbî'leri bulunduğunu zikretmiştir.⁵⁸⁹ Heytemî el-Mekkî (v.974/1567), sahih olduğunu söylemiştir.⁵⁹⁰ Şuayb el-Arnaut sahih hükmü vermiştir.⁵⁹¹

127. HADİS

من حَلَفَ ثُمَّ قال: إن شاء الله فقد أَسْتُثْنِي

Bir kimse yemin eder sonra İnşallah derse yemin ettiği şeyi yerine getiremezse yeminini bozmuş sayılmaz.⁵⁹²

Abdullah b.Ömer'den Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân; tahrîc etmişlerdir.⁵⁹³

Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.⁵⁹⁴ Şuayb el-Arnaut sahih hükmü vermiştir.⁵⁹⁵

128. HADİS

es-Sahih, 9/490, H.No: 4184

585 Dârimî, *a.g.e.*, III/1457,1458.

586 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXVII/62, H.No:22379

587 Bilmen, *a.g.e.*, II/215

588 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/78; Buhârî, *et-Târihu'l-Kebîr*, I/396; Nesâî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, V/385, Ebû Dâvûd, *Talâk* 1; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XII/370, H.No: 5560

589 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/13; *Şuabu'l-İmân* XIII/448

590 Heytemî el-Mekkî, *ez-Zevâcîr*, II/43

591 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XV/80, H.No:9157

592 Bilmen, *a.g.e.*, II/252

593 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/10; Dârimî, *Nüzûr* 7; Buhârî, *Keffaret* 9; İbn Mâce, *Keffaret* 6; Ebû Dâvûd, *İman* 9; Tirmizî, *Nüzûr* 7; Nesâî, *Eyman* 18; İbn Hıbbân, *Sahih*, X/182

594 Dârimî, *a.g.e.*, III/1511

595 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, VIII/187, H.No:4581

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ « أَيْمًا امْرَأَةً أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَن يَدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيْمًا رَجُلًا جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Ebû Hureyre'den rivayet olunduğuna göre, kendisi Rasûlullah (s.a.)'i liân yapan eşlerle ilgili âyet(ler) indiği zaman (şöyle) buyururken işitmiş: “Bir kavme o kavimden olmayan bir çocuğu dahil eden bir kadının Allah katında hiçbir kıymeti yoktur ve Allah onu cennetine koymayacaktır. Bile bile çocuğunu kabul etmeyen bir erkeği de Allah kendisinden uzaklaştıracak (kıyamet gününde) Önceki ve sonraki (ümme)tlerin gözü önünde rezil edecektir.⁵⁹⁶

İmam Şâfiî, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Hıbbân ve Beyhakî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁵⁹⁷ Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.⁵⁹⁸

129. HADİS

فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Arslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan da kaç.⁵⁹⁹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Beğavî, Beyhakî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmiştir.⁶⁰⁰

130. HADİS

لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ

Adva) hastalık bulaşması ,(uğursuzluk, safer) aç yılan saldırması,(Hame) uğursuz kuş veya intikamını almamış ruhun kötülük yapması(diye bir şey yoktur⁶⁰¹.

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim ve Tirmizî, Ebu Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁶⁰² Hadis müttefakun aleyhtir.

596 Bilmen, a.g.e., II/343

597 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, V/180; Dârimî, Nikâh 42; İbn Mâce, Ferâiz 13; Ebû Dâvûd, Talâk, 29; Nesâî, Talâk 47; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, IX/418; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/403

598 Dârimî, a.g.e., III/1437

599 Bilmen, a.g.e., II/362

600 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/443; Buhârî, Kitabu't-Tıp, 19; Beyhakî, *es-Sünenü's-Suğrâ*, III/65, Beğavî, *Şerhu's-sünne*, VI/264, H.No:3140

601 Bilmen, a.g.e., II/362.

602 Buhârî, Edeb 27; Müslim, Mûsâkât 10,12; Tirmizî, Ahkâm 40.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

131. HADİS

أَتْرَكُوهُمْ كَمَا يَدِينُونَ

Onları kendi itikadları üzerine bırakınız.⁶⁰³

Bilmen'in iddet bekleme konusunda gayri Müslimlerin durumunu anlattığı kısımda verdiği bu hadisin doğrusu **أَتْرَكُوهُمْ كَمَا يَدِينُونَ** şeklinde fıkıh kitaplarının gasp bölümünde geçmektedir.

Hidaye ve şerhlerine baktığımızda hadisin metninin senetsiz olarak verildiğini görmekteyiz.⁶⁰⁴ Ancak Zeylaî hadis olarak verilen metnin tahrîcini yapmamıştır.⁶⁰⁵

Yapılan değerlendirme neticesinde hadis olarak verilen metin Hanefî fıkıh kitaplarında geçmekte olup temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır.

132. HADİS

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir kuş veya bir insan yiyecek olsa bu, o Müslüman için bir sadaka olur.⁶⁰⁶

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Bezzâr, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmiştir.⁶⁰⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

133. HADİS

مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ، وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Bir kimse zulüm ve haddi aşmaksızın bir bina yapsa veya yine zulüm ve haddi aşmaksızın bir ağaç dikse Allah'ın c.c. yarattığı mahlûkat ondan faydalandığı sürece kendisi için devamlı bir ecir olur.⁶⁰⁸

Ahmed b. Hanbel, Hasan > İbn Lehîa > Zebbân > Sehl b. Muâz > Muaz b. Enes el-Cüheni sendediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁶⁰⁹ Şuayb elArna-

603 Bilmen, *a.g.e.*, II/384.

604 Merginânî, *el-Hidâye*, VI/518; Aynî, *el-Binâye*, XI/253

605 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, IV/167-172

606 Bilmen, *a.g.e.*, II/515.

607 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, III/147, 192, 229,243; XIII/435; Dârimî, Büyü' 67; Buhârî, Edeb 27; Müslim, Müsâkât 10,12; Tirmizî, Ahkâm 40.

608 Bilmen, *a.g.e.*, II/516.

609 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, IV/61.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

vud zayıf hükmü vermiştir.⁶¹⁰ Taberânî, Mikdam b. Dâvûd > Esed b. Musa > İbn Lehîa > Zebbân > Sehl b. Muâz > Muaz b. Enes el-Cüheni sendediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁶¹¹

İbn Recep, Muaz b. Enes el-Cühenî'den zayıf olarak rivayet edildiğini bildirmiştir.⁶¹²

Dimyâtî senedinin hasen olduğunu söylemiştir.⁶¹³ Heysemî, bu rivayetle ilgili tenkitler bulunduğunu belirtmiştir.⁶¹⁴ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁶¹⁵

134. HADİS

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَاهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا وَالْمَنْفَقُ عَلَيْهَا كَالِإِسْطِ يَدُهُ
بِالصَّدَقَةِ

Atların alınlarında hayır bağlıdır. At sahipleri de atları beslemeleri yüzünden Allah'ın yardımına nail olurlar. Atlara yardım eden kimse ise sadaka vermek için ellerini açmış bir kimse gibidir.⁶¹⁶

Ebû Avâne ve İbn Hıbbân, > Harmele > İbn Vehb > Muaviye b. Salih > Nuaym b. Ziyad > Ebû Kebşe el-Enmârî'den tahrîc etmiştir.⁶¹⁷ Şuayb el-Arnâvut isnadının sahih olduğunu belirtmiştir.⁶¹⁸

Taberânî, Yahya b. Osman b. Salih > Esbağ b. el-Ferec > İbn Vehb > Muaviye b. Salih > Nuaym b. Ziyad > Ebû Kebşe senediyle rivayet etmiştir.⁶¹⁹ Heysemî sahih hükmü vermiştir.⁶²⁰ Elbânî Ebû Kebşe rivayetine sahih hükmü vermiştir.⁶²¹

Bu rivayetle ilgili Bilmen, Buhârî'nin rivayet ettiği bilgisini vermiştir. Ancak yaptığımız araştırma sonucu Buhârî'de geçen ifade Abdullah b.

610 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXIV/382, H.No:15616

611 Taberânî, *el-Mû'cemu'l-Kebîr*, VII/187.

612 İbn Recep, *Câmi'ul-Ulum ve'l-Hikem*, II/65.

613 Dimyâtî, *el-Mütrecü'r-Rabih*, s.312, H.No:632.

614 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, II/137, IV/70

615 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Za'ife*, I/326, H.No:177.

616 Bilmen, a.g.e., II/516.

617 Ebû Avâne, *Müsned*, Hudud, 58, H.No: 7294.

618 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, X/530.

619 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XXII/849.

620 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, V/259.

621 Elbânî, *Sahihu't-Terğîp*, II/37, H.No: 1245.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ömer'den *الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ* “Atlar alınlarna dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır bulunan hayvanlardır” şeklindedir.⁶²²

135. HADİS

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ

Bir kadın bir kedi yüzünden azaba uğramıştır. Kadın kediyi açlıktan ölünceye kadar hapsetmiş bu sebeple ateşe girmiştir.⁶²³

Ahmed b. Hanbel ve Bezzâr, Ebû Hureyre'den; Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve İbn Hıbbân, Abdullah b. Ömer'den; tahrîc etmişlerdir.⁶²⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

136. HADİS

غُفِرَ لامرأةٍ مُومِسَةٍ ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ ، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ، فَفَرَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا

فَفَرَعَتْ لَهُ الْمَاءَ ، فُغِفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

Bir günahkâr kadın kuyu başında susuzluktan dolayı kendini öldürecek derecede dilini çıkarmış soluyan bir köpeğe rastlamış, ayağından pabucunu çıkarmış onunla kuyudan su çekip köpeği sulamış böylece mağfirete ulaşmıştır.⁶²⁵

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Bezzâr ve Beğavî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁶²⁶

137. HADİS

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Kendisinde hayat bulunan şeyi nişangâh edinmeyiniz.⁶²⁷

622 Buhârî, Cihad 44.

623 Bilmen, *a.g.e.*, II/516.

624 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/424; Buhârî, Ezan 90, Müsakat 9; Müslim, Birr 133; İbn Mâce, İkame 152; Bezzâr, *el-Müsne'd*, XIV/349, H.No:8045; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, II/305,306, H.No:546-547.

625 Bilmen, *a.g.e.*, II/516.

626 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/510; Buhârî, Bedu'l-Halk 17; Bezzâr, *el-Müsne'd*, XV/257, H.No:8725

627 Bilmen, *a.g.e.*, II/516.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî, Abdullah b. Abbâs'tan bu manadaki hadisi tahrîc etmiştir.⁶²⁸

138. HADİS

مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةً عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Her kim, velev bir serçe kuşun boğazlanmasında bile olsa merhametli davranırsa kıyamet günü Allah c.c. kendisine merhamette bulunur.⁶²⁹

Buhârî ve Beyhakî, Ebî Ümâme'den tahrîc etmişlerdir.⁶³⁰ Taberânî, Muhammed b. Câbân el-Cündisâbü'rî > Mahmud b. Gaylân > Yezîd b. Hârûn > Velîd b. Cemîl > Kâsım > Ebû Ümâme senediyle rivayet etmiş, Heysemî sahih hükmü vermiştir.⁶³¹

139. HADİS

لَتُؤَدَّ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُفَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ، تَطْحُهَا

Kıyamet günü bütün hakları sahiplerine ödemeye elbette mecbur olacaksınız. Hatta boynuzsuz koyun için ona boynuzla vuran koyun için ondan intikam alınacak, onun hakkında kısas yapılmış olacaktır.⁶³²

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁶³³ Hadis müttefakun aleyhtir.

140. HADİS

ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Sen yerde bulunanlara merhamet et ki gökde bulunanlar da sana merhamet etsin.⁶³⁴

628 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/216,273; Müslim, Sayd 60,58; İbn Mâce, Zebâih 10; Tirmizî, Sayd 9; Nesâî, Duhayâ 41.

629 Bilmen, *a.g.e.*, II/517.

630 Buhârî, *el-Edebü'l-Müfred*, s.134 H.No:371; Beyhakî, *Şuabu'l-İmân*, XIII/415.

631 Taberânî, *el-Mu'cemu'l Kebir*, VIII/235; H.No:7915, Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/33

632 Bilmen, *a.g.e.*, II/517.

633 Buhârî, *el-Edebü'l-Müfred*, s.72 H.No:183, Müslim, Birr, 61; İbn Hıbban, *es-Sahih*, 16/364, H.No:7363; Tirmizî, Kıyamet, 2.

634 Bilmen, *a.g.e.*, II/516.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Sellâm > Kays > Ebû İshak > Ebû Ubeyde > Abdullah b. Mes'ud senediyle rivayet etmiştir.⁶³⁵ İbn Ebî Şeybe, Muaviye > Ameş > Ebû İshak > Ebû Ubâde > Abdullah Mes'ud senediyle rivayet etmiştir.⁶³⁶ Hâkim en-Nisâbü'rî, Abdullah b. Mesud'dan tahrîc etmiştir. Zehebî sahih hükmü vermiştir.⁶³⁷

Taberânî, Muaz b. el-Müsennâ > Müsedded > Ebû'l-Ahvas > Ebû İshak > Cerîr senediyle rivayet etmiştir.⁶³⁸ İbn Hacer, Suyûtî, Heysemî, Elbânî, sahih hükmünü vermiştir.⁶³⁹

Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî, Abdullah b. Ömer b. Ebân > Ebu'l-Ahvas > Ebû İshak > Ebû Ubeyde > Abdullah b. Mesud senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, Hüseyin Selim Esed zayıf hükmü vermiştir.⁶⁴⁰ Taberânî, Ebû Umâme;⁶⁴¹ İbn Ebî Şeybe, Beyhakî ve Kudâî, Ebû Ubeyde senedi ve bu lafızla rivayet etmişlerdir.⁶⁴² Heysemî sahih hükmü vermiştir.⁶⁴³

3. ÜÇÜNCÜ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

141. HADİS

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هَذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَفَتَلَتْهَا وَجَنَيْنَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدَى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَ. فَقَالَ أَسَجُّعُ كَسَجِّعِ الْأَعْرَابِ. وَقَضَى فِيهِ بَغْرَةً وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ

Muğire b. Şû'be: Hüzeyl kabilesinden bir adamın nikâhı altında iki kadın vardı. Bunlardan birisi öbürüne bir direk (kalın bir sopa) ile vurdu ve onu öldürdü. Taraflar mes'eleyi Rasûlullah'a getirdiler. Adamlardan birisi: "Bağırmayan, yemeyen, içmeyen ve ağlamayan bir kimse (cenin) için nasıl olur da diyet öderiz?" dedi.

635 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, *el-Müsned* I/412.

636 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, V/214.

637 Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, IV/248.

638 Taberani, *el-Mu'cemü'l-Kebîr*, II/356

639 İbn Hacer, *Fethu'l Bârî*, X/440; Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, VII/190; Elbânî, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.64; H.No:941; Elbânî, *Sahihu'l Câmi*, s.216; H.No:896

640 Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî, *el-Müsned*, VIII/474

641 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, II/100

642 Beyhakî, *Şuabu'l-İman*, VII/340; İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, VIII/341; Kudâî, *Müsnedü Şihâb*, I/375

643 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VII/341

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Rasûlullah (s.a.v):”Bedevilerin secili konuşmaları gibi mi konuşuyorsun?!” buyurup Gurreye hükmetti ve onu kadının âkilesine yükledi.⁶⁴⁴

Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Muğire b. Şu'be'den tahrîc etmişlerdir.⁶⁴⁵

142. HADİS

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ

Hiz. Peygamber s.a.v. töhmetten dolayı bir adamı hapsedmişti. Sonra onu serbest bıraktı.⁶⁴⁶

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Hâkim en-Nisâbü'rî, Beyhakî; Muaviye b. Hayde'nin babasından tahrîc etmişlerdir.⁶⁴⁷

143. HADİS

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَنَّ حَرَمَكَ وَأَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

Dünya ve ahret ahlakının en yücesi için sana rehberlik edeyim mi? Bu ahlak, seninle olan alakayı keseni, seni arayıp sormayanı senin arayıp sormandır. Senden esirgeyene senin lütuf ve ihsanda bulunmandır. Ve sana zulm edene senin onu affetmendir.⁶⁴⁸

Taberânî, Muhammed b. Abdullah el-Hadramî > Nuaym b. Ya'kub b. Ebû'l-Mütteidi > Ya'kub b. Ebu'l Mütteidi > Ebû İshak > Hâris > Ali b. Ebû Tâlip senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, râvîlerinden Nuaym b. Ya'kub b. Ebû'l-Mütteidi'nin babası Ya'kub b. Ebu'l Mütteidi'den teferrüd ettiğini bildirmiştir.⁶⁴⁹

Beyhakî, Ebû Zekerıyya b. Ebî İshak el-Müzekkâ > Ebûbekr b. Ebî Dârim > İbrahim b. Abdullah b. Eyyub > Saîd b. Muhammed el-Cermiy > Nuaym b. Ya'kub b. Ebû'l-Mütteidi > Ya'kub b. Ebu'l Mütteidi > Ebû İshak

644 Bilmen, *a.g.e.*, III/38

645 Müslim, Kasâme 37, 38; İbn Mâce, Diyât 11; Ebû Dâvûd, Diyet 21; Tirmizî, Diyât 15; Nesâî, Kasâme 40, 41.

646 Bilmen, *a.g.e.*, III/33

647 Tirmizî, Diyet 20; Nesâî, Katu's-Sarık 2; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*; I/125; Beyhaki, *es-Sünenü'l- Kübrâ*, VI/53

648 Bilmen, *a.g.e.*, III/35

649 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, V/364, H.No:556

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

> Hâris > Ali b. Ebû Tâlip senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁶⁵⁰ Münziri (v.656/1258), Heytemî el-Mekkî, Zehebî ve Heysemî, zayıf olduğunu belirtmişlerdir.⁶⁵¹ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁶⁵²

144. HADİS

لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ

Katil için miras yoktur.⁶⁵³

İbn Ebî Şeybe, aynı manaya gelen يَرِثُ الْقَاتِلُ lafızıyla Ali b. Ebî Tâlip, Ömer b. Hattab ve Said b. Müseyyib'ten mevkûf senetle tahrîc etmişlerdir.⁶⁵⁴ Dârimî, Ebû Nuaym > Süfyan > Leys > Mucâhit > İbn Abbâs senedi ve aynı manada لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ lafızıyla rivayet etmiştir.⁶⁵⁵ Hüseyin Selim Esed zayıf hükmünü vermiştir.⁶⁵⁶ İbn Mâce ve Tirmizî Ebû Hureyre'den يَرِثُ الْقَاتِلُ lafızıyla rivayet etmiştir. Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁶⁵⁷ Ebû Dâvûd, Amr b. Şuayb'ın dedesinden rivayet etmiştir. Şuayb el-Arnâvut senedinin zayıf olduğunu belirtmiştir.⁶⁵⁸

145. HADİS

قَتَلَ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

Bir mümini haksız yere öldürmek, Allah c.c. nezdinde bütün dünyanın zeval bulmasından daha büyüktür.⁶⁵⁹

Nesâî, Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmiştir.⁶⁶⁰ Taberânî, Ali b. Abdülâziz > Abdulgaffar b. el-Mevsilî > Muâfâ b. Imrân > Süfyan (İbn Sa'd es-Sevri) > Hasan b. Imâre > Ya'lâ b. Atâ > Ya'lâ > Abdullah b. Amr senediyle قَتَلَ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا şekliyle tahrîc etmiştir.⁶⁶¹ Beyhakî, Hatim b.

650 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ* X/395

651 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VIII/191; Zehebî, *el-Muhezzeb*, VIII/4253, H.No: 16277; Münziri, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.531, H.No:3749,3844; Heytemî el-Mekkî, *ez-Zevâcir*, I/133

652 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Za'ife*, XIV/379, H.No:6660

653 Bilmen, *a.g.e.*, III/38

654 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, Kitabu'l-Ferâiz, X/543-544, H.No:31924; 6/280, H.No:31400, 31390

655 Dârimî, *Kitabü'l-Feraiz* 41

656 Dârimî, *a.g.e.*, IV/1989.

657 Tirmizî, *Ferâiz* 17; İbn Mâce, *Diyyet* 14

658 Ebû Dâvûd, *Diyyet* 19

659 Bilmen, *a.g.e.*, III/42

660 Nesâî, *Tahrîmu'd-Dem* 1; *es-Sünenü'l-Kübrâ*, Muhârebe 2

661 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XIII/495, H.No:14369

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İsmail'den Nesâî'nin senediyle tahrîc etmiştir.⁶⁶² Büreyde'nin babasından yapmış olduğu rivayete İbn Mülakkin sahih hükmü vermiştir.⁶⁶³

146. HADİS

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ

Eğer gök ve yer ehli toplanıp bir müminin kanında (katledilmesinde) ortak olsalar, elbette Allah c.c. hepsini yüzleri üstü cehenneme atar.⁶⁶⁴

Tirmizî, Hüseyin b. Hureys > Fazl b. Musa > Hüseyin b. Vakid > Yezid er-Rakkâşî > Ebu'l-Hakem el-Becelî > Ebû Said el-Hudrî ve Ebû Hureyre'den hasen-garib olarak rivayet etmiştir.⁶⁶⁵ Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁶⁶⁶

Taberânî ve Beyhakî, Mukaddem b. Muhammed > Kasım b. Yahya > Ebû Hamza el-Aver > Ebû'l-Hâkim el-Becelî > Ebû Hureyre senediyle لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، لَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ lafzıyla rivayet etmişlerdir.⁶⁶⁷ Münzirî senedinin hasen derecesinde veya sahih olduğunu belirtmiştir. İbn Kesir, râvîlerin bazıları hakkında her ne kadar tenkid ol-sada rivayetler birbirini destekliyor şeklinde hüküm vermiştir. İbn Hacer, garib, Suyûtî, hasen hükmü vermiştir.⁶⁶⁸

147. HADİS

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Kim bir anlaşmalıyı öldürürse cennetin kokusunu bile alamaz. Oysa onun kokusu kırk senelik mesafeden hissedilir.⁶⁶⁹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir. Dârimi, Nesâî ve İbn Hıbbân, Ebû

662 Beyhakî, *Şuabul-İman*, IV/345, H.No:5342

663 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l Münîr*, VIII/346

664 Bilmen, *a.g.e.*, III/42.

665 Tirmizî, *Diyyet* 8, H.No:1398.

666 Sahihu Süneni't-Tirmizî, II/103, H.No:1398

667 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsat*, II/248-249, H.No:1443; Beyhakî, *Şuabul-İman*, I/347-348, H.No: 5352.

668 İbn Kesir, *İrşadü'l-Fakîh*, II/258; Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.526, H.No:3713; İbn Hacer el-Askalanî, *Tahrîcü Mişkâtî'l-Mesabih*, III/377, H.No: 3396; Suyûtî, *el-Camiu's-Sağîr*, s.454, H.No:7407

669 Bilmen, *a.g.e.*, III/42.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bekre'den tahrîc etmişlerdir.⁶⁷⁰ Dârimî'nin rivayeti من قتل معهدا في كنهه حرم من قتل معهدا في كنهه حرم من قتل معهدا في كنهه حرم şeklinde.

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا
“Kim zimmîlerden birini öldürürse, Cennetin kokusunu duyamaz, halbuki Cennetin kokusu kırk yıllık mesafeden alınır” şekliyle gelen rivayeti, İbn Mâce, Nesâî ve Tirmizî; Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.⁶⁷¹ Elbânî, sahih hükmü vermiştir.⁶⁷²

148. HADİS

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار قيل
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه

İki Müslüman kılıçlarıyla birbirini karşılayıp da biri diğerini öldürecek olsa öldüren de ölen de cehennemliktir. Biri katil diğeri maktul olduğu halde niçin maktûlde cehennemliktir diye sorulunca: Hz. Peygamber; şüphesiz o da arkadaşını öldürmeye kast etmiştir buyurdular.⁶⁷³

Nefî b.Hâris Ebû Bekre'den Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Nesâî; tahrîc etmiştir.⁶⁷⁴ Suyûtî ve Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁶⁷⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

149. HADİS

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

Sabır imanın yarısıdır.⁶⁷⁶

Beyhakî, Abdullah b. Mes'ud ve Alkame b. Kays'tan merfû ve mevkûf olarak rivayet etmiştir.⁶⁷⁷ Hâkim en-Nisâbûrî, Abdullah b. Mesud'tan tahrîc

670 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/36; Dârimî, Siyer 61; Buhârî, Cizye 5; Ebû Dâvûd, Cihad 153; Tirmizî, Diyet 11; Nesâî, Kasâme, 15; İbn Mâce, Diyet 32; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitabu Menakıbı's-Sünne, XVI/392, H.No:7383.

671 İbn Mâce, Diyet 33; Tirmizî, Diyet 11; Nesâî, Siyer, H.No: 8421.

672 Elbânî, *Sahihu't-Terğib*, II/318, H.No: 2452.

673 Bilmen, *a.g.e.*, III/43.

674 Buhârî, İman 21; Müslim, Kasame 33; Nesâî, Tahrir 29; İbn Mâce, Fiten 11.

675 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sagîr*, s.36, H.No: 485, Elbânî, *Sahihu'l Câmi*, s.130, H.No:387.

676 Bilmen, *a.g.e.*, III/44.

677 Beyhakî, *Şuabu'l-İmân*, I/151, H.No: 47

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

etmiş Zehebi'de aynı hükmü vermiştir.⁶⁷⁸ Alkame b. Kays'tan gelen rivayete Heysemî ve Aynî sahih hükmünü vermiştir.⁶⁷⁹

150. HADİS

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسَلَّمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Şüphe yokki Cennete Müslüman olandan başkası giremeyecektir. Ve şüphe yok ki Allah c.c. bu dini fâcir bir kişi ile de mutlaka teyid eder.⁶⁸⁰

Ahmed b. Hanbel, Buhâri, Müslim, Ebû Hureyre'den; Dârimî, Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.⁶⁸¹ Hadis müttefakun aleyhtir.

151. HADİS

أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilecek ilk şey kanlar hakkındadır.⁶⁸²

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Buhâri, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî, Kudâî ve Ebû Ya'la el-Mevsilî, Abdullah b. Mes'ud'dan, Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Hureyre'den garîp; Abdullah b. Mes'ud'dan tahrîc etmişlerdir.⁶⁸³ Hadis müttefakun aleyhtir.

152. HADİS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيَّنَمَا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْنُرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ

678 Hâkîm en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/484, H.No:3666

679 Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, I/62, Aynî, *Umdetü'l-Kârî*, I/115.

680 Bilmen, *a.g.e.*, III/44.

681 Buhâri, Cihad 182, Kader 5, Megazî 38; Müslim, İman 178; Dârimî, Siyer 73; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/309.

682 Bilmen, *a.g.e.*, III/46.

683 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, IX/426; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/288,441,442; Buhâri, Diyet 1, Rikak 48; Müslim, Kasame 28; İbn Mâce, Diyet 1; Tirmizî, Diyet 8; Nesâî, Tahrim 2; Hatîb el-Bağdâdî, *Târihu Bağdâd*, IV/118; Kudâî, *Müsnedü Şihâb*, I/153; Ebû Ya'la el-Mevsilî, *el-Müsned*, IX/138

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِأَلَّا
فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Ebû Hureyre şöyle demiştir: Bizler (Hayber'de) Hz.Peygamber'in beraberinde hazır bulunduk. Hz.Peygamber, İslâm'ı iddia etmekte olanlardan bir kimse için: “Bu adam ateş ehliendendir” buyurdu. Muharebe başlayınca bu adam şiddetli bir muharebe ve çarpışma yaptı ve kendisine büyük bir yara isabet etti. Bunun üzerine (bir sahâbî tarafından):

“Yâ Rasûlallah! “O, ateş ehliendendir” buyurduğun şu kimse, bu gün muhakkak çok çetin bir muharebe yapmış ve ölmüştür, denildi. Hz.Peygamber s.a.v. bu söze karşılık: “O, ateşe gitmiştir” buyurdu. Râvî dedi ki: İnsanların bâzısı o adam hakkındaki bu Peygamber sözünün doğruluğundan şübhe etmeye yaklaştı. Onlar bu şaşkınlık hâli üzerinde bulundukları sırada birdenbire: O adam ölmemiştir, lâkin onda şiddetli bir yara vardır, denildi.

Geceden bir vakit olunca o yaralı adam, yaranın acısına sabredermedi de kendisini öldürdü. Akabinde bu Peygamber'e haber verildi. Peygamber: “Allâhu Ekber (Allah en büyüktür). Ben kendimin Allah'ın kulu ve Rasûlü olduğuma şehâdet ederim” buyurdu. Sonra Bilâl'e emretti de Bilâl insanlar içinde:”Şu muhakkak ki cennete ancak müslümân nefis girer. Ve muhakkak ki Allah bu İslâm Dîni'ni (dilerse) elbette fâcir kişi ile de te'yîd edip kuvvetlendirir” sözlerini bağırıp i'lan etti.⁶⁸⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Beyhakî, Ebû Avâne ve Abdürrezzak b. Hemmâm, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁶⁸⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

153. HADİS

من اشترك بشطرنجٍ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيُسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

Her kim bir kanının dökülmesine velevki bir kelimenin harfi ile iştirak etse (dilinin ucuyla dokunsa) kıyamet günü iki gözünün or-

684 Bilmen, a.g.e., III/44.

685 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, XII/453 Buhârî, Cihâd 181, Müslim, İman, 178; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/197; Ebû Avâne, *el-Müsne'd*, I/46; Abdürrezzak b. Hemmâm, *Mu-sannef*, VI/269

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

tasında: “Allah’ın c.c. rAhmedinden ümidi kesilmiştir” yazısı yazılı olacaktır.⁶⁸⁶

Taberânî, Ali b. Abdulaziz > Abdulgaaffâr b. Abdullah el-Mevsılî > Abdullah b. Hırâs > Avvam b. Havşeb > Mücâhid > İbn Abbâs senediyle ve “Bir مَنْ شَرَكَ فِي دَمٍ حَرَامٍ يَشْطُرْ كَلِمَةً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيُسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ” *“Bir kimse haram kana dilinin ucu ile ortak olmuş olsa, kıyamet günü alnında: “Bu adamın Allah’ın rAhmedinden ümidi yoktur” diye yazılı olduğu halde gelir.”* lafzıyla rivayet etmiştir.⁶⁸⁷

İbn Mülakkin, مَنْ شَرَكَ فِي دَمٍ حَرَامٍ şeklinde gelen rivayetin Abdullah b. Abbâs’tan rivayet edildiğini ve râvîlerinden Abdullah b. Harraş’ı tanımadığını belirtmiştir.⁶⁸⁸ Heysemî bu râvîyi Buhârî’nin zayıf gördüğünü ancak İbn Hıbbân’ın sika gördüğünü diğer ricalinin sika olduğunu belirtmiştir.⁶⁸⁹ Ebû Hureyre’den gelen rivayeti İbn Asâkir nakletmiş ve râvîlerinden Yezid b. Ziyad ed-Dimeşkî hakkında Buhârî ve Ebû Hâtim’in “hadisi münkerdir” hükmünü verdiklerini belirtmiştir.⁶⁹⁰

154. HADİS

لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْفِقًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْفِقًا يُضْرَبُ فِيهِ أَحَدٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ

Sizden biriniz bir kimsenin zulmen öldürüldüğü yerde sakın durmasın. Çünkü orada hazır bulunup da onu ölümden kurtarmayanların üzerine lanet iner. Ve sizden biriniz bir Müslümanın zulmen dövüldüğü yerde de sakın durmasın. Çünkü orada hazır bulunup da onu dövölmekten kurtarmayanların üzerine lanet iner.⁶⁹¹

Taberânî, Muhammed b. Osman b. Ebî Şeybe > Cendel b. Vâlk > Mindel b. Ali > Esed b. Ata’ > İkrime > İbn Abbâs senediyle rivayet etmiştir. Heysemî senedinde meçhul râvîlerin bulunduğunu belirtmiştir.⁶⁹²

686 Bilmen, a.g.e., III/46

687 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI/79

688 İbn Mülakkin, el-Bedru’l-Münîr, VIII/349,

689 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VII/301

690 İbn Asâkir, Târihu Medîneti Dimeşk, LXV/193

691 Bilmen, a.g.e., III/47

692 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI/260, H.No: 11675; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VI/287.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Beyhakî bu senetle İbn Abbâs'tan rivayet etmiştir.⁶⁹³ Münzirî, Heytemî el-Mekkî, Abdullah b. Abbâs'tan rivayet edildiğini ve hasen olduğunu söylemiştir.⁶⁹⁴

155. HADİS

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Allah c.c. Rasulüne bir lütuf olmak üzere onun ümmetinden hatayı, nisyani ve mükrehen yaptıkları şeyleri affetmiştir. ⁶⁹⁵

İbn Mâce, İbrahim b. Muhammed b. Yusuf el-Firyâbî > Eyyüb b. Süveyd > Ebubekir el-Hüzeli > Şehr b. Havşeb > Ebû Zerr el-Gıfârî'den bu lafızla rivayet etmiştir. Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁶⁹⁶

İbn Hibbân, Vasîf b. Abdullah > Rabî' b. Süleyman > Bîşr b. Bekr > Evzâî > Atâ' b. Ebî Rebâh > Ubeyd b. Umeyr > İbn Abbâs senediyle bu lafızla rivayet etmiştir. Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁶⁹⁷ Taberânî, Ali b. Abdulaziz > Mualla b. Mehdî el-Mevsîlî > Müslim b. Halid ez-Zencî > Said (Allâf) > İbn Abbâs senediyle bu lafızla rivayet etmiştir.⁶⁹⁸ Hâkim en-Neysâbüri, merfu olarak İbn Abbâs'tan rivayet etmiştir. Zehebi sahih hükmü vermiştir.⁶⁹⁹ İbn Hazm, bu rivayetin delil olarak kullanılacağını ifade etmiştir. Beyhakî, İbn Abbâs'tan gelen senedin güvenilir olduğunu belirtmiştir.⁷⁰⁰ İbn Teymiyye, hasen; Aynî ve Suyûtî, sahih hükmü vermişlerdir.⁷⁰¹

156. HADİS

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادُّ

Öldürülen kimsenin akilesi katilden diyet veya kisası talep etmede serbestdir. ⁷⁰²

693 Beyhakî, *Şuabu'l-İman*, VI/93.

694 Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.529, H.No: 3735; Heytemî el-Mekkî, *ez-Zevâcir*, I/157.

695 Bilmen, *a.g.e.*, III/62.

696 İbn Mâce, *Talâk* 16; Elbânî, *İrvâu'l-Galîl*, I/123.

697 İbn Hibban, *es-Sahih*, XVI/202.

698 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XI/133.

699 Hâkim en-Nisâbüri, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/216.

700 İbn Hazm, *el-Muhallâ*, IV/4; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/235.

701

702 Bilmen, *a.g.e.*, III/62

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Tirmizî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁷⁰³ Hadis müttefakun aleyhtir.

157. HADİS

لَا يُقَادُ وَالِدٌ بَوْلِهِ

Baba çocuğunu öldürmesinden dolayı kısasa tabi kılınmaz.⁷⁰⁴

Ahmed b. Hanbel, Tirmizî, Ömer b. Hattab'dan; Dârimi, İbn Abbâs'tan rivayet etmiştir.⁷⁰⁵ Taberânî, Ömer b. Hattâb'tan rivayet etmiş ve râvilerinden Amr b. Şuayb'ın teferrüd ettiğini belirtmiştir.⁷⁰⁶ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁷⁰⁷

Zeylâî, Amr b. Şuayb'tan rivayet edildiği ve Yayha b. Enîse'nin zayıf olduğu bilgisini vermiştir.⁷⁰⁸ İbn Mülakkin bu rivayete sahih ya da hasendir hükmünü vermiştir.⁷⁰⁹

158. HADİS

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ

Çocuktan, balığ oluncaya kadar, deliden iyileşinceye kadar, uyuyandan da uyanıncaya kadar teklif kaldırılmıştır.⁷¹⁰

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

Hadis'in tamamı bu şekilde olup Ebû Dâvûd, Abdullah b. Abbâs'tan; İbn Hıbbân, Hz. Âişe'den; Beyhakî, Ali b. Ebî Talip'ten tahrîc etmiştir. Nevevî ve Zehebî, bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir.⁷¹¹

159. HADİS

703 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/238; Buhârî, Diyet 8, Lukata 7; Müslim, Hac 447; İbn Mâce, Diyet 3; Ebû Dâvud, Diyet 4; Nesâî, Kasame 29; Tirmizî, Diyet 13.

704 Bilmen, *a.g.e.*, III/64,76.

705 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/16;22; Dârimi, Diyet 6; Tirmizî, Diyet 9.

706 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VII/371, H.No:8906.

707 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, I/423, H.No:346

708 Zeylâî, *Nasbu'r-Râye*, IV/341.

709 İbn Mülakkin, *Tuhfetu'l-Muhtâc*, II/446, H.No: 1547.

710 Bilmen, *a.g.e.*, III/77.

711 Buhârî, Talâk 11, Hudud 22; İbn Mâce, Talâk 15; Ebu Dâvud, Hudud 17; Nesâî, Talâk 21; Nevevî, *el-Mecm'û*, III/6; Zehebî, *el-Mühezze'b*, IV/1704; H.No: 7391; İbn Hıbbân, *Sahih*, Kitabu'l-İman, I/355, H.No: 142; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/264.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

İtaat ancak marufa (Allah'ın emrettiklerine) yapılır.⁷¹²

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Ali b. Ebî Tâlip'ten tahrîc etmişlerdir.⁷¹³ Hadis müttefakun aleyhtir.

160. HADİS

لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا دُوعُهُدٌ فِي عَهْدِهِ

Bir mümin kâfire mukabil öldürülmez (kisas edilmez) Ahdine sadık olan zimride öldürülmez.⁷¹⁴

İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân (İbn Ömer'den) Ebû Dâvûd, Nesâî, Ali b. Ebî Tâlip'ten; İbn Mâce, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.⁷¹⁵ Şuayb el-Arnâvut sahih-ligayrihi hükmü vermiştir.⁷¹⁶

161. HADİS

لَا يَقْتُلُ حُرٌّ رَجُلًا

Köleye karşılık hür öldürülmez.⁷¹⁷

Dârimî, Saîd b. Amir > Şube > Katade < Hasan el-Basri> Semure b. Cündeb senediyle tahrîc etmiştir.⁷¹⁸ Hüseyin Selim Esed, Hasan el-Basrî'nin Semure'den işitmesinin tespit edilemediğini belirtip zayıf hükmü vermiştir.⁷¹⁹

Ebû Dâvûd, Hasan b. Ali > Saîd b. Amir > Şu'be > İbn Ebî Arûbe > Katade > Hasan el-Basrî senediyle rivayet etmiştir.⁷²⁰

Dârekutnî, Abdussamed b. Ali > es-Seriyy b. Sehl > Abdullah b. Ruşeyd > Osman el-Bürri > Cüveybir > Dahhâk > İbn Abbâs senedi ve bu lafızla

712 Bilmen a.g.e., III/78.

713 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/82,93; Buhârî, Ahkâm 4, Ahad 1, Megazi 59; Müslim, İmare 39; Ebû Dâvûd, Cihad 87; Nesâî, Biat 34.

714 Bilmen, a.g.e., III/78,79.

715 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, VII/98, H.No:2655,2670,2671,2672,2673; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/122; İbn Mâce, Diyet 31; Ebû Dâvud, Diyet 11; Nesâî, Kasame 10,13; İbn Hıbbân, *Sahih*, Kitabu'l-Cinayat, XIII/341, H.No: 5996.

716 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., II/268, H.No:959

717 Bilmen, a.g.e., III/78.

718 Dârimî, Diyet 7.

719 Dârimî, a.g.e., III/1522

720 Ebû Dâvûd, Diyet 7

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

rivayet etmiştir.⁷²¹ Abdullah b. Abbâs'tan Beyhakî zayıf olarak rivayet etmiş, İbn Kattân, İbn Mülakkin, zayıf hükmü vermişlerdir.⁷²²

162. HADİS

أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ

Ben ahdine vefalı olanların en haklısıyım.⁷²³

İmam Ebû Hanîfe, Haccâc b. Artâ' > Rebîa b. Ebû Abdurrahman > Abdurrahman el-Beylamânî > Abdurrahman (babası) senediyle rivayet etmiştir.⁷²⁴

İmam Şâfiî, Muhammed b. Hasan > İbrahim b. Muhammed > Muhammed b. Münkedir > Abdurrahman b. Beylamânî senediyle bu lafızla rivayet etmiştir.⁷²⁵

Dârekutnî, İsmail es-Saffâr > er-Ramâdî > Muhammed b. İsmail el-Fârisî > İshak b. İbrahim > Abdurrezzak > Sevrî > Rebîa > Abdurrahman b. el-Beylemânî senediyle rivayet etmiştir.⁷²⁶ İbn Abdilberr, Beyhakî, Beğavî ve Tahâvî, mürsel hükmü vermiştir.⁷²⁷

163. HADİS

لا تعذبوا عباد الله

Allah'ın kullarını azaba sokmayınız.⁷²⁸

Bilmen'in "Allah'ın kullarını azaba sokmayınız" şeklinde naklettiği hadis kısasın uygulanması ile ilgili konuda örnek olarak verilmiştir.

Bu ifade kaynaklarda bulunmamakla beraber konu ile ilgili rivayet edilen hadis لا تعذبوا عذاب الله "Allah'ın azabı ile cezalandırmayınız" şeklinde olup Buhârî, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, İkrime senediyle

721 Dârekutnî, *Sünen*, IV/153.

722 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/35; İbn Kattân, *el-Vehm ve'l-İhâm*, III/79, H.No:764; İbn Mülakkin, *el-Bedru'l-Munîr*, VIII/368, Elbânî, *Zaifu'l Câmi*, s.918, H.No:6363

723 Bilmen, *a.g.e.*, III/80.

724 *Müsnedü Ebû Hanîfe*, Ebû Nuaym Rivayeti, s.104.

725 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, IX/128, H.No:4072,4073.

726 Dârekutnî, *Sünen*, III/157.

727 Tahâvî, *Şerhu Meâni'l-Âsâr*, III/195, H.No:5045; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/30, İbn Abdilberr, *el-İstizkâr*, VIII/121, Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, V/390,

728 Bilmen, *a.g.e.*, III/98.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

H. Ali'nin dinden çıkanları yakması üzerine Abdullah b. Abbâs'tan bu lafzı rivayet etmiştir.⁷²⁹

164. HADİS

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

Kıyas ancak kılıçladır.⁷³⁰

İbn Ebî Şeybe, Ebûbekir > İsa b. Yunus > Eş'as & Amr > Hasan el-Basrî senediyle mürsel olarak rivayet etmiştir.⁷³¹ Ebû Dâvûd, İbrâhim b. el-Müstemir > Ebû Asım > Süfyan > Câbir el-Cu'fî > Ebû Azib > Numan b. Beşîr senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir. Ayrıca İbrâhim b. el-Müstemir > Hurre b. Mâlik el-Anberî > Mübarek b. Fadale > Hasan > Ebû Bekre senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁷³²

Tirmizî, Enes b. Mâlik'ten tahrîc ettiği kıyas olarak bir yahudinin başı iki taş arasına koyularak yarılmasını anlattığı bir hadisin hükmü konusunu anlatırken bazı ehli ilmin bu hadisi delil getirdiğini söylemiş bazı ehli ilminde لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالسَّيْفِ hadisini delil olarak kullandığını belirtmiştir.⁷³³

Bezzâr, Nefî' b. el-Harrâs es-Sekafî Ebû Bekre'den rivayet etmiş ve bu rivayetten daha sağlam bir rivayeti bilmiyoruz ifadesine yer vermiştir.⁷³⁴ Tahavî, İbrahim b. Merzuk > Ebû Asım > Süfyan es-Sevrî > Câbir > Ebû Azib > Nu'man b. Beşîr senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁷³⁵

Taberânî, Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet etmiştir.⁷³⁶ Ebû Hureyre'den Dârekutnî rivayet etmiş ve Süleyman b. Erkâm'ın metruk olduğunu söylemiştir. Beyhakî bu rivayet için senedi sabit değil hükmü vermiştir. İbnü'l-Kayserânî, Ebû Hureyre rivayetinde metruk râvî, İbn Mes'ud rivayeti zayıf ve Ebû Bekre rivayati için sağlam değil hükümleri vermiştir. Zeylâî, Ebû Bekre rivayeti için له متابعة onu destekleyen mütâbi vardır ifadesine

729 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* I/217,220; Buhârî, Cihâd 147; Ebû Dâvûd, Hudûd 1; Tirmizî, Hudûd 25; Nesâî, Tahrîmu'd-Dem 14.

730 Bilmen, *a.g.e.*, III/98.

731 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, V/492.

732 Ebû Dâvûd, Diyet 25.

733 Tirmizî, Diyet 6.

734 Bezzâr, *el-Müsned*, IX/115, H.No:6363.

735 Tahavî, *Şerhu Meâni'l-Asâr*, III/184.

736 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, X/89.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

yer vermiştir.⁷³⁷ İbnu'l Cevzî, Zehebî, İbn Hacer, İbn Recep, Şevkânî, zayıf hükmünü vermişlerdir.⁷³⁸ Aynı bu hadisin durumunun en düşük ihtimalle hasen olduğunu belirtmiştir.⁷³⁹

165. HADİS

إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

Filan şahsı bulursanız öldürünüz, onu yakmayınız, çünkü ateş ile ancak ateşin hâliki azab eder.⁷⁴⁰

Hadisin tamamı أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ “Hamza b. el-Eslemî’den rivayet olunduğuna göre, Rasûlullah (s.a.v.) onu bir seriyye’nin başına başkan tayin etmiş (Bu zat başından geçen hadiseyi) şöyle anlattı: Seriyyenin yanına vardım. Rasûlullah (s.a.v.);”Eğer filan kimseyi bulursanız onu ateşle yakınız,” buyurdu. Sonra ben (seriyyenin yanından) geri döndüm. (Rasûlü Ekrem) beni çağırды. Huzuruna varınca;”Falan kimseyi bulursanız onu öldürünüz. (Fakat) onu yakmayınız. Çünkü ateşle ancak ateşin sahibi (olan Allah) azâbeder” şeklindedir.

Hadisi, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Hazm; Hamza b. Amr Eslemî’den tahrîc etmişlerdir.⁷⁴¹ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁷⁴²

166. HADİS

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ

Allah c.c. her şeye karşı ihsanda bulunmayı emretti. Sizden biriniz bir şeyi boğazlayacak olursa en güzel şekilde boğazlasın.⁷⁴³

737 Dârekutnî, *Sünen*, III/10; Beyhakî, *es-Sünenü’l-Kübrâ*, VIII/63; İbnu’l-Kayserânî, *Zahîratu’l Huffâz*, V/2667; H.No:6232; Zeylaî, *Nasbu’r-Râye*, IV/341.

738 İbn Hacer, *Fethu’l Bârî*, XII/200, İbn Recep, *Câmiul Ulûm*, I/385, Zehebî, *Mizânü’l-İ’tidâl*, II/196, İbnu’l Cevzî, *el-İlelül-Mütenâhiye*, II/306; Şevkânî, *Neylu’l Evtâr*, VIII/447, H.No:2996;

739 Aynî, *Umdetu’l Kârî*, XXIV/39, XX/287-288, XII/353-354.

740 Bilmen, *a.g.e.*, III/98.

741 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsneid*, II/307,338,453; Ebû Dâvud, *Cihad* 112; Tirmizî, *Siyer* 20; İbn Hazm, *el-Muhallâ*, XI/383.

742 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXV/422, H.No:16036

743 Bilmen, *a.g.e.*, III/98.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Dârimî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân, Şeddâd b. Evs'ten tahrîc etmişlerdir.⁷⁴⁴

167. HADİS

مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مُّظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا

Bir kimse gördüğü zulme rağmen zalimini af ederse Allah c.c. bu sebeple onun izzetini artırır.⁷⁴⁵

Beyhakî, Ebû Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed el-Mukrî > Hasan b. Muhammed b. İshak > Kârhâzânî Abdullah b. Muhammed > Hişam b. Ammâr > Velid b. Müslim > İbn Aclân > Saîd el-Makbûrî > Ebû Hureyre senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁷⁴⁶

Suyûtî ve Elbânî, Ebû Hureyre'den, Abdurrahman b. Avf'dan, Ümmü Seleme'den zayıf olarak rivayet edildiğini söylemişlerdir.⁷⁴⁷ İbnu'l-Kayserânî ve İbn 'Adî, Abdurrahman b. Avf'dan zayıf olarak rivayet edildiğini belirtmişlerdir.⁷⁴⁸ Heysemî, Ümmü Seleme'den zayıf olarak rivayet edildiğini belirtmiştir.⁷⁴⁹

168. HADİS

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Müslümanlardan her kim malını muhafaza uğrunda öldürülürse şehittir. Her kim nefsinin muhafaza yolunda öldürülürse şehit sayılır. Her kim ehlinin namusunu koruma yolunda öldürülürse şehittir.⁷⁵⁰

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Tirmizî Saîd b. Zübeyr'den, tahrîc etmişlerdir. Tirmizî hasen hükmü vermiştir.⁷⁵¹ Hadis müttefakun aleyhtir.

744 Dârimî, Udahi 10; Müslim, Sayd 57; İbn Mâce, Zebâih 3; Ebû Dâvûd, Duhâyâ 11; Nesâî, Duhâyâ 22,26,27; Tirmizî, Diyet 14; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XIII/199, H.No:5883.

745 Bilmen, *a.g.e.*, III/107.

746 Beyhakî, *Şuabu'l-İman*, X/412; H.No:7716.

747 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağır*, s.207, H.No:3449,208, H.No:3457, Elbânî, *es-Silsiletü'z-Zaîfe*, XIV/1268, H.No:7159.

748 İbnu'l-Kayserânî, *Zahîretu'l-Hufazâ*, II/1179, H.No:2511; İbn 'Adî, *el-Kâmi fi'z-Zuafâ*, VI/230.

749 Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, III/108.

750 Bilmen, *a.g.e.*, III/126.

751 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/187; Buhârî, Mezalim 33; Müslim, İman 226; İbn Mâce, Hudud 21; Ebû Dâvûd, Sünnet 29; Tirmizî, Diyet 21; Nesâî, Tahrim 22.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

169. HADİS

رِيحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ

Evladın kokusu cennetin kokusundandır.⁷⁵²

Taberânî, Muhammed b. Osman b. Said el-Emevî > Ahmed b. Yunus > Mendel b. Ali > Abdülmecid b. Süheyl > Ubeydullah b. Abullah b. Utbe > İbn Abbâs senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, râvîlerinden Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den sadece Abdülmecid'in; ondan da sadece Mendel b. Ali rivayet ederek teferrüd ettiğini söylemiştir.⁷⁵³

Beyhakî, Ebû Abullah > Ebû Abbâs el-Asamm > Ebû Umeyye > Ali b. Abdulhamid > Ebû Hasan > Mendel b. Ali > Abdülmecid b. Süheyl > Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe > İbn Abbâs senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁷⁵⁴

İbn Hibbân Abdullah b. Abbâs'tan rivayet edildiğini Mendel b. Ali isimli râvinin metrûk olduğunu belirtmiştir. İbnu'l-Kayserânî, Irâkî, Heysemî, Suyûtî, Elbânî, zayıf olduğunu söylemişlerdir.⁷⁵⁵

170. HADİS

الْوَلَدُ فِي الدُّنْيَا نُورٌ فِي الْآخِرَةِ سُرُورٌ

Hayırlı evlat dünyada nurdur. Ahrette de sürurdur.⁷⁵⁶

Safûrî, eserinde senetsiz olarak zikretmiştir. Nüzhetü'l-Mecâlis'te Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in menkıbelerini anlatıldığı bölümde senetsiz olarak zikredilen bu metin, hadis kitaplarında bulunamamıştır.⁷⁵⁷

171. HADİS

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Zandan kaçınız. Zira sözün en yalanıdır.⁷⁵⁸

752 Bilmen, a.g.e., III/146.

753 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VI/82, H.No: 5860.

754 Beyhakî, *Şuabul-İman*, XIII/409.

755 İbn Hibbân, *el-Mecrûhîn*, II/364; İbnu'l-Kayserânî, *Zahiretu'l Huffaz*, III/1408, H.No:3084; Irâkî, *Tahrîcu İhyâ*, II/1251, H.No:1888; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, 8/159, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.275, H.No:4488, Elbânî, *es-Silsiletü'z-Zatfe*, V/521, H.No:2499.

756 Bilmen, a.g.e., III/146.

757 Suğûrî, *Nüzhetü'l-Mecâlis*, s.450.

758 Bilmen, a.g.e., III/192.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁷⁵⁹ Hadis müttefakun aleyhtir.

172. HADİS

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

Köle şirk diyarına kaçarsa kanı helal olur.⁷⁶⁰

Ebû Dâvûd, Nesâî, Cerîr b. Abdullah'tan tahrîc etmiştir. İbn Hazm bu hadisi

delil olarak kullanmıştır.⁷⁶¹ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁷⁶²

173. HADİS

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ

Bir zaruret hali dışında müşriklerin arasında yaşayan (ikamet eden) müslümandan ben uzağım.⁷⁶³

Hadisin tamamı: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَمٍ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَاسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ: لَا تَرَايَا تَارَاهُمَا “Rasûlullah (s.a.v.) Has'am kabilesine bir müfreze gönderdi. Orada bulunan insanlardan bir kısmı Müslüman olduklarını bildirip kendilerini korumak için secdeye kapandılarsa da müfreze öldürme işinde acele ederek onları da öldürdüler. Durum Rasûlullah (s.a.v.)'e ulaşınca onlardan her biri için yarım diyet ödenmesini emretti ve: **“Ben müşrikler içerisinde yaşantısını devam ettiren her Müslüman'dan uzağım”** buyurdu. Nedendir? Ey Allah'ın Rasûlü! Dediler. Çünkü onların yakttıkları ateşler birbirinden ayırt edilemez. Veya müşriklerle Müslümanların ateşleri birbirlerini görmesin. Yani çok yakın olunca uzaktan bu yanan ateşin kimin olduğu belirsiz olur ve yanlışlıkla müşrik yerine Müslüman öldürülür” şeklinde olup Ebû Dâvûd, Tirmizî, Cerîr b. Abdullah'tan tahrîc etmiştir.⁷⁶⁴ Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁷⁶⁵ İbn Hazm, İbn Dakîkî'l-İd, İbn

759 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Hüsnü'l-Hulk H.No:15; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/245; Buhârî, *Vasâyâ* 8, *Nikâh* 45, *Ferâiz* 2, *Edeb*, 57-58; Müslim, *Birr* 28; Tirmizî, *Birr* 56 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, *Kitabu'l-Hazr ve'l-İbâha*, XII/500, H.No:5687.

760 Bilmen, *a.g.e.*, III/146.

761 Ebû Dâvûd, *Hudûd* 1; Nesâî, *Tahrimü'd-Dem* 12,13; İbn Hazm, *el-Muhallâ*, III/199.

762 Elbânî, *Zaifu'l-Câmi*, s.391, H.No:276.

763 Bilmen, *a.g.e.*, III/146.

764 Ebû Dâvûd, *Cihad* 95, H.No:2645; Tirmizî, *Siyer* 42, H.No:1604.

765 Elbânî, *Sahihu Süneni't-Tirmizî*, II/211, H.No:1604.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Kesîr, Şevkânî, bu rivayete sahih hükmü vermişlerdir.⁷⁶⁶ Lafız Ebû Dâvûd ve Tirmizî'ye aittir.

174. HADİS

أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقْرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ

Kasâme” cahiliyye döneminde vardı. Rasûlullah (s.a.v) onu aynı cahiliyye dönemindeki şekli üzere kabul edip bıraktı ve Hayber Yahudilerinin öldürdükleri iddia edilen ensardan bir maktul hakkında da bu kasâme şekline göre hüküm verdi.⁷⁶⁷

Ahmed b. Hanbel, Müslim, Nesâî, Beyhakî ve Ebû Avâne; Süleyman b. Yesâr senediyle tahrîc etmişlerdir.⁷⁶⁸ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁷⁶⁹

175. HADİS

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

Şûphe yok ki kanlarınız, mallarınız, şerefınız ve bedenleriniz sizlerin üzerine haramdır.⁷⁷⁰

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Nesâî; Nefî b. Hâris es-Sekafî'den tahrîc etmiştir.⁷⁷¹ Tirmizî, Amr b. el-Ahvas'tan hasen-sahih⁷⁷² olarak rivayet etmiştir.⁷⁷³ İbn Hıbbân, Câbir b. Abdullah'tan

766 İbn Hazm, *el-Muhallâ*, XI/199, İbn Dakikî'l-îd, *el-İlmâm bi-Ehâdîsi'l Ahkâm*, II/454, İbn Kesîr, *İrşâdu'l-Fakîh*, II/298, Şevkânî, *Neylû'l-Evtâr*, IX/541, H.No:3347.

767 Bilmen, *a.g.e.*, III/182.

768 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* XXXIX/71; Müslim, Kasâme 1; Nesâî, Kasâme 2; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/130; Ebû Avâne, *el-Müsned*, IV/65.

769 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, , XXXVIII/244, H.No:23187

770 Bilmen, *a.g.e.*, III/194.

771 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/371; Dârimî, Mukaddime 24; Buhârî, İlim 37, Hac 132, Megazi 77, Edeb 43; Müslim, Hac 147, Kasame, 29,30; Nesâî, Kaza 32; İbn Mâce, Menâsik 76,84, Fiten 2

772 Hasen-sahih: Başta Tirmizî olmak üzere bazı âlimler tarafından kullanılan bir kavramdır. İki farklı hükmün bir hüküm gibi verildiği bu tabir biraz muğlak gibi görünebilir. Ancak bu kavram senetle alakalı olup bir yönden hasen başka bir rivayetle sahih manası kastedilmiştir. Bunun yanında hasen lafızıyla istilahi değil lügat manası kastedildiği de söylenmiştir. Bu görüş İbn Salah'a aittir. Ancak İbn Dakikî'l-lyd, hasen-sahih ifadesinin isnada raci olmasını doğru bulmaz. Çünkü hem tek rivayetle gelmiş ve hasen-sahih olarak nitelendirilmiş pek çok hadis bulunmaktadır. O ravide bulunan sıdk, itkan, hıfz, gibi bir takım sıfatların derecelerine göre hasen-sahih olabileceğini belirtir. Uğur, *a.g.e.* 125.

773 Tirmizî, Fiten 6

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

tahrîc etmiştir.⁷⁷⁴ Heysemî, Ebû Hureyre'den tahrîc edildiğini bildirmiştir.⁷⁷⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

176. HADİS

أَنْتَ وَمَالِكَ لِأَبِيكَ

Sen de senin malında babana aittir.⁷⁷⁶

Ahmed b. Hanbel, Amr b. Şuayb'ın dedesinden (Abdullah b. Amr b. el-As) tahrîc etmiştir.⁷⁷⁷ İbn Mâce, Câbir b. Abdullah ve Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmiştir.⁷⁷⁸ İbn Hıbbân Hz. Âişe'den tahrîc etmiştir. Taberânî, Câbir b. Abdullah'tan rivayet edildiğini ve teferrüd bulunduğunu zikretmiştir. Heysemî, İbn Hıbbân, İbn Hacer, Aynî, İbn Hazm, İbn Mülakkin ve Zeylaî, Câbir rivayetini sahih hükmü vermiştir.⁷⁷⁹ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁷⁸⁰

177. HADİS

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الرِّثَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرِّثَا أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ
اللَّهُ بِعِقَابٍ

Aralarında zinadan doğan çocuklar vukuu bulmadıkça ümmetinden hayır ve bereket zail olmaz. Aralarında zinadan doğan çocuklar zuhur edince Allah'ın c.c. azabı yaklaşmış olur.⁷⁸¹ (Burada murad zinanın yaygınolmasından endişedir)

Ahmed b. Hanbel, İshak b. İbrahim er-Razi > Seleme b. el-Fazl > Muhammed b. İshak > Muhammed b. Abdullah b. Amr b. Osman > Muhammed b. Abdurrahman b. Lebîbe > Ubeydullah b. Ebû Râfi' > Meymûne b.

774 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitabu's-Salat, IV/311, H.No:1457.

775 Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, VII/298.

776 Bilmen, *a.g.e.*, III/198.

777 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/179.

778 İbn Mâce, *Ticaret* 24.

779 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VI/339-340, H.No: 6570 Heysemî, *Mecmau'z-zevâid*, IV/158, İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitabu'l-Birr ve'l-İhsan, II/141, H.No:410, İbn Hazm, *el-Muhalla*, VIII/106, Beyhaki, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/481; İbn Mülakkin, *el-Bedru'l Münir*, VII/665 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, III/337, İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, V/211, *ed-Dirâye*, II/102, H.No: 666; Aynî, *Umdetu'l-Kârî*, XIII/142.

780 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XI/503, H.No:6902

781 Bilmen, *a.g.e.*, III/202.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Hâris (Hz. Peygamber'in eşi) senediyle rivayet etmiştir.⁷⁸² Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.⁷⁸³

Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî, İbrahim b. Muhammed b. Arara > Vehb b. Cerîr > O babasından > Muhammed b. İshak > Muhammed b. Abdullah b. Amr b. Osman > Muhammed b. Abdurrahman b. Lebîbe > Ubeydullah b. Ebû Râfi' > Meymûne b. Hâris (Hz. Peygamber'in eşi) senediyle rivayet etmiştir. Hüseyin Selim Esed zayıf hükmü vermiştir.⁷⁸⁴

Taberânî, Meymûne annemizden rivayet etmiştir.⁷⁸⁵ Meymûne rivayetini Münzirî, hasen, Heysemî sahih veya hasen, Elbânî hasen hükmü vermiştir. Heytemî el-Mekkî, Enes b. Mâlik rivayetini, İbn Hacer ise Hz. Âişe rivayetini hasen olarak görmüşlerdir.⁷⁸⁶

178. HADİS

ادْرؤوا الحدود بالشبهات

Hududa ait cezalar şüphe ile sakıt olur.⁷⁸⁷

Ebû Hanîfe, İbn Abbâs'tan tahrîc etmiştir.⁷⁸⁸ Ebu Nuaym, Hatîb el-Bağdâdî, İbn Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.⁷⁸⁹ Ali el-Muttakî (v.975/1567) Ömer b. Abdulaziz'den mürsel, Aclûnî, İbn Abbâs'tan merfu olarak rivayet edildiği bilgisini vermiştir.⁷⁹⁰

ادْرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة “Gücünüz yettiği oranda (mümkün olduğu kadıyla) müslümanlardan hadleri düşürünüz, Onun(cezadan kurtulması) için bir çıkış yolu bulduğunuzda, onu serbest bırakınız. Şüphesiz ki devlet başkanının/hâkimin afa yanılması, cezalandırmada yanılmasından daha hayırlıdır (yani yanılarak sanığı affetmesi, yanılarak onu cezalandırmasından daha

782 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/122

783 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXIV/413, H.No: 26830.

784 Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî, *el-Müsned*, VI/13, H.No:7091.

785 Taberânî, *et-Mu'cemu'l-Kebir*, XXIV/23, H.No:55.

786 Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhib*, s.521, H.No:3663; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VI/260, Elbânî, *Sahihu't-Terğîb*, II/306, H.No: 2400, Heytemî *el-Mekkî*, *ez-Zevâcir*, II/223, İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, X/193.

787 Bilmen, a.g.e., III/203.

788 Ebu Hanife, *el-Müsned*, s.39, H.No:70.

789 Hâkîm en-Nisâbü'rî, *Ma'rifetu, Ulûmi'l-Hadis*, s.139, Ebu Nuaym, *Hilyetü'l Evliya*, V/311, Hatip el-Bağdadi, *el-Fakih ve'l-Mütefekkih*, II/112.

790 Ali el-Muttakî, *Kenzü'l-Ummâl*, V/305, H.No:12957, Aclûnî, *Keşfu'l-Hafâ*, I/71, H.No:166

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

hayırlıdır” şeklinden gelen rivayeti Tirmizî, Dârekutnî, Hâkim en-Nisâbûrî ve Beyhakî; Hz. Âişe'den rivayet etmiştir.⁷⁹¹

İbn Mâce, Ebû Hureyre'den ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفا “Düşürmek için bir gerekçe bulduğunuz sürece hadleri düşürünüz ” şeklinde rivayet etmiştir.⁷⁹² Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁷⁹³

179. HADİS

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Her sarhoşluk veren şarap gibidir. Ve her şarap haramdır.⁷⁹⁴

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.⁷⁹⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

180. HADİS

مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.⁷⁹⁶

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce ve Nesâî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmiştir.⁷⁹⁷ İbn Hazm ve Zehebî bu rivayete sahih hükmü vermişlerdir.⁷⁹⁸ Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Hıbbân, Câbir b. Abdullah'tan tahrîc etmiştir.⁷⁹⁹

791 Tirmizî, *Hudûd*, 2, IV/33; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/413; Dârekutnî, *Sünen*, III/84; Hâkim en-Nisâbûrî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn* IV/426.

792 İbn Mâce, *Hudûd* 5.

793 Elbânî, Daifu İbn Mâce, I/202, H.No:502.

Hadlerin düşürülmesi ile ilgili detaylı bilgi için bkz. “Erturhan Sabri, *İslâm Hukukunda Şüpheden Saniğin Yararlanması İlkesi*, CÜİFD,2002, 2. Sayı, VI/179-205.

794 Bilmen, *a.g.e.*, III/251.

795 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Duhâyâ H.No:8; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/274; Dârimî, Eşribe 8; Buhârî, Edeb 80, Ahkâm 22; Müslim, Eşribe 72-75; İbn Mâce, Eşribe 9; Ebû Dâvûd, Eşribe 5; Tirmizî, Eşribe 1; Nesâî, Eşribe 53.

796 Bilmen, *a.g.e.*, III/251.

797 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/92; Dârimî, Eşribe 8; İbn Mâce, Eşribe 10; Ebû Dâvûd, Eşribe 5; Tirmizî, Eşribe 3; Nesâî, Eşribe 25

798 İbn Hazm, *el-Muhallâ*, VII/500, Zehebî, *el-Mühezzebe*, VII/3437; H.No:13853; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitabu'l-Eşribe, XII/202, H.No:5382.

799 Ebû Dâvûd, Eşribe 5; Tirmizî, Eşribe 3; Nesâî, Eşribe 25 ; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitabu'l-Eşribe, XII/202, H.No:5382.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Beğavî, Câbir rivayetine hasen-garip demiştir.⁸⁰⁰ İbn Hacer ise sahih hükmünü vermiştir.⁸⁰¹

181. HADİS

حَدُّ يَقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يَمْطُرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا

Yeryüzünde ikame edilen bir haddi şer'i, yer ehli için otuz sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır.⁸⁰²

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Nesâî, Ebû Ya'la el-Mevsîlî ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.⁸⁰³ Şuayb el-Arnâvut hadisi destekleyen şahitlerin bulunduğunu belirtmiştir.⁸⁰⁴

Münzirî ve Suyûtî, sahih, Elbânî hasen li-ğayrihi demiştir. Rivayetlerde

اربعين صبحا şeklinde de gelmiştir.⁸⁰⁵

182. HADİS

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Sarhoşluk veren (şaraptan) şeyden kaçınınız. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.⁸⁰⁶

İbn Mâce, Ebû Derdâ'dan aynı manada ve لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر lafzıyla rivayet etmiştir.⁸⁰⁷ Elbânî hasen hükmü vermiştir.⁸⁰⁸

Bezzâr, Beyhakî, İbn Abbâs'tan rivayet etmişlerdir.⁸⁰⁹ Hâkim en-Nisâbü'rî, İbn Abbâs'tan tahrîc etmiş ve Zehebî, sahih hükmü vermiştir.⁸¹⁰ Münzirî ve Suyûtî, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc edildiğini söylemişlerdir.⁸¹¹

183. HADİS

800 Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, VI/114, H.No:2904.

801 İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, X/43.

802 Bilmen, *a.g.e.*, III/258.

803 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/362; İbn Mâce, *Hudud* 3; Nesâî, *Sârik* 7; Ebû Ya'la el-Mevsîlî; *el-Müsned*, X/496; İbn Hıbbân, *Sahih*, X/244.

804 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XV/124, H.No:9226

805 Münzirî, *et-Tergîb ve't-Terhîb*, s. 510, H.No:3580; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.225, H.No:3689; Elbânî, *Sahihu't-Tergîb*, II/295, H.No:2350.

806 Bilmen, *a.g.e.*, III/258.

807 İbn Mâce, *Eşribe* 1.

808 Elbânî, *Sahihu Süneni İbn Mâce*, III/142, H.No: 3434.

809 Beyhakî, *Şuabu'l-İman*, VII/408.

810 Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, IV/162.

811 İbn Mâce, *Eşribe* 1; H.No:3371; Bezzâr, *el-Müsned*, X/82, H.No:4148; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.172, H.No:1155 Münzirî, *et-Tergîb ve't-Terhîb*, s.513, 3608.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ

Bir erkek başka bir erkeğe “ey kadınlaşmış erkek” derse ona yirmi değnek vurun.⁸¹²

Tirmizî, İbn Mâce ve Dârekutnî, İbn Abbas'tan tahrîc etmişlerdir.⁸¹³ El-bânî zayıf hükmü vermiştir.⁸¹⁴

Beyhakî, sahih olmadığını şayet sahih olarak kabul edilirse ta'zir için olduğunu ifade etmiştir.⁸¹⁵

184. HADİS

لَا يَجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى

Allah'ın c.c. hudud-ı ilahîyesi olan hadd cezası müstesna bir kimseye on değnekten fazla vurulmaz.⁸¹⁶

Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Hânî b.Neyyâr Ebû Berde'den tahrîc etmişlerdir.⁸¹⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

185. HADİS

عن علي عليه السلام قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم

H.z.Ali: Rasûlullah (s.a.v)'in son sözü: “namaza (sarılın) namaza! (Bir de) sağ ellerinizin sahip olduğu kimseler hakkında Allah'dan korkun” oldu⁸¹⁸

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve Beyhakî; Hz. Ali'den tahrîc etmişlerdir.⁸¹⁹ Elbânî sahih hükmü vermiştir.⁸²⁰ İbn Hıbbân, Enes b. Malik'ten rivayet etmiş, Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁸²¹

812 Bilmen, a.g.e., III/305.

813 Tirmizî, Hudûd 29; İbn Mâce, Hudûd 38; Dârekutnî, Sünen, III/126

814 Elbânî, Daifu Süneni Tirmizî, 138, H.No:1462.

815 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII/252.

816 Bilmen, a.g.e., III/308.

817 Buhârî, Hudut 42; Müslim, Hudut 40; İbn Mâce, Hudud 32; Ebû Dâvûd, Hudut 38; H.No: 4491; Tirmizî, Hudut 30, H.No:1463;

818 Bilmen, a.g.e., III/400.

819 Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, II/24; Buhârî, el-Edebü'l-Müfred, s.158; İbn Mâce, Vasâye 1; Ebû Dâvûd, Edeb 123; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII/11.

820 Elbânî, Sahîhu Süneni İbn Mâce, II/363, H.No:2747.

821 İbn Hıbbân, es-Sahih, XIV/570.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

186. HADİS

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Çocuklarınıza yedi yaşında namazı emredin. On yaşında kılmamaları halinde onları cezalandırın. Ve yataklarını da ayırın.⁸²²

İbn Ebî Şeybe ve Ahmed b. Hanbel, Abdullah b. Amr'dan; Ebû Dâvûd, Semüre b. Mabed el-Cüheni'nin babası aracılığı ile dedesinden tahrîc etmişlerdir.⁸²³ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁸²⁴

İbn Hıbbân bu rivayette Dâvûd b. Suvâr el-Müzenî'nin teferrüdünün olduğunu söylemiştir.⁸²⁵ Elbânî Ebû Hureyre'den gelen rivayete sahih hükmü vermiştir.⁸²⁶

187. HADİS

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

Sizden biriniz bir kötülük gördüğü vakit eliyle değiştirsin. Şayet eli ile gücü yetmezse dili ile ikaz etsin.⁸²⁷

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân, Ebû Said el-Hudrî'den tahrîc etmişlerdir.⁸²⁸

188. HADİS

اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ وَمَجْزِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزَمَهُمْ وَانْصَرَّنَا عَلَيْهِمْ.

Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, fırkaları hezimete uğratan Allahım! O düşmanları hezimete uğrat, bizlere de düşmana karşı yardım et.⁸²⁹

822 Bilmen, a.g.e., III/310.

823 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, Salat, II/382; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/180, III/404; Ebû Dâvûd, Salat 26

824 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XI/284, H.No:6689

825 İbn Hıbbân, *el-Mecrûhîn*, I/355.

826 Elbânî, *Sahihu'l-Câmi*, II/744, H.No:4026.

827 Bilmen, a.g.e., III/324.

828 Müslim, İman 78; Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Nesâî, İman 17; Tirmizî, Rûya 1,5,7; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, I/541, H.No:306.

829 Bilmen, a.g.e., III/355.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbn Hıbbân, Abdullah b. Ebî Evfâ'dan tahrîc etmişlerdir.⁸³⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

189. HADİS

المُسْلِمُونَ تَكَافَا دِمَاؤُهُمْ وَبَسَعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

Müslümanların kanları (kıymetçe) birbirlerine eşittir. Müslümanların (sayıca)en azı(bile) onların zimmetleri uğrunda koşar.⁸³¹

Hadisin tam metni şu şekildedir: قَالَ الْمُؤْمِنُونَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَافَا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسَعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Mü’minlerin kanları kısas ve diyetle müsavidir. Onlar düşmanlarına karşı tek vücut olup kuvvetlidirler. Onlardan en aşağı durumda olanı bile düşmana eman verebilir. Kâfire karşılık bir Mü’min öldürülmez. Kâfirlerden Zimmî ve müstemem gibi Müslümanlarla anlaşması olan kimseler de öldürülmez.”

Ahmed b. Hanbel, Abdullah b. Amr’dan tahrîc etmiştir.⁸³² İbn Mâce, Abdullah b. Abbâs’tan; Nesâî ve Tirmizî, Ali b. Ebî Talip’ten; Ebû Dâvûd, Abdullah b. Amr’dan; tahrîc etmişlerdir.⁸³³ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁸³⁴

190. HADİS

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Müslümanlar şartlarını yerine getirirler.⁸³⁵

Buhârî ve Ebû Dâvûd, Ebû Hureyre’den tahrîc etmiştir.⁸³⁶ İbn ‘Adî; Râfi’ b. Hudeyc’ten rivayet edildiğini ve senedinde bir problem olmadığını söylemiştir.⁸³⁷ Beyhakî, Hz. Âişe’den merfû olarak rivayet edildiğini ancak zayıf olduğunu belirtmiştir.⁸³⁸

830 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, IV/354; Buhârî, Cihad 112,156; Müslim, Cihad 20; Ebû Dâvûd, Cihad 89; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, IX/153, H.No: 3846.

831 Bilmen, *a.g.e.*, III/381.

832 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/119.

833 Nesâî, Kasame 10,13; Ebû Dâvûd, Cihad 147, Diyet 10; Tirmizî Diyet 16; İbn Mâce, Diyet 31.

834 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XI/403, H.No:6796.

835 Bilmen, *a.g.e.*, III/389.

836 Buhârî, İcare 14; Ebû Dâvûd, Kazâ 12.

837 İbn ‘Adî, *el-Kâmil fi’z-Zuafâ*, VII/162.

838 Beyhakî, *es-Sünenü'l- Kübrâ*, VII/249.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbnu'l-Kayserânî, Amr b. Avf el-Müzenî'den ve Râfi'den gelen rivayetlerin zayıf, Ebû Hureyre rivayetinin sahih, olduğunu söylemiştir.⁸³⁹ Nevevî, İbn Dakîkî'l İyd, Suyût ve Elbânî, Ebû Hureyre rivayetine sahih hüküm vermiştir.⁸⁴⁰

192. HADİS

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعِزَّهُ

Ma'rûr b. Süveyd anlatıyor: Biz Rebeze'de Ebu Zer'in yanına girmiştik. Bir de gördük ki üzerinde bir kumaş var ve aynısından kölesi-nin üzerinde de var. Bunun üzerine (kendisine): Ey Ebu Zer! Kölenin kumaşını alıp da kendi kumaşına (ilave etsen sana bir takım) elbise olur. Kölene de başka bir elbise giydiren" dedik. (Bize) şöyle cevap verdi:

Ben Hz.Peygamber'i (s.a.v.): “(Köleleriniz) Allah'ın kendilerini si-zin ellerinizin altına koyduğu kardeşlerinizdir. Kimin kardeşi kendi elinin altına ise, ona yediğinden yedirsın, giydiğinden giydirsın ve ona gücünü aşan bir iş yüklemesin. Şayet ona gücünü aşan bir iş yüklerse kendisine yardım etsin” derken, işittim.⁸⁴⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, Ebû Dâvûd; Ma'rûr b. Süveyd senediyle Ebû Zerr'den tahrîc etmişlerdir. Lafız Ebû Dâvûd'a aittir.⁸⁴⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

193. HADİS

اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Ellerinizin altında bulunan köleler ve cariyeler hakkında Allah'tan c.c. korkunuz.⁸⁴⁶

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, İbn Mâce ve Ebû Dâvûd, Ali b. Ebî Tâlip'ten tahrîc etmiştir.⁸⁴⁷

194. HADİS

844 Bilmen, a.g.e., III/400.

845 Ebû Dâvûd, Edeb 123; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, V/61; Buhârî, İman 22, Edeb 44; Müslim, Eyman 38, 40; İbn Mâce, Edeb 10; Tirmizî, Birr 29.

846 Bilmen, a.g.e., III/400

847 Buhârî, *el-Edebu'l-Müfred*, s.158; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/78; İbn Mâce, Vasâyâ 1; Ebû Dâvûd, Edeb 123-124;

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

إِنْ إِخْوَانَكُمْ خَوَّلَكُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَيْدِهِ، فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Onlar (köleler) sizin din kardeşlerinizdir. Allah onları sizin elleriniz altına (emâneten) vermiştir. Onlara kendi yediğinizden yedirin. Kendi giydiğinizden giydirin. Onlara yapamayacakları şeyleri yüklemeyin. Eğer yüklerseniz de onlara yardımcı olun.⁸⁴⁸

Buhârî, Müslim, Ebu Dâvûd ve Tirmizî, Ebu Zerr'den tahrîc etmişlerdir.⁸⁴⁹ Hadis müttefakun aleyhtir.

195. HADİS

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Ebû Eyyûb el-Ensârî'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)'den işittim şöyle diyordu: “Her kim ana ile çocuğun arasını açarsa, Allah'ta o kimseyi kıyamet gününde sevdikleriyle arasını açar.”⁸⁵⁰

Ahmed b. Hanbel, Tirmizî, Ebû Eyyûb el-Ensârî'den tahrîc etmişlerdir. Tirmizî hasen-garib hükmü vermiştir.⁸⁵¹ Elbânî, hasen hükmü vermiştir.⁸⁵² Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁸⁵³

4. DÖRDÜNCÜ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

196. HADİS

لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا وَلِيدًا

Kadınları ve çocukları öldürmeyiniz.⁸⁵⁴

Ebû Yûsuf bu lafızla Minhâl> İkrime>İbn Abbas senediyle rivayet etmiştir.⁸⁵⁵ Beğavî, Büreyde'den merfû olarak rivayet etmiştir.⁸⁵⁶ Beyhakî aynı manaya gelen لا تقتلوا صبياً، ولا امرأة lafzıyla Hz. Ebûbekir'den merfû

848 Bilmen, a.g.e., III/400.

849 Buhârî, 'İtk 15; Müslim, Eyman 38-39-40; Ebû Dâvûd, Edeb 13; Tirmizî, Birr, 29.

850 Bilmen, a.g.e., III/402.

851 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/412,414; Tirmizî, Büyü'52

852 Elbânî, *Sahîhu Süneni't-* Tirmizî, II/45, H.No:1283.

853 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXVIII/486, H.No:23499

854 Bilmen, a.g.e., IV/10.

855 Ebû Yûsuf, *Kitâbu'l-Harâc*, I/193.

856 Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, XI/11.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

olarak rivayet etmiştir.⁸⁵⁷ Ebû Dâvûd **وَلَا تَقْتُلُوا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً** şeklinde Enes b. Malik'ten rivayet etmiş, Elbânî zayıf hükümü vermiştir.⁸⁵⁸ İbn Ebî Şeybe aynı manaya gelen **وَلَا امْرَأَةً وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا** lafzıyla Enes b. Malik'ten rivayet etmiştir.⁸⁵⁹

197. HADİS

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Müslüman kâfire, kâfir de müslümana varis olamaz.⁸⁶⁰

Mâlik b. Enes, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Üsâme b. Zeyd'den tahrîc etmişlerdir.⁸⁶¹

198. HADİS

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عَصُوٍّ مِنْهُ عُصْوًا مِنَ النَّارِ

Bir Müslüman, Müslüman bir kişiyi azat ederse Allah c.c. onun her bir uzvu karşılığında o azat eden kişinin bir uzvunu ateşten azat eder.⁸⁶²

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebu Dâvûd ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁸⁶³ Hadis müttefakun aleyhtir.

199. HADİS

عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا دَرٍّ بِالرَّيْدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا فَعَبَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا دَرٍّ أَعَبَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Ma'rûr b. Suveyd: Ben Rebeze köyünde Ebû Zerr'e kavuştum. Toplamı bir hullelik, yânî bir ridâ ile bir izârdan ibaret bir takımılık kumaşın yarısı kendisinin, yarısı kölesinin sırtında bulunuyordu. Ben

857 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, IX/90.

858 Ebû Dâvûd, *Cihâd*, 90.

859 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, XII/382.

860 Bilmen, *a.g.e.*, IV/30.

861 İmam Şafîî, *el-Ümm*, VII/ H.No: 2845; Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Feraiz H.No:10; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/200,208,209; Dârimî, Feraiz 29; Buhârî, Hac 44, Megazi 48, Feraiz 26; Müslim, Feraiz 1; İbn Mâce, Feraiz 6; Ebû Dâvûd, Feraiz 10; Tirmizî, Feraiz 15.

862 Bilmen, *a.g.e.*, IV/32.

863 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/420,422; Buhârî, Keffaret 6; Müslim, 'Itk 22,23; Ebû Dâvûd, 'Itak 13; Tirmizî, Nüzûr 14; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitabu'l-'Itk, X/147, H.No:4308.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

kendisine böyle birer yarı parçanın her ikisinin sırtında ayrı ayrı bulunmasının sebebini sordum. Bunun üzerine Ebû Zerr; Ben bir kerre bir adamla söğüşüm de onu anasından dolayı ayıplamıştım. Peygamber s.a.v. bana:”Yâ Ebâ Zerr! Onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen, içinde henüz Câhiliyyet (ahlâkı) bulunan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin öyle kardeşlerinizdir ki, Allah onları sizin ellerinizin altına emânet etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek zAhmedli bir iş yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, onlara yardım ediniz” buyurdu.⁸⁶⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Tahavî; Ma'rûr b. Suvey senediyle Ebû Zer'den rivayet etmişlerdir.⁸⁶⁵ Hadis müt-tefakun aleyhtir.

200. HADİS

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِرْيَةٌ

Müslüman üzerine cizye yoktur.⁸⁶⁶

Ahmed b. Hanbel, Tirmizî ve Ebû Dâvûd, Abdullah b. Abbâs'tan bu lafızla tahrîc etmişlerdir.⁸⁶⁷ Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.⁸⁶⁸

Taberânî, İbn Ömer'den aynı manaya gelen *فَلَا جِرْيَةَ عَلَيْهِ* lafzıyla rivayet etmiştir. Heysemî bazı ravilerinin meçhul olduğunu söylemiştir.⁸⁶⁹

İbn 'Adî, “bu rivayetle ilgili herhangi bir beis olmamasını umuyorum” ifadesini, Kâbus b. Ebî Zıbyân dolayısıyla söylemiştir.⁸⁷⁰

Abdullah b. Ömer rivayeti ile ilgili İbn Hıbbân ve İbnu'l-Kayserânî; râvîlerden Amr b. Yezîd'in zayıf olduğu bilgisini vermişlerdir.⁸⁷¹ Suyûtî sahih; Elbânî, zayıf hükmü vermiştir.⁸⁷²

864 Bilmen, a.g.e., IV/57.

865 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, V/158; Buhârî, İmân 21, Itk 15; Edeb 44; Müslim, Hibât 40; Ebû Dâvûd, Edeb,123, Tirmizî, Birr ve Sıla 63; Tahavî, *Şerhu Meâni'l-Âsar*, IV/256.

866 Bilmen, a.g.e., IV/101.

867 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/285; Ebû Dâvûd, Harac 26 H.No:3053; Tirmizî, Zekât 11.

868 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., III/418, H.No:1949.

869 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, 6/383, H.No:6682, Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VI/13

870 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, VII/174.

871 İbnu'l-Kayserânî, *Ma'rifetü't-Tezkira*, s.183, H.No:683; İbn Hıbbân, *el-Mecrûhîn*, II/53

872 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.466, H.No:7623, Elbânî, *Za'ifu'l Câmi*, s. 707, H.No:4899

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

201. HADİS

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Efendi azat eden kimsedir.⁸⁷³

Mâlik b. Enes, Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Hıbbân Hz.Âişe'den tahrîc etmişlerdir.⁸⁷⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

202. HADİS

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ مَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Kim bir zimmîye eziyet verirse ben onun hasmıyım.⁸⁷⁵

Hatîp el-Bağdâdî, Ameş > Şakîk > Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet edildiğini ve senedinin münker olduğunu söylemiştir.⁸⁷⁶ İbnu'l Cevzî, aslı yoktur hükmü vermiştir.⁸⁷⁷ Suyûtî, Hatîb el-Bağdâdî'nin rivayetini aktarmakla yetinmiş, Elbânî ise zayıf hükmü vermiştir.⁸⁷⁸

Aclûnî, İmam Ahmed b. Hanbel'in aslı yok hükmü verdiğini belirtmiştir.⁸⁷⁹ Şevkânî, mevzû olduğunu belirtmiş ve Irâkî'nin bu rivayetle ilgili senetler vardır şeklinde bir bilgi aktardığını ifade etmiştir.⁸⁸⁰

203. HADİS

احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي

Benim emanlarımı muhafaza ediniz.⁸⁸¹ (Benim vermiş olduğum emanlara muhalefet etmeyiniz.)

Abdullah b. Ömer'den gelen rivayet hakkında İbn 'Adî ve İbnu'l-Kayserrânî, Zübeyr b. Habîb > Asım b. Ubeydullah > Nâfi' > İbn Ömer senediy-

873 Bilmen *a.g.e.*, IV/68.

874 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Talâk 25; Buhârî, Itk 25; Müslim, Itk 5; İbn Mâce, Talâk 29; Ebû Dâvûd, Ferâiz 12; Tirmizî, Velâ 1; Nesâî, Zekât 99; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, X/90.

875 Bilmen, *a.g.e.*, IV/102.

876 Hatîp el-Bağdâdî, *Târîhu Bağdâd*, IX/343.

877 İbnu'l Cevzî, *el-Mevzûat*, II/633. H.No:1207.

878 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.505, H.No:8270, Elbânî, *Zaifu'l Câmi*, s.727, H.No:5314

879 Aclûnî, *Keşfu'l-Hafâ*, II/258.

880 Şevkânî, *el-Fevâidu'l-Mecmûa*, I/213.

881 Bilmen, *a.g.e.*, IV/102.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

le rivayet edildiğini ve râvîlerinden Asım b. Ubeydullah'ın zayıflığını haber vermişlerdir. Elbânî ise bu rivayete münker hükmü vermiştir.⁸⁸²

204. HADİS

هَذَايَا الْأَمْرَاءِ غُلُولٌ

Emirlere verilen hediyeleri kendi nefsi için saklamaları gulûl (ganimet mallarında haksızlık yapmak) gibidir.⁸⁸³

İbn Ebî Şeybe, Ebûbekir > İbn Mehdi > Şu'be > Ebû Kaza' > Ebû Nadra > Ebû Sa'îd'den bu lafızla rivayet etmiştir.⁸⁸⁴

Taberânî, Kasım b. Muhammed ed-Dellâl > Eseyd b. Zeyd el-Cemâl > Kays b. er-Rebî' > Leys > Ata' > Câbir b. Abdullah senediyle bu lafızla rivayet etmiş ve râvîlerden Kays'ın Leys'ten teferrüdünü, Ebû Hureyre rivayetinde ise Nadr'dan Ahmed b. Muaviye'nin teferrüt ettiğini söylemiştir.⁸⁸⁵

Ebû Nuaym Câbir b. Abdullah'tan rivayet etmiştir.⁸⁸⁶ Câbir rivayetine Heysemî hasen, hükmü vermiştir.⁸⁸⁷ Beyhakî, Ebû Sa'd el-Mâlinî > Ebû Ahmed b. 'Adî > Hasan b. Süfyan > Ebû Ma'mer > Dâvûd b. Ruşeyd > İsmail b. Ayyâş > Yahya b. Sa'd > Urve > Ebû Humeyd es-Sâ'idî'den merfû olarak bu lafızla rivayet etmiştir.⁸⁸⁸

Ebû Hureyre rivayeti hakkında Heysemî, Irâkî, zayıf; İbn Hacer, İbn 'Adî, İbnu'l-Kayserânî, bâtil hükmü vermişlerdir.⁸⁸⁹ Ebû Hamîd es-Sâ'idî rivayetine Zehebî, Irâkî, İbn Hacer, Heysemî ve Şevkânî zayıf, hükmü vermişlerdir.⁸⁹⁰

882 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, IV/192, İbnu'l-Kayserânî, *Zahîratü'l Huffâz*, III/1818, H.No:4168; Elbânî, *es-Silsiletü'z-Zaife*, XIII/225, H.No:6100.

883 Bilmen, *a.g.e.*, IV/106.

884 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, IV/444, H.No:21958.

885 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, V/168, H.No:4969.

886 Ebû Nuaym, *Hilyetü'l-Evliya*, VII/110.

887 Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, 4/154.

888 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, X/233, H.No:20474.

889 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, I/283, İbnu'l-Kayserânî, *Zahîratü'l Huffâz*, V/2578, H.No:5991; Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, IV/154, İbn Hacer, *Lisânu'l-Mizân*, I/312; Irâkî, *Tahrîcü İhya*, II/1094

890 Zehebî, *el-Mühezzebe*, VIII/4138, H.No: 15824; Irâkî, *Tahrîcü İhyâ*, II/1095 İbn Hacer, *et-Telhîsu'l-Habir*, IV/348; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/154.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ayrıca hadis olarak verilen metin هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ şekliyle ve هدايا العمال سحت ifadeleriyle de rivayet edilmiştir.

205. HADİS

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا يَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

Şüphe yok ki sadaka Muhammed s.a.v. âline layık değildir. Çünkü bu sadakalar insanların kirleridir.⁸⁹¹

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Hibbân, Rebî'a b. Hâris'ten tahrîc etmişlerdir.⁸⁹²

206. HADİS

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

Bir kavmin azatlısı onlardandır. Bizlere ise sadaka almak helal değildir.⁸⁹³

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Tirmizî ve Beyhakî; Ebû Râfi senediyle ve bu lafızla rivayet etmişlerdir.⁸⁹⁴ Ebû Dâvûd, Muhammed b. Kesîr >Şu'be >Hakem > İbn Ebû Râfi' > Ebû Râfi' (Hz.Peygamber'in azatlısı, adı Eslem'dir, İbn Ebî Râfi'in adı Ubeydullah'tır.) senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir. Elbani sahih hükmü vermiştir.⁸⁹⁵

İbn Hibbân, Ebû Râfi'den rivayet etmiştir. Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.⁸⁹⁶ İbn Abdilberr sabit olduğunu söylemiştir.⁸⁹⁷ İbn Mülakkin, senedinin Buhârî ve Müslim'in şartlarına uygun olduğunu belirtmiştir.⁸⁹⁸ Suyûtî, sahih hükmü vermiştir.⁸⁹⁹

207. HADİS

891 Bilmen, *a.g.e.*, IV/118.

892 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Sadaka H.No:27; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, VI/7, II/279; Müslim, *Zekât* 127,128; Ebû Dâvûd, *İmare* 20; İbn Hibbân, *es-Sahih*, *Kitabu's-Siyer*, X/385, H.No:4526; Nesâî, *Zekât* 95

893 Bilmen, *a.g.e.*, IV/118

894 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, VII/324, H.No: 36525; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, VI/10;- Tirmizî, *Zekât* 15; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/32; Bezzâr, *el-Müsned*, II/480; Kudâi, *Müsnedu Şihâb*, I/432

895 Ebû Dâvud; *Zekât* 27

896 İbn Hibbân, *Sünen*, VIII/88, H.No: 3293

897 İbn Abdilberr, *et-Temhîd*, III/92

898 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l Münîr*, VII/388

899 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.126,H.No:2051 Elbânî, *Sahihu'l-Câmî*, II/1127, H.No:2637

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

أُذِلَّامَانَةٌ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Emaneti sana güvenip teslim eden kimseye iade et, sana hıyanet edene sende hıyanet etme.⁹⁰⁰

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Bezzâr ve Kudâî, Ebû Hureyre'den, tahrîc etmişlerdir. Tirmizî, hasen-garip hükmü vermiştir.⁹⁰¹ Zehebî, İbn Dakiki'l-İyd, İbn Mülakkin, Heysemî, Suyûtî ve Elbânî, sahih hükmü verirken, İbn Hacer hasen hükmü vermiştir.⁹⁰²

208. HADİS

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ وَإِذَا أَتَمَّنَ خَانَ

Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği sözünü tutmaz. Kendisine emanet edilene hıyanet eder.⁹⁰³

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Bezzâr ve Nesâî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁰⁴ Hadis müttefakun aleyhtir.

209. HADİS

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

Kendisine emanet verilen kişiye damân (teleften dolayı tazmin) gerekmez.⁹⁰⁵

Dârekutnî, Mahâmilî > Abdullah b. Şebîb > İshak b. Muhammed > Yezid b. Abdulmelik > Muhammed b. Abdurrahman el-Hacbî > Amr b. Şuayb > Şuayb > Abdullah b. Amr b. el-As senediyle rivayet etmiştir.⁹⁰⁶ Beyhakî,

900 Bilmen, a.g.e., IV/147

901 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/414; Ebû Dâvûd, *Büyü'* 89; Tirmizî, *Büyü'* 38; Dârimî, *Büyü'* 57.

902 Zehebî, *Telhişu'l-İlelu'l-Mütenâhiye*, s.197, H.No:581; İbn Dakiki'l-İyd, *el-İlmâm bi-Ehâdisi'l Ahkâm*, II/543; İbn Mülakkin, *Tuhfetu'l Muhtâc*, II/331, H.No:1366, Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/147 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.25, H.No:308; Elbânî, *Sahihu'l-Câmi*, I/107, H.No:240; İbn Hacer, *Tahrîcu Mişkâtî'l-Mesâbih*, III/188, H.No:2864.

903 Bilmen, a.g.e., 4/147.

904 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/357; Buhârî, *İman* 24, *Cizye* 17, *Mezalim* 127, *Şehadet* 28, *Vasiyyet* 8; Müslim, *İman* 106-107; Tirmizî, *İman* 14; Bezzâr, *el-Müsned*, II/426.

905 Bilmen, a.g.e., IV/148.

906 Dârekutnî, *Sünen*, II/632.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Abdullah b. Amr'dan olarak rivayet etmişlerdir.⁹⁰⁷ Hadis hakkında, Zeylaî, İbn Mülakkin, Zehebî ve İbn Hacer zayıf hükmü vermişlerdir.⁹⁰⁸

210. HADİS

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Kul, kardeşine yardımında bulunduğu sürece Allah c.c. o kula yardımcı eder.⁹⁰⁹

Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁹¹⁰

211. HADİS

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان

Hain olmayan ödünç alana ve emanet edilene daman (emanet ve ödücün telefını karşılama sorumluluğu) yoktur.⁹¹¹

Dârekutnî, Ebû Ali Huseyin b. Cafer > Ali b. Harb > Amr b. Abdulcebbar > Ubeyde b. Hassan > Amr b. Şuayb > Şuayb (babası) Abdullah b. Amr b. As senediyle ve bu lafızlar rivayet etmiş, râvilerden Ubeyde b. Hassan ile Amr b. Abdulcebbâr'ın zayıf olduğunu, bu hadisin Şüreyh'in sözü olarak rivayet edildiğini belirtmiştir.⁹¹²

Zehebî, İbn Mülakkin, İbn Hacer, Şevkânî ve Elbânî merfu olarak rivayet edildiğini ve Amr b. Abdulcebbâr ile Ubeyde b. Hassan'ın zayıf olduklarını ifade etmiştir.⁹¹³

212. HADİS

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لَأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

907 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/289.

908 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, IV/141; İbn Mülakkin, *el-Bedru'l-Münîr*, VII/302; Zehebî, *Tenkihü't-Tahkik*, II/137; İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/190.

909 Bilmen, *a.g.e.*, IV/155.

910 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/252; Müslim, *Zikir* 38; İbn Mâce, *Mukaddime* 17; Ebû Dâvûd, *Edeb* 60; Tirmizî, *Hudud* 3.

911 Bilmen, *a.g.e.*, IV/155, 173.

912 Dârekutnî, *Sünen*, II/623.

913 Zehebî, *Tenkihü't-Tahkik*, II/122, İbn Mülakkin, *el-Bedru'l Münîr*, VII/301, İbn Hacer, *et-Telhişu'l-Habîr*, III/210, Şevkânî, *es-Seylu'l-Cerrâr*, I/623, Elbânî, *İrvâu'l-Ğalîl*, V/386.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Allah c.c. ümmetinden hatırlarına gelen şeyleri söylemedikçe veya yapmadıkça af etmiştir.⁹¹⁴

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî ve Nesai; Ebu Hureyre'den tahrîc etmiştir.⁹¹⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

213. HADİS

يَقُولُ : كَانَ فَرَعٌ بِالمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ ، فَركَبَ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ : مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

Enes b. Mâlik: Bir keresinde Medine içinde bir düşman baskını korkusu olmuştu. Bunun üzerine Peygamber s.a.v. -üvey babam- Ebû Talha'dan el-Mendûb denilen atını ödünç aldı ve ona binerek Medine'den ayrıldı. Dönüp geldiği zaman: “Korkulacak bir şey görmedik. Gördüğümüz şey Mendûb'un su gibi akmasıdır” buyurdu.⁹¹⁶

Buhârî, Müslim ve Beyhakî; Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmişlerdir.⁹¹⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

214. HADİS

العَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ

Ödünç alınan şeyler madmumdur.⁹¹⁸

Ebû Dâvûd'un, Safvan b. Ümeyye'den tahrîc ettiği hadis şu şekildedir:⁹¹⁹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حَنْينَ ، فَقَالَ : أَغْصَبَ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ : لَا ! بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

Rasûlullah (s.a.v.), Huneyn gününde ondan (Safvân'dan) ariyet olarak zırhlar aldı. Safvân: Bu gasb mı Ya Muhammed? dedi. Rasûlullah (s.a.v.):”Hayır, aksine telef olduğu takdirde de bedeli ödenmek üzere alınan bir ariyettir” dedi.

914 Bilmen, a.g.e., IV/176.

915 Buhârî, İman 13; Müslim, İman 201; İbn Mace, Talâk 25; Ebû Dâvûd, Talâk, 17;Tirmizî, Talâk, 24; Nesâî, Talâk 22.

916 Bilmen, a.g.e., IV/198.

917 Buhârî, Hibe 31; Müslim, Fadâil 1; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI/88.

918 Bilmen, a.g.e., IV/203.

919 Ebu Dâvûd, Büyü' 88; Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, VI/465.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bu rivayete İbn Dakîkî'l-İyd, İbn Mülakkin sahih hükmü vermiştir.⁹²⁰ Taberânî, râvîlerinden el-Mağâzîlî'nin teferrüdde bulunduğunu bildirmiştir.⁹²¹ İbn Hacer, hasen hükmü vermiştir.⁹²²

215. HADİS

وما تَعَارَ رُسُلِي فَهَلَكَتْ عَلَى أَيْدِيهِمْ فَضَائِلُهَا عَلَى رُسُلِي

Hiz. Peygamber Benî Necran'a verdiği bir ahitnamede: “**Elçilerimin ariyet olarak üzerine aldıkları şeylerden helak olanların sorumluluğu elçilerimin üzerinedir.**” şeklinde yazdırmıştır.⁹²³

İbn Zencûye (v.251/865) Ebû Müleyc'ten, Belâzûrî (v.279/893) Züh-rî'den merfû olarak rivayet etmiştir.⁹²⁴ İbn Sa'd tabakatında merfu ve mevkûf olarak zikretmiştir.⁹²⁵

216. HADİS

عَلَى الْبَيْدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَه

Ödünç alınan mal sahibine verinceye kadar emanet hükmündedir.⁹²⁶

Semüre b. Cündüp'ten; Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî tahrîc etmişlerdir.⁹²⁷ Semüre b. Cündep'ten gelen rivayete İbn Hazm, munkatı, İbn Kattân, sahih veya hasen, İbn Hacer ise hasen hükmü vermiştir.⁹²⁸ Bu rivayete İbn Mülakkin, Zehebî ve Suyûtî sahih hükmü vermişlerdir.⁹²⁹ Hüseyin Selim Esed zayıf hükmü vermiştir.⁹³⁰ Suayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.⁹³¹

217. HADİS

920 İbn Dakîkî'l-İyd, *el-İlmam bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/540, İbn Mülakkin, *el-Bedru'l-Münîr*, VI/747.

921 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsat*, II/176, H.No:1633.

922 İbn Hacer el-Askalânî, *Tahrîcu Mişkâtî'l-Mesâbih*, III/197, H.No:2887.

923 Bilmen, *a.g.e.*, IV/203.

924 İbn Zencûye, *Kitabu'l-Emvâl*, s. 418, H.No:567, Belâzûrî, *el-Büldân ve Futûhuha ve Ahkâm-ı muha*, I/76, H.No:149.

925 İbn Sa'd, *Tabakatu'l-Kübrâ*, I/139, H.No:713.

926 Bilmen, *a.g.e.*, IV/203.

927 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, V/8; İbn Mâce, Sadakat 5; Dârimî, Büyü' 56; Ebû Dâvûd, Büyü' 88; Tirmizî, Büyü' 39.

928 İbn Hazm, *el-Muhallâ*, IX/172, İbn Kattan, *el-Vehm ve'l-İhâm*, V/625, H.No:2845; İbn Hacer, *Tahrîcu Mişkâtî'l-Mesâbih*, III/194; H.No:2879.

929 Zehebî, *el-Mühezze'b*, VII/3415, H.No:15824.

930 Dârimî, *a.g.e.*, III/1691.

931 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXIII/277, H.No:20086

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

لَا تَجُوزُ الْهَبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً

Hibe ancak kabz ile tamam olur.⁹³²

Bu ifade hadis kaynaklarından çok fıkıh kitaplarında Kitâbu'l-Hibe bölümlerinde hadis olarak zikredilmiştir. Fıkıh kitaplarının bu anlamdaki ilk kaynağı İmam Şâfiî'nin el-Ümm eseri ve Serahsî'nin Mebsût isimli eseridir. Şâfiî İbrahim en-Nehâî'nin sözü olarak nakletmiş, Serahsî ise hadis lafzı olduğunu belirtmiştir.⁹³³ Kâsânî, senetsiz olarak Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve İbn Abbas'ın bu hadisi söylediklerini ifade etmiştir.⁹³⁴

Ayrıca Hidâye ve şerhlerinde bu ifade senetsiz olarak Hz. Peygamber'den merfû olarak rivayet edilmiştir.⁹³⁵ Mecelle 57. Madde'de "Teberrû ancak kabzla tamam olur. Mesela bir adam birine bir şey hibe etse kable'l kabz (kabzdan önce) hibe tamam olmaz" şeklinde ifade edilmiştir. Mecelle şârihi Ali Haydar Efendi bu maddeyi izah ederken bu kaidenin لَا تَجُوزُ الْهَبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً hadisinden alındığını senetsiz olarak zikretmiştir.⁹³⁶

İbn Hacer senedine ulaşamadığını, Zeylaî garib olduğunu ve Abdürrezak b. Hemmâm'ın rivayet ettiğini söylemiştir. Aynî, Elbânî aslının olmadığını ve İbrahim en-Nehâî'ye ait olduğunu söylemişlerdir.⁹³⁷

218. HADİS

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

Hediyeleşin. Çünkü hediye göğüslerin kinini giderir.⁹³⁸

Daha önce aynı manada fakat farklı lafızlarla geçmiş olan bu hadisi-⁹³⁹ Ahmed b. Hanbel, Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.⁹⁴⁰

932 Bilmen, *a.g.e.*, IV/226.

933 Serahsî, *el-Mebsûd*, XII/48; İmam Şâfiî, *el-Ümm*, I/428, IV/73, VII/183.

934 Kâsânî, *Bedâiu's-Sanâ'i*, VI/115, 121, 123.

935 Merğînânî, *el-Hidâye*, III/224; İbn Hümâm, *Fethu'l-Kadîr*, XXIII/10.

936 Ali Haydar Efendi, *Dureru'l-Hukkâm*, s.96.

937 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/183, H.No:854, Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, IV/121; Aynî, *Umdetu'l-Kârî*, XIII/156; Elbânî, *Silsiletü'l-Ehâdisi'l-Zaîfe*, I/536, H.No:360.

Hibe'nin kabz ile tamam olması konusunda bkz. "Şener, Abdükkadir, "İslam Hukukunda Hibe", s.40-41, Doçentlik Tezi, AÜİF Yayınları. Ankara 1984".

938 Bilmen, *a.g.e.*, IV/233.

939 تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الصَّغَائِنَ "Hediyeleşin, çünkü hediye buğz ve adaveti giderir." tahrîci için bkz; 67.hadis.

940 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/405.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Şuayb el-Arnâvut hadisin hasen hükmü vermiştir.⁹⁴¹

Tirmizî, Ezher b. Mervân el-Basrî > Muhammed b. Sevâ > Ebû Ma'ser > Saîd > Ebû Hureyre senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.⁹⁴² Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁹⁴³

Kudâî, Beğavî, Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.⁹⁴⁴ İbn Kattân hasen hükmünü vermiştir.⁹⁴⁵ Zehebî, İbn Hacer, Suyûtî ve Elbânî senedine zayıf hükmü vermişlerdir.⁹⁴⁶

219. HADİS

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلَيجِزْ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْنِ بِهِ ، فَمَنْ أَتْنَبَهَ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ .

“Kime bir iyilik yapılır da (bu iyiliğe iyilikle mukabelede bulunmak üzere maddi bir imkân) bulursa hemen o iyiliği (iyilikle) karşılasın. Eğer (o iyiliğe) iyilikle mukabele etmek için maddî bir imkân bulamazsa (kendisine yapılan) bu iyiliği övsün. (Kendisine yapılan) bu iyiliği överi kimse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Bu iyiliği (kimseye söylemeyerek) gizleyen kimse de onu inkâr etmiş olur.”⁹⁴⁷

Ebû Dâvûd ve Tirmizî; Câbir b. Abdullah'tan hasen olarak rivayet etmişlerdir.⁹⁴⁸ Elbânî hasen hükmü vermiştir.⁹⁴⁹ Münzirî sahih, hasen veya ikisen yakın rivayet edildiğini belirtmiş, İbn Hacer hasen olduğunu söylemiştir.⁹⁵⁰

220. HADİS

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

941 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XIII/34, H.No:9250.

942 Tirmizî, Vela 6.

943 Elbânî, Daifu Süneni Tirmizî, s.207, H.No:2130.

944 Kudâî, *Müsnedü Şihâb*, I/380, H.No: 656, Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, IX/252.

945 İbn Kattan, *el-Vehm ve'l-İhâm*, IV/507, H.No:2070.

946 Zehebî, *Mizânu'l-i'tidâl*, IV/246, İbn Hacer, *et-Telhîsu'l-Habîr*, III/152; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr* s.202, H.No:3377, Elbânî, *es-Silsiletu'z-Zaife*, IX/430, H.No:3422.

947 Bilmen, a.g.e., IV/233.

948 Ebû Dâvûd, Edeb 11; Tirmizî, Birr 87.

949 Elbânî, Sahîhu Süneni't-Tirmizî, II/392, H.No:2034.

950 İbn Hacer, *Tahrîcu Mişkati'l-Mesâbih*, III/222, H.No:2957; Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.225, H.No: 1454.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Fakirlere verilen sadaka bir sadakadır. Aileye verilen sadaka ikidir, hem sadakadır hem de siladır.⁹⁵¹

Dârimî, İbn Mâce ve Nesâî, Selman b. Amir'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁵² İbn Mülakkin, Zehebî, Münzirî ve Suyûtî, sahih hükmü vermişlerdir.⁹⁵³ Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.⁹⁵⁴

221. HADİS

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

Sadaka Allah'ın c.c. gazabını söndürür ve kötü ölümü def eder.⁹⁵⁵

Tirmizî, Enes b. Mâlik'ten bu lafızla hasen-garib olarak rivayet etmiştir.⁹⁵⁶ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.⁹⁵⁷ İbn Hibbân, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmiş fakat Şuayb Arnavut zayıf hükmünü vermiştir.⁹⁵⁸

Beyhakî, Enes b. Mâlik'ten rivayet etmiştir.⁹⁵⁹ İbn 'Adî, Heytemî el-Mekkî, Münzirî, sahih olduğu hükmünü vermişlerdir.⁹⁶⁰

222. HADİS

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهْبُ لِأَحَدٍ هَبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ

Bir kimsenin hibeden dönmesi helal değildir. Ancak baba ancak çocuğuna yapmış olduğu hibeden mevcut ise geri dönebilir.⁹⁶¹

Ebû Dâvûd, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmiş, İbn Abdilberr, İbn Mülakkin, bu rivayetlerin sahih olduğunu söylemiştir.⁹⁶² Nesâî, Tâvûs b. Keysân el-Yemânî'den tahrîc etmiştir.⁹⁶³

951 Bilmen, *a.g.e.*, IV/233.

952 Nesâî, Zekât 82, H.No:2583; İbn Mâce, Zekât 28; Dârimî, Zekât 38.

953 Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.210, H.No:1341, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.317, H.No:5145, Zehebî, *el-Mühezzebe*, III/1532, H.No:6789; İbn Mülakkin, *Tuhfetu'l-Muhtâc*, II/351, H.No:1404.

954 Dârimî, *a.g.e.*, II/1046.

955 Bilmen, *a.g.e.*, IV/233.

956 Tirmizî, Zekât 28, H.No: 664.

957 Elbânî, Daifü Sünenü't-Tirmizî, s.71, H.No:664

958 İbn Hibbân, *es-Sahih*, Kitabu'z-Zekât, VIII/103, H.No:3309.

959 Beyhakî, *Şuabu'l-İmân*, V/51.

960 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, V/412, Heytemî el-Mekkî, *ez-Zevâcir*, I/320, Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.209, H.No: 1335.

961 Bilmen, *a.g.e.*, IV/264.

962 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/182; Ebû Dâvûd, Hibe 2; İbn Abdilberr- *el-İstizkar*, VI/244, İbn Mülakkin, *Tuhfetu'l-Muhtâc*, II/306, H.No:1325.

963 Nesâî, Hibe 2

223. HADİS

العائدُ في هبته كالعائدِ في قبته

Hibeden dönen kimse kusup tekrar ona dönen gibidir.⁹⁶⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, İbn Hibbân ve Nesâî, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.⁹⁶⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

224. HADİS

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُنَبَّ مِنْهَا

Hibe eden kimse hibe ettiği şeye hibe edilenden daha layıktır.⁹⁶⁶

İbn Mâce, Ali b. Muhammed > Muhammed b. İsmail > Veki' > İbrahim b. İsmail > Amr b. Dînar > Ebû Hureyre senediyle الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُنَبَّ مِنْهَا bu lafızla rivayet etmiştir.⁹⁶⁷ Tahâvî, Abdurrahman b. Ebzâ'dan tahrîc edildiğini belirtmiştir.⁹⁶⁸ Dârekutnî, Muhammed b. Mahled > Muhammed b. İsmail el-Hâris > Cafer b. Avn > İbrahim b. İsmail > Amr b. Dinar, Ebû Hureyre senediyle bu lafızla rivayet etmiştir.⁹⁶⁹

Beyhakî, Ebû Hureyre'den rivayet etmiş ve râvîlerinden İbrahim b. İsmail'in güvenilir olmadığını belirtmiştir.⁹⁷⁰ İbn Hacer, Amr b. Dînar'ın Selim'den onun babasından babasının da İbn Ömer'den yaptığı rivayetin sahih olduğu bilgisini vermiştir.⁹⁷¹ Ayrıca İbn Hacer, Ebû Hureyre'den gelen rivayete zayıf hükmü vermiş, İbn Ömer'den gelen rivayete ise sahih hükmü vermiştir.⁹⁷²

225. HADİS

إذا كانت الهبة لذي رحم، لم يرجع منها

964 Bilmen, a.g.e., IV/266.

965 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/217; Buhârî, Hibe 14,30; Cihad 137; Hiyele 14; Müslim, Hibat 7,8; İbn Mâce, Hibat 5; Ebû Dâvûd, Büyü' 81; Nesâî, Hibe 2-4; İbn Hibbân, *Sahîh*, X/521, H.No: 5121.

966 Bilmen, a.g.e., IV/266.

967 İbn Mâce, Ahkâm 6.

968 Tahâvî, *Şerhu Müşkili'l-Asâr*, XIII/34,35.

969 Dârekutnî, *Sünen*, III/461.

970 Beyhakî, *es-Sünenü's-Suğrâ*, II/344.

971 İbn Hacer, *et-Telhîsü'l-Habîr*, III/160.

972 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/184.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Hibe mahrem olan birine yapınca ondan dönülmez.⁹⁷³

Dârekutnî, Ebû Ali es-Saffâr > Abdulaziz b. Abdullah el-Hâşimî > Abdullah b. Cafer > Abdullah b. Mübârek > Hammad b. Seleme > Katade > Hasan > Semûre b. Cündeb senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, Abdullah b. Ca'fer'in infirad ettiğini söylemiştir.⁹⁷⁴ İbn Mülakkin, İbn Dakikiki'l-İyd, Buhârî'nin şartlarıyla sahih olduğu hükmünü vermişlerdir.⁹⁷⁵ İbn Kayyım, Zehebî, İbn Hacer ve Elbânî, zayıf hükmü vermişlerdir.⁹⁷⁶

226. HADİS

إِتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Allah'tan c.c. korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun.⁹⁷⁷

Buhârî ve Müslim; Nu'man b. Beşir'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁷⁸ Hadis müttefakun aleyhtir.

227. HADİS

سُؤُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُ مَوْثِرًا لِأَحَدٍ لَأَنْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ

Atiye konusunda çocuklar arasında eşit olunuz. Şayet ben tercih etme durumunda olsaydım şüphesiz kadınları erkekler üzerine tercih ederdim.⁹⁷⁹

Said b. Mansûr, Abdullah b. Mübarek > Evzâ'î > Yahya b. Ebû Kesîr senediyle rivayet etmiştir.⁹⁸⁰ Taberânî ve Beyhakî, Abdullah b. Abbas'tan aynı manaya gelen الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ lafızıyla rivayet etmişlerdir.⁹⁸¹ İbn Asâkir, Yahya b. Ebû Kesîr'den rivayet etmiştir.⁹⁸² Abdullah b. Abbâs'tan gelen rivayete Şevkânî zayıf hükmü vermiştir.⁹⁸³

973 Bilmen, a.g.e., IV/267.

974 Dârekutnî, *Sünen*, II/638.

975 İbn Mülakkin, *el-Bedru'l Münîr*, VII/144-147, İbn Dakikiki'l-İyd, *el-İlmâm bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/571.

976 İbn Kayyım, *İlamu'l Muvakkı'in*, II/240, Zehebî, *Tenkîhu't-Tahkîk*, II/148; İbn Hacer, *et-Telhisu'l Habîr*, III/160, Elbânî, *Zaifu'l Câmî*, s.92, H.No:645.

977 Bilmen, a.g.e., IV/275

978 Buhârî, Hibe 13; Müslim, Hibat 13.

979 Bilmen, a.g.e., IV/275.

980 Said b. Mansûr, *Kitabû's-Sünen*, I/120, H.No:294.

981 Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Kebîr*, XI/354; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/177.

982 İbn Asâkir, *Tarihu Medîneti Dimeşk*, XXI/334.

983 Şevkânî, *Neylu'l-Evtâr*, VII/300; H.No:2474.

228. HADİS

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ يُنتفعُ به ،
وولدٍ صالحٍ يدعو له

Kişi öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak sadaka-i cariye, kendisinden faydalanan ilimden ve anne babasına hayırda bulunan evlatdan dolayı amel defteri kapanmaz.⁹⁸⁴

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁸⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

229. HADİS

خَيْرُ الْمَالِ مَا انْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Malların en hayırlısı Allah c.c. yolunda harcanandır.⁹⁸⁶

Yapılan araştırmalar doğrultusunda bu lafızla verilen metin, temel hadis kitaplarında bulunamamıştır.

230. HADİS

لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ

Allah'ın c.c. feraizinde vakıf caiz değildir.⁹⁸⁷

Dârekutnî, Ubeydullah b. Abdussamed el-Mühtedî > Muhammed b. Abdurrahman b. Musa es-Sadeî > Amr b. Halid > İbn Lehîa > Kardeşi İsa b. Lehîa > İkrime > İbn Abbâs senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, râvîlerden İbn Leîa ve kardeşi İsa b. Lehîa'nın zayıf olduğunu söylemiştir.⁹⁸⁸

Beyhakî, Ebûbekir el-Haris el-Fakîh > Ali b. Ömer... İbn Abbâs senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş zayıf râvîler olduğunu söylemiştir.⁹⁸⁹ Abdullah b. Abbâs'tan gelen rivayete, Zeylaî, ve İbn Hacer, râvîlerinden ikisinin zayıf olduğunu söylemişlerdir.⁹⁹⁰

984 Bilmen, *a.g.e.*, IV/301.

985 Buhârî, *el-Edebu'l-Mufred*, I/27, H.No:38; Müslim, Vasiyyet 14; Ebû Dâvûd, Vasâyâ 14, Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/372.

986 Bilmen, *a.g.e.*, IV/302.

987 Bilmen, *a.g.e.*, IV/329.

988 Dârekutnî, *Sünen*, III/309.

989 Beyhakî, *es-Sünenü's-Suğra*, 2/336,

990 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, 3/477, İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/145, H.No: 757.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Ebî Şeybe, Hz. Ali'den كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ ifadesiyle rivayet etmiştir.⁹⁹¹

231. HADİS

تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفقتموه

Aslını -satılmaz, bağışlanmaz, mirasa konu olmaz- şekilde tasadduk et, ancak gelirinden infak olsun.⁹⁹²

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebu Dâvûd, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁹³ Hadis müttefakun aleyhtir.

232. HADİS

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَافْتِنَتْ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَاْمُنَّصَبَتْ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ

Âdemoğlu malım, malım diyor. Acaba ey Âdemoğlu, malından yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın mı var? Bunların dışındakiler varislerindir.⁹⁹⁴

Ahmed b. Hanbel, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Hıbbân, Abdullah b. eş-Şuhayr'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁹⁵ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ “bunların dışındakiler varislerindir” ifadesi hadis kitaplarında geçmemekle birlikte fıkıh kitaplarında yer almıştır.⁹⁹⁶

5. BEŞİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

233. HADİS

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يوصي فيه أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

991 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, VI/250.

992 Bilmen, *a.g.e.*, IV/336.

993 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/55; Buhârî, Şurut 19; Vasâyâ 22, 28; Müslim, Vasiyye 15; İbn Mace, Sadakat 4; Ebu Dâvûd, Vasâyâ 13; Tirmizî, Ahkâm 63; Nesâî, İhbâs 2; İbn Hıbbân, *Sahih*, Kitabu'l-Vakf, XI/263, H.No:4900.

994 Bilmen, *a.g.e.*, IV/338.

995 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, IV/24,26; Müslim, Zühd 3; Tirmizî, Zühd 31, Tefsiru'l-Kur'an 102; Nesâî, Vasâyâ 1, İbn Hıbbân, *Sahih*, Kitabu'z-Zekât, VIII/120, H.No:3327.

996 Serahsî, *el-Mebsût*, III/280.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Kendisinde vasiyet edecek bir şeyi bulunan kimse iki gece geçirmeden vasiyetini yazması onun üzerine bir haktır.⁹⁹⁷

Ahmed b.Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.⁹⁹⁸ Hadis müttefakun aleyhtir.

234. HADİS

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Varislerini zengin bırakman başkalarına el açar durumda bırakmandan daha hayırlıdır.⁹⁹⁹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Beyhakî ve Ebû Avâne; Sa'd b. Ebî Vakas'tan tahrîc etmiştir.¹⁰⁰⁰ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁰¹

235. HADİS

لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ

Katile vasiyet yoktur.¹⁰⁰²

Taberânî Ali b. Ebî Tâlib'ten gelen rivayet etmiş senedinde rivayetinde tek kalan râvî olduğunu, râvîlerinden Mübeşşir'in metruk olduğunu belirtmiştir. Dârekutnî, Mübeşşir b. Ubeyd > Haccac b. Ertâte > Hakem b. Uteybe > Abdurrahman b. Ebî Leylâ > Ali b. Ebû Tâlib senediyle ve aynı manada وصية لقاتل lafzıyla rivayet etmiştir. Mübeşşir b. Ubeyd'in metruk olduğunu ve hadis uydurduğunu belirtmiştir.¹⁰⁰³

Beyhakî, İbn Hacer, râvîlerinden Mübeşşir b. Ubeyd'in metruk olduğu bilgisini vermiştir.¹⁰⁰⁴ İbn 'Adî, münker, Suyûtî zayıf, Elbâni mevzû hükümlerini vermişlerdir.¹⁰⁰⁵ Bu hadisle Serahsî başta olmak üzere, Kâsânî,

997 Bilmen, a.g.e., V/122.

998 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsned*, III/4,10,50,57,80; Buhârî, *Vasâyâ* 1; Müslim, *Vasiyye* 1,4; Nesâî, *Vasâyâ* 1; İbn Mâce, *Vasâyâ* 2; Ebû Dâvûd, *Vasâyâ* 1; Tirmizî, *Cenaiz* 5.

999 Bilmen, a.g.e., V/122.

1000 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/481; Buhârî, *Vasiyyet* 2; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/467; Ebû Avâne, *el-Müsned*, III/481.

1001 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., III/83, H.No:1488

1002 Bilmen, a.g.e., V/126

1003 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, VIII/161, H.No:8271.

1004 Dârekutnî, *Sünen*, III/481; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/281; İbn Hacer el-Askalânî, *ed-Dirâye*, II/290, H.No: 1056; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/281.

1005 İbn 'Adî, *el-Kamil fi'z-Zuafâ*, VIII/165, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.479, H.No:7664; Elbâni *es-Silsiletü'z-Zaîfe*, III/655, H.No:1459.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Âbidîn gibi hanefî mezhebi âlimleri katile vasiyyet olmayacağı konusunda ittifakla amel etmişlerdir.¹⁰⁰⁶

236. HADİS

إِنَّ ابْنِي هَذَا السَّيِّدَ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ

Bu benim oğlum seyyiddir. Allah c.c. onunla iki toplumun arasını bulacaktır.¹⁰⁰⁷

Ahmed b. Hanbel ve Nesâî, Nefî' b. Hâris es-Sekafî'den; Tirmizî ve Ebû Dâvûd, Ebû Bekre'den tahrîc etmişlerdir.¹⁰⁰⁸ Şuayb el-Arnâvut sahîh hükmü vermiştir.¹⁰⁰⁹

237. HADİS

الْجَارُ أَرْبَعُونَ دَارًا

Komuşuluk hakkı kırk hanedir.¹⁰¹⁰

Ebû Ya'lâ el-Mevsilî, Muhammed b. Câmî' el-Attâr > Muhammed b. Osman > Abdüsselam b. Ebu Cenûb > Ebû Seleme > Ebû Hureyre senediyle ve حَقُّ الْجَوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا، يَمِينًا وَشِمَالًا، وَقُدَامًا وَخَلْفًا “Komuşuluk hakkı önden ve arkadan, sağdan ve soldan olmak üzere kırk hanedir” lafzıyla rivayet etmiştir. Hüseyin Selim Esed zayıf hükmü vermiştir.¹⁰¹¹ Heysemî, Ebû Ya'lâ'nın hocası Muhammed b. Câmî' el-Attâr'dan rivayet ettiğini ve hocasının zayıf olduğunu belirtmiştir.¹⁰¹²

Ka'b b. Mâlik'ten gelen rivayete, İbn Hacer, Sehâvî, Suyûtî, Aclûnî ve Elbânî, zayıf hükmü vermişlerdir.¹⁰¹³ Irâkî, Zührî'nin rivayet ettiği ve bir adamın Hz.Peygamber'e gelip komşusundan şikâyet etmesi üzerine Hz.Peygamberin mescidde اِنْ اَرْبَعِينَ دَارًا şeklinde, komşuluğun sağdan, soldan, önden ve arkadan kırk hane olarak duyurduğu şeklinde gelen ha-

1006 Serahsî, *el-Mebsûd*, XXX/415; Kâsânî, *Bedâi'u's-Sanâ'i*, VII/274; İbn Âbidîn, *Red-dû'l-Muhtâr*, XXVIII/476.

1007 Bilmen, *a.g.e.*, V/161.

1008 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/38; Ebû Dâvud, *Sünnet* 12; Tirmizî, *Menakıb* 30; Nesâî, *Cuma* 26; Ebû Dâvud, *Sünnet* 12.

1009 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXIV/33, H.No:20392.

1010 Bilmen, *a.g.e.*, V/165.

1011 Ebû Ya'lâ el-Mevsilî, *el-Müsned*, X/385

1012 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VIII/168

1013 İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî* X/461; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.224, H.No: 3687; Sehâvî, *el-Makâsidu'l-Hasene*, s.183, H.No:360; Aclûnî, *Keşfu'l-Hafâ*, I/328, H.No:1054; Elbânî, *es-Silsiletu'z-Zaife*, IV/446, H.No:277.

dise ve Ebû Yala'dan gelen اربعون ذراعا lafzıyla Ebû Hureyre hadisine zayıf hükmü vermiştir.¹⁰¹⁴

6. ALTINCI CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

238. HADİS

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Satış ancak iki tarafın rızalarından dolayı meşru olur.¹⁰¹⁵

İbn Mâce, İbn Hıbbân ve Beyhakî, Ebû Said el-Hudrî,'den tahrîc etmişlerdir.¹⁰¹⁶ Bûsîrî sahih hükmü vermiştir.¹⁰¹⁷ İbn Mülakkin, Aclûnî ve Elbânî, bu rivayete sahih hükmü verirken, İbn Kesir, Suyûtî, hasen demişlerdir.¹⁰¹⁸

239. HADİS

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Karaborsacılığı ancak günahkâr kimse yapar.¹⁰¹⁹

Dârimî, Nafi' b. Nadle el-Adevî'den rivayet etmiştir.¹⁰²⁰ Hüseyin Selim Esed sahih hükmü vermiştir.¹⁰²¹ Ahmed b. Hanbel, Müslim, Tirmizî, İbn Hıbbân, Ma'mer b. Abdullah'tan tahrîc etmişlerdir.¹⁰²² Şuayb el-Arnaut sahih hükmü vermiştir.¹⁰²³

240. HADİS

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Kazancın en hayırlısı kişinin kendi eliyle olan ameldir.¹⁰²⁴

1014 Irâkî, Tahrîcu İhyâ, III/1230, H.No: 1844.

1015 Bilmen, a.g.e., VI/16.

1016 İbn Mâce, Ticarat 11, H.No: 2185; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/341, H.No:4967; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/17.

1017 Bûsîrî, *Misbâhü'z-Zücâce*, III/17.

1018 İbn Mülakkin, *Tuhfetu'l-Muhtâc*, II/203, H.No:1175; İbn Kesir, *İrşâdu'l Fakîh*, II/5, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.153, H.No:2551, Aclûnî, *Keşfu'l-Hafâ*, I/212, H.No:642; Elbânî, *Sahihu'l-Câmi*, I/460, H.No:2323

1019 Bilmen, a.g.e., VI/16.

1020 Dârimî, Büyü'12.

1021 Dârimî, a.g.e., III/1656.

1022 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/453; Müslim, *Müsâkât* 26; Tirmizî, Büyü' 40; İbn Hıbbân, *Sahih*, XI/308.

1023 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXV/37, H.No:15758

1024 Bilmen, a.g.e., VI/17.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve Taberânî, Râf'i b. Hudeyc'ten tahrîc etmişlerdir.¹⁰²⁵ Münzirî, Heysemî, Dimyâtî ve Suyûtî sahih hükmü vermiştir.¹⁰²⁶ Beyhakî, Berâ' b. Âzib'ten rivayet etmiş, ayrıca Saïd b. Umeyr'den gelen rivayete mürsel hükmü vermiştir.¹⁰²⁷

241. HADİS

التَّاجِرُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

Emin, doğru tacir, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih zatlarla birlikte bulunur.¹⁰²⁸

Dârimî ve İbn Mâce, التَّاجِرُ الْأَمِينُ مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “Emin, dürüst ve müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir” şeklindeki İbn Ömer'den tahrîc etmiştir.¹⁰²⁹ Tirmizî, Ebû Said el-Hudrî'den hasen olarak rivayet etmiştir.¹⁰³⁰ Münzirî, Ebû Said rivayetine sahih ya da hasen veya bu ikisine yakın olduğunu söylemiştir.¹⁰³¹ İbn Teymiyye ve Zehebî, senedinin iyi olduğunu söylemiştir.¹⁰³² Heytemî el-Mekkî ve Suyûtî, hasen hükmü vermişlerdir.¹⁰³³

242. HADİS

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

Dini hükümleri bilen kimselerden başkası bizim çarşımızda alış-veriş yapmasın.¹⁰³⁴

Tirmizî, Abbâs el-Anberî > Abdurrahman b. el-Mehdî > Mâlik b. Enes > Alâi b. Abdurrahman b. Yakûb > Abdurrahman b. Yakub > Alâi'nin desinden Hz. Ömer'e ait bu sözü hasen-garip olarak nakletmiştir.¹⁰³⁵ İb-

1025 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, IV/141; Bezzar, *el-Müsned*, II/83; Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Evsât*, II/332, H.No:2140.

1026 Dimyatî, *el-Mütreccü'r-Rabîh*, s.862, H.No:1836, Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/63, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.73, H.No:1122; Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.386, H.No: 2625, 2626.

1027 Beyhakî, *Şuabu'l-İmân*, II/434, H.No:1171; es-Sünenü'l-Kübrâ, V/263.

1028 Bilmen, *a.g.e.*, VI/18.

1029 İbn Mâce, *Ticaret I*; Dârimî, *Büyu'* 8.

1030 Tirmizî, *Büyu'* 4.

1031 Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.403, H.No:2767,2763.

1032 İbn Teymiyye, *el-Müstedrek ale'l-Mecmu'*, I/163, Zehebî, *Mizânu'l-İtidâl*, III/413.

1033 Heytemî el-Mekkî, *ez-Zevâcir*, I/405, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.203, H.No:3392.

1034 Bilmen, *a.g.e.*, VI/18.

1035 Tirmizî, *Vitr* 21,

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

nu'l-Esîr, Tirmizî'nin rivayet ettiği bilgisini vermiş,¹⁰³⁶ Elbânî hasen hükmü vermiştir.¹⁰³⁷

243. HADİS

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثَرَتْهُ أَفَالَهُ اللَّهُ عَثَرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Bir kimse yaptığı pazarlığı bozmak isteyen bir Müslümanın bu isteğini kabul ederse Allah (c.c.) onu kıyamet gününde düşmekten korur, affeder.¹⁰³⁸

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebu Dâvûd ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den bu lafızla tahrîc etmiştir.¹⁰³⁹ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁴⁰

244. HADİS

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Her iyilik sadakadır.¹⁰⁴¹

Buhârî, Ali b. Ayyaş > Ebû Gassân > Muhammed b. el-Münkedir > Câbir b. Abdullah senediyle ve bu lafızla tahrîc etmiştir.¹⁰⁴² Müslim, Huzeyfe ve İbn Ebî Şeybe senediyle tahrîc etmiştir.¹⁰⁴³ Hadis müttefakun aleyhtir.

Ebû Dâvûd, Huzeyfe'den rivayet etmiştir.¹⁰⁴⁴ Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁴⁵ Tirmizî, Câbir b. Abdullah'tan hasen olarak rivayet etmiştir.¹⁰⁴⁶ İbn Hıbbân, Huzeyfe senediyle rivayet etmiş, Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁴⁷

245. HADİS

1036 İbnü'l-Esîr, *Câmiu'l-Usûl*, I/446.

1037 Elbânî, *Sahihu Süneni't-Tirmizî*, I/275, H.No:487.

1038 Bilmen, *a.g.e.*, VI/28.

1039 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/252; İbn Mâce, *Ticaret* 26; Ebû Dâvûd, *Büyük* 52; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, *Kitabu'l-Büyük*, XI/405, H.No:5030.

İkâle konusunda geniş bilgi için bkz. Topal, Şevket, *İslam Hukuku Açısından Satış sözleşmelerinde Mülkiyetin Devrine Yönelik Engeller*, OMÜİF Dergisi, Sayı: 12, s. 517-538, Samsun 2001

1040 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XII/401, H.No:7431.

1041 Bilmen, *a.g.e.*, VI/82.

1042 Buhârî, *Kitabu'l-Edeb*, 33.

1043 Müslim, *Zekât* 52.

1044 Ebû Dâvûd, *Edeb* 70.

1045 Elbânî, *Sahihu Süneni Ebî Dâvûd*, III/214, H.No:4947.

1046 Tirmizî, *Birr* 35.

1047 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, VIII/172.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنِيِّ

Sadaka(zekât) zenginlikten dolaydır.¹⁰⁴⁸

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Ebû Dâvûd ve Nesâî, خير الصدقة ما كان عن ظهر غني “Sadakanın hayırlısı veren kimseyi güç duruma sokmayandır (bir zenginlik üzerinden aynlıp verilir)” şeklinde Ebû Hureyre’den tahrîc etmişlerdir.¹⁰⁴⁹

246. HADİS

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Sizin en hayırlınız borcunu en güzel ödeyendir.¹⁰⁵⁰

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû Hureyre’den tahrîc etmiştir.¹⁰⁵¹ Hadis müttefakun aleyhtir.

247. HADİS

حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

İnsanın malının haramlığı kanının haramlığı gibidir.¹⁰⁵²

Ebû Nuaym, Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet etmiş ve râvîlerinden Hasan ve Hicrî’nin hadisinin garip olduğunu haber vermiştir.¹⁰⁵³ Abdullah b. Mesud’dan gelen rivayet hakkında Heysemî râvîlerinin güvenilir olduğunu söylemiştir.¹⁰⁵⁴ Suyûtî zayıf, Elbânî hasen hükmü vermiştir.¹⁰⁵⁵

248. HADİS

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بِرَبِّي مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِرَبِّي مِّنْهُ

Satılık bir yiyeceği kırk gece saklayıp satmayan bir kimse, Allah’tan c.c. beridir, Allah’da c.c. ondan beridir.¹⁰⁵⁶

1048 Bilmen, a.g.e., VI/82.

1049 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/245,278; Buhârî, Nikâh 14; Ebû Dâvûd, Zekât 39; Nesâî, Zekât 53.

1050 Bilmen, a.g.e., VI/100.

1051 Buhârî, Vekalet 5,6-İstikraz 4,6,7; Müslim, Müsakat 118-122; Tirmizî, Büyü 73; Nesâî, Büyü 24.

1052 Bilmen, a.g.e., VI/109.

1053 Ebû Nuaym, *Hilyetu’l Evliyâ*, VII/334.

1054 Heysemî, *Mecmau’z-Zevâid*, IV/175.

1055 Suyûtî, *el-Câmiu’s-Sağîr*, s.226, H.No:3707, Elbânî, *Sahîhu’l-Câmî*, I/673, H.No:3596.

1056 Bilmen, a.g.e., VI/124.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, Beyhakî ve Hâkim en-Nisâbü'rî; Abdullah b. Ömer'de rivayet etmişlerdir.¹⁰⁵⁷ İbn Hacer, bu rivayeti Rezîn'in zikrettiğini belirtmiştir.¹⁰⁵⁸

249. HADİS

لا تَسْعَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

Eşyaya, erzaka değerler biçmeyiniz. Çünkü Allah c.c. eşyanın değerlerini berlirleyen, dürüp yayan, mahlûkun rızkını varedendir.¹⁰⁵⁹

عن انس قال: غلا السَّيْعَرُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سَعِّرَ لنا، فقال: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال

“Hz.Peygamber döneminde fiyatlar arttı. Sahabîler Ey Allah'ın rasûlü! Fiyatlar arttı bizim için nahr va'zet(fiyatları sınırla) dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: Şüphesiz fiyatları ayarlayan, rızkı azaltan çoğaltan, rızık verecek Allah'tır. Ben Allah'a c.c. hiç kimsenin benden ne mal ne de kan konusunda isteyeceği bir hakkı olmadığı halde ulaşmak isterim” şeklinde gelen rivayeti; Ahmed b. Hanbel, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Abdilberr, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmişlerdir.¹⁰⁶⁰ İbn Hacer hasen, Suyûtî, İbn Mülakkin ve Hüseyin Selim Esed, sahih hükmü vermiştir.¹⁰⁶¹

250. HADİS

مَنْ جَلَبَ طَعَامًا فَبَاعَهُ بِسَعْرِ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِهِ

Bir kimse yiyecek şeyleri celbedip günün piyasasına göre satsa sanki sadaka vermiş gibi olur.¹⁰⁶²

1057 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, VI/104; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/33; Bezzâr; *el-Müsned*, XII/14, H.No: 5378, Ebû Ya'lâ, *el-Müsned*, X/117, H.No:5746, Beyhakî, *Şuabu'l-İlmân*, VI/104; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/11

1058 İbn Hacer el-Askalânî, *Tahrîcû Mişkati'l-Mesâbih*, III/176, H.No:2827.

1059 Bilmen, a.g.e., VI/125.

1060 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/156, 286; Dârimî, *Büyu* 13; İbn Mâce, *Ticaret* 27, *Dua* 10; Ebû Dâvûd, *Büyu* 49; İbn Abdilberr, *el-İstizkâr*, VI/414; İbn Mülakkin, *el-Bedrû'l-Münîr*, VI/507.

1061 İbn Dakîkî'l-İyd, *el-İktirâh*, s.113, *el-İlmam bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/512; İbn Hacer, *Tahrîcû Mişkati'l-mesâbih*, III/176, H.No:2825; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.113, H.No:1806; Şevkânî, *Neylû'l-Evtâr*, VII/598-599; H.No:2276, Dârimî, a.g.e., III/1658.

1062 Bilmen, a.g.e., VI/126.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İrākî, İbn Merdüyeh'in tefsirinde İbn Mes'ud'tan zayıf olarak مَا مِنْ جَالِبٍ يَجْلِبُ طَعَامًا إِلَى بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فِيْبِيعِهِ بِسَعْرِ يَوْمِهِ إِلَّا كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً şeklinde rivayet ettiğini bildirdirmiştir.¹⁰⁶³ Sübkî, bu lafızla ve وَأَكْنَمَا وَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً şeklinde geldiğini ancak senedini bulamadığını belirtmiştir.¹⁰⁶⁴

Yapılan incelemeler neticesinde hadisin bu lafızla mevcut olmadığı kanaati oluşmuştur.

251. HADİS

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْفَتَاةِ

Doğru sözlü tâcir kıyamet günü arşın gölgesi altındadır.¹⁰⁶⁵

İbn Hacer Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Bâlisî > Abdurrahman b. Muhammed el-Hâdî > Ahmed b. Abdü'ddâim > Yahya b. Mahmud es-Sekafî > İsmail b. Muhammed > Abdüsselam b. Muhammed > Abdülcebbar b. Ahmed > Muhammed b. İbrahim b. el-Hasan > Ebû Cafer Muhammed b. Ömer b. Hafs > Yahya b. Şübeyb > Humejd > Enes b. Mâlik senediyle ve bu lafızla tahrîc etmiştir. Hadise Yahya b. Şübeyb'in cerh edilmesinden dolayı garib hükmü vermiştir.¹⁰⁶⁶

252. HADİS

مَنْ احْتَكَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُنْ صَدَقَتُهُ كَفَّارَةً لِاحْتِكَارِهِ

Bir kimse kırk gün karaborsacılık yapsa daha sonra bunu tasadduk etse bu tasadduk o karaborsacılığa kefarettir.¹⁰⁶⁷

İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım es-Semerkindî > Muhammed b. Ali el-Enmâdî > Muhammed er-Rehân > Muhammed b. Hasan > Hallad b. Muhammed b. Asir > O babasından > Abdülaziz b. Abdurrahman el-Bâlisî > Husayf > Said b. Cübeyr > Muaz b. Cebel senediyle مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا من احتكر طعاماً على أمتي أربعين يوماً “Bir kimse kırk gün borsacılık yapsa, sonra da depoladığı bu malları (yoksullara ve ihtiyaç sahiplere) sadaka olarak dağıtsa bu sadakası, onun ihtikârına keffaret olamaz” lafzıyla rivayet etmiştir.¹⁰⁶⁸

1063 İrākî, Tahricü İhyâ, I/516.

1064 Sübkî, Tabakâtü's-Şâfi'iyyetü'l-Kübrâ, VI/312.

1065 Bilmen, a.g.e., VI/126.

1066 İbn Hacer el-Askalânî, el-Emâli'l-Mutlaka, s. 104, H.No:102.

1067 Bilmen, a.g.e., VI/126.

1068 İbn Asâkir, Tarihu Medîneti Dimeşk, XVII/63.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İrâkî, Enes b. Mâlik ve Ali b. Ebî Tâlip'ten zayıf olarak rivayet edildiğini belirtmiştir. Sübkî senedini bulamadığını söylemiştir.¹⁰⁶⁹

253. HADİS

من احتكر الطعام أربعين يوماً فسا قلبه

Kim kır gün karaborsacılık yapsa kalbi katılaştır.¹⁰⁷⁰

Yapılan incelemeler neticesinde hadis olarak verilen metin Gazâlî'nin İhyâ'sında maîşetin temininde dikkat edilmesi gereken edepler babında Hz. Ali'ye atfen kullanılmış¹⁰⁷¹ olup temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır.

254. HADİS

شريكه أحق به

Şüfadar ona (satılana) daha layıktır¹⁰⁷²

Müslim, bu lafızla; Ebû Dâvûd, Nesâî, benzer bir lafızla Câbir b. Abdullah'tan tahrîc etmişlerdir.¹⁰⁷³

255. HADİS

لا تتركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل

Yahudilerin irtikab ettiklerini siz irtikab etmeyiniz. Onlar Allah'ın c.c. haram kıldığı bir şeyi en aşağı hile ile elde etmek isterler.¹⁰⁷⁴

İbn Batta, Ebu'l-Hasan Ahmed b. Müslim > Hasan b. Muhammed b. es-Sabbâh ez-Za'ferânî > Yezid b. Harun > Muhammed b. Amr > Ebû Seleme > Ebû Hureyre senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.¹⁰⁷⁵

Ebû Hureyre'den gelen rivayet hakkında İbn Teymiyye senedinin iyi olduğunu, İbn Kesir sabit olduğunu, Sehâvî merfû ve hasen olduğunu söylemişlerdir.¹⁰⁷⁶ Elbânî, İbn Batta senedinin tamamının sika olduğunu ve Kütüb-i Sitte ricali olduğunu belirtmiştir.¹⁰⁷⁷

1069 Sübkî, *Tabakâtü's-Sâfiyyeti'l-Kübrâ*, VI/312; İrâkî, *Tahrîcü İhyâ*, I/5162.

1070 Bilmen, *a.g.e.*, VI/136.

1071 İrâkî, *Tahrîcü İhyâ*, II/370.

1072 Bilmen, *a.g.e.*, VI/143.

1073 Müslim, *Müsakat*, 134, Ebû Dâvûd, *İcâre* 39; Nesâî, *Büyü'* 48.

1074 Bilmen, *a.g.e.*, VI/147.

1075 İbn Batta, *İbtâlû'l Hayl*, s.46.

1076 İbn Teymiyye, *Mecmu'l Fetvâ*, XX/348; İbn Kesîr, *Tefstru'l-Kur'an*, I/293; III/493, Sehâvî, *el-Ecvibetü'l-Merziyye*, I/214.

1077 Elbânî, *İrvâu'l-Galil*, V/375, H.No:1535.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

256. HADİS

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّقَتِ الطَّرِيقُ، فَلَا شُّفْعَةَ

Şuf'a henüz taksim edilmemiş her şeyde caridir. Taksim edilip sınırları ifraz ve beyan, yolları tayin ve tefrik edilince şuf'a cari olmaz.¹⁰⁷⁸

İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve İbn Hibbân, Câbir b. Abdullah'tan tahrîc etmişlerdir.¹⁰⁷⁹ Nesâî, Abdurrahman b. Avf'dan tahrîc etmiştir.¹⁰⁸⁰

257. HADİS

الشَّرِيكَ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

Ortak şuf'adardır. Şuf'a ise her şeyde sabittir.¹⁰⁸¹

Tirmizî, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmiştir.¹⁰⁸² İbn Hacer bu rivayetin senedinin güvenilir olduğunu belirtmiştir.¹⁰⁸³ Dârekutnî ve Beyhakî mürsel olduğunu belirtmiştir.¹⁰⁸⁴ Beğavî mürsel olduğunu belirtmiştir.¹⁰⁸⁵ Aynî ve Suyûtî, senedinin sahih olduğunu zikretmiştir.¹⁰⁸⁶

258. HADİS

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رُبْعٍ أَوْ عَقَارٍ

Şuf'a her hanede veya her akarda caizdir.¹⁰⁸⁷

Zeylaî'nin verdiği bilgiye göre İshak b. Râhûye; İbn Abbâs'tan الشريك شفع والشفعة في كل شيء "Ortak şuf'adardır. Şufa her şeydedir." şeklinde rivayet

1078 Bilmen, a.g.e., VI/154.

1079 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, VIII/250, H.No:3117; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/296; Buhârî, Şirket 8,9; Büyü 96,97; Dârimî, Büyü 83; İbn Mâce, Şuf'a 3Ebû Dâvûd, Büyü 73; İbn Hibbân, *es-Sahih*, Kitabu's-Şu'a, XI/592, H.No: 5187.

1080 Nesâî, Büyü 109.

1081 Bilmen, a.g.e., VI/154.

1082 Tirmizî, Ahkâm 34

1083 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/203, H.No:891.

1084 Dârekutnî, *Sünen*, III/465, Beyhakî, *es-Sünenü's-Suğrâ*, II/316.

1085 Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, IV/385.

1086 Aynî, *Nuhebü'l-Eşkâr*, XV/211, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.304, H.No:4938.

1087 Bilmen, a.g.e., VI/155.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ

Evvela komşu, sonra ev gelir.¹¹⁰²

Ali b. Ebî Tâlib'ten gelen rivayete Sehâvî zayıf hükmü vermiştir. Zehebî râvilerinden Eban b. el-Muhabber'in metruk olduğunu söylemiştir.¹¹⁰³ Suyûtî, zayıf hükmü vermiştir.¹¹⁰⁴ Ayrıca الجار قبل الدار şeklinde gelen rivayeti Taberânî, Râfi' b. Hadîc'in dedesinden tahrîc etmiştir.¹¹⁰⁵ Heysemî, bu rivayetle ilgili Ebân b. Muhabber'in metruk olduğunu söylemiştir.¹¹⁰⁶

262. HADİS

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عِرْفُهُ

Ecirin ücretini daha teri kurumadan veriniz.¹¹⁰⁷

İbn Mâce, Abdullah b. Ömer'den bu lafızla rivayet etmiştir.¹¹⁰⁸ Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹¹⁰⁹ Ebû Ya'la, Ebû Hureyre'den tahrîc etmiş, Hüseyin Selim Esed senedine zayıf hükmü vermiştir.¹¹¹⁰

Tahâvî, Muhammed b. Ali b. Dâvûd > Said b. Mansur, Muhammed b. Ammar > Makburî > Ebû Hureyre senediyle bu lafızla rivayet etmiştir.¹¹¹¹

Taberânî, Ahmed b. Muhammed b. es-Salt el-Bağdadî > Muhammed b. Ziyad b. Zebbâr el-Kelbî > Şerkî b. Katâmî > Ebî Zübeyr > Câbir b. Abdullah senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, râvilerinden Muhammed b. Ziyad'ın rivayetinde teferrüd ettiğini belirtmiştir.¹¹¹²

Beyhakî, Ebû Hureyre'den rivayet etmiş, Şuayb el-Arnâvut hasen olduğunu belirtmiştir.¹¹¹³ İbn 'Adî, İbn Mülakkin, zayıf hükmü vermiştir.¹¹¹⁴ İbn Asâkir, Ebû Hureyre'den rivayet etmiş ve garip hükmünü vermiştir.¹¹¹⁵

1102 Bilmen, *a.g.e.*, VI/155.

1103 Sehâvî, *el-Makâsıdu'l-Hasene*, s.183, H.No:359; Zehebî, *Mizânü'l-i'tidâl*, I/15

1104 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağır*, s.220, H.No:3609.

1105 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, IV/268, H.No:4379.

1106 Heysemî, *Mecma'u'z-Zevâid*, VIII/164.

1107 Bilmen, *a.g.e.*, VI/166.

1108 İbn Mâce, *Râhûn* 4.

1109 Elbânî, *Sahihu Süneni İbn Mâce*, II/278, H.No:1995.

1110 Ebû Ya'lâ el-Mevsilî, *el-Müsned*, XII/34.

1111 Tahâvî, *Şerhu Müşkilü'l Asar*, IV/142.

1112 Taberânî, *el-Mu'cemu's-Sağır*, I/43.

1113 Beyhakî, *es-Sünenü's- Suğrâ*, II/321, Heysemi, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/100.

1114 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, V/294, İbn Mülakkin, *el-Bedrü'l-Münîr*, VII/37.

1115 İbn Asâkir, *Târîhu Medîneti Dimeşk*, LI/20.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Yapılan incelemeler neticesinde hadisin Ebû Hureyre, İbn Ömer ve Câbir b. Abdullah'tan rivayet edildiği üç rivayetin senedinde tenkid edilen râvîlerin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Râvîler çok zayıf olmadıkları için rivayetler birbirini kuvvetlendirmektedir. Dolayısıyla hadisin hasen olduğu kanaati oluşmuştur.

263. HADİS

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Bir kimse bir ecir kiralayacak olursa vereceği ücretini belirtsin.¹¹¹⁶

İmam Ebû Hanife, Hammad > İbrahim > Ebû Said el-Hudrî & Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.¹¹¹⁷

İbn Ebî Şeybe, Abdürrezzak, Ebû Said el-Hudrî & Ebû Hureyre'den rivayet etmişlerdir.¹¹¹⁸ Abdürrezzak'ın rivayeti لَمْ يَجَارَهُ lafzıyladır. Beyhakî ve İbn Hacer, Ebû Hureyre'den gelen rivayet hakkında zayıf hüküm vermişlerdir.¹¹¹⁹ Suyûtî ve Elbânî, Abdullah b. Mes'ud rivayetine zayıf hüküm vermişlerdir.¹¹²⁰

264. HADİS

أَفْرُؤُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Fakat ondan ücret alıp yemeyiniz.¹¹²¹

Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî, Tahâvî, Beyhakî, Abdurrahman b. Şibl en-Ensârî'den وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَفْرُؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَفْرُؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ “Kur'ân'ı okuyunuz. Onu menfaat vesilesi yapmayınız. Onunla mal çoğaltmaya kalkışmayınız. Ondan ayrılmayınız. Onda haddi aşmayınız” lafzıyla rivayet etmişlerdir. Hüseyin Selim Esed ve Şuayb el-Arnâvut bu rivayete sahih hüküm vermişlerdir.¹¹²² Bu rivayet hakkında Heysemî, Şevkânî, Elbânî, İbn Hacer, sahih hüküm vermişlerdir.¹¹²³

1116 Bilmen, a.g.e., VI/171.

1117 Müsned-ü İmam Ebû Hanife, Ebû Nuaym Rivayeti I/89.

1118 İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV/366; Abdürrezzak, Musannef, VIII/235.

1119 Beyhakî, es-Sünenü'l Kübrâ, I/104; İbn Hacer, ed-Dirâye, II/186, H.No: 862.

1120 Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, s.32, H.No:421, Elbânî, Zaîfu'l-Câmi, s. 51, H.No:354.

1121 Bilmen, a.g.e., VI/174.

1122 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III/428; Tahavî, Şerhu Meâni'l-Âsâr, III/18; Şerhu Müşkilü'l-Âsâr, XI/109; Ebû Ya'lâ el-Mevsîlî, el-Müsned, III/88; Beyhakî, Şuabu'l-İman, II/532.

1123 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, IX/101; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, VII/170, Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII/142, H.No: 2365; Elbânî, es-Silsiletü's-Sahîha, I/586, H.No:3057.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

265. HADİS

نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Selef ve Bey' türü satış, bir alışverişte iki alışveriş, zararı tazmin edilmeyen mal ve kişinin yanında olmayan malı satması helal değildir.¹¹²⁴

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Dârekutnî ve Beyhakî; Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.¹¹²⁵ Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹¹²⁶

266. HADİS

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بَعْشَرَةٌ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَفَارِفُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ فَتَحْمَلَ بِهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُ بِقَدَرٍ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ « لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ

İbn Abbas'dan şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam, on dinar alacaklı olduğu borçlusunun peşine takılıp: Vallahi, borcunu ödeyinceye veya bir kefil getirinceye kadar senden ayrılmam, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber o paraya kefil oldu. Borçlu, Hz. Peygamberin va'd ettiği zaman geldi. Rasûlullah (s.a.v.) adama: Bu altını nereden buldun? diye sordu. Adam: Madenden, dedi. Rasûlullah (s.a.v.): Bizim ona ihtiyacımız yok, bunda hayır da yok, buyurup, borçlunun yerine borcunu ödedi.¹¹²⁷

İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tahavî, Beyhakî ve Hâkim en-Nisâbü'rî, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.¹¹²⁸

267. HADİS

الرَّعِيمُ غَارِمٌ

Kefil dâmindir. (sorumludur)¹¹²⁹

1124 Bilmen, a.g.e., VI/227.

1125 Ebû Dâvûd, İcare 34; Tirmizî, Büyü' 19; Nesâî, Büyü' 60; Dârekutnî, Sünen III/74; Beyhakî, Ma'rifetü's-Sünen, VIII/109.

1126 Elbânî, Sahihu Süneni't-Tirmizî, II/18, H.No:1234.

1127 Bilmen, a.g.e., VI/253.

1128 İbn Mâce, Sadâkât 9; Ebû Dâvûd, Büyü 2; Beyhakî, es-Sünenü's-Suğrâ, V/336; Tahavî, Şerhu Müşkili'l-Âsâr, XII/226; Hâkim en-Nisâbü'rî, el-Müstedrek ales's-Sahîhayn, II/10.

1129 Bilmen, a.g.e., VI/253.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Ebû Ümame el-Bâhilî'den tahrîc etmişlerdir.¹¹³⁰ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.¹¹³¹

268. HADİS

إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Sizden biri borcunu ödemeye kadir bir kimse üzerine havale edilince borcunu havale edildiği kişiden almaya çalışsın.¹¹³²

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹¹³³ Hadis müttefakun aleyhtir.

269. HADİS

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Zengin bir kimsenin borcunu ödemeyip uzatması zulümdür. Bir kimse böyle borcunu ödemeye kadir bir kimse üzerine havale edilince bunu kabul ederek borcunu ondan istesin.¹¹³⁴

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Hıbbân Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹¹³⁵ (Dârimî bir önceki hadislerle beraber zikretmiştir.) Hadis müttefakun aleyhtir.

270. HADİS

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَصْحِيَّةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أَصْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ

Hakîm b. Hizam'dan rivayet edildiğine göre; Rasûlullah onu, bir dinar ile kendisi için bir kurban almak üzere gönderdi. Hakîm bir dinara

1130 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, V/267; İbn Mâce, Sadakat 9; Ebû Dâvûd, Büyü 88; Tirmizî, Büyü 39;

1131 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXVI/632, H.No:22296

1132 Bilmen, *a.g.e.*, VI/296.

1133 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Büyü 84; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/245,254,315; Buhârî, Havale 1,2,10; Müslim, Mûsakat 34; Tirmizî, Büyü 66; Dârimî, Büyü 83; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/435, H.No: 5053, Nesâî, Büyü 99,100; İbn Mâce, Sadakat 8.

1134 Bilmen, *a.g.e.*, VI/299.

1135 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Büyü, 84; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/71,245,254,463; Dârimî, Büyü 48; Buhârî, İstikraz 12; Müslim, Mûsakat 34, İbn Mâce, Sadakat 8; Ebû Dâvûd, Büyü 10; Tirmizî, Büyü 100; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, Kitab'u'd-Da'vâ, XI/487, H.No:5090

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

bir kurban aldı ve o kurbanı iki dinara sattı. Sonra da Rasûlullah için bir dinara (başka) bir kurban satın aldı. Bir dinarı da Hz. Peygamber'e getirdi. Efendimiz o parayı sadaka olarak verdi ve Hakîm'e ticaretinin bereketli olması için dua etti¹¹³⁶

Ebü Dâvûd, Tirmizî, Dârekutnî ve Beyhakî, Hakîm b. Hızâm'dan rivayet etmişlerdir.¹¹³⁷ İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve Taberânî, Urve el-Bârikî'den benzer bir lafızla rivayet etmiş, Şuayb el- Arnavut sahih hükmü vermiştir.¹¹³⁸

271. HADİS

مِنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنْهُ وَلِيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Her kim kendisine ait olmayan bir şeyi kendi hakkıymış gibi iddiaya kalkarsa bizden değildir.¹¹³⁹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Beyhakî; Ebû Zerr'den tahrîc etmişlerdir.¹¹⁴⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

272. HADİS

كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا

İnsan için muttasıl halk ile husumetlerde bulunmak günah olmaya yeterlidir.¹¹⁴¹

Tirmizî, Fadâle b. Fadl el-Kûfî > Ebûbekr b. Ayyaş > İbn Veh b. Münebbih > Vehb b. Münebbih > İbn Abbâs senediyle ve bu lafızla rivayet etmiş, garib olduğunu söylemiştir.¹¹⁴²

Taberânî, Hüseyin b. Cafer el-Kattât > Abdulhamîd b. Sâlih > Ebûbekr b. Ayyaş > İbn Veh b. Münebbih > Vehb b. Münebbih > İbn Abbâs senediyle ve bu lafızla rivayet etmiştir.¹¹⁴³

1136 Bilmen, a.g.e., VI/367

1137 Ebû Dâvûd, Büyü 28; Tirmizî, Büyü' 34; Dârekutnî, *Sünen*, III/9; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/112.

1138 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, II/159,160; Ahmed b.Hanbel, *el-Müsned*, XXII/101; Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Kebîr*, XVII/412

1139 Bilmen, a.g.e., VI/368.

1140 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* V/261; Buhârî, Menakıb 6; İbn Mâce, Ahkâm 6; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/403; Müslim, İman 112.

1141 Bilmen, a.g.e., VI/368.

1142 Tirmizî, Birr 58.

1143 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XI/57.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Beyhakî, İbn Abbâs'tan rivayet etmiştir.¹¹⁴⁴ Münzirî, Suyûtî ve Elbânî; Abdullah b. Abbâs'tan gelen rivayetin, zayıf olduğunu belirtmişlerdir.¹¹⁴⁵

7. YEDİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRİCİ

273. HADİS

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ

Ölmüş bir müminin ruhu, borcu ödeninceye kadar mahbustur, mehcurdur.¹¹⁴⁶

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce ve Tirmizî, نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين “Mü'min ruhu, borcu ödeninceye kadar oraya takılı ve bağlıdır.” ibaresiyle Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹¹⁴⁷ Nevevî, İbn Dakîkî'l-îyd, İbn Mülakkin, İbn Hacer, Suyûtî ve Şevkânî sahih olduğunu belirtmişlerdir.¹¹⁴⁸

274. HADİS

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Hiz. Âişe anlatıyor: “Resûlullah s.a.v. bir Yahudi'den, veresiye yiyecek satın aldı. Rehin olarak zırhını verdi.”¹¹⁴⁹

Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Nesâî ve Beyhakî, Hiz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.¹¹⁵⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

275. HADİS

كَيْفَ لَا أَعْرِفُكَ وَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ لَأَنْدَارِي وَلَا تُمَارِي

1144 Beyhakî, *Şuabul-İman*, XI/16.

1145 Münzirî, *et-Tergîb ve't-Terhîb*, s.60, H.No:240, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.389, H.No:6249, Elbânî, *Zaîfû'l-Câmi*, s.610, H.No:4186.

1146 Bilmen, *a.g.e.*, VII/8.

1147 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/440,475; İbn Mâce, *Sadakat* 12; Tirmizî, *Cenaiz* 76.

1148 Nevevî, *el-Mecmû'* V/121, İbn Dakîkî'l-îyd, *el-İlmâm bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, I/276, İbn Mülakkin, *Tuhfetü'l-Muhtâc*, II/5; İbn Hacer el-Askalânî, *Tahrîcû Mişkâtî'l-Mesâbih*, III/181, H.No:2846; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.555, H.No:9281, Şevkânî, *Neylû'l-Evtâr*, V/25, H.No:1370.

1149 Bilmen, *a.g.e.*, VII/22.

1150 Buhârî, *Rehn* 2, 5, *Büyü* 14, 33, 88, *Silm* 5, 6, *İstikraz* 1, *Cihâd* 89, *Megâzi* 85; Müslim, *Musâkât* 124; İbn Mâce, *Rehin* 1; Nesâî, *Büyü* 58, 87; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/19.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Saib b. Şüreyk Mekke'nin fetih günü Hz. Peygamber'in s.a.v. yanına gelerek kendisini tanıyıp tanımadığını sorunca Hz. Peygamber: Seni nasıl tanımam! Sen benim ortağımdın, sen hayırlı bir ortaktın, ne mudaraa eder ne de mücadele ederdik.¹¹⁵¹

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce ve Ebu Dâvûd, Sâib b. Ebî Sâib'den rivayet etmişlerdir.¹¹⁵² İbn Hacer sahih hükmü vermiştir.¹¹⁵³ Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹¹⁵⁴ Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.¹¹⁵⁵

276. HADİS

يا سائبُ قد كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ

Ey Saib! Sen cahiliye devrinde birtakım işler yapardın ki senden kabul edilmezdi. Bugün ise senden kabul edilir. Onlar islama göre meşrudur.¹¹⁵⁶

İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Taberânî, Beyhakî ve Hâkim en-Nisâbü'rî, bu lafızla Sâib b. Ebî Sâib'ten rivayet etmiştir.¹¹⁵⁷ Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.¹¹⁵⁸

Bu rivayet hakkında İbn Kesir, İbn Hacer ve Heysemî, ricalinin sahih olduğu bilgisini vermişlerdir.¹¹⁵⁹

277. HADİS

يقولُ اللهُ تعالى : أنا ثالثُ الشريكينِ ما لم يَخُنْ أحدهُما صاحبه فإذا خانه خرجت م
ن بينهما

1151 Bilmen, a.g.e., VII/64.

1152 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, III/119; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned* III/125; Ebu Dâvûd, *Ticaret* 23; İbn Mâce, *Ticaret* 63; Ebû Nuaym, *Hilyetu'l-Evliya*, IX/48.

1153 İbn Hacer el-Askalânî, *el-Kâfi's-Şâf*, III/29.

1154 Elbânî, *Sahihu Süneni* İbn Mâce, II/243, H.No:2317.

1155 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., Şuayb el-Arnâvut Tahkiki, XXIV/261, H.No:15500

1156 Bilmen, a.g.e., VII/64.

1157 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, XIV/505; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, III/325; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/78; Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebir*, VII/139; Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, II/21.

1158 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXIV/261, H.No:15502

1159 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, I/99, İbn Hacer, *et-Telhîsü'l-Habîr*, III/109; İbn Kesîr, *İrşâdu'l-Fakih*, II/61.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Allah c.c buyurur ki: Biri diğerine hıyanet etmedikçe ben iki (ortağın) şerikin üçüncüsüyüm. Fakat hangisi arkadaşına hıyanet ederse ben aralarından çıkarım.¹¹⁶⁰

Ebû Dâvûd, Ebû Hureyre'den tahrîc etmiştir.¹¹⁶¹ Darekutnî mürsel olması dolayısıyla illetli bir hadis olduğunu belirtmiştir.¹¹⁶² İbn Dakîkî'l-îyd, İbn Mülakkin ve İbn Kesîr, sahih olduğunu belirtmişlerdir.¹¹⁶³

278. HADİS

من اتبع الصيد فقد غفل

Kim avlanmakla iştigal ederse gaflete düşer.¹¹⁶⁴

Ahmed b. Hanbel, Tirmizî ve Nesâî, Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmiştir.¹¹⁶⁵ İbn Hacer, sahih; Suyûtî, hasen olduğunu belirtmiştir.¹¹⁶⁶ Şuayb el-Arnâvut hasen hükmü vermiştir.¹¹⁶⁷

279. HADİS

فافضوا فإنه أعظم بركة

Şirket-i Mufavaza'da bulunun, çünkü onun bereketi pek çoktur.¹¹⁶⁸

Zeylaî garip; İbn Hacer senedine ulaşamadığı bilgisini vermiştir.¹¹⁶⁹

Yapılan incelemeler neticesinde hadis olarak temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır.

280. HADİS

لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل

Bir kavmin hanesine ekin aleti dahil oldu mu oraya zillet de dahil olur.¹¹⁷⁰

1160 Bilmen, a.g.e., VII/65.

1161 Ebû Dâvûd, Büyü 26.

1162 Dârekutnî, *Sünen*, II/623.

1163 İbn Dakîkî'l-îyd, *el-İlmam bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/537, İbn Mülakkin, *el-Bedrü'l-Münîr*, VI/621, İbn Kesîr, *İrşâdu'l-Fakîh*, II/61.

1164 Bilmen, a.g.e., VII/79

1165 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/357; Nesâî, Sayd 24; Tirmizî, Fiten 69.

1166 İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, IX/662, Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.520, H.No:8558.

1167 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., V/361, H.No:3361

1168 Bilmen, a.g.e., VII/114.

1169 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/144, H.No: 755; Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, III/475.

1170 Bilmen, a.g.e., VII/135.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Buhârî, Ebû Ümâme el-Bâhilî'den: فَقَالَ: وَرَأَى السِّكَّةَ وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الدُّلَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الدُّلَّ şeklinde tahrîc etmiştir.¹¹⁷¹

281. HADİS

فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Her hak sahibine hakkını ver.¹¹⁷²

Buhârî ve Tirmizî, Amr b. Hârice'den tahrîc etmişlerdir. Tirmizî, hasen-sahih hükmü vermiştir.¹¹⁷³ İbn Mâce, Enes b. Mâlik'ten tahrîc etmiştir.¹¹⁷⁴

Zehebî, İbn Mülakkin ve İbn Hacer sahih hükmü vermişlerdir.¹¹⁷⁵

282. HADİS

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلَكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Allahım! Bu benim yaptığım bir taksimdir ki senin Mâlik ve kadir olduğun bir taksimden dolayı beni mesul tutma.¹¹⁷⁶

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Hıbbân Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.¹¹⁷⁷ İbn Dakîkî'l-İyd, Münzirî, İbn Mülakkin, İbn Kesîr ve Suyûtî, sahih hükmü vermişlerdir.¹¹⁷⁸ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.¹¹⁷⁹ Lafız Ebû Dâvûd'a aittir. Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹¹⁸⁰

283. HADİS

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Kim ölü bir yeri canlandırırsa orası onundur.¹¹⁸¹

1171 Buhârî, Muzara' 2.

1172 Bilmen, a.g.e., VII/138

1173 Buhârî, Savm 51, Edeb 86; Tirmizî, Zühd 64.

1174 İbn Mâce, Nikâh 47.

1175 Zehebî, *Tenkihü't-Tahkik*, II/157, İbn Mülakkin, *el-Bedrû'l-Münîr*, VII/265

1176 Bilmen, a.g.e., VII/171.

1177 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, VI/144; İbn Mâce, Nikâh 47; Ebu Dâvûd, Nikâh 37,38; Tirmizî, Radâ' 42.

1178 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, X/5, H.No:4205; İbn Dakîkî'l-İyd, *el-İlmâm bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/664; Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.438, H.No:3028; İbn Mülakkin, *el-Bedrû'l-Münîr*, VIII/38; İbn Kesîr, *İrşâdû'l-Fakih*, II/185; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.497, H.No:7127.

1179 Elbânî, *İrvâu'l-Galîl*, VII/82, H.No:2018.

1180 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XXXII/46, H.No:25111

1181 Bilmen, a.g.e., VII/195

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Tirmizî ve İbn Hıbbân, Câbir b. Abdullah'tan tahrîc etmiştir.¹¹⁸² Ebû Dâvûd, Bezzâr, Saîd b. Zeyd'den tahrîc etmiştir.¹¹⁸³

İbn Mülakkin, İbn Hazm, İbn Kesîr, Aynî, İbn Hacer, Suyûtî ve Elbânî, sahih olduğu görüşünü belirtmişlerdir.¹¹⁸⁴

284. HADİS

الصَّيِّدُ لِمَنْ أَخَذَهُ

Av onu yakalayanındır.¹¹⁸⁵

Zeylaî, İbn Hamdun'un et-Tezkiratü'l-Edebiyye isimli eserinde Süfyan> Ebû Zenâd> el-'Arec> Ebû Hureyre'den merfu olarak rivayet edildiğinin anlatıldığını fakat garîb olduğunu söylemiştir.¹¹⁸⁶

İbn Hacer, Zeylaî'nin söylediklerini tekrar etmiş ve aslını bulamadığını söylemiştir.¹¹⁸⁷ Bu ifadeyi Serahsî başta olmak üzere, Kâsânî, el-Meydânî (v.1222-1826), Ali Haydar Efendi, gibi hanefî mezhebi âlimleri hadis olarak *"kitabu's-sayd"* bölümlerinde zikretmişlerdir.¹¹⁸⁸

Yapılan incelemeler neticesinde fıkıh kitaplarında kullanılan bu ifade hadis olarak temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır.

285. HADİS

السلطانُ وليُّ من لا وليَّ له

Hükümdar velisi olmayanın velisidir.¹¹⁸⁹

1182 İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/615, H.No: 5204,

1183 Bezzâr, *el-Müsne'd*, IV/86, H.No:1256; Ebû Dâvûd, *Ahkâm* 35,37

1184 İbn Mülakkin, *el-Bedrü'l-Münîr*, VI/766, İbn Kesîr, *İrşâdü'l-Fakîh*, II/69, İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/244, H.No:984; Aynî, *Umdetü'l-Kârî*, XII/174; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.509, H.No:8344, Elbânî, *İrvâü'l-Galîl*, V/353.

1185 Bilmen, *a.g.e.*, VII/195

1186 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, IV/318.

1187 İbn Hacer, *ed-Dirâye*, II/256, H.No:999

1188 Serahsî, *el-Mebsûd*, XXVII/65; Kâsânî, *Bedâiu's-Sanâ'i*, VI/256; Meydânî, *el-Lübâb*, I/346; Ali Haydar Efendi, *ed-Dürerü'l-Hukkâm*, III/312.

1189 Bilmen, *a.g.e.*, VII/289.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Hıbbân ve Beyhakî, Hz. Âişe'den, Ahmed b. Hanbel, Hz. Âişe ve Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.¹¹⁹⁰ Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹¹⁹¹

286. HADİS

أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ يَشْكُو فَسُوءَ قَلْبِهِ، قَالَ: " أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ وَتُذْرِكَ حَاجَتَكَ؟ أَرْحَمَ الْيَتِيمِ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِينَنَّ قَلْبُكَ وَتُذْرِكَ حَاجَتَكَ

H. Peygamber'e s.a.v kalbinden şikâyet eden bir adam geldi. H. Peygamber: Kalbinin kasvetten kurtulmasını ister misin? Yetimin haline acı, başını okşa, ona yediğin taamdan yedir, bu sayede kalbin yumuşar, hacetine ulaşırsın.¹¹⁹²

Taberânî; Ebû Derdâ'dan rivayet etmiştir.¹¹⁹³ Heysemî, Münzirî ve Dimyâtî; Ebû Derdâ'dan gelen rivayetin zayıf olduğunu söylemişlerdir.¹¹⁹⁴

287. HADİS

خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

H. Peygamber, Muaz'ın alacaklılarına hitaben şöyle söylemiştir: Bulduğunuzu alınız, sonra size bundan başka yoktur.¹¹⁹⁵

Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân, Ebû Said el-Hudrî'den tahrîc etmişlerdir.¹¹⁹⁶

288. HADİS

لِصَّاحِبِ الْحَقِّ الْيَدِ وَاللِّسَانِ

Hak sahibi için el ve dil vardır.¹¹⁹⁷

1190 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/250,6/47,66; İbn Mâce, Nikâh 15; Ebû Dâvûd, Nikâh 19; Tirmizî, Nikâh 14; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, IX/384, H.No:4074; Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VII/105.

1191 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXXII/200, H.No:25326

1192 Bilmen, *a.g.e.*, VI/291.

1193 Taberânî, *el-Mu'cemu'l- Kebîr*, XII/78.

1194 Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.546, H.No: 3868; Dimyâtî, *el-Mütrecü'r-Rabih*, s.726, H.No:1509; Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VIII/163.

1195 Bilmen, *a.g.e.*, VII/302.

1196 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsned*, III/36; Müslim, *Müsakat* 19; İbn Mâce, *Ahkâm* 25; Ebû Dâvûd, *Büyu* 58; Nesâî, *Büyu*30; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/409, H.No:5033.

1197 Bilmen, *a.g.e.* VII/305.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Dârekutnî, Ebû Ali es-Saffâr > Abbâs b. Muhammed > Ebû Asım > Sevr b. Yezid > Mekhûl senediyle ve لسانِ الْحَقِّ يد ولسانِlafzıyla mürsel olarak rivayet etmiştir.¹¹⁹⁸305-7

Ebû 'Anbe el-Havlânî'den gelen rivayete İbn 'Adî, İbnu'l-Kayserânî, münker, Zeylâî, İbn Hacer ise Mekhûl rivayetini mürsel olarak değerlendirmiştir.¹¹⁹⁹ Bu hadis fıkıh kitaplarında, Serahsî, Kâsânî, tarafından kullanılmıştır.¹²⁰⁰

289. HADİS

لي الواجد ظلم يُحلَّ عِرضَهُ وعقوبته

Borcunu ödemeye kadir kimsenin bunu ödemeyip geciktirmesi zulümdür ki hapis cezasını gerektirir.¹²⁰¹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Nesâî, Amr b. Şerîd'den tahrîc etmişlerdir.¹²⁰²

290. HADİS

لا يحلُّ مالٌ امرئٍ إلا بطيبٍ نفيسٍ منه

Bir Müslümanın malı kendi rızası dışında başkasına helal değildir.¹²⁰³

Darekutni, Enes b. Mâlikten, Beyhakî ve İbn Hıbbân Ebû Humey'den bu manada hadis rivayet etmişlerdir.¹²⁰⁴ İbn Mülakkin birden çok senetle rivayet edildiği bilgisini vermiştir.¹²⁰⁵ Nevevî, Ebû Hurre er-Rakkâşî'den rivayet edildiğini ve zayıf olduğunu söylemiştir.¹²⁰⁶ İbn Hacer Enes b. Mâlik'ten hasen olarak rivayet edildiği bilgisini vermiştir.¹²⁰⁷ Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹²⁰⁸

1198 Dârekutnî, *Sünen*, V/415.

1199 İbn 'Adî, *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, VII/534, İbnu'l-Kayserânî, *Zahîratü'l-Huffâz*, IV/1937, H.No:4441, Zeylâî, *Nasbu'r-Râye*, IV/166, İbn Hacer el-Askalânî, *İthâfu'l-Mehere*, XIX/559.

1200 Serahsî, *el-Mesbûr*, XIII/293; Kâsânî, *Bedâiu's-Sanâ'i*, VII/174; İbn Nuceym, *el-Bahru'r-Râik*, VIII/152.

1201 Bilmen, *a.g.e.*, VII/308.

1202 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, IV/222; Buhârî, *İstikraz* 13; İbn Mâce, *Sadakat* 18; Ebû Dâvud, *Efdiye* 29; Nesâî, *Büyü* 100.

1203 Bilmen, *a.g.e.*, VII/333

1204 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VIII/316, İbn Hıbban, *es-Sahih*, VIII/153, H.No:5978

1205 İbn Mülakkin, *el-Bedrü'l-Müntr*, VI/695

1206 Nevevî, *el-Mecmu'*, IX/53,54

1207 İbn Hacer, *Tahrîcü Mişkâtî'l-Mesâbih*, III/193, H.No:2875

1208 Elbânî, *İrvâu'l-Galil*, V/289, H.No:1459

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

291. HADİS

سِيَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَفَتَالُهُ كَفَرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحَرَمَةِ دَمِهِ

Müslümana sövmek fısktır. Onu öldürmeyi caiz görmek küfürdür, malının hürmeti de nefsin hürmeti gibidir ki istihlali küfre götürür.¹²⁰⁹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân, Abdullah b. Mes'ud'dan tahrîc etmişlerdir.¹²¹⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

292. HADİS

لَيْسَ لِعِرْزٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Zalim bir damar için hak yoktur.¹²¹¹

Ebû Yusuf, Hz. Âişe'den sahih; Mâlik b. Enes, Ebû Dâvûd, Bezzâr, Saîd b. Zeyd'den; Tirmizî, hasen-garip olarak rivayet etmişlerdir.¹²¹²

İbn Hazm, İbn Mülakkin, Aynî, İbn Dakîki'l-îyd, İbn Kesîr, Suyûtî, Şevkânî, Elbânî, sahih kabul etmişlerdir.¹²¹³

293. HADİS

مَنْ غَضِبَ شَبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِائَةَ أَرْضَيْنِ

Bir kimse başkasına ait yerden bir karış gasp ederse Allah c.c. kıyamet günü boynunda bir bukağı ile yedi kat yerde dolaştırır.¹²¹⁴

1209 Bilmen, a.g.e., VII/333.

1210 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/178,385; Buhârî, İman 36, Edeb 44; Müslim, İman 116; İbn Mâce, Fiten 4; Tirmizî, Bir 51; Nesâî, Tahrim 27; İbn Hıbban, *es-Sahih*, XIII/266, H.No: 5939.

1211 Bilmen, a.g.e., VII/338, 348.

1212 Ebu Yusuf, *Kitabu'l-Harac*, s.64; Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Akziye 26; Ebû Dâvûd, *Ahkâm* 35,37, H.No:3073; Tirmizî, *Ahkâm* 38; H.No:1378 Bezzâr, *el-Müsned*, IV/86, H.No:1256.

1213 İbn Hazm, *el-Muhalla*, VIII/136; İbn Mülakkin, *el-Bedrû'l-Münir*, VI/766; İbn Dakîki'l-îyd, *el-İlmâm bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/560; Aynî, *Nuhabû'l-Efkâr*, XVI/347; İbn Kesîr, *İrşâdû'l-Fakih*, II/69; Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s. 509, H.No:8344; Şevkânî, *es-Seylû'l-Cerrâr*, I/657; Elbânî, *Sahihû'l-Câmi*, II/1036, H.No:5976.

1214 Bilmen, a.g.e., VII/342.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Sa'd b. Zübeyr'den Ahmed b. Hanbel, Müslim, Tirmizî, Bezzâr, İbn Hıbbân, tahrîc etmişlerdir. Ahmed b.Hanbel'in rivayetleri aynı manada olup من أظلم - من أخذ şeklinde başlamaktadır.¹²¹⁵

294. HADİS

الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Nimet, sorumluluk mukabilidir.¹²¹⁶

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Hıbbân ve Beğavî, Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.¹²¹⁷ Şuayb el-Arnâvut sahih hük-müvermiştir.¹²¹⁸

295. HADİS

الظَّالِمُ لَا يُظْلَمُ

Zulm ve zulme karşılık zulüm yoktur.¹²¹⁹

Hadis olarak verilen metin şu şekildedir:

قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يُظْلَمُ إِلَّا نَفْسَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَذَبْتَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ النُّجَبَارَى لَتَمُوتُ فِي وَكْرَهَا مِنْ ظُلْمِ الظَّالِمِ

Bu rivayeti İbn Ebî'd-Dünya, Yahya b. Ebî Kesir'den mevkûf olarak rivayet etmiştir.¹²²⁰ Yapılan incelemeler neticesinde hadis olarak verilen metnin Ebû Hureyre'ye ait bir söz olduğu (mevkûf) ve sahih olduğu kanaati oluşmuştur.

296. HADİS

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ

1215 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/187,188,189; Müslim, *Müskat* 137; Bezzâr, *el-Müsned* IV/87, H.No:1257; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/566, H.No:5163 Tirmizî, *Diyyet* 21.

1216 Bilmen, *a.g.e.*, VII/34, 350.

1217 Ahmed b.Hanbel, *el-Müsned*, VI/49; Ebû Dâvûd, *Büyu'* 71; Tirmizî, *Büyu'* 53; Nesâî, *Büyu'* 15; İbn Mâce, *Ticarât* 43; Beğavî, *Şerhu's-Sünne*, IV/321, İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/298, H.No:4927.

1218 Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XXXX/272, H.No:24224

1219 Bilmen, *a.g.e.*, VII/350.

1220 İbn Ebî'd-Dünyâ, *el-'Ukûbât*, I/178, H.No:269.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Sizden biriniz kardeşinin malını şaka yolu veya ciddi olarak alı-vermesin. Kim kardeşinin velev ki asası bile olsa izni olmadan alırsa onu hemen geri versin.¹²²¹

Ebû Dâvûd, Yezîd b. Saîd'den hasen, Tirmizî hasen-garip olarak rivayet etmiş ve Şevkânî delil için kullanılabileceğini belirtmiştir.¹²²² İbn Hacer ve Aynî, hasen hükmü vermişlerdir.¹²²³

297. HADİS

بِهَيْمَةٍ لَا يُعْقَلُ

Hayvanın sebep olduğu zarar akilesi tarafından değil sahibince tazmin edilir.¹²²⁴

İbn Ebî Şeybe, Hz. Ebûbekir'den mevkûf olarak nakletmiştir.¹²²⁵

298. HADİS

مَنْ أَصَابَ الْعُجْمَاءَ غَرِيمٌ

Hayvanlara teaddide bulunan kıymetlerini öder.¹²²⁶

Bilmen'in Ebû Hureyre'nin rivayet ettiğini ifade ettiği bu söz temel hadis kitaplarında bulunamamıştır. Ancak العجماء جرحها جبار lafzıyla merfû ve sahih bir hadis bulunmaktadır ki 4v. Hadiste tahrîci yapılmıştı.

8. SEKİZİNCİ CİLTTE BULUNAN HADİSLERİN TAHRÎCİ

299. HADİS

قال عمر رضي الله عنه: زُودُوا الخصومَ حتى يَصْطَلَحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الصُّغَائِنَ

Davacıları sulh yapmaya imale ediniz. Çünkü davalarını hükmen hall ve feshetmek, aralarında adavet ve husumet getirir.¹²²⁷

1221 Bilmen, *a.g.e.*, VII/358.

1222 Tirmizî, Fiten 3; Ebu Dâvûd, Edeb 85; Şevkânî, *Neylû'l-Evtâr*, VII/211, H.No:2416.

1223 İbn Hacer, *Tahrîcû Mişkâtî'l-Mesâbih*, III/194, H.No:2877; Aynî, *Nuhabû'l-Efkâr*, XIII/251.

1224 Bilmen, *a.g.e.*, VII/395.

1225 İbn Ebî Şeybe, *Musannef*, Kitâbü'd-Diyât, IX/127, H.No:27827

1226 Bilmen, *a.g.e.*, VII/395

1227 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/8.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

H.z.Ömer'in söylediği bu söze Beyhakî munkatı, İbn Hazm ise sahih değildir hükmü vermiştir.¹²²⁸

300. HADİS

أَذَلَّ اللَّهُ مِنْ أَدَلَّ نَفْسَهُ

Nefsini zelil edeni Allah'da c.c. zelil eder.¹²²⁹

Bilmen'in hadis olarak verdiği metin, Keşfü'l Hafâ'da geçmektedir. Aclûni herhangi bir hüküm vermemiştir. Metinden sonra لينظر (bakılsın) ifadesini kullanmıştır.¹²³⁰

301. HADİS

قُلْ الْحَقُّ وَإِلَّا فَاسْكُتْ

Ya hakkı söyle veya sus!¹²³¹

Bu ifade kelimam-ı kibar kabilinden söylenmiş olup, temel hadis kaynaklarında hadis olarak bulunamamıştır. Bu manaya gelen من كان يؤمن بالله واليوم من كان يؤمن بالله واليوم hadisi ise Buhârî, Müslim, Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel farklı senet ve benzer lafızlarla rivayet etmiştir.¹²³² Hadis müttefakun aleyhtir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde قُلْ الْحَقُّ وَإِلَّا فَاسْكُتْ şeklinde hadis kitaplarında henüz bulunamamış ancak o manada sahih bir hadis olduğu kanaati oluşmuştur.

302. HADİS

إنما أنا بشرٌ ، وإنكم تختصمون إليَّ ، فلعَلَّ بعضكم أن يكونَ الحَبْحَبَةُ من بعضٍ ، فأقضي له على نحو ما

أسمع منه ، فمن قضيتُ لهبشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنَّ منه شيئاً ، فإنما أقطعُ له قطعةً من النار

Bende sizin gibi insanım. Siz muhakeme için bana müracaat edersiniz, olabilir ki bazınız iddiasını ispat etme konusunda diğerinizden

1228 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, VI/66, İbn Hazm, *el-Muhallâ*, IX/423.

1229 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/21.

1230 Aclûni, *Keşfü'l-Hafâ*, I/105, H.No:248.

1231 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/80.

1232 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/346; Buhârî, Edeb 31; Müslim, İman 47; Dârimî, Et'ime 11; İbn Mâce, Edeb 4; Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyame 50.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

daha fatin, daha kudretli olur. Dolayısıyla bende ondan işitdiğime göre onun lehine karar verebilirim. Şimdi ben bir kimseye kardeşinin hakkından bir şey ile hükmedersem ona ateşten bir parça kesip ayırmış olurum.¹²³³

İmam Şâfiî, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Ümmü Seleme b. Ebî Ümeyye'den tahrîc etmişlerdir.¹²³⁴

303. HADİS

من احتاز شيئاً عشر سنين فهو له

Kim bir şeyi on sene ihraz ederse bu onundur.¹²³⁵

Ebû Dâvûd, Zeyd b. Eslem'den mürsel olarak nakletmiştir.¹²³⁶ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.¹²³⁷

304. HADİS

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

Yemin, yemini ettirenin niyetine göredir.¹²³⁸

Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî, Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹²³⁹ Suyûtî ve Zürkânî, sahih hükmü vermişlerdir.¹²⁴⁰

305. HADİS

من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله

Kim yemin edecek olursa ancak Allah'a c.c. yemin etsin.¹²⁴¹

1233 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/90.

1234 İmam Şâfiî, *el-Ümm*, VIII/185, H.No:3061; Buhârî, Mezalim 16, Şehadet, 27; İbn Mâce, Ahkâm 5; Ebû Dâvûd, Kaza 7; Tirmizî, Ahkâm 11; İbn Hıbban, *es-Sahih*, XI/461, H.No:5072.

1235 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/8116.

1236 Ebû Dâvûd, *Merâsîl*, I/285, H.No:393.

1237 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Za'ife*, X/430, H.No:4853.

1238 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/187.

1239 Müslim, Kitabu'l Eymân, 21; İbn Mâce, Keffaret 14; Ebû Dâvûd, Eymân 8; Tirmizî, Ahkâm 19.

1240 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, 591, H.No:10029; Zürkânî, *Muhtasaru'l-Makâsîd*, s.240, H.No:1235.

1241 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/189.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, İbn Mâce, Ebu Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân, Abdullah b. Ömer'den tahrîc etmişlerdir.¹²⁴²

306. HADİS

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَنبَرِي هَذَا بِيَمِينِ آئِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Her kim minberim üzerinde yalan yere yemin ederse, ateşten oturacağı yere hazırlansın.¹²⁴³

İmam Şâfiî ve Mâlik b. Enes, Hişam b. Hişam'dan aynı manada من حلف من حلفadesiyle İbn Hıbbân, Câbir b. Abdullah'tan tahrîc etmişlerdir.¹²⁴⁴

İbn Mâce ve Ebû Dâvûd, Câbir b. Abdullah'tan لا يحلف أحد عند منبري Kim, bir yeşil misvak هذا على يمين آئمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار için bile olsa benim şu minber'im yanında bile bile yalan yere yemin ederse, ateşten oturmağımı hazırlasın" şeklinde rivayet etmişlerdir.¹²⁴⁵ İbn Mülakkin, İbn Hazm ve İbn Dakîkî'l-îyd, sahih hükmü vermişlerdir.¹²⁴⁶

307. HADİS

لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهَدَ الزُّورَ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ

Allah yalancı şahid için (cehennem) ateşi vâcib kılmadıkça onun ayakları (yerinden) ayrılamayacaktır.¹²⁴⁷

İbn Mâce, İbn Ömer'den tahrîc etmiştir.¹²⁴⁸ Suyûtî, sahih hükmü vermiştir.¹²⁴⁹

308. HADİS

1242 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Nüzur 14; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, I/47; Dârimî, Nüzur 6; Buhârî, Menakıbu'l-Ensar 26, Edeb 74, İman 4, Tevhid 13; İbn Mâce, Keffaret 2; Ebû Dâvûd, İman 4; Tirmizî, Nüzûr 9; Nesâî, Eymân 4; İbn Hıbban, *es-Sahih*, X/205, H.No:4362.

1243 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/189.

1244 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Akziye 8, H.No:1434; İmâm Şâfiî, *el-Ümm*, VIII/88, H.No:3031; İbn Hıbban, *es-Sahih*, X/210, H.No:4368.

1245 Ebû Dâvûd, Eymân 17; İbn Mâce, Ahkâm 9.

1246 İbn Mülakkin, *Tuhfetü'l-Muhtâc*, I/412, H.No:1496; İbn Dakîkî'l-îyd, *el-İlmâm bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, II/817, İbn Hazm, *el-Muhallâ*, VIII/37.

1247 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/160.

1248 İbn Mâce, Ahkâm 32.

1249 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, II/233.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

الكبائر: الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس

Büyük günahlar; Allah'a c.c. şirk koşmak, ana babaya asi olmak, masum bir insanı öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.¹²⁵⁰

Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, Nesâî ve Tirmizî, Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.¹²⁵¹

309. HADİS

اليمين الفاجرة تدع الديار بلائع

Yalan yere yapılan yemin, yurtları harabeye çevirir, cemiyeti dar-madağınkeder.¹²⁵²

Kudâî, İsmail b. Abdurrahman es-Safâr > Ali b. Abdullah b. el-Fazl > Muhammed b. Cafer b. Habîb > Cafer b. Humeyd > Ali b. Zabyân > Ebû Hanîfe > Nâsîh b. Abdullah > Yahya b. Ebû Kesîr > Ebû Seleme > Ebû Hureyre senediyle rivayet etmiştir.¹²⁵³ Beyhakî, Ebû Hureyre'den rivayet etmiştir.¹²⁵⁴

İbn Mülakkin, Ebû Hureyre'den rivayet edildiğini ve illetli olduğunu belirtmiştir.¹²⁵⁵ Suyûtî, hasen olduğunu söylemişlerdir.¹²⁵⁶

310. HADİS

من افطع مال أخيه بيمين فاجرة؛ فليتبوأ مقعده من النار

Her kim bir kardeşinin malını yalan bir yeminle gasbeder, onun elinden çıkarırsa ateşten oturacağı yere hazırlansın.¹²⁵⁷

Hâkim en-Nisâbü'rî, Muhammed b. Sâlih b. Hânî > Ebû Saîd Hasan b. Abdussamed > Yahya b. Yahya ve Amr b. Zûrâre > Saîd b. Seleme > İsmail b. Ümeyye > Ömer b. Ata' > Ubeyd b. el-Bursâî senediyle ve bu lafızla

1250 Bilmen, a.g.e., VIII/190.

1251 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/201; Dârimî, *Diyat* 9; Buhârî, *Edeb* 6, *İman* 16, *Diyet* 2; Tirmizî, *Tefsiru's-Sure* 4; Nesâî, *Tahrim* 3, *Kasame* 48.

1252 Bilmen, a.g.e., VIII/190.

1253 Kudâî, *Müsned-ü Şihab*, I/176.

1254 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, X/35.

1255 İbn Mülakkin, *el-Bedrü'l-Münîr*, VIII/194.

1256 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.466, H.No:7601.

1257 Bilmen, a.g.e., VIII/190.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

tahrîc etmiştir.¹²⁵⁸ Aynî, Hâkim'in rivayetini aktarmış ve sahih olduğunu ifade etmiştir.¹²⁵⁹

Münzirî, Hâris b. Bursâî'den rivayet edildiğini sahih olduğunu söylemiştir.¹²⁶⁰ İbn Hibbân; Amr b. Abdülvehhab'ın infirad ettiğini söylemiştir.¹²⁶¹ Elbânî, sahih hükmü vermiştir.¹²⁶²

311. HADİS

إِنَّ الْمَقْسُطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَثُّوا

Adil olanlar, hükümlerinde, ehil ve aileleri hakkında ve memur oldukları hususlarda adaletde bulunanlar; Allah'ın c.c. katında nurdan minberler üzerindedirler.¹²⁶³

Ahmed b. Hanbel, Müslim ve Nesâî, Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.¹²⁶⁴

312. HADİS

عِبَادَةُ سَاعَةٍ مِنَ الْمَلِكِ الْعَادِلِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً مِنْ غَيْرِهِ

Adil bir hükümdarın bir saatlik ibadeti, başkasının yetmiş senelik ibadetine muadil bulunur.¹²⁶⁵

Deylemî, "hükümde bir an adil olmak yetmiş yıl ibadetten daha hayırlıdır." lafzıyla Ömer b. Hattab'dan rivayet etmiştir.¹²⁶⁶ Aclûnî bu bilgiyi aktarmıştır.¹²⁶⁷ Zeylaî, İbn Abbâs'tan İbn Râhûye'nin "يوم من إمام عدل أفضل من عبادة ستين سنة" *Adil imamın bir günü abidin altmış yılından daha faziletlidir* şeklinde rivayet ettiğini bildirmiştir.¹²⁶⁸ Ayrıca Taberânî, bu lafızla İkrime'den rivayet etmiştir.¹²⁶⁹

1258 Hâkim en-Nisâbü'rî, *el-Müstedrek ale's-Sahihayn*, VI/295.

1259 Aynî, *Umdetü'l-Kârî*, XIX/22.

1260 Münzirî, *et-Terğîb ve't-Terhîb*, s.415, H.No:2851.

1261 İbn Hibbân, *es-Sahih*, Kitabu'l-Gasb, XI/570, H.No:5165.

1262 Elbânî, *Sahihu't-Terğîb*, II/173; H.No:1834.

1263 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/207.

1264 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsne'd*, II/160; Müslim, *İmare* 18; Nesâî, *Edebu'l-Kudat* 1.

1265 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/207.

1266 Deylemî, *Firdevs*, III/52, H.No:4133.

1267 Aclûnî, *Keşfü'l-Hafa*, II/67, H.No:1721.

1268 Zeylaî, *Nasbu'r-Râye*, IV/67.

1269 Taberânî, *el-Mu'cemu'l-Kebîr*, XI/337, H.No:11932.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

313. HADİS

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Hiz.Âişe'den rivayetle; Ebu Süfyan'ın zevcesi Hind Hiz. Peygambere gelerek kocasının cimri olduğunu söyleyip onun malından gizlice almasında bir günah olup olmadığını sormuş, Hiz. Peygamber; “Kocanın malından onun bilgisi dışında sana ve çocuklarına yetecek miktarda dine ve örf'e uygun olarak al” demiştir.¹²⁷⁰

Dârimî, Buhârî, İbn Mâce ve Nesâî, Hiz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.¹²⁷¹

314. HADİS

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Zulme uğramış kimsenin bedduasından sakının. Çünkü bu dua ile Allah c.c. arasında perde yoktur.¹²⁷²

Müslim, Mu'az b. Cebel'den sahih, Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Buhârî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî; Abdullah b. Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.¹²⁷³ Hadis müttefakun aleyhtir.

315. HADİS

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُمْلِهِ

Allah c.c. zalim için bir müddet verir. Fakat onu yakaladımı kurtuluş imkanı bırakmaz.¹²⁷⁴

Buhârî, Müslim ve İbn Mâce, Ebû Mûsâ el-Eşarî'den tahrîc etmişlerdir.¹²⁷⁵ Hadis müttefakun aleyhtir.

316. HADİS

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1270 Bilmen, a.g.e., VIII/231.

1271 Dârimî Nikâh 54; Buhari Buyu 95; İbn Mace, Ticarat 65, Nesâî, Guzâ, 21.

1272 Bilmen, a.g.e., VIII/207.

1273 Mâlik b. Enes, Muvatta, Da'vetu'l-Mazlum 1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III/153; Dârimî, Zekât 1; Buhârî, Zekât 63, Cihad 180, Mezalim 9; Müslim, İman 29; İbn Mâce, Zekât 1; Ebû Dâvud, Zekât 5; Tirmizî, Zekât 6; Nesâî, Zekât 1.

1274 Bilmen, a.g.e., VIII/208.

1275 Buhârî, Tefsiru's-Sünne 11; Müslim, Birr 62; İbn Mace, Fiten 22.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet günü karanlıklarındandır.¹²⁷⁶

Ahmed b. Hanbel, Darimî ve Müslim, Ebû Câbir b. Abdullah'dan, Abdullah b. Amr'dan tahrîc etmişlerdir.¹²⁷⁷

317. HADİS

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Allah c.c. rüşveti alan ve verene lanet etmiştir.¹²⁷⁸

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Tirmizî ve İbn Hıbbân, Ebû Hureyre'den; tahrîc etmişlerdir.¹²⁷⁹ Elbânî ve Şuayb el-Arnâvut sahih hükmü vermiştir.¹²⁸⁰

318. HADİS

الْقَضَاءُ بِالْحَقِّ مِنْ أَفْزَى الْفَرَائِضِ

Hakkaniyet üzere hüküm vermek Allah'ın farzlarının en kuvvetlilerindendir.¹²⁸¹

Serahsî, Mebsut isimli kitabında bu ifadeyi kullanmıştır.¹²⁸² Serahsî'nin kullandığı ve Bilmen'in zikrettiği bu ifade, temel hadis kaynaklarında hadis metni olarak bulunamamıştır.

319. HADİS

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ

Kadılağa geçen veya insanlar arasında hüküm vermekle görevli kimse bıçaksız boğazlanmış gibidir.¹²⁸³

İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹²⁸⁴ Tirmizî garib hükmü vermiştir. Elbânî sahih hükmü vermiştir.¹²⁸⁵ Taberânî,

1276 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/208.

1277 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/92; Dârimî, *Siyer* 73; Müslim, *Birr* 56,57.

1278 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/208.

1279 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/164; İbn Mâce, *Ahkâm* 2; Tirmizî, *Ahkâm* 9; İbn Hıbbân, *es-Sahih*, XI/467, H.No:5076.

1280 Elbânî, *Sahihu Süneni İbn Mâce*, II/250, H.No:2342; Ahmed b. Hanbel, *a.g.e.*, XV/8, H.No:9021

1281 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/210.

1282 Serahsî, *Mebsût*, *Kitabü Edebi'l-Kâdî*, XVI/59.

1283 Bilmen, *a.g.e.*, VIII/212.

1284 İbn Mâce, *Ahkâm* 1; Ebû Dâvûd, *Kaza* 1; Tirmizî, *Ahkâm* 1;

1285 Elbânî, *Sahihu Süneni't-Tirmizî*, III/325, H.No:1325

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Mes'ade b. Sa'd > İbrahim b. Münzir > İshak b. Ca'fer b. Muhammed > Abdullah b. Cafer el-Mahremî > Osman b. Muhammed > Said el-Makburî > Babası > Ebû Hureyre senediyle ve لَيْلِي الْقَصَاءَ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ lafzıyla tahrîc etmiş ve râvîlerden İbrahim b. Münzir'in rivayetinde tek kaldığını belirtmiştir.¹²⁸⁶ Dârekutnî Ebû Hureyre'den tahrîc etmiştir.¹²⁸⁷

320. HADİS

القُصَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَهوَ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارٌ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فَيَالنَّارَ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ وَفِي النَّارِ

Kâdılar üç kısımdır. Bir kısmı cennettedir. İki kısmı da ateştedir. Şöyleki cennette olanlar, hakkı bilip onunla hükm edenlerdir. Hakkı bildiği halde hükmünde zulm eden kimse ise ateştedir. İnsanlar arasında cehalet üzere hükm eden hâkim de ateştedir.¹²⁸⁸

İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Büreyde b. el-Husayb el-Eslemî'den tahrîc etmiştir.¹²⁸⁹ İbn Mülakkin, İbn Kesir, Elbânî sahih, İbn Hacer, hasen hükmü vermişlerdir.¹²⁹⁰ Lafız Ebû Dâvûd'a aittir.

321. HADİS

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَهُوَ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَهُوَ أَجْرٌ

Hâkim hüküm için ictihad eder şayet verdiği kararda isabetli olursa iki ecir vardır. Şayet ictihat ettiği hükümde hata ederse bir ecir vardır.¹²⁹¹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Nesâî, Amr b.el-As'tan tahrîc etmişlerdir.¹²⁹² Hadis müttefakun aleyhtir.

322. HADİS

1286 Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsât, IX/49

1287 Dârekutnî, es-Sünen, V/363.

1288 Bilmen, a.g.e., VIII/212

1289 İbn Mâce, Ahkâm 3; Ebû Dâvûd, Kaza 1; Nesâî, es-Sünenü'l-Kübrâ, Kaza H.No:5791; Tirmizî, Ahkâm 1.

1290 İbn Mülakkin, Tuhfetü'l-Muhtâc, II/569, H.No:1765; İbn Kesir, İrşâdû'l-Fakih, II/390; İbn Hacer, Tahrîcû Mişkâtî'l-Mesâbih, III/478, H.No: 3662; Elbânî, İrvâu'l-Ğalil, VIII/235, H.No:2614;

1291 Bilmen, a.g.e., VIII/212.

1292 Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, IV/204,205; Buhârî, İ'tisam 21; Müslim, Akziye 15; İbn Mâce, Ahkâm 3; Ebû Dâvûd, Akziye 2; Nesâî, Ahkâm 2.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله
ورسوله والمؤمنين

Bir kimse Müslümanların işlerinden bir şeye tevelli eder, o hususta yetkili kimse olur; şayet daha ehil bir kimse varken başkasını görevlendirirse Allah'a c.c. Peygamberine s.a.v ve bütün müminlere ihanet etmiş olur.¹²⁹³

Beyhakî ve Taberânî, İbn Abbâs'tan tahrîc etmişlerdir.¹²⁹⁴ Heysemî, Taberânî'nin rivayetinde bir râvînin meçhul olduğunu diğerlerinin güvenilir olduğunu ifade etmiştir.¹²⁹⁵ Hâkim en-Neysâbüri bu rivayeti مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صِرَافًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ lafzıyla tahrîc etmiştir.¹²⁹⁶

323. HADİS

أَطِيعِ الْأَمِيرَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجْدَعًا

Emire, itaat et velev ki burnu kulağı kesilmiş bir köle olsun.¹²⁹⁷

Bu manaya uygun Ahmed b. Hanbel, Müslim ve İbn Mâce; Ebû Zer'den şu hadisi tahrîc etmişlerdir: أَمَرَ نَبِيَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: اسْمَعْ وَأَطِيعْ وَلَوْ عَبْدًا مُجْدَعًا الْأَطْرَافَ Müslim'in lafzı ise وَلَوْ لِحَبِشِي مُجْدَعِ الْأَطْرَافِ şeklinde gelmiştir.¹²⁹⁸

324. HADİS

لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ

İşlerini kadına havale eden bir kavim felah bulmaz.¹²⁹⁹

Buhârî, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân; Nafi' b. el-Hâris'ten tahrîc etmişlerdir.¹³⁰⁰

325. HADİS

1293 Bilmen, a.g.e., VIII/213.

1294 Beyhakî, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, X/118, Taberânî, *el-Mucemu'l-Evsât*, X/114.

1295 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, V/214.

1296 Hâkim en-Nisâbüri, *el-Müstedrek ales-Sahihayn*, IV/93.

1297 Bilmen, a.g.e., VIII/218.

1298 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/12; Müslim, *İmare* 36; İbn Mâce, *Cihad* 39.

1299 Bilmen, a.g.e., VIII/218.

1300 Buhârî, *Meğazi* 82; Tirmizî, *Fiten* 75; Nesâî, *Kaza* 8; İbn Hıbban, *es-Sahih*, X/375,

H.No: 4516.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

إذا ابتلي أحدكم بالقضاء ، فليُسَوِّ بينهم في الجلوس والنظر ، والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين دون الآخر

Sizden biriniz kaza ile mübtela olunca hasımları arasını oturtmakta, nazarda, işaretde müsavi tutsun, sesini iki hasımdan yalnız birine karşı yükseltmesin.¹³⁰¹

İshak b. Râhûye, Bakiyy b. el-Velîd < Ebû Muhammed > Ebûbekir (Benitemim'in mevlası) > Ata' b. Yesâr > Ummu seleme > senediyle benzer bir lafızla rivayet etmiştir.¹³⁰² Ebû Ya'lâ el-Mevsilî, Halid b. Mirdâs > İsmail b. Ayyaş > Abbad b. Kesir > Ebû Abdullah > Ata' b. Yesâr > Ummü Seleme senediyle rivayet etmiştir. Hüseyin Selim Esed, senedine zayıf hükmü vermiştir.¹³⁰³

Ümmü Seleme Hind b. Ebî Ümeyye'den gelen rivayete Zeylâî, başka rivayetleri de var demiştir.¹³⁰⁴ Heysemî Abbâd b. Kesir es-Sekafî'nin zayıf olduğunu ifade etmiştir.¹³⁰⁵ Elbânî zayıf hükmü vermiştir.¹³⁰⁶

326. HADİS

تتكافأ دماءُهم وأموالُهم وأعراضُهم وهم يدُعلى مَنْ سواهم

Müslümanların kanları malları ırz ve namusları eşittir. Onlar başkalarına karşı bir el gibi tek vücuttur.¹³⁰⁷

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Nesâî; Ali b. Ebî Tâlib'ten tahrîc etmişlerdir.¹³⁰⁸

327. HADİS

إنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

Sizden evvelki kavimleri helak eden durum, onların mevki sahiplerinden biri hırsızlık yaptığı zaman serbest bırakılırdı. Zayıf, mevki

1301 Bilmen, a.g.e., VIII/220.

1302 İshak b. Râhûye, *el-Müsned*, IV/82-83.

1303 Ebû Ya'lâ el-Mevsilî, *el-Müsned*, X/264, 12/356.

1304 Zeylâî, *Nasbu'r-Râye*, IV/74.

1305 Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, IV/200.

1306 Elbânî, *es-Silsiletü'z-Za'ife*, V/219, H.No:2195.

1307 Bilmen, a.g.e., VIII/221.

1308 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, I/119, 122; İbn Mâce, Diyet 31; Ebû Dâvûd, Cihad 147, Diyet 11; Nesâî, Kasame 10,13,

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

sahibi olmayan birisi hırsızlık yaptığı zaman hakkında hırsızlık cezası uygulanırdı.¹³⁰⁹

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve İbn Hıbbân; Hz. Âişe'den tahrîc etmişlerdir.¹³¹⁰ Hadis müttefakun aleyhtir.

328. HADİS

لا تقضي القاضي بين اثنين وهو غضبانُ

Hâkim, iki kişi arasında sinirli olduğu halde hüküm vermemelidir.¹³¹¹

Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Hıbbân; Hz. Ebubekir'den tahrîc etmişlerdir.¹³¹² Hadis müttefakun aleyhtir.

329. HADİS

لا يقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر

İki davalının ikisini de dinlemeden biri lehine hüküm verme.¹³¹³

İbn Hacer, Ali b. Ebî Talip'ten gelen rivayete hasen hükmü vermiştir.¹³¹⁴

إِذَا تَقَاصَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي
şeklinde gelen rivayeti Ahmed b. Hanbel ve Tirmizî, tahrîc etmiştir.¹³¹⁵

330. HADİS

من أفتي بفتيا بغير علمٍ كانَ إثمٌ ذلك على الذي أفتاه

Bir kimseye cahil bir şekilde fetva veren kimse verdiği bu fetvanın günahını üzerine almış olur.¹³¹⁶

1309 Bilmen, a.g.e., VIII/221.

1310 Buhârî, Enbiya 54, Megazi 53, Hudud 12; Müslim, Hudud 8; Tirmizî, Hudud 6; İbn Hıbbân, es-Sahih, X/248, H.No:4402.

1311 Bilmen, a.g.e. VIII/224

1312 Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, 5/36; Buhârî, Ahkâm 13; Müslim, Akziye 16, İbn Mâce, Ahkâm 4; Tirmizî, Ahkâm 7; Ebû Dâvûd, Kaza 9; Nesâî, Edebü'l-Kaza 32; İbn Hıbbân, es-Sahih, XI/450, H.No:5063-5064.

1313 Bilmen, a.g.e., VIII/233.

1314 İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VIII/65; XIII/171.

1315 Ahmed b. Hanbel, el-Müsne'd, III/11, Tirmizî, Ahkâm 5.

1316 Bilmen, a.g.e., VIII/253.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvûd; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹³¹⁷
Şuayb el-Arnâvut zayıf hükmü vermiştir.¹³¹⁸

331. HADİS

إِحْتَرَسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

İnsanlar hakkında kötü zandan sakınınız¹³¹⁹

Enes b. Mâlik rivayetine Taberânî ve Heysemî, Bakıyye'nin teferrüd ettiği bilgisini verirken İbn 'Adî, Zehebî, Mu'aviye el-Trablûsî'nin rivayetlerinde problemli olduğunu belirtmiştir.¹³²⁰

İbn Hacer, Suyûtî ve Elbânî zayıf hükmü vermişlerdir.¹³²¹

332. HADİS

هُوَ الطَّهُّورُ مَأْوُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Deniz suyu temiz ve temizleyici, ölüsü helaldir.¹³²²

Mâlik b. Enes, Dârimî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî; Ebû Hureyre'den tahrîc etmişlerdir.¹³²³

333. HADİS

الصُّلْحُ سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

Sulh hükümlerin efendisidir.¹³²⁴

Rebî' b. Habîb, Ebû Ubeyde'nin rivayetini merfu olarak nakletmiştir.¹³²⁵

334. HADİS

1317 Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/365; Ebû Dâvûd, İlim 8.

1318 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., XIV/384, H.No:8776

1319 Bilmen, a.g.e., VIII/257.

1320 Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Evsât*, I/189, H.No:598; İbn 'Adî- *el-Kâmil fi'z-Zuafâ*, VIII/142; Zehebî, *Mîzânü'l-i'tidâl*, IV/139, Heysemî, *Mecmau'z-Zevâid*, VIII/92 .

1321 Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağîr*, s.20, H.No: 231, İbn Hacer, *Fethu'l-Bârî*, X/531, Elbânî, *Zaifu'l-Câmi*, s.27, H.No:182.

1322 Bilmen, a.g.e., VIII/263.

1323 Mâlik b. Enes, *Muvatta*, Taharet12; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, II/378; Dârimî, Taharet 53; İbn Mâce, Taharet 38; Ebû Dâvûd, Taharet 41; Tirmizî, Taharet 52; Nesâî, Taharet 46.

1324 Bilmen, a.g.e., VIII/8.

1325 Rebî' b. Habîb, *el-Müsned*, *Kitabü't-Talâk ve'l-Hul'u ve'n-Nafaka*, s.270, H.No:603.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرَزِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

Bilâl b. Rebâh, Hz.Peygamber'e "bernî" denilen en iyi cins hurma getirdi. Hz.Peygamber, Bilâl'e: "Bu hurma neredendir?" dedi. Bilâl: Yanımızda değeri biraz düşük hurma vardı. Ondan iki sâ' ölçөгini bunun bir sâ' ölçөгü ile değıştim. Bunu Peygamber'e yedirmek için yaptım, dedi. Bunun üzerine Hz.Peygamber: "Evveh, evveh! Bu ribânın kendisidir; bu ribânın kendisidir; sakın böyle yapma! Fakat iyi hurma satın almak istediğinde değeri düşük hurmayı ayrıca sat, sonra onun parası ile bu iyi hurmayı satın al" buyurdu.¹³²⁶

Dârimî, Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Hıbbân ve Ebû Avâne, Ebû Said el-Hudrî'den rivayet etmişlerdir.¹³²⁷ Hadis müttefakun aleyhtir.

*Istilahât-ı Fıkhiyye Kâmûs'u*nda geçen 334 rivayetle ilgili tahrîc çalışmasını tamamladıktan sonra şimdi bu rivayetlerle ilgili tablolar eşliğinde kaynak ve sıhhat bakımından genel bir değerlendirme yapacağız.

C. ISTİLÂHÂTİ FIKHIYYE KÂMÛSUNDA GEÇEN HADİS- LERLE İLGİLİ TABLolar

*Istilahât-ı Fıkhiyye Kâmûs'u*nda geçen 334 rivayetle ilgili oluşturulan tablolar öncelikle rivayetlerle ilgili verilmiş hükümlerden elde edilen sonuçların bir arada olduđu bir tablo ile değerlendirilecektir. Tablo'da *sahih* ve zayıf hükümü verilen rivayetlerden *Kütüb-i Tis'a* kitaplarında bulunanları belirlemek için önlerine "k.t." kısaltması kullanılmıştır.

TABLO I: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fıkhiyye Kâmûs'u adlı eserde geçen hadislerin sıhhat derecesine göre genel dağılımı

1.Hadis	Sahih (k.t.)	12.Hadis	Zayıf	23.Hadis	Sahih (k.t.)
2.Hadis	Sahih (k.t.)	13.Hadis	Zayıf	24.Hadis	Sahih (k.t.)
3.Hadis	Sahih (k.t.)	14.Hadis	Sahih (k.t.)	25.Hadis	Sahih (k.t.)
4.Hadis	Sahih (k.t.)	15.Hadis	Sahih (k.t.)	26.Hadis	Sahih (k.t.)

1326 Bilmen, a.g.e., VIII/265.

1327 Buhârî, Vekâlet 11; Müslim, Büyü' 14; Dârimî, Büyü' 41; Nesâî, Büyü 41; İbn Hıbbân, *Sahih*, XI/396; Ebû Avâne, *el-Müsne'd* III/393.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

5.Hadis	Sahih (k.t.)	16.Hadis	Sahih (k.t.)	27.Hadis	Sahih (k.t.)
6.Hadis	Sahih (k.t.)	17.Hadis	Sahih (k.t.)	28.Hadis	Sahih (k.t.)
7.Hadis	Sahih	18.Hadis	Sahih (k.t.)	29.Hadis	Sahih (k.t.)
8.Hadis	Sahih (k.t.)	19.Hadis	Sahih (k.t.)	30.Hadis	Sahih
9.Hadis	Sahih (k.t.)	20.Hadis	MEVZÛ	31.Hadis	Zayıf (k.t.)
10.Hadis	Sahih (k.t.)	21.Hadis	Sahih (k.t.)	32.Hadis	Zayıf
11.Hadis	Farklı Kitaplar	22.Hadis	Sahih (k.t.)	33.Hadis	Sahih (k.t.)

34.Hadis	Sahih (k.t.)	64.Hadis	Sahih (k.t.)	94.Hadis	Sahih (k.t.)
35.Hadis	Zayıf (k.t.)	65.Hadis	Selefin Sözü	95.Hadis	Zayıf (k.t.)
36.Hadis	Sahih (k.t.)	66.Hadis	Zayıf	96.Hadis	Sahih (k.t.)
37.Hadis	Sahih (k.t.)	67.Hadis	Hasen	97.Hadis	Sahih (k.t.)
38.Hadis	Zayıf	68.Hadis	Zayıf (k.t.)	98.Hadis	Sahih (k.t.)
39.Hadis	Sahih (k.t.)	69.Hadis	Zayıf (k.t.)	99.Hadis	Sahih (k.t.)
40.Hadis	Sahih (k.t.)	70.Hadis	Zayıf	100.Hadis	Zayıf
41.Hadis	MEVZÛ	71.Hadis	Sahih (k.t.)	101.Hadis	Sahih (k.t.)
42.Hadis	Sahih (k.t.)	72.Hadis	Sahih (k.t.)	102.Hadis	Sahih
43.Hadis	Sahih (k.t.)	73.Hadis	Hasen (k.t.)	103.Hadis	Sahih (k.t.)
44.Hadis	MEVZÛ	74.Hadis	Sahih (k.t.)	104.Hadis	Sahih (k.t.)
45.Hadis	Sahih (k.t.)	75.Hadis	Sahih (k.t.)	105.Hadis	Sahih (k.t.)
46.Hadis	Sahih (k.t.)	76.Hadis	Zayıf	106.Hadis	Sahih (k.t.)
47.Hadis	Sahih (k.t.)	77.Hadis	Sahih (k.t.)	107.Hadis	Sahih (k.t.)
48.Hadis	Sahih (k.t.)	78.Hadis	Sahih (k.t.)	108.Hadis	Zayıf
49.Hadis	Sahih (k.t.)	79.Hadis	Sahih (k.t.)	109.Hadis	Zayıf
50.Hadis	Zayıf	80.Hadis	Sahih	110.Hadis	Zayıf
51.Hadis	Sahih (k.t.)	81.Hadis	Sahih (k.t.)	111.Hadis	Zayıf
52.Hadis	Zayıf	82.Hadis	Sahih (k.t.)	112.Hadis	Zayıf
53.Hadis	Selefin Sözü	83.Hadis	Sahih (k.t.)	113.Hadis	Zayıf
54.Hadis	Hasen	84.Hadis	Sahih (k.t.)	114.Hadis	Farklı Kitaplar
55.Hadis	Sahih (k.t.)	85.Hadis	Sahih (k.t.)	115.Hadis	Sahih (k.t.)
56.Hadis	Sahih	86.Hadis	Sahih (k.t.)	116.Hadis	Zayıf
57.Hadis	Sahih (k.t.)	87.Hadis	Hasen (k.t.)	117.Hadis	Sahih (k.t.)
58.Hadis	Sahih (k.t.)	88.Hadis	Sahih (k.t.)	118.Hadis	Sahih (k.t.)
59.Hadis	Sahih (k.t.)	89.Hadis	Sahih (k.t.)	119.Hadis	Sahih (k.t.)
60.Hadis	Sahih (k.t.)	90.Hadis	Sahih (k.t.)	120.Hadis	Zayıf (k.t.)

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

61.Hadis	Sahih (k.t.)	91.Hadis	Sahih (k.t.)	121.Hadis	Sahih (k.t.)
62.Hadis	Sahih (k.t.)	92.Hadis	Zayıf	122.Hadis	Zayıf
63.Hadis	Sahih (k.t.)	93.Hadis	Selefin Sözü	123.Hadis	Zayıf (k.t.)
124.Hadis	Hasen	154.Hadis	Hasen	184.Hadis	Sahih (k.t.)
125.Hadis	Sahih (k.t.)	155.Hadis	Sahih (k.t.)	185.Hadis	Sahih (k.t.)
126.Hadis	Sahih (k.t.)	156.Hadis	Sahih (k.t.)	186.Hadis	Sahih (k.t.)
127.Hadis	Sahih (k.t.)	157.Hadis	Sahih (k.t.)	187.Hadis	Sahih (k.t.)
128.Hadis	Sahih (k.t.)	158.Hadis	Sahih (k.t.)	188.Hadis	Sahih (k.t.)
129.Hadis	Sahih (k.t.)	159.Hadis	Sahih (k.t.)	189.Hadis	Sahih (k.t.)
130.Hadis	Sahih (k.t.)	160.Hadis	Sahih (k.t.)	190.Hadis	Sahih (k.t.)
131.Hadis	Farklı Kitaplar	161.Hadis	Zayıf	191.Hadis	Sahih (k.t.)
132.Hadis	Sahih (k.t.)	162.Hadis	Sahih	192.Hadis	Sahih (k.t.)
133.Hadis	Zayıf (k.t.)	163.Hadis	Sahih (k.t.)	193.Hadis	Sahih (k.t.)
134.Hadis	Sahih (k.t.)	164.Hadis	Hasen (kt)	194.Hadis	Sahih (k.t.)
135.Hadis	Sahih (k.t.)	165.Hadis	Sahih (k.t.)	195.Hadis	Hasen (k.t.)
136.Hadis	Sahih (k.t.)	166.Hadis	Sahih (k.t.)	196.Hadis	Sahih
137.Hadis	Sahih (k.t.)	167.Hadis	Zayıf	197.Hadis	Sahih (k.t.)
138.Hadis	Sahih (k.t.)	168.Hadis	Sahih (k.t.)	198.Hadis	Sahih (k.t.)
139.Hadis	Sahih (k.t.)	169.Hadis	Zayıf	199.Hadis	Sahih (k.t.)
140.Hadis	Sahih	170.Hadis	Farklı Kitaplar	200.Hadis	Zayıf (k.t.)
141.Hadis	Sahih (k.t.)	171.Hadis	Sahih (k.t.)	201.Hadis	Zayıf
142.Hadis	Sahih (k.t.)	172.Hadis	Sahih (k.t.)	202.Hadis	Zayıf
143.Hadis	Zayıf	173.Hadis	Sahih (k.t.)	203.Hadis	Zayıf
144.Hadis	Sahih (k.t.)	174.Hadis	Sahih (k.t.)	204.Hadis	Zayıf
145.Hadis	Sahih (k.t.)	175.Hadis	Sahih (k.t.)	205.Hadis	Sahih (k.t.)
146.Hadis	Sahih (k.t.)	176.Hadis	Hasen	206.Hadis	Sahih (k.t.)
147.Hadis	Sahih (k.t.)	177.Hadis	Zayıf	207.Hadis	Sahih (k.t.)
148.Hadis	Sahih (k.t.)	178.Hadis	Sahih	208.Hadis	Sahih (k.t.)
149.Hadis	Sahih	179.Hadis	Sahih (k.t.)	209.Hadis	Zayıf
150.Hadis	Sahih (k.t.)	180.Hadis	Sahih (k.t.)	210.Hadis	Sahih (k.t.)
151.Hadis	Sahih (k.t.)	181.Hadis	Sahih (k.t.)	211.Hadis	Zayıf
152.Hadis	Sahih (k.t.)	182.Hadis	Sahih	212.Hadis	Sahih (k.t.)
153.Hadis	Zayıf	183.Hadis	Zayıf	213.Hadis	Sahih (k.t.)
214.Hadis	Sahih	244.Hadis	Sahih (k.t.)	274.Hadis	Sahih (k.t.)
215.Hadis	Sahih	245.Hadis	Sahih (k.t.)	275.Hadis	Sahih (k.t.)
216.Hadis	Sahih (k.t.)	246.Hadis	Sahih (k.t.)	276.Hadis	Sahih (k.t.)

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

217.Hadis	Zayıf	247.Hadis	Hasen	277.Hadis	Sahih (k.t.)
218.Hadis	Zayıf (k.t.)	248.Hadis	Sahih (k.t.)	278.Hadis	Hasen
219.Hadis	Hasen (k.t.)	249.Hadis	Sahih (k.t.)	279.Hadis	Ulaşılamayan
220.Hadis	Sahih (k.t.)	250.Hadis	Ulaşılamayan	280.Hadis	Sahih (k.t.)
221.Hadis	Sahih (k.t.)	251.Hadis	Zayıf	281.Hadis	Sahih (k.t.)
222.Hadis	Sahih (k.t.)	252.Hadis	Zayıf	282.Hadis	Sahih (k.t.)
223.Hadis	Sahih (k.t.)	253.Hadis	Selefin Sözü	283.Hadis	Sahih (k.t.)
224.Hadis	Sahih (k.t.)	254.Hadis	Sahih (k.t.)	284.Hadis	Farklı Kitaplar
225.Hadis	Sahih	255.Hadis	Sahih	285.Hadis	Sahih (k.t.)
226.Hadis	Sahih (k.t.)	256.Hadis	Sahih (k.t.)	286.Hadis	Zayıf
227.Hadis	Sahih (k.t.)	257.Hadis	Sahih (k.t.)	287.Hadis	Sahih (k.t.)
228.Hadis	Sahih (k.t.)	258.Hadis	Sahih	288.Hadis	Zayıf
229.Hadis	Ulaşılamayan	259.Hadis	Sahih (k.t.)	289.Hadis	Sahih (k.t.)
230.Hadis	Zayıf	260.Hadis	Sahih (k.t.)	290.Hadis	Sahih
231.Hadis	Sahih (k.t.)	261.Hadis	Zayıf	291.Hadis	Sahih (k.t.)
232.Hadis	Sahih (k.t.)	262.Hadis	Hasen	292.Hadis	Sahih (k.t.)
233.Hadis	Sahih (k.t.)	263.Hadis	Sahih	293.Hadis	Sahih (k.t.)
234.Hadis	Sahih (k.t.)	264.Hadis	Sahih (k.t.)	294.Hadis	Sahih (k.t.)
235.Hadis	Zayıf	265.Hadis	Sahih (k.t.)	295.Hadis	Sahih
236.Hadis	Sahih (k.t.)	266.Hadis	Sahih (k.t.)	296.Hadis	Hasen
237.Hadis	Zayıf	267.Hadis	Sahih (k.t.)	297.Hadis	Sahih
238.Hadis	Sahih (k.t.)	268.Hadis	Sahih (k.t.)	298.Hadis	Ulaşılamadı
239.Hadis	Sahih (k.t.)	269.Hadis	Sahih (k.t.)	299.Hadis	Zayıf
240.Hadis	Sahih (k.t.)	270.Hadis	Sahih (k.t.)	300.Hadis	Ulaşılamadı
241.Hadis	Sahih (k.t.)	271.Hadis	Sahih (k.t.)	301.Hadis	Sahih (k.t.)
242.Hadis	Hasen	272.Hadis	Zayıf (k.t.)	302.Hadis	Sahih (k.t.)
243.Hadis	Sahih (k.t.)	273.Hadis	Sahih (k.t.)	303.Hadis	Zayıf
304.Hadis	Sahih (k.t.)	315.Hadis	Sahih (k.t.)	326.Hadis	Sahih (k.t.)
305.Hadis	Sahih (k.t.)	316.Hadis	Sahih (k.t.)	327.Hadis	Sahih (k.t.)
306.Hadis	Sahih (k.t.)	317.Hadis	Sahih (k.t.)	328.Hadis	Sahih (k.t.)
307.Hadis	Sahih (k.t.)	318.Hadis	Farklı Kitaplar	329.Hadis	Sahih (k.t.)
308.Hadis	Sahih (k.t.)	319.Hadis	Sahih (k.t.)	330.Hadis	Zayıf
309.Hadis	Hasen	320.Hadis	Sahih (k.t.)	331.Hadis	Zayıf
310.Hadis	Sahih	321.Hadis	Sahih (k.t.)	332.Hadis	Sahih (k.t.)
311.Hadis	Sahih (k.t.)	322.Hadis	Sahih	333.Hadis	Sahih

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

312.Hadis	Sahih	323.Hadis	Sahih (k.t.)	334.Hadis.	Sahih (k.t.)
313.Hadis	Sahih (k.t.)	324.Hadis	Sahih (k.t.)		
314.Hadis	Sahih (k.t.)	325.Hadis	Sahih		

**TABLO II: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu adlı eser-
de geçen hadislerin kaynaklara göre dağılımı**

	Kütüb-i Tis'a'da Bulunanlar	Kütüb-i Tis'a Dışındakiler	Müttefakun Aleyh olanlar	Genel Toplam
Adet	245	89	74	334
Oranı %	Genelin: %73.35	Genelin: %26.64	Sahihlerin: %30.20	%100
Genel Toplam: 344				

**TABLO III: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu adlı eser-
de geçen hadislerin kaynaklarının ciltlere göre dağılımı**

	1.Cilt	2.Cilt	3.Cilt	4.Cilt	5.Cilt	6.Cilt	7.Cilt	8.Cilt	TOPLAM
Kütüb-i Tis'a'da Bulunanlar	84	20	45	24	3	26	18	25	245
Kütüb'i Tis'a Dışındakiler	23	13	10	13	2	9	8	11	89
Müttefakun Aleyh	32	4	13	10	1	5	2	7	74

**TABLO IV: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu adlı eser-
de geçen hadislerin sıhhatine göre dağılımı**

	Sahih	Hasen	Zayıf	Mevzû	Ulaşılamayan	Farklı Kitaplarda	S.Sözü
Adet	244	16	56	3	5	6	4
Oranı %	%73,05	%4,79	%16,76	%0,89	%1,49	%1,79	%1,19
Genel Toplam: 334= %99,95							

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

TABLO V: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu adlı eserde geçen hadislerin sıhhatinin ciltlere göre dağılımı

	1.Cilt	2.Cilt	3.Cilt	4.Cilt	5.Cilt	6.Cilt	7.Cilt	8.Cilt	TOPLAM
Sahih	81	19	43	24	3	26	19	29	244
Hasen	3	1	4	1	-	3	2	2	16
Zayıf	16	11	7	11	2	4	2	3	56
Mevzû	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Selefin Sözü	3	-	-	-	-	1	-	-	4
Farklı Kitaplar	1	2	1	-	-	-	1	1	6
Ulaşılamayan	-	-	-	1	-	1	2	1	5
GenelToplam	107	33	55	37	5	35	26	36	334

TABLO VI: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu adlı eserde geçen hadislerin Kütüb-i Tis'a kitaplarındaki durumlarına göre dağılımı

Kütübü Tis'a hadislerinin sıhhat değeri		
Sahih	218	%88.57
Hasen	11	%4.48
Zayıf	16	%6.53
Toplam	245	%99,58

TABLO VII: Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıhkiyye Kâmusu adlı eserde geçen Kütüb-i Tis'a dışındaki hadislerin sıhhat durumlarına göre dağılımı

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Kütüb-i Tis'a dışındaki kitaplar		Genel Toplam
Sahih	26	% 29,21
Hasen	5	% 5,61
Zayıf	39	% 43,82
Mevzû	3	% 3,37
Selefin Sözü	4	% 4,49
Farklı Kitaplar	6	% 6,74
Ulaşılamayan	5	% 5,61
Toplam	89	% 98,95

D. ISTİLÂHÂTÎ FIKHIYYE KAMUSUNDA GEÇEN HADİS- LERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fıkhıyye Kâmusu, Ömer Nasûhi Bilmen'in kendisinden sonraki dönemlere bıraktığı önemli bir eserdir. İslam Hukûku'na ait bu eserin hadisleri üzerine yaptığımız tahrîc çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar şu şekildedir:

1- *Istilâhâtı Fıkhıyye Kâmusu* adlı eserde 334 hadis (haber) vardır. Bunların içinde 244 hadis (%73.05) -eserin 4/3'ü- temel hadis kaynaklarında geçmekte olup, hadis otoriteleri tarafından sahih kabul edilmiştir. Bu rakam, İslam Hukûku'na ait bilgilerin verildiği eserin sünnetten dayanaklarının genel anlamda sahih hadislerden oluştuğu sonucunu bize vermektedir. Sahih veya hasen olarak değerlendirilen 245 adet hadis, (%73.35), *Kütüb-i Tis'a'da* “Malik b. Enes (Muvatta’), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Dârimî (Sünen), Sahih-i Buhârî, Sahih-i Müslim, Ebû Dâvûd (Sünen), İbn Mâce (Sünen), Tirmizî (Sünen), Nesâî (Sünen)” geçmektedir. Bu hadislerden 74 tanesi (%30,20) Buhârî ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri “Müttefekun Aleyh” rivayetlerdir. *Kütüb-i Tis'a* rivayetlerinin 218 tanesi sahih, 11 tanesi hasen, 16 tanesi zayıf ve 1 tanesi mevkuf olarak tahrîc edilmiştir.

Kütüb-i Tis'a dışındaki kaynaklarda ulaşılan hadislerin (haberlerin) sayısı ise 89 adettir. Bu da eserin %26.64'lük (1/4) kısmına tekabül etmek-

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

tedir. Bu kaynaklar çok çeşitli olup İbn Ebî Şeybe, Taberânî, İbn Hıbbân, Dârekutnî ve Beyhakî gibi âlimlerin eserleri başta olmak üzere câmiler, musannefler, sünenler, mü'cemler, müsnedler, cerh ve ta'dil kitapları, tahrîc kitapları, zayıf hadisleri rivayet eden eserler, halk dilinde hadis diye söylenen rivayetleri derleyen çalışmalar, mevzûat türü eserlerden oluşmaktadır. *Kütüb-i Tis'a'nın* dışında olup hakkında sahih hükmü verilen hadisler de olmuştur. Bu hadislerin sayısı 26 adettir.

2- *İstılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 16 adet (%4.79) hasen hadis vardır. Hasen hadisler, genellikle *Kütüb-i Tis'a* dışındaki eserlerde geçmekle beraber Buhârî ve Müslim dışındaki *Kütüb-i Tis'a* eserlerinde de hasen hadisler mevcuttur. *Kütüb-i Tis'a'da* bulunan hasen hadis sayısı 11 adet olup *Kütüb-i Tis'a* dışındaki kitaplardaki hasen hadis sayısı 5 adettir.

3- *İstılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 56 adet (%16.76) oranında zayıf hadis bulunmaktadır. Zayıf hadislerle ilgili hüküm verilirken önce hadisin senedi tespit edilmeye çalışılmış daha sonra senetle ilgili cerh ve ta'dil âlimlerinin görüşleri dikkate alınmıştır. Suyûtî gibi hüküm vermede mütesâhil, El-bânî gibi müteşeddîd âlimlerin görüşlerine yer verilmiş ancak; Zehebî, İbn Hacer, Şuayb el-Arnâvut gibi mütavassîd kabul edilen âlimlerin görüşleri değerlendirmede tercih edilmiştir. Özellikle zayıf râvîler üzerine çalışma yapan İbn Hıbbân, İbn Adî, Ukaylî gibi âlimlerin ravilerle ilgili görüşleri dikkate alınmıştır.

Zayıf hadislerin çoğunluğu *Kütüb-i Tis'a* dışındaki kitaplarda yer almaktadır. Bu sayı 39 adettir. *Kütüb-i Tis'a'da* (Buhârî ve Müslim hariç) bulunan zayıf hadis sayısı 16 adettir.

İslam Hukûku'yla ilgili bir eserde zayıf hadislerin kullanılması süregelen bir tartışmadır. Bu konuda, mezheplerin farklı uygulamaları olmuş; bazıları (Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd) zayıf hadislerin hükme taallukunu kabul etmişlerdir.¹³²⁸ Mezhep İmamları eğer bir konuda sahih hadis bulamamışlarsa, o konuda zayıf hadisi, hükme delil kabul etmişlerdir. Örneğin, tahrîcini yaptığımız ve hakkında zayıf hükmü verilen “من صحك منكم فهقه فليعد الوضوء والصلاة” *“Sizden kim namaz içinde kahkaha ile gülecek olursa namazını da abdestini de iade etsin”*¹³²⁹ hadisi ile İmam Ebû Hanîfe kıyâsa muhalif olarak amel etmiştir.¹³³⁰ İmam Şâfiî, kerahet vaktinde namaz

1328 Leknevî, *el-Ecvibetü'l-Fâdile*, s. 47, 74

1329 Bilmen, *a.g.e.*, 1/160.

1330 Abdülaziz el-Buhârî, *Keşfü'l-Esrâr*, II/382.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

kılmanın Mekke'ye mahsus caiz olduğuna delil olarak zayıf hadisi kabul eder. İmam Mâlik, “*mürsel, munkatı, belağat*” türü hadisleri ve sahabî kavlini kıyâsa tercih etmiştir. Ahmed b. Hanbel'in, sahih hadis, sahabî kavli veya zayıf hadis bulunmadığı zaman kıyâsa başvurduğu bilinmektedir.¹³³¹ Bizim çalışmamız, hadislerin kaynaklardaki yerlerini tespit ve sıhhat derecelerini belirlemek olduğu için zayıf hadislerle verilmiş hükümlerle ilgili bir değerlendirme yapmadık. Ayrıca bu konu ile ilgili İslam Hukûku alanında bir çalışma yapılabilir. Bu sayede, Bilmen'in kitabında yaptığı atıflar ve Kâmusu oluştururken yararlandığı kaynaklar ortaya çıkacaktır.

4- *Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 3 adet %0,89 oranında mevzû hadis bulunmaktadır. Mevzû hadislerle ilgili hüküm verirken Mevzûat literatürü taranmış ve İbnü'l-Cevzî, Ukaylî, Sağânî, Aliyyü'l-Kârî, Sehâvî, Zürkânî, İbnu'l-Kayserânî, Aclûnî, Şevkânî ve Elbânî'nin eserlerine başvurulmuştur. Kâmûs'ta geçen mevzû hadislerin herhangi bir hükme taalluk etmesi söz konusu değildir. Zaten mevzû hadislerden bir kısmını, Hadis Usûlü ile ilgili bilgiler verirken mevzû hadise örnek olarak vermiştir. Diğer mevzû hadisler ise faziletli amellerle ilgili konularda söylenmiş olup herhangi bir hüküm için delil olarak verilmemiştir.

5- *Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 7 adet %2.09 oranında mevkûf hadis bulunmaktadır. Bu rivayetler sahih olarak nakledilmiş ve hükümlere taalluk etme noktasında kullanılmıştır. Hanefî Mezhebi alimleri mevkûf haberleri kullanmakta bir sakınca görmemektedir.¹³³² Bazı rivayetlerin hem merfû hem de mevkûf olarak rivayetleri de söz konusudur. Biz tahrîcte her ikisini de belirttik ancak hüküm verirken merfû rivayetlerin senetleri ile ilgili hükümleri değerlendirmeye tabi tuttuk. Yine bazı rivayetler merfû olarak zayıf; ancak mevkûf olarak sahih olabiliyor. Dolayısıyla değerlendirme yaparken bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çalışmada *Kütüb-i Tis'a* kitaplarından 1 adet mevkuf haber tahrîc edilmiştir.

1331 İbn Kayyım el-Cevziyye, *İ'lâmu'l-Muvakkîn*, I/31; Leknevî, *a.g.e.*, 48-49, bu konuda detaylı bilgi için bkz. *Makâlâtü'l-Kevserî*, “Zayıf Hadisler Üzerine” adlı makale, s.209-221, Muhammed Zâhid el-Kevserî, (çeviri ve notlar: Sifil, Ebubekir) Rihle Kitap, İstanbul 2014.

1332 Ebû Hanîfe sahabî kavilleri hakkındaki görüşlerini şöyle açıklıyor: “Eğer bir hüküm Allah'ın kitabında bulamazsam, Rasulullah'ın hadislerine başvururum. Ondada bulamazsam sahabîlerin sözleriyle amel ederim. Aralarında ihtilaf varsa dilediğimi alır, dilediğimi bırakırım.” Ebû Zehrâ, Muhammed *İslam Hukuku Metodolojisi*, (Tercüme; Şener, Abdü-kadir,) s.210, Ankara, 1973. Sahabî kavlinin hucciyeti için bkz. Toksarı, Ali, *Hadis İlmi Açısından Sahabî Kavli ve Değeri*, EÜİFD, II.sayı s.339-357, 1985

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

6- Bilmen, *Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 4 adet %1,19 oranında selef âlimlerine ait sözleri örnek olarak vermiştir. Araştırmamız neticesinde bu metinlerin seleften bazı kimselere nispetlerini tespit ettik. Dolayısıyla bu metinlerin mesnetleri tespit edildiği için ayrı bir kategori de değerlendirdik. Örnek olarak *الساکت عن الحق شیطان أخرس* sözü hakkında Bilmen açık bir şekilde hadis olduğunu beyan etmemiş “buyrulduğu malumdur” şeklinde belirtmiştir. Bizim yaptığımız araştırma neticesinde bu söz hakkında Nevevî; Kuşeyrî'ye atfen bu sözü Ebû Ali ed-Dakkâk'ın söylediğini ifade etmesi ile bu söz kayda geçmiş ve selefin sözü olarak kabul edilmiştir. Bu gibi sözler, hükme taalluk etme noktasında değil de daha çok hükümlerin delaletlerinin anlaşılması, gayelerindeki hikmetlerin ortaya konulması gibi konularda örnek olarak verilmiştir.

7- *Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 6 adet %1,79 oranındaki habere ise temel hadis kitaplarının dışındaki kitaplarda (Serahsî; Mebsût) rastladık. Fıkıh âlimlerinin hadis olarak Hz. Peygamber'e isnat ettikleri bu rivayetleri biz temel hadis kitaplarında hadis olarak tespit edemedik ve dolayısıyla verilen metinlerin tahrîcini yapamadık. Sadece bu metinlerin fıkıh kitaplarında hangi bölümlerde geçtiğini belirttik. Ayrıca tahrîc ehli âlimlerin o rivayetlerle ilgili bir görüşleri varsa o görüşleri verdik ve ilgili kitaplara atıflarda bulunduk.

8- *Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda 5 adet % 1,49 oranındaki habere ise temel hadis kaynaklarında rastlanılamamıştır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu metinlere ulaşamadık.

Yapılan bu değerlendirmeler ışığında *Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu*'nda yer verilen fikhî görüşlere mesned olan veya bir fikhî görüşün hikmeti olarak zikredilen rivayetlerin % 73.05'i (244 hadis) sahih ve % 4.79'u (16 adet) hasendir.

Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu hadis açısından önemli ölçüde güvenilir verilere dayanmaktadır. Bunun yanında eserde % 16.76 (56 adet) zayıf; % 0,89 (3 adet) mevzû rivayet zikredilmiştir.

Eserde geçen 4 rivayetin geçmiş dönem âlimler tarafından kelâm-ı ki-bâr olarak söylendiği tespit edilmiştir. 6 adet rivayet temel hadis kitaplarının dışında özellikle fıkıh kitaplarında bulunurken 5 adet rivayete temel hadis kitaplarında rastlanılamamıştır.

SONUÇ

İslam hukûku alanında yazılmış olan, Ömer Nasuhi Bilmen'in *Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fıhkıyye Kâmusu* adlı eserinde geçen hadisleri tahrîc edip, hadisler hakkında yapılan sıhhat değerlendirmelerini araştırdım. Kâmûs'ta tekrarları hariç 334 rivayete ulaşabildim.

Kütüb-i Tis'a olarak bilinen hadis kitaplarından en az birinde bulunan rivayet sayısı Müttefekun Aleyh hadislerle beraber toplam 245 adettir. Yani eserin %73.35'i *Kütüb-i Tis'a* kitaplarında yer almaktadır. Bu hadislerden 74 adeti ise Buhârî ve Müslim'in ortak olarak rivayet ettikleri "Müttefekun Aleyh" hadislerden oluşmaktadır. *Kütüb-i Tis'a* dışındaki kaynaklarda yer alan hadis sayısı 89 olup, bulamadığımız hadislerde bu sayının içine dâhildir.

Zehebî, İbn Mülakkin, İbn Hacer ve Heysemî, gibi klasik dönem âlimlerinin yanında Nâsıruddîn el-Elbânî, Hüseyin Selim Esed ve Şuayb el-Arnâvûd'un görüşlerini de dikkate alarak yaptığımız değerlendirmeye göre *Kâmûs'ta* geçen hadislerden 244 tanesine sahih, 16 tanesine hasen ve 56 tanesine zayıf hükümü verilmiştir. Bu hadislerden 3 tanesinin mevzû, 4 tanesinin de selefte ait birer söz olduğuna dair hükümler mevcuttur. Bulunamayan 11 rivayetten 5 tanesi hakkında hiçbir bilgiye ulaşılmazken kalan 6 rivayet ise ya hadis kitaplarının dışındaki kaynaklarda senetsiz olarak bulunmuş ya da hadis tahrîci ile ilgili kaynaklarda "senedine ulaşılamadı" gibi ifadelerle verilmiş rivayetlerdir.

Hadislerin sıhhat derecesinin tespit edilmesinde âlimler arasında tam bir birliktelikten söz etmek mümkün değildir. Bundan dolayı bazen aynı hadis hakkında hem sahih hem hasen hem de zayıf hükümü verilmiştir. Aynı şekilde bir hadise bazı âlimler zayıf derken bir başkası mevzû hükümü vermiştir. *Kâmûs'ta* geçen hadislerle ilgili bu gibi farklı hükümlerin verildiği de olmuştur. Biz yöntemimizde belirttiğimiz üzere mümkün olduğunca birden çok cerh ve ta'dil âliminin görüşünü alarak genel bir kanaati ortaya koymaya çalıştık.

Araştırmamız neticesinde bulamadığımız hadislerin elimizde olmayan veya günümüze ulaşmayan kaynaklarda bulunup o hadislerin hükümlerinin farklı olabileceğine de işaret etmemiz gerekmektedir.

Istilahâtı Fıhkıyye Kâmusu'nun 1967 yılı baskısını kaynak olarak kullandığımız çalışmada hadislerin büyük bir kısmı Arapça olarak verilmiştir.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Bunun yanında sadece tercümesi verilen yaklaşık elli hadis vardır. Eserle ilgili dikkat çeken bir nokta hadis metinlerinde bariz hataların olmasıdır. Bu anlamda eserin iyi bir tashihi çalışmasından geçirilmesi gerekmektedir. Eserin fıkıh ilmiyle doğrudan ilgili olmasının da etkisiyle bazı rivayetler birebir fıkıh kitaplarından nakledilmiştir. Temel hadis kaynaklarında bulamadığımız bu tür rivayetleri de fıkıh kitaplarındaki yerlerine işaret ederek belirttik. *Istilahâtı Fıkhiyye Kâmûsu*'ndaki bazı hadisler ise mana olarak rivayet edilmiştir. Buna örnek olarak “فَلِ الْحَقِّ وَلَا فَاسَكُتْ” Ya hakkı söyle veya sus!” lafzıyla verilen metin, temel hadis kaynaklarında bulunamazken, bu manaya gelen ve *Kütüb-i Tis'a*'da bulunan “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت” Allah'a (c.c.) ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun!” hadisi, mana olarak aynı; fakat lafız olarak farklıdır. Bu durum bize Bilmen'in hadis metinlerinin lafzının kullanılmasında ısrarcı olmadığını göstermekle birlikte, başka bir hadisle aynı manaya gelen rivayetleri tercih ettiği sonucunu da vermektedir.

İslam hukûku sahasında ülkemizde oldukça önemli bir yeri olan *Istilahâtı Fıkhiyye Kâmûsu*; Hanefî Mezhebi çizgisinde yazılması, mezheplerin farklarını ve ortak noktalarını belirtmesi bakımından önemlidir. Bilmen'in eserde kullandığı hadisleri, bizzat hadis kaynaklarından ziyade; Serahsî, Merginânî, Kâsânî, Mevsilî gibi Hanefî mezhebine mensup âlimlerin eserlerinden aldığını belirtmek gerekir. Bu bağlamda İslam Hukûku alanında Bilmen'in *Kâmûs*'taki kaynaklarının ve atıflarının tespit edilmesi, eserin biraz daha sistematikleşmesini sağlayacaktır.

Son olarak Fıkıh, Kelam ve Tefsir gibi Temel İslam Bilimlerinin hemen her sahasında eserler kaleme alan Bilmen'in hadisçiliği konusunda diğer eserleri de taranarak “Ömer Nasûhi Bilmen ve Hadis İlmindeki Yeri” konulu bir çalışmanın yapılması, Bilmen'in hadisçiliğinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Abdülaziz el-Buhârî, Alauddîn b. Ahmed b. Muhammed (v.730/1330) *Keşfü'l-Esrâr 'an Usûli Pezdevî*, I-IV, Sahafiyye Osmaniyye, İstanbul, 1308.

Abdürrezzâk, Ebû Bekir, Hemmam b. es-San'ânî, (v.211/ 826), *el-Mu-sannef*, I-XII, “thk.-thrc.- tlk. Habîbü'r-rahman el-A'zamî”, Meclisi'l İlmî, (t.y.).

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Abdülmecid et-Türkmânî, *Dirâsâtü fî Usûlî'l-Hadîs alâ Menheci'l-Hanefiyye*, Mektebetü's-Sa'âde, 1. Baskı, Pakistan, 2009

Aclûnî, İsmâil b. Muhammed (v.1162/1749) *Keşfü'l Hafâ ve Muzîlu'l libâs amme'stehera mine'l Ehâdîsi alâ Elsineti'n-Nâs*, I-II, Mektebetü'l Kudûs, 1351.

Ahmed b. Hanbel, (v.241/855), *el-Müsned*, Hâmişi Müntehabü Kenzu'l-Ummal, fî Süneni'l-Akvâli ve'l-Efâl, I-VI, Fihrist, Nâsiruddîn Elbânî, 2. Baskı 1978.

----- *Müsnedü el-İmâm Ahmed b. Hanbel*, “thk. Şuayb el-Arnâvut, I-L”, Müessesetü'r-Risâle, 2. Baskı, Beyrut, 1420.

Âmirî, Ahmed b. Abdülkerim b. Su'ûdî el-Ğazzî, (v.1143/1730) *el-Ceddü'l-Hasîs fî-beyânî ma leyse'l-hadîs*, “thk. Bekir Abdullah Ebû Zeyd”, Dâru'r-Râye, 1. Baskı Riyad, 1412.

Aliyyü'l Kârî, Ali b. Muhammed el-Kârî, (v.1014/1605) *el-Esrârü'l Merfûa fî'l Ahbârî'l Mevdûa*, “thk. Muhammed b. Lutfi es-Sabbağ”, Mektebetü'l İslami 2. Baskı Beyrut, 1986.

Aydınî, Abdullah, *Hadis İstilahları Sözlüğü*, Timaş Yayınları, İstanbul, 1987.

Aynî, Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed b. Hüseyin el-Ayintâbî, (Bedrüddin) (v.855/1451) *Umdetü'l-Kârî Şerhu Sahihî'l-Buhârî*, I-XXV, Daru'l-İhyai Turâsi'l-Arabî, Beyrut, (t.y.).

----- *Nuhebü'l-Efkâr fî- Tankihi Mebâni'l-Ahbâr fî-Şerhi Meâni'l-Âsâr*, I-XIX, “thk. Ebû Temîm Yasir b.İbrahim”, Daru'n-Nevâdir, 1. Baskı, Dimeşk, 2008.

----- *el-Binâye, Şerhu'l-Hidâye*, thk. Emin Salih Şa'ban, I-XIII, Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 2000.

Bakkal, Ali “Ebûbekir'in Halife Seçilmesinde “İmamlar Kureyştendir” Hadisinin Rolü üzerine” İstem Dergisi Yıl:3, Sayı:6, s.87-104.

Beğavî, Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mesud (516/1122) *Şerhu's-Sünne*, “thk. Ali Muhammed Muavvaz ve Adil Ahmed Abdülmevcud”, Dâru'l Kütübü'l İlmiyye Beyrut, 1992.

Beyhakî, Ebûbekir Ahmed b. El-Hüseyin (v.458/1066) *es-Sünenü'l-Kübrâ* I-XI, “hızr. Yusuf Abdurrahman”, Dâru'l Ma'rife, 1. Baskı, Beyrut, 1986.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

----- *Şuabul İman*, I-XIV, “thk. Muhtar Ahmed en-Nedvî”, Mektebetü'r-Rüşd, 1.Baskı, Riyad, 2003.

----- *es-Sünenü's-Suğra*, I-IV, “thk. Abdulmu'ti Emin Kılçı”, Camiu'd-Diraseti'l İslamî, Pakistan, 1989.

----- *Hilafıyyât*, I-V, “thk. Ziyab Abdulkerim Ziyab Ukl”, Mektebetü'r-Rüşd, Riyad, 1997

----- *Ma'rifetu's-Sünen ve'l-Asâr*, I-XV, “thk. Abdulmut'î Emin Kıl'cı”, Camiatü'l-Dirâseti'l-İslamiyye, 1.Baskı Pakistan, 1991.

Bezzâr, Ebu Bekir Ahmed b. Amr b. Abdulhalik el- Atiki (v.292/905), *el-Bahru'z zehhar el-Ma'ruf bi müsnedi Bezzar*, I-XV “thk. Adil b. Sa'd, Mektebetü'l Ulum ve'l Hikem”, Medine, 1988.

Buhârî, İsmail b. Muhammed (v.256/870), *el-Camiu's Sahih (el-Müsned min Hadisi Rasulillah Sallallahü Aleyhi Vesellem ve sünenühü ve eyyamühü*. “hızr. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim”, Daru's-Selam, Riyad, 1419.

----- *Sahihu'l-Buhârî*, “thk. Mustada Dîb el-Buğâ”, I-VI, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 1407.

----- *Kitabü'l Edebi'l-Müfred*, “tlk. ve thrç. Ebû Abdurrahman Muhammed Nasıruddin Elbânî”, Dâru's-Sadık, 2.Baskı, Beyrut, 2000.

Bilmen, A. Selim, *Ömer Nasûhi Bilmen'in Hayatı-Eserleri-Anılar*, s.13,

Bilmen, Ömer Nasûhi, *Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhâtı Fihkiyye Kâmusu*, I-VIII, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1967,

----- *Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*, I-VIII, Bilmen Yayınevi İstanbul,1963.

----- *Büyük Tefsir Tarihi Tabakâtü'l- Müfessirîn*, I-II, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1973.

----- *Hikmet Goncaları, 500 Hadis-i Şerif*, Bilmen Yayınları, 1963, İstanbul

----- *Muvazzah İlmi Kelam*, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1972

----- *Yüksek İslam Ahlâkı*, Timaş Yayınları. İstanbul 2007

----- *Ashab-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları ve Hz. Muâviye Hakkındaki Suallere Cevaplar*, Burhaneddin Erenler Matbaası, 1948, s.5

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

----- İslamiyetin Ulvi Mahiyeti, Müslümanların Yüksek İ'tikadları Hakkında Tedkikatta Bulunan Bir Amerikalının Suallerine Cevaplar, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1956

----- Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler, İstanbul: D.İ.B.Yayınları, 1959

----- Dini ve Felsefî Ahlak Lügatçesi, Bilmen Yayınevi İstanbul, 1967.

----- Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1986

-----, Sûre-i Fetih'in Türkçe Tefsiri, İ'tila-i İslam ve İstanbul'un Tarihçesi ve Fethi, Burhaneddin Erenler Matbası, İstanbul, 1953

-----, Mülâhhas İlmi Tevhîd Akâid-i İslamiyye, Ahmed Said Matbası, İstanbul, 1962.

-----, Nasâyihî Kur'aniyye, Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1964.

Buzpınar, Şit Tufan, "Nakîbüleşrâf" DİA, İstanbul, 2006, XXII/322-324

Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî (v.370/981), Ahkâmü'l-Kur'an, Beyrut 1423.

-----el-Fusûl fî Usûl, I-IV, "thk. Adîl Câsim" Turâsî'l-İslâmî, 2.Baskı, 1994, Kuveyt.

Cürcânî, Ebu'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali (v.816/1413) Kitâbü't-Ta'rifât, (thk. Muhammed Abdurrahman Maraşlı), Beyrut 1424.

Çilingir, Hamdi, "Hanefilere Göre Haberin Kıyasa Aykırı Olması Durumunda Râvinin Fakih Olma Şartı," SÜİFD Sayı 21, (2010/1) s.69-83.

Dârekutnî, Hafız Ali b. Ömer, (v.385/995), Sünen-ü Darekutnî, I-III, "thk. Adil Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhamed Muavvas", Dâru'l-Ma'rife, Beyrut, 2001.

Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fadl b. Behrâm (v.255/869) Sünen, 1-11, "thk. & t. lk. Abdullah Hâşim Yemânî" 2. Baskı Çağrı Yayınları İstanbul, 1992

----- Müsnedü ed-Dârimî el-Ma'rûf Sünen ed-Dârimî, I-IV, "thk. Hüseyin Selim Esed", Dâru'l-Muğnî, Riyad, 1421.

Danışman, Muhammet Ali, "İslam Hukukuna Göre Evlilikte Velayet ve Kapsamı," İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2006, s.239-258.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Deylemî, Şûruveyh b. Şehredâr b. Şireveyh el-Hemdânî (v.509/1115) *el-Firdevs bime'sûri'l Hutâb I-VI*, Dâru'l Kütübi'l-İlmiyye, I.Baskı, Beyrut, 1986.

Dimyâtî, (ibn macid) Abdülmümin b. Halef b. Ebi'l Hasen b. Şerefüddin , (v.705/1306) *el-Mütrecü'r Râbih fi sevâbi'l Ameli's Sâlih*, “thk. Abdülmelik b. Abdullah b. Düheys”, Mektebetü'n-Nahda, 5.Baskı, Mekke, 1994.

Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistani el-Ezdî (v.275/888), *es-Sünen*, “hızr. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim”, Daru's-Selam, Riyad, 1419.

----- *el-Merâsil Mea'l-Esânîd*, “thk. Şuayb el-Arnavud”, Müessesetü'r-Risale, I.Baskı, Beyrut, 1407.

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Süleyman b. Dâvûd b. Cârûd, (v.204/819) *Müsnedü Ebû Dâvûd et-Tayâlisî*, I-IV, “thk, Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî” Dâru Hicr, 1999, Mısır.

Ebû Hanîfe, Numan b. Sabit el-Kûfi (İmam-ı Azam), (v.150-767) *Müsned-ü Ebû Hanife bi-Rivâyeti el-Harisî*, (Ebû Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Yakub b. Haris el-Hârisî (v.340-) rivayeti) “thk. Ebu Muhammed Eşyûtî”, Dâru'l-Kütübu'l-İlmiyye, I.Baskı, Beyrut, 2008

Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillâh el-İsfahânî (v.430/1039) *Hilyetü'l Evliya ve Tabakâtü'l Esfiyâ, I-X*, Dâru'l Fikr, Mektebetü'l Hancî, Beyrut, 1996

----- *Müsnedü'l-İmâm Ebî Hanîfe (Ebû Nuaym rivayeti)* “thk. Muhammed el-Fârîyâbî”, Mektebetü'l-Kevser, Riyad, (t.y.).

Ebû's-Şeyh, Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca'fer b. Hayyân el-Ensârî el-İsfahânî (v. 369/979) *Kitâbu'l-Emsâl fi'l-Hadisi'n-Nebevî*, “thk. Abdülali Abdülhamid”, Dâru's-Selefiyye, I.Baskı, Bombay,1982.

Ebû Ya'lâ el-Mevsilî, Ahmed b. Ali b. el-Müsni, et-Temîmî,(v.307-919) *Müsnedü Ebî Ya'lâ el-Mevsilî, I-XVI*, “thk. Hüseyin Selim Esed”, Dâru's-Sekâfeti'l-Arabiyye, I.baskı, Beyrut, 1992.

Ebû Zehrâ, Muhammed, *İslam Hukuku Metodolojisi*, (Tercüme; Abdükdir Şener,) Ankara, 1994.

Ebû Yusuf, Yakub b. İbrahim, (v.182-798) *Kitabu'l-Harac*, Dâru'l-Marife, I. Baskı, Beyrut,1979.

Elbânî, Muhammed Nasirüddin(v.1420/1999), *Daîfü'l-Camiü's Sağır ve Ziyâdetüh*, Mektebetü'l İslami, 3. Baskı Beyrut, 1988.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

----- *Sahîhü'l-Câmiü's Sağır ve Ziyâdetüh*, Mektebetü'l İslami, 3. Baskı Beyrut, 1988.

----- *Silsiletü'l Ehâdisi'd-Daife ve'l Mevzûa ve Eseruha's Seyyiu fi'l Umme*, I-XIV, Mektebetü'l Maârif, Riyad, 1988.

----- *Silsiletü'l Ehâdisi's Sahiha ve Şey'un min Fıkhiha ve Fevâidiha*, I-V, Riyad 1991.

----- *İrvâu'l-Ğalil fi Tahrîci Ehâdisi'l-Menâri'l-Kebîr*, I-IX, el-Mektebû'l İslamiyye, 1.Baskı, Beyrut 1979.

----- *Sahîhü't-Tergîb ve't-Terhîb*, I-III, Mektebetü'l-Meârif, 5.Baskı, Riyad 1982.

----- *Sahîhu ve Daifu Süneni en-Nesâi*, Mektebetü'l-Meârif, 5.Baskı, Riyad 1998.

----- *Sahîhu ve Daifu Süneni Ebû Dâvûd*, Mektebetü'l-Meârif, 1.Baskı, Riyad 1998.

----- *Sahîhu ve Daifu Süneni İbn Mâce*, Mektebetü'l-Meârif, 1.Baskı, Riyad 1997.

----- *Sahîhu ve Daifu Süneni Tirmizî*, Mektebetü'l-Meârif, 1.Baskı, Riyad 2000.

Erul, Bünyamin Hicrî II. Asırda Rivâyet Üslûbu er-Rebî' b. Habîb ve Dirâyet ve Rivâyet açısından el-Câmi'; AÜİFD Cilt XLIV (2003) Sayı:2, s. 27-68.

Erturhan, "Sabri, İslâm Hukukunda Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi" CÜİFD,2002, 2. Sayı, VI/179-205.

Gumârî, Muhammed b. Muhammed es-Siddîk el-Hüseyn, (v.1380-1982) *el-Müdâvî*, li'l-'ileli'l-Câmiu's-Sağır ve Şerhu'l-Münâvî, I-VI, Dâru'l-Kütübü'l-Mısriyye, 1. Baskı, 1996

Hatip el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit, (v.463/1071) *Târîhu Medîneti's-selâm ve Ahbârü Muhadisihâ ve zikrû Kuttabihe'l 'ulemâi min ğayri ehlihe ve verede bihe*, "thk. Beşşar Avvâd Ma'ruf", Dâru'l Ğarbi'l İslami I-XVII, 1.Baskı Beyrut, 2001.

----- *el-Fakîh ve'l-Mütefakkîh*, I-II, "thk. Ebu Abdurrahman Adil b. Yusuf el-Ğazazî", Daru İbni'l-Cevzî, 2.Baskı, S.Arabistan 1421.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Hatipoğlu, Mehmed Said, *Hilafetin Kureysiliği*, Otto Yay. 1.Baskı Ankara 2012

Hattâbî, Süleyman b. Hamid b. Muhammed (v.388/998), *Meâlimü's Sünen (ve hüve şerhu süneni el-İmam Ebî Dâvûd)*, “tsh. Muhammed Râğîb et-Tabbah”, Matb'atü'l Haleb, I-IV, 1. Baskı, Haleb, 1932.

Hâkim en-Nisâbüri, Ebû Abdullah, Muhammed b. Abdullah, (v.405-1014) *el-Müstedrek Ale's-Sahihayn, (Zehebî'nin Telhisi ile birlikte) I-IV*, “thk. Mustafa Abdulkadir Ata”, Daru'l Kütübî'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1990

----- *Ma'rifetü Ulumi'l-Hadis*, thk. Seyyid Mu'zam Hüseyin, Dâru'l Kütübî'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1977

Heysemî, Ali b. Ebu Bekr (v.807/1404), *Mecmeu'z-Zevâid ve Menebul Fevâid*, Müessesetü'l Mearif, Beyrut, 1986.

Hindî, Alâuddin Ali el-Muttakî b. Hüsameddin (v. 975-1567) *Ken-zu'l-Ummal, fî süneni'l-Ekvâli ve'l-Efâl, I-XVIII*, “tlk. Bekrî el-Hayyânî”, Mü-essesetü'r-Risâle, 5.Baskı, Beyrut, 1985

Irâkî, Ebi Fazl Zeynû'd-din Abdurrahim b. Hüseyin, (v.806/1403), *Tah-rîci İhyai Ulumi'd-din"el-müsemma el-Muğni ani'l Hamli'l el-Esfar" I-VI*, (Sübkî ve Zebîdî tahrirleriyle birlikte) “hızr. Mahmud b. Muhammed el-Hazad”, Daru'l- Asime, 1. Baskı, Riyad, 1408

İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdilaziz el-Hüseyinî ed-Dı-maşkî (v. 1252/1836), *Reddül Muhtar ale'd-Dürri'l Muhtar Şerhu Tenviri'l-Eb-sâr, I/XIV*, “thk. Adil Ahmed Mevcûd ve Ali Muhammed Muavviz” Dâ-ru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1994.

İbn Abdilber, Ebu Ömer Yusuf (v.463/1071), *et-Temhid lema fil müvada'i mine'l meani ve'l esanid, I-XXVI*, “thk. Mustafa b.Ahmed el-Ulvî, Muhammed Abdülkebir el-Bekri”, 1967

----- *el-İstiâb fî Ma'rifeti'l Eshâb, I-V*, “thk. Ali Muhammed el-Be-câvî”, Dâru'l Ceyl, 1.Baskı, Beyrut, 1992.

----- *Câmiu'l Beyânî'l İlm ve Fazlihi*, “thk. Ebi'l Eşbâl ez-Zührî”, Daru İbnü'l Cevzi, S.Arabistan, (t.y.)

----- *el-İstizkâr, I-IX*, “thk. Salim Muhammed Ata, Muhammed Ali Muaz”, Daru'l Kütübü'l İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut, 2000.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn 'Adiyy, Ebu Ahmed Abdullah b. Adiyy b. Adiyy el Cürcânî (v.365/975), *el-Kâmil Fî Duafâi'r Rical*, I-IX, “thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed Muavvaz”, Daru'l Kütübü'l İlmiyye, Beyrut, 1997.

İbn Asâkir, Ebu'l Kasım Ali b. Hasan (v.571/1175), *Tarihu Medineti Dı-meşk*, I-LXXX, “thk. Muhibbeddin Ebi Said”, Daru'l Fikr, Beyrut, 1995.

----- *Mu'cemu's Şüyûh*, “thk. Vefâ Takiyyüddin”, Daru'l Beşair, I-III, 1.Baskı Beyrut, 2000.

İbn Hümâm Kemalü'd-Din Muhammed b Abdulvahid es-Sivasî, (v.861-1456) *Fethu'l-Kadir*, I-X, Dâru'l-Fikr, (t.y.)

İbn Ebi'd-Dünyâ , Ebubekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd b. Süf-yân b. Kays el-Bağdâdî, el-Emevî, (v.281-894) *el-Ukûbât*, “thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf”, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 1996.

İbn Ebî Hâtîm, Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. İdris b. el-Münzirî et-Temîmî er-Râzî, (v.327-939) *Tefsiru'l-Kur'ani'l- Azim* “thk. Es'ad Muhammed et-Tîb, Mektebetü Nazzar Mustafa el-Baz”, 2.baskı, S.A-rabistan, 1419.

İbnü'l-Esir, Ebûs-Seâdât Mecdüddîn el-Mübârek b. Esîrüddîn Muham-med b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 606/1210), *Câmiu'l-Usûl li-Ehâ-dîsi'r-Rasûl*, I-XV, “thk. Abdülkadir el-Arnâvut”, Beyrut, 1969.

İbnü'l Cevzî, Ebu'l Ferec Abdurrahman b. Ali, (v.597/1201), *Kitâbü'l Mevduat Mine'l Ehâdisi'l Merfûat*, “thk. Dr.Nureddin Boyacılar”, Edvâû's Selef, Riyad, 1997.

----- *el-İlelû'l Mutenâhiye fi'l ehâdisi'l Vâhiye*, I-II, “thk. İrşad İshak el- Esrî”, Daru'l Kütübî'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1983.

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. İbrahim (v.235-849), *el-Musannef*, I-XVI, “thk. Hamed b. Abdullah- Muhammed İbrahim el-Lahaydan”, Mektebetü'r-Rüşd, 1.Baskı, Riyad, 2004.

İbn Dakiki'l-İyd, Takiyyüddin Ebu'l-Feth Muhammed b. Ali b. Vehb b. Mut'i el-Kuşeyrî, (v.702-1302) *el-İlmam bi-Ehâdisi'l-Ahkâm*, I-II, “thk. Hüseyin İsmail el-Cemal”, Dâru İbn Hazm, 2.Baskı, Riyad, 2002.

İbn Hacer El Askalânî, Ahmed b. Ali (v.852/1448), *Hidayetu'r-ruvati ila tahrîci Ehadişi'l Mesabih ve'l Mişkât*, I-VI; “thrc. Muhammed Nasıruddin

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Elbânî, thk. Ali b. Hasan Abdulhamid el-Halebî”, Daru İbn Kayyım ve Daru Ibn Affan, 1.Baskı, Kahire, 2001.

----- *el-Metâlibü'l Âliye bi Zevâidi'l Mesânidi's Semâniye, I-IXX* “Tensih, Sa'd b. Nasır b. Abdülaziz eş-Şesrî”, Dâru'l Asıme ve Dâru'l Ğays, 1. Baskı, Riyad, 1998.

----- *el-İmtâ' bi'l-Erbâine'l-Mütebâyeneti's-Sema'*, “thk. Ebû Abdullah Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail eş-Şâfiî”, Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut, 1997

----- *Fethu'l-Bâri bi Şerhi Sahîhi'l Buhârî, I-XII* “thk. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Muhibbu'd-din el-Hatîb, Muhammed Fuad Abdülbakî”, Daru'l Marife, Beyrut, 1379.

----- *ed-Dirâye fî Tahrîci Ehâdisi'l Hidâye, I-II* “tsh. ve tlk. Es-Seyyid Abdullah Haşim el-Yemânî, Daru'l Marife, Beyrut, (t.y.)

----- *Lisânü'l Mîzan, I-VII*, “thk. Dairatü'l-Meârif en-Nizamiyye, Müessesetü'l-Alemî”, 2.Baskı, Beyrut, 1971

----- *el-Kâfi eş-Şâfî fî Ehâdisi'l Keşşâf*, Daru İhyau't- Turasi'l Arabiyyi, 1. Baskı, 1418.

----- *Telhisü'l Habîr fî Tahrîci Ehâdisi'r Râfi'yyi'l-Kebîr, I-IV* “hızr. Ebu Asım Hasan b. Abbâs b. Kutb”, Müessesetü Kurtuba, 1.Baskı, Kahire, 1995.

----- *el-İsabe fî Temyîzi's-Sahâbe, I-VIII*, “thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd & Ali Mahmud Maûz”, Daru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut, 1415

----- *İthâfu'l-Mehere bi'l-fevâidi'l-Mübtekire min Etrâfi'l-Aşere, I-XIX*, “thk. Merkezü Hıdmetü's-Sünne ve's-Sire”, Mecma'u'l-Melik Fahd, 1.Baskı, Medine, 1415

----- *Buluğu'l Meram min-Edilleti'l-Ahkâm*, “thk. Üsâme Selahaddin” Dâru İhyâi'l-Ulûm, Beyrut, 1991.

----- *el-Emâli'l-Mutlaka*, “thk. Hamdi b. Abdilmecid b. İsmail b. es-Selefi” Mektebü'l-İslâmî, Beyrut, 1995

İbn Hacer el-Heytemî, Ahmed b. Muhammed b. Ali (v.974-1566) *Ez-Zevâcir an İktirâbi'l-Kebâir, I-II*, Dâru'l-Fikr, 1.Baskı 1987

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Hazm, Ebî Muhammed Ali b. Ahmed b Sa'îd, (v.456/1064) *el-İhkâm Fî Usûlu'l Ahkâm*, I-VIII, "thk. Ahmed Muhammed Şakir" Daru'l Afâk'l Cedide, Beyrut, 2010.

----- *el-Muhallâ*, "thk. Muhammed Münir ed-Dimeşkî", I-XI, el-Müniriyye, 1.Baskı, Mısır, 1352

İbn Hıbbân, Ebû Hâtım el-Bustî (v.354/965) *Kitâbü'l Mecrûhîn mine'l Muhaddisîn*, I-II, "thk. Muhammed Abdulmecid es-Selefi", Dâru's Samî'i, 1.Baskı, Riyad, 2000.

----- *Sahihu İbni Hıbbân bi Tertibi İbn Belbân*, I-XVIII, "thk. Şuayb Arnavut", Müessesetü'r-risâle, Beyrut,1991.

İbn Kattân, Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdülmelik, (v.628-1231) *Beyanü'l-Vehm ve'l- İhâm el-Vâk'în fî Kitâbi'l-Ahkâm*, I-VI, "thk. Hüseyin Ayet" Said, Dâru't-Tibî, 1.Baskı, Riyad, 1997

İbnu'l-Kayserânî, Ebu'l Fadl Muhammed b. Tahir el-Makdisi (v.507/1113) *Zahîratü'l Huffaz (ez-Zahîratü fî'l Ehâdisi'z-za'îfeti ve'l Mevzuât)* I-V, "thk. İmadü'd-din Ahmed Haydar", Müessesetü'l Kütübü's Sekafiyye, Beyrut, 1985.

----- *Ma'rifetü't-Tezkira fî-Ehâdisi'l Mevzu'a*, "thk. 'İmâdud'din Ahmed Haydar", Müessesetü'l Kütübü's Sekafiyye, 1.Baskı Beyrut, 1985

İbn Kayyim El Cevziyye, Şemsüddin Muhammed b. Ebi Bekr, (751/1350) *İlâmu'l-Muvakki'in an Rabbi'l-Alemîn*, I-IV, "thk. Muhammed Abdüsselam İbrahim", Dâru'l Kütübü'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut,1991.

İbn Kesîr, Ebu'l Fidâ' (v.774/1372), *Tefsirü'l Kur'âni'l Azîm*, I-VIII, "Muhammed İbrahim el-Benna" Dâru's-Şa'b, Kahire, (t.y.)

----- *İrşâdü'l-Fakih İlä Ma'rifeti Edilleti't-Tenbîh*, I-II; "thk. Behçe Yusuf Hamd Ebû Tayyib", Müessesetü'r-Risale, 1.Baskı, Beyrut, 1997

----- *Tuhfetu't-Tâlib bi-Ma'rifeti Ehâdisi Muhtasan İbn Hâcib*, "thk. Abdulgânî b. Hamid Mahmud el-Kıbsî", 1. Baskı Dâru Hira, Mekke, 1406.

İbn Mülakkin, Siracüddin Ebi Hafs Ömer b. Ali b. Ahme el-Ensârî (v. 804/1401) *el-Bedrü'l Münîr fî tahrîci'l ehâdisi ve'l âsari'l vâğı'ati fî's-şerhi'l Kebîr*, I-X, "thk. Mustafa Ebu'l Ğayt Abdülhayy ve Ebî Muhammed Abdullah b. Süleyman", Dâru'l Hicret, 1.Baskı Riyad, 2004.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

----- *Tuhfetü'l-Muhtâc ilâ Edilleti'l-Minhâc, (Âlâ Tertibi'l-Minhâc) I-II*, “thk. Abdullah b. Sa'âf el-Hayâtî”, Daru Hira, 1.Baskı, Mekke, 1406

İbn Manzûr, Ebû'l-Fadl Cemâleddîn Muhammed b. Mükrim, (v.711-1311) *Lisânu'l-Arab*, I/XV, Dâru'l-Masâdır, Beyrut, 1997

İbn Mâce, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezi el Kazvini (v.275/879), *es-Sünen*, “hzr. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim”, Daru's-Selam, Riyad, 1419

----- *Sünenü İbn Mâce*, “thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî”, (El-bânî'nin Hükümleriyle birlikte) I-II, Dâru'l-Fikr, Beyrut, t.y.

İbn Receb, Zeynüddin Ebu'l Ferec Abdurrahman b. Şihabeddin (v.795/1392), *Câmiu'l 'Ulûm ve'l Hikem Fî Hamsîne Hadisen min Cevâmi'l Kelim*, I-II, “thk. Şuayb Arnavut”, İbrahim Baces, Müessesetü'r-Risale, 8.Baskı, Beyrut, 1999

----- *Fethu'l-Bari Şerhu Sahihi'l-Buhârî*, “thk. Heyet”, Mektebetü'l-Guraba el-Eseriyye, 1.baskı Medine, 1996

İbn Teymiyye, Takıyyuddin Ahmed (v.728/1328) *Mecmu'u Fetava Şeyhü'l İslam Ahmed b. Teymiyye*, I-XXXVII “Cem ve Tertip Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım”, Riyad, 1991.

----- *el-Müstedrek, Ala Mecmû'ul-Fetâvâ*, I-V “thk. Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım”, 1.Baskı, 1417

----- *Minhâcû's-Sünneti'n-Nebeviyye*, “thk. Muhammed Reşad Salim”, 1.Baskı, 1986

İbn Râhuye, Ebû Yakub İshak b. İbrahim b. Mahled b. İbrahim b. el-Mervezî, (v.238-852) *Müsned-i İshak b. Râhuye-Müsned-i İbn Abbâs*, “hzr. Muhammed Muhtar”, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1. Baskı, Lübnan, 2002

İbn İmâd, Abdulhay b. Ahmed b. Muhammed b. el-Akrî (Ebu'l-Felah) (v.1089-1678) *Şezerâtü'z-zeheb fî Ahbâri mine'z-Zeheb I-XI*, “thk. Mahmud el-Arnayud, thrç. Abdulkadir el-Arnayud”, Daru İbn Kesir, 1.baskı, Beyrut, 1986

İbn Huzeyme, Muhammed b. İshak b. Huzeyme Ebûbekr es-Sülemî, en-Nîsâbü'rî, (v.311/923), *Sahihu İbn Huzeyme I-IV*, “thk. Muhammed Mustafa Âzamî”, el-Mektebü'l-İslâmî, Beyrut, 1390.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

İbn Nüceym, Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısırî (v. 970-1563), Tekmiletü el-Bahru'r-Râik Şerhu Kenzü'd-Dakâik, I-VIII, (et-Tûrî'nin tekmilesiyle birlikte) Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, Beyrut, 1997.

İsfhânî, Ebû'l-Kâsım Râgıb Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal (v.502/1108) *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*, İstanbul, 1986

İşpirli, Mehmet “Dersiâm” *DİA*, İstanbul 1994, IX/185-186

Kettânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Câ'fer, (v.1325/1927), *Nazmu'l-Mütenâsir mine'l-Hadisî'l-Mütevâtir*, “thk. Şerîf Hicâzî”, Dâru'l-Kütübü's-Selefiyye, 2.Baskı Mısır, 1987

Kevserî, Muhammed Zâhid, *Makâlâtü'l-Kevserî*, “Zayıf Hadisler Üzerine” adlı makale, s.209-221, (çeviri ve Notlar: Ebubekir Sifil) Rihle Kitap, İstanbul 2014.

Kıyıcı, Selahattin, “Ömer Nasûhi Bilmen'in Bazı Makaleleri” *YYÜİFD*, 3.sayı, s.2, Van 2000.

Koçkuzu, Ali Osman, *Hadiste Nâsih Mensuh Meselesi*, s. 77-85;, İFAV Yayınları, İstanbul 1985.

Koca Ferhat, “Hukûk-ı İslamiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu,” *DİA*, İstanbul,1998, XVIII/319.

Koçyiğit, Talat, *Hadis Tarihi*, 2. Baskı, TDV Yayınları, Ankara, 1998.

Kuzudişli Bekir “Men Kezebe Aleyye...” *Hadisi Ve Lafzen Mütevâtir Meselesi*, Marife Dergisi, cilt.7, ss.137-166, 2007.”

Kahraman Hüseyin, Ayşenur Soylu, *Fıkhi Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında “Beyyine ve Yemin Hadisi”nin Tahrîc ve Tenkidi*, UÜİFD, Cilt: 17, Sayı: 2, 2008

Kuzgun Şaban, “Hanif Maddesi” *DİA*, İstanbul, 1997, XVI/33-38.

Kudâî, Ebû Abdullah Muhammed b. Selâme b. Cafer b. Ali b. Hakemûn (v.454-1062) *Müsnedu Şihâb, I-II*, “thk. Hamdî b. Abdulmecid es-Sefî”, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 1986

Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes'ûd b. Ahmed (v. 587/1191), *Be-dâiu's-Sanâ'i fî Tertîbi's-Şerâi'*, I-VII, Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2. Baskı, Beyrut, 1986.

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Leknevî, Ebû'l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed Abdilhalîm b. Muhammed Emînillâh es-Sihâlevî (1848-1886) el-Ecvibetü'l-Fâdile li'l-esileti'l-aşarati'l-Kâmile, tlk, Abdülfettah Ebû Gudde” Mektebetü'l-Matbûâti'l-İslâmiyye, Halep, 1414.

Mahmud Tahhan, *Usûlû't Tahrîc ve Dirâsetü'l Esânid*, Mektebebetü'l Maarif, Riyad, 1991

Melibârî, Hamza ve Sultan Akayile, *Keyfe Nedrusu İlme Tahrîci'l-Hadîs*, Ürdün, 1997.

Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî (v. 179-795) *el-Muvatta*, Yahya b. Yahya el-Leys rivayeti, I-II, “thk, Beşşâr Avvâd,” Dâru'l-Ğarbi'l-İslâmî, 2. Baskı, Beyrut 1997.

Merğînâni, Burhaneddin Ebî'l-Hasan Ali b. Ebîbekir, (v.593-1197) *el-Hidâye*, Şerhu Bidayeti'l-Mübtedî, (Abdulhay el-Leknevî Şerhiyle Birlikte) I-VIII, “hızr. Nuaym Eşref Nur Ahmed”, İdaretü'l-Kur'an ve Ulûmü'l-İslamiyye, 1.Baskı, Pakistan, 1417

Molla Fenârî, Şemseddin Muhammed b. Hamza (v. 834/1431), *Fusûlû'l-Bedâyi' fî Usûli's-Şerâi'* I-II, “thk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail, Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, Beyrut, 2006

Münzirî, Ebû Muhammed Zekiyyüddin Abdulazim b. Abdulkavî, (v.656-1258) *et-Terğîb ve't-Terhîb*, “hızr. Ebû Suhayb el-Keremî”, Beytül'Ef-kâr ed-Devliyye, Riyad, (t.y.)

Müslim, Ebî'l Hüseyin Müslim b. Haccac el Kuşeyri en-Nisaburi (v.261/875) *el-Müsnedü's Sahih(Sahihi Müslim)* “hızr. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim”, Daru's-Selam, Riyad, 1419.

----- *Sahihi Müslim*, “thk. Muhammed Fuad Abdülbâkî”, I-V, Dâru İhyâ et-Turâsî'l-Arabiyyi, Beyrut, (t.y.)

en-Nâcî, Burhaneddin İbrahim b. Muhammed b. Mahmûd, *et-Tağliku'r-Raşîk fî't-Tahattumi bi'l-Akîk*, Dâru't-Tevhîd, Riyad 2008.

Nesâî, Ebi Abdurrahman Ahmed b. Şuayb (v.303/915), *Kitabu es-Sünenü'l Kübrâ*, I-VI, “thk. Abdulğaffar Süleyman el-Bendârî- Seyyid Kesrevî Hasan”, Dâru'l Kütübü'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1991.

----- *el-Müctebâ mine's-Süneni an Rasûlillah*, “hızr. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim”, Daru's-Selam, Riyad 1419

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Nevevî, Yahya b. Şeref(v.676/1277) *el-Erbaun*, “hızr. Kusay Muhammed Nurs el-Hallak & Enve b. Ebîbekir eş-Şeyhî”, Daru'l-Minhâc, 1.Baskı, Beyrut 2004

----- *el-Mecmu' Şerhu Mühezzeb, I-XXIII*, “thk. Muhammed Necip el-Mutî", Mektebetü'l-İrşâd, 2008

----- *el-Minhac Şerhu Sahîhi Müslim b. el-Haccac, I-XVIII*, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabî 2.baskı Beyrut, 1392.

Oral, Rıfat, *Bulûğu'l-Meram Şerhi, I-III*, Esra Yayınları, 1. Baskı, Konya 2012.

Rebî' b. Habîb, Ebû Amr, el-Ezdî, el-Ummânî;(v.180-791) *el-Camiu's-Sahih Müsned-i İmam er-Rabî'*, “hızr. Ebû Ya'kub Yusuf b. İbrahim Ve'rcalânî (v.570-1154)” Mektebetü'l-Meskat, 1.Baskı, Umman, 2003

Sağânî, Ebî'l Fazail Hasan b. Muhammed b. Hasan, (v.650/1252), *ed-Dürrü'l Mültekut fî tebeyyeni'l Ğalat*, “thk. Ebu'l Fidâ Abdullah el-Kâdî”, Dâru'l Kütübü'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut,1985.

Safûrî, Abdurrahman b. Abdusselam b. Osman Ebu Hureyre (v.894-1489) *Nüzhetü'l-Mecâlis ve Müntehabü'n-Nefâis*, el-Mektebü's-Sikâfî, (neşr ve thk) 1.Baskı, Kahire, 2004

Said b. Mansûr, Ebû Osman b. Şu be el-Horasanî (v. 227 /842) *Kitâbü's-Sünen*, I-IV, “thk. Habîbü'r-Rahmân el-'Azamî, Dâru's-Selefî, Hindistan, 1982.

Sehâvî, Ebu'l Hayr Muhammed b. Abdirrahman (v.902/1496) *el-Makasidü'l Hasene fî Beyani Kesirin mine'l Ehadisi'l Müştehira ala'l Elsine*, Darül Kütübü'l İlmiyye, Beyrut, (t.y.)

----- *el- Ecvibetü'l Merdıyye fima Süile Anhü Mine'l Ehadisi'n Nebeviyye*. “thk. Muhammed İshak Muhammed İbrahim”, Darü'r Raye, (t.y.)

----- *Fethu'l-Muğis bi-şerhi Elfiyeti'l-Hadisi li'l-Irâkî, I-IV*, “thk. Ali Hüseyin Ali”, Mektebetü's-Sünne, 1.baskı, Mısır, 2003

Serahsî, Muhammed b. Ahmed b.Ebî Sehl Şemsüddin (el-eimme) (v.483-1090) *el-Mebsût, I-XXX*, Dâru'l-Marife, Beyrut, 1993

----- *Usûlü's-Serahsî, I-II*, “thk. Ebu'l-Vefâ el-Afgânî, Dâru'l Kütübü'l İlmiyye, 1. Baskı, Beyrut,1993.'

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Subkî, Tacu'ddin Ebu Nasr Abdülvehhab b. Ali (v.771/1369), *Tabakatu's Şâfiîyeti'l Kübrâ*, I-X, "thk. Mahmud Muhammed et-Tanahi ve Abdülfettah Muhammed el-Hulv", Cizre,1336.

Suyûtî, Celaledin Abdurrahman b. Ebibekr (v.911/1505) *el-Câmiu's Sağîr fî Ehâdisi'l Beşîri'n Nezîr*, I-II, Daru'l Kütübi'l İlmiyye,1.Baskı, Beyrut, 1990.

Şâfiî, Muhammed b.İdris (v.204/819) *el-Ümm*, I-XI, "thk.&thrc. Dr. Rıfat Fevzi Abdulmuttalib", Daru'l Vefâi, 2001.

----- *er-Risâle*, "thk.Abdülatîf el-Hemîm & Mâhir Yâsin el-Fahl", Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2009.

Şevkânî, Muhammed b. Ali (v.1250/1834), *Neylül'Evtâr min Esrâri Munteka'l-Ahbâr*, I-XI, "thk.&tlk. Ebu Muaz Tarık b. Arzullah b. Muhammed", Dâru İbn Kayyim&Dârü İbn Affân, 1.Baskı, Riyad, 2005

----- *el-Fevaidu'l Mecmua fî'l Ehâdisi'l Mevdua*, "thk. Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi el-Yemani", el-Mektebetü'l İslami, Beyrut, 1987.

----- *es-Seylül'Cerrârü'l-Mütteffeki âlâ Hakâiki'l-Ezhâr*, Daru İbn Hazm, 1.Baskı, Riyad, (t.y.)

Şener, Abdükadir, "İslam Hukukunda Hibe", s.40-41, Doçentlik Tezi, AÜİF Yayınları. Ankara 1984.

Şeybânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen b. Ferkad (v. 189/805) *Kitâbü'l-Kesb*, hzr. Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebetü'l-Matbuati'l-İslamiyye, 1.Baskı, Halep,1997.

Taberî, Muhammed b. Cerir b. Yezid b. Kesir b. Ğalib el-Amilî, Ebû Cafer, (v.310-922) *Tefsiru'l-Kur'ani'l- Azim*, "thk. Ahmed Muhammed Şakir", I-XXIV, Müessesetü'r-Risale, 1.baskı, 2000

Taberânî, Ebi'l Kasım Süleyman b. Ahmed (v.360/971), *el-Mu'cemü'l Evsat*, IX, "thk. Ebu Muaz Tarık b. Avd b. Muhammed ve Ebu'l Fazl Abdül Muhsin b. İbrahim el-Hisini", Daru'l Haremeyn, 1.Baskı, Mekke, 1995

----- *El-Mu'cemü'l-Kebîr*, I-XXV, "thk. Hamdî b. Abdülmecid es-Selefî", Mektebetü İbn Teymiyye, 2.Baskı, Kahire,1994

Tahâvî, Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Abdulmelik b. Seleme el-Ezdî, el-Hacerî, el-Mısırî, (v.321-933), *Şerhu Meâni'l- Asâr*, I-V,

ÖMER NASÛHÎ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

“thk, Muhammed Zehrî en-Neccâr, Muhammed Seyyid Câd-i'l-Hak”, Ale-mu'l-Kitâb, 1.Baskı, Beyrut, 1994

----- Şerhu Müşkîlî'l-Asar, I-XVI, “thk. Şuayb el-Arnâvut”, Mues-setü'r-Risale, 1.Baskı, Beyrut, 1994.

Tâhir el-Cezâirî, b. Muhammed Sâlih b. Ahmed es-Sem'ûnî el-Hasenî (1852-1920) Tevcihü'n-Nazar ilâ Usûlü'l-Eser, Neşreden Abdülfettah Ebu Gudde, Beyrut 1995

Tirmizî, Ebi İsa, Muhammed b. İsa, (v.279/892) *el-Câmiu'l-Muhtasaru mine's-Süneni an Rasûlillah*, “hızr. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim”, Daru's-Selam, Riyad, 1419

----- *el-Câmiu's-Sahîh*, I-V; “thk. Ahmed Muhammed Şâkir ve diğerleri”, (Elbânî'nin Hükümleriyle birlikte) Dâru İhyâ et-Turâsî'l-Arabiyyi, Beyrut, (t.y.)

Topal, Şevket, *İslam Hukuku Açısından Satış sözleşmelerinde Mülkiyetin Devrine Yönelik Engeller*, OMÜİF Dergisi, Sayı: 12, s. 517-538, Samsun 2001

Toksarı, Ali, *Hadis İlmi Açısından Sahabî Kavli ve Değeri*, EÜİFD, II.sayı s.339-357, 1985

Toksarı Ali “Din ve Vicdan Özgürlüğ Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele” Bilimnâme XIX, 2010/2, s. 47-74.

Uğur, Mücteba Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, T.D.V. Yayınları, Ankara, 1992.

Ukaylî, Ebî Ca'fer Muhammed b. Amr b. Musa b. Hammad, (v.322/934) *Kitâbü'd-dua'fâ*, I-IV, “thk. Abdulmu'ti Emin Kal'îcî”, Daru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut, (t.y.)

Ukberî, Ebû Abdullah Ubeydullah b. Muhammed b. Hemedân İbn Batta (v.387-997) *İbtâlu'l-Hıyel*, “thk. Zehir eş-Şâveyş”, el-Mektebu'l-İslâmî, Beyrut, 1403

Yaran, Rahmi, “Bilmen, Ömer Nasûhi,” *DİA*, İstanbul, 1992, VI/162

Ünal, İsmail Hakkı, *İmam Ebu Hanîfe'nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu*, D.İ.B. Yay. Ankara 2012

Yavuz, Hulusi, *Siyaset ve Kültür Tarihi Açısından Osmanlı Devleti ve İslam*, İz Yayıncılık, 1998.

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

Yıldız Aysu Sena, *İslam Hukuku açısından nikâhta velayet*” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Diyarbakır 2012.

Yiğit Metin, *İlk Dönem Hanefi Kaynaklarına göre Ebû Hanîfe'nin Usûl Anlatışında Sünnet*, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman (v.748/1347) *el-Mühezzebe fî ihtisân es-sünenü'l Kebîr li'l-Beyhaki*, I-X “thk. Dâru'l Mişkât lil Bahsi'l İlmi”, Dâru'l Vatan, 1.Baskı, Riyad, 2001.

----- *Telhîsu Kitabi'l-İleli'l-Mütenâhiye*, “thk. Ebu Temim Yasir b.İbrahim b. Muhammed”, Mektebetü'r-Rüşd, 1.Baskı, Riyad, 1998

----- *Telhîsu Kitabi'l-Mevduât (li-İbni'l-Cevzî)* “thk. Ebû Temîm Yasir b. İbrahim b. Muhammed”, Mektebetü'r-Rüşd, Riyad, 1998

----- *Tenkihu't-Tahkik fî Ehâdisi't-Ta'lik*, I-II, “tlk. Mustafa Ebu'l-Feyz Abdulhayy el-'Acîb”, Daru'l-Vatan, 1.Baskı, Riyad,1421

----- *Mîzânu'l İ'tidâl fî Nakdi'r-ricâl*, I-VIII, “thk. Ali Muhammed Muavvad ve Adil Ahmed Abdulmevcud”, Daru'l Kütübü'l İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut, 1995

----- *Siyeru Âlâmi'n- Nübelâ*, I-XXV, “thk.&thrc. Şuayb Arnavud ve Muhammed Naim el-Arkûsî”, Müessesetü'r-Risale, Beyrut, 1996.

Zerkeşi, Bedrüddin Ebu Abdillâh Muhammed b.Abdillâh (v.794/1392) *el-Leâli'l Mensûra fî'l ehâdisi'l Meşhûra el ma'ruf bi “et-Tezkire fî'l Ehâdisi'l Müştehire*”, “thk. Mustafa Abdülkadir Ata”, Darü'l Kütübü'l İlmiyye, Beyrut, 1986.

Zeylaî, Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf el Hanefî, (v.762/1361) *Nasbu'r Râye li Ehâdisi'l Hidaye*, “thk. Muhammed Avvame”, Müessesetü'r Reyyan, Beyrut,1997.

-----*Tahrîcu'l-Ehâdisi ve'l-Asari'l-Vâkiati fî-Tefsîri'l-Keşşaf (li'z-Zamahşerî)* I-IV, “thk. Abdullah b. Abdurrahman es-Sa'd”, Daru İbn Huzeyme, Riyad, 1414.

Zürkânî, Muhammed b. Abdülbaki, (v.1122/1710), **Muhtasar-u Makasid**, “Muhammed b. Lütî es-Sıbağ”, el-Mektebetü'l İslami, Beyrut, 4.Baskı, (t.y.)

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

متون الحديث بالحروف الهجائية

١

إِبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ خَيْرًا كَيْلًا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

أَدَّوْاعِن كُلِّ حَزٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبُؤْلِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: هَلَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِيَالِهَا وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ

اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فِصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَأَهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبِسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ

اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا

إِنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي فَتْحِ مَكَّةَ أَكَانَ ضُلْحًا أَوْ عَنُوةَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَنُوةً

اسْبِغُوا الوضوءَ فَإِنْ أَبَا الْقَاسِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

اللهم عجلْ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا وَلِلْمُؤْمِسِكِ تَلَفًا

أَحْكُمْ عَلَى انكَ إِنِ اصْبُتَ فَلكَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَإِنِ اخْطَأْتَ فَلكَ حَسَنَةٌ

أَيَّ سَمَاءٍ تَظَلِّني وَأَيَّ أَرْضٍ تَقْلِني إِذَا قُلْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَا عِلْمَ لِي بِهِ

أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفُوهُ بِالمَسْأَلَةِ. فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ سَلُونِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنَّتهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرْمَوْا وَرَهَبُوا أَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيَّ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا إِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَا يَرِي رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي . فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلَاحِظُ فَيَدْعُو لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ

إِنِ الدِّينَ يُسَرُّ خَيْرُ دِينِكُمْ أُسْرَهُ

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ

اللهم فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوَابِلَ

إِنِ الْجَسَدَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنِ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنِ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا

اِخْتِلَافِ أُمَّتِي رَحْمَةً

أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

اللَّهُمَّ ايِّدِهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مُهْدِيًا

اللهم اعز الإسلام بعمر بن الخطاب

إِهْتَرِ عَرْشَ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

أَقْرَأُ أُمَّتِي أَبِي بْنِ كَعْبٍ

أُمُّ أَيْمَنَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

أَفْرُضْكُمْ زَيْد

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ وَلَا تُكْثِرُنَّ عَلَيَّ فَأَنْتَسَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَغْضَبْ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ مِنَ الْحَيَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِهِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

أَنَّ غِيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَهْنٍ أَرْبَعًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَجُلًا غَيْرَهُ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

أَثَرُكُوهُمْ كَمَا يَدِينُونَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَأَنْ تَعْفُو مَنْ ظَلَمَكَ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ

إِنَّ الْمَقْسُطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا.

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ- إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ ، فَلْيَسْوِ بَيْنَهُمْ فِي الْجُلُوسِ وَالنَّظَرِ ، وَالْإِشَارَةِ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلُكَ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلُكَ وَلَا أَمْلُكَ

أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ، قَالَ: « أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُذَرِكَ حَاجَتُكَ؟ ازْحَمِ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِنَ قَلْبُكَ وَتُذَرِكَ حَاجَتُكَ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

أَدَّلَ اللَّهُ مِنْ أَدَلِّ نَفْسِهِ

إنما أنا بشرٌ ، وإنكم تختصمون إليَّ ، فلعَلَّ بعضكم أن يكونَ ألحنَّ حجَّتِه من بعضٍ ، فأقضي له على نحو ما

أسمعُ منه ، فمن قضيتُ لهبشيءٍ من حقِّ أخيه ، فلا يأخذَنَّ منه شيئاً ، فإنما أقطعُ له قطعةً منالنارِ

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

إِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَنَعَّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَصْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أَصْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ

إِنَّ ابْنِي هَذَا السَّيِّدِ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ الْفِتْنَيْنِ

أَبْغَضُ الْحَالَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَخْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَغْدُبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسَلَّمَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أَمْتِي الْخَطَا وَالنَّسِيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشَّرِكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

أَنَّ الْقِسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقْرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

إذا التقي المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله
هـ هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه.

الصَّبْرُ نَصْفُ الْإِيمَانِ

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ

إِذْرَوْوا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُحَمَّدُ فَاجْلِدُوهُ عَشْرِينَ

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهنهم وانصرنا عليهم.

اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

إن إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبس

سئه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم

إن الصدقة لا يتبغى لآل مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

أَذِلَّةٌ أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ اتَّخَذَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

إذا كانت الهبة لذي رحم ، لم يرجع منها

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لَأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تُكَلِّمْ بِهِ أَوْتَعَمَلْ بِهِ- إذا مات الإنسان ان

قطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية ، وعلم يُنتفع به ، وولد صالح يدعو له

إِتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمْرًا مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ غَضْوًا مِنَ النَّارِ

احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

احْتَرَسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

أَطْعَ الْأَمِيرَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجْدَعًا

ب

الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جلد مائة وَتَغْرِيبُ عَامٍ

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسْرَئَ مِنِّي ، وَأَنَا حَدِيثٌ لَا أَبْصُرُ الْقَضَاءَ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهُ ، وَاهْدِ قَلْبَهُ ، يَا عَلِيُّ ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ ، أَوْ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ

بَشِّرُوا قَاتِلَ الزَّبِيرِ بِالنَّارِ

بِهَيْمَةَ لَا يُعْقَلُ

ت

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

التَّاجِرُ الْأَمِينُ مَعَ التَّبَيُّنِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

تَخْتَمُوا بِالْعَقِيقِ

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ بِالضَّغَائِنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ التَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا يَبِيدُ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَزْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ

تَرَوْجُوا وَلَا تَطْلُقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الذَّوَاقِينَ وَلَا الذَّوَاقَاتِ

تَنَاجَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْاَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا بِيَاعٍ وَلَا يَوْهَبُ وَلَا يَوْرَثُ ، وَلَكِنْ يَنْفَقْ ثَمَرُهُ

تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَعْرَاضُهُمْ وَهُمْ يَدْعُو عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

تَقْعُدُ إِخْدِيَهُنَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي

التاجر الصدوق تحت ظلّ العرش يوم القتامة

ث

ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حِلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ

ج

جَنَائِيَةُ الْعُجَمَاءِ جُبَارٌ

الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَفْقِهِ (بِسَفْقِهِ)

جَارِ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ

الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَِّا عَيْنُ الرَّبَِّا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

الْجَارُ أَرْبَعُونَ دَارًا

ح

حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

حَدُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يَمْطُرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هَانِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا

الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتهات

حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنزويج نساء أهل الكتاب ولا يتزويجون نساءنا

خ

خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

الخَرَاجُ بِالصَّغَامِ

خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

خَيْرُ الْمَالِ مَا انْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَاهْلِهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا وَالْمُنْفَقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالْصَّدَقَةِ

خَطَبَ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ لَهُمْ

إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزَوَّجُونِي

خِيَارَكُمْ أَطْوَلَكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنَكُمْ أَعْمَالًا

الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لُجَاجَةٌ وَمَنْ يَرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

د

دُمْ عَلَى صَوْمِكَ إِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ

ر

رَفَعُ الْقَلَمِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَهُ

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ

رُمِيَ أُنْبَى يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ

رِيحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ

ز

الرَّعِيمُ غَارِمٌ

س

سَفِيَانُ بْنُ أَبِي زَهِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي

قَوْمٌ يَبْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ،

فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ

الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ

سُؤُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُ مَوْثِرًا لِأَحَدٍ لَأَثَرْتُ النَّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

السلطان وليُّ من لا وليَّ له

سبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كَفَرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

السَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسَ

سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ فَأَعْطَانِيهِ

ش

شَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَضُرِفَتِ الطَّرِيقُ، فَلَا شُفْعَةَ

الشَّرِيكَ شَفِيعٍ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رُيْعٍ أَوْ عَقَارٍ

ص

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتُدْفَعُ مِيتَةُ الشُّوْءِ

الصُّلْحُ سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيِّ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

ط - ط

طَلَّقَ زَكَاتُهُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَرِنَ عَلَيْهَا حُرْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله

عليه وسلم- كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّهَا

تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَزَجَّعَهَا إِنْ شِئْتَ

الظَّالِمُ لَا يُظْلَمَ

ع - غ

عبادة ساعة من المملك العادل تعدل عبادة سبعين سنة من غيره

عن عائشة رضي الله عنها قالت هُندُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكَ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

الْعَائِدُ فِي هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بَعْشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَفَارُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحِمْلٍ فَتَحْمَلَ بِهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُ يَقْدِرُ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَيْنَ أَصْبْتَ هَذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ « لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ

عن عائشة رضي الله عنها قالت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة عن عبد الله في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: «لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث فقال معقل بن سنان: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، قضى به في بزوع بنت واشق

عن نعيم المجرم قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمر القرآن حتى إذا بلغ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إنني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

عليكم بالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلُّوا كَأَخَذْتِ صَلَاةَ صَلَاتَيْكُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَلَّمِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ، أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ

عُقُولُ أَرْلُهَا بَارِيهَا

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيَّنَمَا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِأَلَّا فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَمْرَاتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هَذِيلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعُمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنَّتِيهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدَى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَ. فَقَالَ أَسْجَعُ كَسْجَعِ الْأَعْرَابِ. وَقَصَى فِيهِ بَغْرَةً وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتُهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعْنِهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتْنَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آتَاءٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمْرِهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمْرِهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

علامة المنافق ثلاثة : إذا حدّث كذب ، وإذا وعد خلف وإذا أثنى خان

العارية مضمونة

عن علي عليه السلام قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيماكم

عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعَيْنِ «
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتُهُ
وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
عُفِّرَ لَامْرَأَةٍ مُّؤَمِّسَةٍ ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبٍ يَلْهَثُ ، كَادَ يَقْتُلُهَا الْعَطَشُ ، فَنَزَعَتْ خُفَّيْهَا فَأَوْ
ثَقَّتَهُ بِخِمَارِهَا

ف

فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

فَنَزَعَتْ لَهُ الْمَاءَ ، فَعُفِّرَ لَهَا بِذَلِكَ

فَأَفْضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمَ بَرَكَهَ

فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

فِي الْعُهُودِ وَفَاءً لَا عَدْرَ

فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مَتَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لِيَأْتِ

فُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، بَطْنٌ بِيْطْنٍ ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ ، وَالْمَوَالِي
بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ ، رَجُلٌ بِرَجُلٍ

ق

قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَظْلِمُ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَذَبْتَ وَالَّذِي نَفْسُ
أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ الْخُبَارَى لَتَمُوتُ فِي وَكْرِهَا مِنْ ظُلْمِ الظَّالِمِ

قُلِ الْحَقُّ وَالْإِلَهَ فَاشْكُتْ

قَالَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : زُذُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنْ فَصَلًا لِقَضَاءٍ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ
الضَّغَائِنَ

الْقَضَاءُ بِالْحَقِّ مِنْ أَقْوَى الْفَرَائِضِ

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ
وَرَجُلٌ عَرَفَ

الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ

قَتَلَ الْمُؤْمِنَ أَكْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ
مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامَ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ
إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ

قالت فاطمة بنت قيس طَلَّقَنِي رَوْحِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سُكُنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةٌ.

ك

كُلْ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلْ خَمْرٍ حَرَامٌ
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرَزُوها
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْعَسَلِ
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

كيف لا أعرفُكَ وكنتُ خيرَ شريكٍ لا تُداري ولا تُماري
كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا
الْكِبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعَقْوُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

ل - لا

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جُرْيَةٌ
لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدِ وَاللِّسَانِ
لِي الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ
لَا يُحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرُ الْمُغْلِّ ضِمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَدْعِ غَيْرُ الْمُغْلِّ ضِمَانٌ
لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الدِّلَّ
لَيْسَ لِعِزِّقِ ظَالِمٍ حَقٌّ
لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ
لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

- لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدَ الزُّورِ حَتَّى يُوْجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُزِدَّهَا عَلَيْهِ
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً
لَا قَطْعَ فِيهَا دُونَ عَشْرَةِ ذَرَاهِمَ
لَا يَقْتَنَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يَقْتُلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَصَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا
عَنْهُ، وَلَا يَقْتَنَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ أَحَدٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَصَرَهُ
حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ
لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ وَلَا دُوْعُهُدٍ فِي عَهْدِهِ
لَا يَقْتُلُ حُرٌّ عَبْدًا
لَا تَعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ
لَا قُوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشَ فِيهِمْ وَلَدُ الرِّثَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرِّثَا أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ
بِعِقَابٍ.
لَا يَجْلُدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جُلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى
لَا تَجُوزُ الْهَبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً
لَا ضَمَانٌ عَلَى مُؤْتَمَنِ
لَا حَبْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهْبُ لِأَحَدٍ هَبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئًا
لَا تَسْعُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ الْمَسْعُورَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
لَا يَبِغُ فِي شَوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ
لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا وَلِيدًا
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا خَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكََةِ
لَا يَحْرَمُ الْحَرَامَ الْحَلَالُ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

لعن الله المحلل والمحلل له
لا تُغَالُوا بِضِدِّ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ إِلَىٰ بَيْتِهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ
لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ
لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْتَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي النَّارِ
لَا تُرَضِّعُوا أَوْلَادَكُمْ بِلَبَنِ الْحَمَقَاءِ اللَّبَنُ يُوْثِرُ
لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لِأَخِيهِ مَا يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ
لَا تَسْبُوا قَرِيشًا فَإِنَّ عَالَمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا
لَا تَذْكُرُوا مَوْتَ كَمٍّ إِلَّا بِخَيْرٍ
لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ
لَتُؤَدَّنَّ الْحَقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مَنَالُ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ، تَنْطَحُّهَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجِلْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَاجِرَ إِخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَضْلٍ أَوْ جَنَاحٍ
لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسْتَقِيمًا حَتَّىٰ كَثُرَتْ فِيهِمْ أَوْلَادُ السَّبَايَا فَقَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ
كَانَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ
لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَاةِ
لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ وَحَوَارِيٍّ الرِّبِيرُ
لَا تَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ
لَا يَقْضِي لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

م

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُرْبَةً فَحَسْبُهُ

من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله
ورسوله والمؤمنين

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهَقْتُهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَأَ الصَّبْغَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

مَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءُ تَزَكَّهَ مَا لَا يَعْنِيهِ

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَىٰ وَإِمَّا يُقَادُ

مَنْ اشْتَرَكَ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيَسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مُظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمُضَاجَعِ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحدٍ إلا بالتقوى
 من قَسَدَ امرأةً على زوجها فليس مِنَّا
 من حَلَفَ ثُمَّ قال: إن شاء الله فقد أُشْتُئني
 ما من مسلم يَغْرُسْ غَرْسًا أو يَرْزُقْ رَزْعًا فَيَأْكُلْ مِنْهُ طَيْرٌ أو إنسانٌ إلا كان له صدقةٌ
 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
 مَنْ ادَّعَى ما لَيْسَ لَهُ فليس مِنَّا ولْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
 ما حَقُّ امرئٍ مُسْلِمٍ عنده شيءٌ يوصي فيه أن يبيتَ ليلَتَيْنِ إِلَّا وصىَّتهُ مكتوبةٌ عنده
 مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فوجدَ فليَجْزِ به ، فإن لم يجدْ فليُشْرِ به ، فمن أثنبه فقد شَكَرَه ، ومن كَتَمَه
 فقد كَفَرَه.

من أَصَابَ الْعُجَمَاءَ غَرِيبٌ
 مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَشْرَتَهُ أَقَالَه اللهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 من اتَّبَعَ الصَّيْدَ فقد غَفَلَ
 مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَتَهُ
 من احتاز شيئًا عشرَ سنينَ فهو له
 من غصبَ شبرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من سَبَعَ أَرْضِينَ
 من أَخْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
 من كان حالًا فلا يحلفُ إلا بالله
 مَنْ حَلَفَ عَلَى منبري هذا بيمينٍ أثمَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
 من اقْتَطَعَ مَالَ أخيه بيمينٍ فاجرةٌ ؛ فليَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
 مَنْ وَلَّى الْقَضَاءَ ، أو جُعِلَ قاضيًا بين النَّاسِ ، فقد دُبِحَ بغيرِ سَكِينٍ
 من أُفْتِيَ بِقُضْيَا بغيرِ عِلْمٍ كانَ إِثْمٌ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ
 مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ
 مَنْ جَلَبَ طَعَامًا فباعَهُ بِسَعَرٍ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِهِ
 من اخْتَكَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لم تكن صدقته كفارةً لاختكاره

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه
من أذى ذميًّا فأنا خصمه من كنت خصمه خصمته يوم القيامة
مولى القوم من أنفسهم، وإنَّا لا تحِلُّ لنا الصدقة
من بئى بُنياناً من غير ظلم، ولا اعتداء، أو عرس عرساً في غير ظلم، ولا اعتداء، كان له أجر
جارٍ ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى
من رحم ولو ذبيحة عُصفور رحمه الله يوم القيامة

ن

الناس سواء كأسنان المشط
نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يُقضى دينه
نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن

و

الولد في الدنيا نور في الآخرة سُرور
الولاء لمن اعتق
الواهب أحق بهيته ما لم يُثب منها
وما تعار رُسلي فهلكت على أيديهم فصأها على رُسلي
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة

ها

هاتوا ربع عشر أموالكم
هدايا الأمراء غلول
هو الطهور ماؤه الحِلُّ مبيته
الهرة ليست بنجسة لأنّها من الطوافين عليكم
نهى النبي عليه السلام عن البيع الغرر

ي

يا سعد إرم، فذاك إي و امي

ÖMER NASÛHİ BİLMEN'İN HADİS KULLANIMI

يا سائبُ قد كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ
يقولُ الله تعالى : أنا ثالثُ الشريكينِ ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما
يقولُ ابنُ آدمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَفْنَيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ فَأَمْضَيْتُ وَمَا سِوَى
ذلكَ فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ
يقولُ : كَانَ فَرَجٌ بِالْمَدِينَةِ“ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ
الْمُنْدُوبُ ، فَركَبَ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ
اليَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَدْعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعِ
الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ